JEUDI 1ER JANVIER 2004 / 136e ANNÉE / No 1

ISSN 0373-0425 – CPPAP 0108 B 05088

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOURNAL OFFICIEL

LOIS ET DÉCRETS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Sommaire analytique page suivante

LOIS	9
Présidence de la République	16
DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES	
Textes généraux	32
Mesures nominatives	149
Cour des comptes	153
Conseil supérieur de l'audiovisuel	154
Autorité de régulation des télécommunications	158
Commission de régulation de l'énergie	161
Informations parlementaires	163
AVIS ET COMMUNICATIONS	
Avis aux importateurs et aux exportateurs	167
Avis divers	174
INFORMATIONS DIVERSES	175

JOURNAUX OFFICIELS

Avis : la librairie et la salle de consultation
de la Direction des Journaux officiels sont ouvertes du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 15 sans interruption (fermeture le samedi).

Avis : Le *Journal officiel* de ce jour comprend deux cahiers

SOMMAIRE ANALYTIQUE

LOIS

LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom 9

LOI n° 2003-1366 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe) 14

LOI n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale 15

LOI n° 2003-1368 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays 15

Présidence de la République

❑ ordre national de la légion d'honneur

Décret du 31 décembre 2003 portant élévation aux dignités de grand'croix et de grand officier 16

Décret du 31 décembre 2003 portant promotion 16

Décret du 31 décembre 2003 portant promotion et nomination 17

Décret du 31 décembre 2003 portant promotion 31

Décret du 31 décembre 2003 portant nomination 31

Décrets, arrêtés, circulaires

❑ textes généraux

Premier ministre

Décret n° 2003-1369 du 31 décembre 2003 relatif à l'entrée en vigueur de décrets et arrêtés 32

ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi 33

Décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du spectacle vivant et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 40

Décret n° 2003-1372 du 31 décembre 2003 relatif au recouvrement différé des cotisations et contributions sociales des créateurs d'entreprises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 41

Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi 42

Décret n° 2003-1374 du 31 décembre 2003 relatif aux montants de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite 44

Décret n° 2003-1375 du 31 décembre 2003 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon 44

Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 45

Arrêté du 31 décembre 2003 portant application du décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi 51

Arrêté du 31 décembre 2003 portant application des articles 19, 22, 42 et 44 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi 52

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème du versement prévu à l'article L. 721-8 du code de la sécurité sociale 53

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème des versements prévus à l'article 3 *ter* du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 54

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème des versements prévus aux articles L. 351-14-1 et L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale 55

ministère de la justice

Arrêté du 9 décembre 2003 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 57

Arrêté du 23 décembre 2003 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours pour le recrutement des greffiers en chef des services judiciaires 57

Arrêté du 23 décembre 2003 fixant le nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement de directeurs de 2e classe des services pénitentiaires 57

ministère des affaires étrangères

Décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France 57

Arrêté du 22 décembre 2003 portant convocation de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger 59

ministère de la défense

Décret n° 2003-1378 du 31 décembre 2003 modifiant le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique 59

Décret n° 2003-1379 du 31 décembre 2003 modifiant le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense 60

Décret n° 2003-1380 du 31 décembre 2003 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées 60

Décret n° 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine 62

Décret n° 2003-1382 du 31 décembre 2003 fixant les attributions de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense 63

Arrêté du 5 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) 64

Arrêté du 22 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2004 pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre 66

Arrêté du 22 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2004 pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre 66

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au comité directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense 67

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation des sous-directions de la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense 67

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au conseil de gestion de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense 67

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation des sous-directions de la direction centrale du service des systèmes d'information de la marine 68

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la composition du conseil de gestion du service des systèmes d'information de la marine 68

Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 23 mai 1990 portant création des conseils de gestion des services de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air 68

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense 68

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation du service des systèmes d'information de la marine 69

Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 12 mars 2003 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine 70

ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Arrêté du 18 décembre 2003 portant reconduction de la préparation à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et certains établissements publics d'enseignement supérieur 70

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2003-1383 du 31 décembre 2003 relatif à l'émission des valeurs du Trésor 71

Additif temporaire au règlement des jeux de Loto et Super Loto de La Française des jeux relatif au jeu dénommé « Promotion Loto 10 Grilles » 72

❑ budget et réforme budgétaire

Décret n° 2003-1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 *bis* A du code général des impôts et relatif aux plus-values réalisées par les particuliers et modifiant l'annexe II au code général des impôts 72

Décret n° 2003-1385 du 31 décembre 2003 modifiant l'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales fixant les taux de versement de transport dans la région d'Ile-de-France 74

Décret n° 2003-1386 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 VA, 150 VB et 150 VG du code général des impôts et relatif aux frais à prendre en compte pour la détermination des plus-values réalisées par les particuliers et aux mentions à porter sur l'extrait d'acte et modifiant l'annexe III de ce code 74

Décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 pris en application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, de l'article 381 *bis* du code des douanes et relatif à l'assistance internationale au recouvrement 74

Décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts 84

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les limites du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2004 à des personnes domiciliées hors de France 84

❑ industrie

Arrêté du 18 décembre 2003 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004 85

Arrêté du 19 décembre 2003 prolongeant la validité d'un permis exclusif de recherches de mines en Guyane 88

Arrêté du 19 décembre 2003 prolongeant la validité d'un permis exclusif de recherches de mines en Guyane 88

Arrêté du 19 décembre 2003 prolongeant la validité d'un permis de recherches de mines en Guyane 88

Arrêté du 19 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes en 2004 aux candidats à l'admission en deuxième année d'études à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en qualité d'élèves ingénieurs et d'élèves ingénieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat 88

Arrêté du 19 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes en 2004 aux candidats à l'admission en première année d'études à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en qualité d'élèves ingénieurs 89

ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation 89

Décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère 89

Décret n° 2003-1391 du 31 décembre 2003 relatif aux conditions de contrôle de l'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation 90

Arrêté du 10 décembre 2003 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la réglementation thermique 2000 90

Arrêté du 11 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules 91

Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues 96

Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 16 février 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien 96
Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien 97
Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien 97
Arrêté du 12 décembre 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien 98
Arrêté du 12 décembre 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien 98
Arrêté du 16 décembre 2003 portant déclassement du domaine public routier national et remise au service des domaines pour aliénation de parcelles de terrain 98
Arrêté du 29 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier 98
Arrêté du 29 décembre 2003 approuvant l'avenant n° 1 à la convention de concession de l'aérodrome de Valence-Chabeuil 99
Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif au montant de la subvention de l'Etat aux établissements de crédit qui distribuent l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété 99
Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés 100

ministère de l'écologie et du développement durable

Décret n° 2003-1392 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux 102

ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Décret n° 2003-1393 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 102
Décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) 104
Arrêté du 2 décembre 2003 relatif au budget pour 2003 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Guyane 108
Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux 108
Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics 110
Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé 111
Arrêté du 18 décembre 2003 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes 114
Arrêté du 18 décembre 2003 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux 115
Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux gardes des étudiants en médecine 115
Arrêté du 18 décembre 2003 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales 116
Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics 116
Arrêté du 22 décembre 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2004 et fixant les modalités de candidature 117
Arrêté du 22 décembre 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2004 et fixant les modalités de candidature 134
Arrêté du 22 décembre 2003 portant ouverture au titre de l'année 2004 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds 147
Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant 147

ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème du versement prévu à l'article L. 732-27-1 du code rural 148

ministère des sports

Arrêté du 15 décembre 2003 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 149

❑ mesures nominatives

Premier ministre

Arrêtés du 18 décembre 2003 portant réintégration et affectation (administrateurs civils) 149

ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Arrêté du 23 décembre 2003 portant détachement (administrateurs civils) 150

ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

❑ parité et égalité professionnelle

Arrêté du 12 décembre 2003 portant nomination (régisseurs d'avances) 150

ministère de la justice

Arrêtés du 18 décembre 2003 portant mise à disposition (magistrature) 150
Arrêté du 18 décembre 2003 portant nomination de maîtres de conférences de 1re classe à l'Ecole nationale de la magistrature 150
Arrêtés du 22 décembre 2003 relatifs à des sociétés civiles professionnelles (officiers publics ou ministériels) 150
Arrêté du 23 décembre 2003 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels) .. 151

ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Arrêté du 4 novembre 2003 portant nomination du médiateur de l'éducation nationale 151
Arrêté du 19 décembre 2003 portant nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès d'un groupement d'intérêt public 151

❑ recherche et nouvelles technologies

Arrêté du 9 décembre 2003 portant nomination au conseil d'administration du musée de l'air et de l'espace 151

ministère de la culture et de la communication

Arrêté du 19 décembre 2003 portant nomination (régisseurs de recettes) 151

ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire

Liste des candidats admis au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 2003 152
Liste des candidats admis au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 2003 152
Liste des candidats admis au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 2003 152

Cour des comptes

Arrêté du 15 décembre 2003 portant délégation de signature 153

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2003-650 du 25 novembre 2003 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue soit de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre, soit de l'extension ou de l'amélioration de la zone de diffusion d'un service de télévision autorisé en clair par voie analogique terrestre sur la zone de Montpellier (département de l'Hérault) 154

Autorité de régulation des télécommunications

Décision n° 2003-1119 du 25 novembre 2003 proposant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2004 158

Commission de régulation de l'énergie

Décision du 12 décembre 2003 relative à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie 161
Décision du 12 décembre 2003 portant désignation de la personne responsable de marché 161
Délibération sur le programme d'investissements de RTE pour 2004 162

Informations parlementaires

❑ Assemblée nationale

ORDRE DU JOUR 163
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 163
COMMISSIONS 163
DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES 165

❑ Sénat

ORDRE DU JOUR 166
INFORMATIONS DIVERSES 166

❑ Offices parlementaires

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (OPECST) 166

Avis et communications

❑ avis aux importateurs et aux exportateurs

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Avis aux importateurs de certains produits agricoles transformés originaires d'Islande 167
Avis aux importateurs de certains produits agricoles transformés originaires des républiques tchèque et slovaque 168
Avis aux importateurs de certains produits originaires de Roumanie 169
Avis aux importateurs de produits agricoles transformés originaires de Norvège 170
Avis aux importateurs de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse 170
Avis aux importateurs de moutons, de chèvres et de leur viande originaires de pays tiers à la Communauté européenne 171

❑ avis divers

ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Avis relatif à une décision portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public 174

ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Avis relatif aux conditions d'ouverture ou de prolongation d'un compte sur livret d'épargne populaire 174
Résultats des tirages du Keno du mardi 30 décembre 2003 175

❑ industrie

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du décret nº 2000-877 du 7 septembre 2000 175

Informations diverses

❑ liste de cours indicatifs

Cours indicatifs du 31 décembre 2003 175

NOR : *PVSX0303448X*

AUTRE PUBLICATION DATÉE DE CE JOUR

DÉBATS PARLEMENTAIRES

Sénat

N° 1 (Q)

Questions écrites et réponses des ministres à des questions écrites.

LOIS

LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (1)

NOR : *ECOX0300108L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « Le service public des télécommunications est assuré » sont remplacés par les mots : « Les obligations de service public sont assurées », et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

III. – Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

« *Art. L. 35-1.* – Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ;

« 4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

« *Art. L. 35-2.* – Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

« *Art. L. 35-3.* – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.

« II. – La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que men-

tionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

« Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.

« III. – Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

« IV. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

IV. – Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 du même code est supprimé.

V. – L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

VI. – L'article L. 35-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997, » sont supprimés.

VII. – L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé :

« *Art. L. 35-7.* – Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de télécommunications, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire.

« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »

VIII. – Après l'article L. 35-7 du même code, il est inséré un article L. 35-8 ainsi rédigé :

« *Art. L. 35-8.* – Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des télécommunications décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2. »

IX. – Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

Article 2

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :

I. – Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « et à France Télécom ».

II. – A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de France Télécom, ».

III. – L'article 3 est abrogé.

IV. – A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité » par les mots : « dans son secteur d'activité », et les mots : « Ils participent » par les mots : « Elle participe ».

V. – L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et sur l'ensemble du territoire national :

« *a)* Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité, affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat sur le territoire national ;

« *b)* Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du Président de la République.

« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.

« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »

VI. – L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont remplacés par le mot : « participe » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut ».

VII. – L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics, ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et obligations de l'exploitant public » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont supprimés.

VIII. – L'article 17 est abrogé.

IX. – L'article 23-1 est abrogé.

X. – L'article 34 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;

2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public », et les mots : « les deux exploitants publics » par les mots : « les deux entreprises ».

XI. – L'article 35 est ainsi modifié :

1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : « France Télécom » sont remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan », sont insérés les mots : « de l'exploitant public » et, après les mots : « et de cahier des charges », sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications ».

Article 3

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. – Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « aux articles 44, 45, 49 et 51 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 45 et 49 ».

II. – A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16, les mots : « et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser » sont supprimés.

III. – Le premier alinéa du I de l'article 26 est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

IV. – La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. »

V. – L'article 51 est abrogé.

VI. – L'article 54 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »

VII. – Le II de l'article 57 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

VIII. – L'article 100 est abrogé au 1er juillet 2004.

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 4

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

I. – L'article 29 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui », et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre », et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».

II. – Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. » ;

3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.

« L'article 9 *bis* de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.

« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la

rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »

III. – Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.

IV. – Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

« *Art. 29-2.* – Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »

V. – Au second alinéa de l'article 31, les mots : « et à France Télécom » sont supprimés.

VI. – L'article 33 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;

2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « désigné », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux exploitants » et, au huitième alinéa, les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « France Télécom et l'exploitant public » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public ».

VII. – L'article 33-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « l'exploitant » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».

VIII. – Au second alinéa de l'article 34, les mots : « l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom » sont supprimés.

Article 5

Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

« *Art. 29-3.* – Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »

Article 6

I. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « ceux de l'exploitant public et de France Télécom », les mots : « mise à la charge des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « mise à la charge des entreprises » et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle générale » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises », et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;

d) Dans la première phrase du *c*, le mot : « nationale » est supprimé ;

2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ;

3° L'article 32 est ainsi rédigé :

« *Art. 32.* – Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

« Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.

« Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini

par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.

« Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. » ;

4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

5° L'article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office ».

II. – Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. »

TITRE III

STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 7

I. – L'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 1er-1.* – L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. »

II. – France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

III. – Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée, la part détenue par l'Etat dans le capital de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'Etat.

IV. – L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.

V. – Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, il est tenu compte de la participation détenue de manière directe et indirecte par l'Etat dans le capital de cette société.

Article 8

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

I. – A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

II. – L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots : « Ce contrat ».

III. – L'article 10-1 est abrogé.

IV. – A l'article 11, après les mots : « du conseil d'administration », sont insérés les mots : « de l'exploitant public ».

V. – L'article 12 est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de ses filiales », les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de l'exploitant public » et les mots : « et de France Télécom » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »

VI. – A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

VII. – L'article 15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public », et les mots : « et à France Télécom » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « L'exploitant public ».

VIII. – A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers ».

IX. – A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses usagers ».

X. – A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

XI. – A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés par le mot : « dispose ».

XII. – L'article 38 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de représentants des exploitants, des usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom » sont remplacés par les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son personnel » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public ».

XIII. – L'article 39 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont remplacés par les mots : « est soumise » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les mots : « Elle est assujettie ».

XIV. – A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

I. – Les dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4 et les dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

II. – L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le mandat des commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en vigueur.

III. – Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de sa publication.

Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.

V. – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les instances de représentation du personnel et le droit syndical.

VI. – Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une évaluation au 1er janvier 2019 en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.

Article 10

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.

L'article 3 est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre des affaires étrangères,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la culture et de la communication,
JEAN-JACQUES AILLAGON

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

La ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

La ministre déléguée à l'industrie,
NICOLE FONTAINE

La ministre déléguée aux affaires européennes,
NOËLLE LENOIR

---

(1) Loi n° 2003-1365.

– *Directives communautaires :*

Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ;

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

– *Travaux préparatoires :*

Sénat :

Projet de loi n° 421 (2002-2003) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, n° 21 (2003-2004) ;

Discussion les 21 et 22 octobre 2003 et adoption le 22 octobre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1163 ;

Rapport de M. Alfred Trassy-Paillogues, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1248 ;

Discussion les 4 et 5 décembre 2003 et adoption le 5 décembre 2003.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 105 (2003-2004) ;

Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, n° 108 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 2003.

LOI n° 2003-1366 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe) (1)

NOR : *MAEX0300071L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe), fait à Vienne le 13 juillet 2001 (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires étrangères,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

(1) *Travaux préparatoires :* loi n° 2003-1366.
Sénat :
Projet de loi n° 425 (2002-2003) ;
Rapport de M. Xavier Pintat, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 7 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1283 ;
Rapport de M. Richard Cazenave, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1291 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 18 décembre 2003.
(2) Le texte sera publié ultérieurement au *Journal officiel* de la République française.

LOI n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (1)

NOR : *MAEX0300091L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Est autorisée l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York le 9 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant statué au fond, est validé le décret du 26 avril 1947 relatif à l'exécution de la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies en tant que sa légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la ratification de ladite convention devait être autorisée par la loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires étrangères,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

(1) *Travaux préparatoires :* loi n° 2003-1367.
Sénat :
Projet de loi n° 438 (2002-2003) ;
Rapport de M. Michel Pelchat, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 93 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1284 ;
Rapport de M. François Loncle, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1290 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 18 décembre 2003.
(2) Le texte sera publié ultérieurement au *Journal officiel* de la République française.

LOI n° 2003-1368 du 31 décembre 2003 autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays (1)

NOR : *MAEX0300110L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Est autorisée l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires étrangères,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

(1) *Travaux préparatoires :* loi n° 2003-1368.
Sénat :
Projet de loi n° 433 rectifié (2002-2003) ;
Rapport de M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 8 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 20 novembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1246 ;
Rapport de M. Louis Guédon, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1292 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 18 décembre 2003.
(2) Le texte sera publié ultérieurement au *Journal officiel* de la République française.

Présidence de la République

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR

Décret du 31 décembre 2003 portant élévation aux dignités de grand'croix et de grand officier

NOR : *PREX0307041D*

Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2003, pris sur le rapport du Premier ministre et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu la déclaration du conseil de l'ordre portant que les présentes élévations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont élevés, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur dignité :

A la dignité de grand'croix

M. Dutilleux (Henri, Paul, Julien), compositeur. Grand officier du 6 novembre 1990.

M. Morin (Jean, Alexis, Pierre), conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, préfet honoraire. Grand officier du 20 octobre 1988.

A la dignité de grand officier

M. Béliard (Jean), ancien ambassadeur. Commandeur du 5 juillet 1983.

M. Boucebci (Tahar), ancien combattant, ancien vice-président du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Commandeur du 11 septembre 1984.

M. Gentilini (Marc, Marie, Joseph), professeur des universités, président de la Croix-Rouge française. Commandeur du 16 octobre 2000.

M. Masson (Paul, Jean, Marie), préfet honoraire, ancien sénateur. Commandeur du 8 octobre 1979.

Décret du 31 décembre 2003 portant promotion

NOR : *PREX0307042D*

Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2003, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, le conseil des ministres entendu, sont promus, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade :

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Au grade de commandeur

M. Husson (Philippe, Jean, Louis), ancien ministre plénipotentiaire hors classe. Officier du 2 juin 1988.

Premier ministre

Au grade de commandeur

M. Aznavour (Charles), auteur, compositeur, interprète, comédien. Officier du 11 septembre 1997.

M. Mazabraud (Edouard, Marie, Antoine), premier président honoraire d'une cour d'appel. Officier du 26 octobre 1983.

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Au grade de commandeur

M. Hardy (Charles, Noël), préfet de région honoraire. Officier du 6 novembre 1996.

Ministère de la justice

Au grade de commandeur

M. Massot (Jean, Alain), président de section au Conseil d'Etat. Officier du 26 mai 1997.

Ministère des affaires étrangères

PERSONNEL

Au grade de commandeur

M. Robin (Gabriel, Marie, Louis), ambassadeur de France. Officier du 26 septembre 1995.

PROTOCOLE

Au grade de commandeur

M. Bellanger (Serge, René, Albert), directeur général de société, président de la chambre de commerce franco-américaine (Etats-Unis). Officier du 12 mars 1993.

Ministère de la défense

Au grade de commandeur

Mme de Heaulme de Boutsocq, née de Galard Terraube (Geneviève, Marie, Anne), ancienne infirmière. Officier du 11 novembre 1980.

M. Michot (Yves, Raoul), président-directeur général d'une société. Officier du 14 octobre 1997.

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Au grade de commandeur

M. Antoine (Gérald, Jean), membre de l'Institut. Officier du 17 janvier 1969.

M. Arkoun (Mohammed), professeur émérite des universités. Officier du 22 juillet 1996.

M. Coppens (Yves, Jean, Edouard), professeur au Collège de France, membre de l'Institut. Officier du 14 novembre 1996.

Mme Gendreau, née Massaloux (Michèle, Marie-Françoise), rectrice de l'Agence universitaire de la francophonie. Officier du 11 mars 1998.

M. Griscelli (Claude, Joseph, Blaise), professeur des universités honoraire, praticien hospitalier honoraire. Officier du 14 novembre 1996.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Au grade de commandeur

M. Duchêne-Marullaz (Edouard, Paul, Charles), conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Officier du 19 mars 1972.

M. Maurel (Bernard, Henri, Marie), président-directeur général de banque, vice-président de l'Association française des banques. Officier du 7 novembre 1994.

M. Pébereau (Michel, Jean, Denis), inspecteur général des finances, président du conseil d'administration d'un groupe bancaire. Officier du 12 novembre 1996.

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Au grade de commandeur

M. Lagardère (Jacques, Henri, Jean), ingénieur général des ponts et chaussées honoraire, ancien directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussés. Officier du 29 septembre 1998.

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Au grade de commandeur

M. Caen (Jacques, Philippe), professeur émérite des universités, praticien hospitalier honoraire. Officier du 7 septembre 1989.

Ministère de l'outre-mer

Au grade de commandeur

M. Martin (John, Marcel, Faatae), ancien combattant, ancien chef du cabinet civil du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Officier du 10 novembre 1990.

Décret du 31 décembre 2003 portant promotion et nomination

NOR : *PREX0307043D*

Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2003, pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade :

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Au grade d'officier

M. de Bignicourt (Paul, Marie, Henri, Gérard), secrétaire général d'un groupement tendant à promouvoir la coopération et les partenariats stratégiques. Chevalier du 5 octobre 1988.

M. Clarac (Charles, Alfred), ancien chef d'entreprise, chargé de missions, d'études et de projets régionaux. Chevalier du 7 mars 1960.

M. Désiré (Michel, Emile, Jacques), grand invalide de guerre, pensionnaire de l'Institution nationale des invalides. Chevalier du 5 mai 1954.

M. Favier (Jacques, Claude, Marie), rédacteur en chef d'une publication de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Chevalier du 28 janvier 1993.

M. Pierre (Marcel, André), président d'un comité départemental de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Chevalier du 8 février 1976.

M. Pomel (André, Lucien), fondateur et président d'un comité départemental de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Chevalier du 28 mai 1982.

M. Vullion (Pierre, Louis), administrateur de la Société nationale « Les Médaillés militaires ». Chevalier du 25 mars 1993.

Au grade de chevalier

M. Abadie (Henri, Jean, Hubert), ancien chef d'entreprise en bâtiment et travaux publics ; 38 ans d'activités professionnelles.

M. Barbet (Jean, Etienne, Joseph), ingénieur (er) en aéronautique ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Bert, née de Cathelineau (Béatrice, Jeanne, Marie), mère de famille très nombreuse ; 34 ans d'activités familiales.

M. Betous (Michel, Jacques), ingénieur (er) en chef de l'armement ; 39 ans de services civils et militaires.

M. Boyer (Michel, Louis, François), huissier de justice honoraire ; 59 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Bussat (Raymond), administrateur national de la Société nationale « Les Médaillés militaires » ; 53 ans d'activités associatives et de services militaires.

M. Chaulier (Henri, Ange, Valentin), membre du conseil des œuvres hospitalières françaises de l'ordre souverain de Malte ; 55 ans d'activités professionnelles et bénévoles.

Dr Damas (Jean-Paul, Auguste, Désiré), médecin généraliste (er) ; 50 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Galimard dit Galimard-Flavigny (Bertrand, Marie, Joseph), journaliste et écrivain ; 35 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Gaudin (Claude, Henri, Stéphane), ancien administrateur de sociétés ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Genty, née Dragon (Marie-José, Simone, Henriette), présidente de l'Association nationale des hôtesses et convoyeuses de l'air ; 39 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Guénier (Jacques, Henri), ancien instructeur et moniteur en mécanique sur avions dans une école technique de l'armée de l'air ; 40 ans de services civils et militaires.

Dr Lebhar (Joseph, Emile), médecin (er) ; 47 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Lecomte (André, Edouard, Marie), président d'une union commerciale, président d'honneur et fondateur d'une société ; 54 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Mme Lenabour, née Vion (Christiane, Andrée), présidente d'une section des « Papillons blancs de Paris » ; 64 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Miserey (Jean, René), assureur-conseil (er) ; 51 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Saintangel (Pierre, André dit Jean), ancien président et président d'honneur d'une amicale culturelle ; 70 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Vieuxgué (André, Félix, Auguste), grand invalide de guerre, pensionnaire de l'Institution nationale des invalides ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Premier ministre

Au grade d'officier

M. Barrouilhet (André, René), président-directeur général de société. Chevalier du 17 juin 1988.

M. Bolloré (Vincent, Marie, Claude), président-directeur général de sociétés. Chevalier du 24 octobre 1995.

M. Debry (André, Léon, Alphonse), ancien combattant, ancien directeur d'école. Chevalier du 5 janvier 1954.

M. Dédéyan (Jean-Marie, Pierre), président-directeur général d'une société d'édition, secrétaire général d'une association. Chevalier du 21 décembre 1994.

M. Descrières, né Bergé (Georges, René), artiste dramatique. Chevalier du 12 juin 1980.

M. Lagarrigue (Jean, Germain, Gabriel), président honoraire d'une université. Chevalier du 27 septembre 1991.

M. Langloix-Perrin (Michel, Marie), pharmacien, vice-président d'un conseil général. Chevalier du 4 février 1995.

M. Le Balc'h (Jean-Marie, André), contre-amiral, directeur du groupement interministériel du contrôle dans les services du Premier ministre. Chevalier du 22 septembre 1990.

M. Lemoine (Bernard, Edouard, Michel), vice-président délégué des entreprises du médicament. Chevalier du 11 octobre 1995.

M. Maronneau (Lucien, Joseph, René), président d'une union départementale des déportés, internés et familles. Chevalier du 28 juillet 1961.

Mme Met dite Torrente-Mett, née Lapidus (Rosette), présidente-directrice générale d'une maison de couture. Chevalier du 26 janvier 1992.

M. Peinaud (Daniel, Guy, Raymond), sous-directeur au secrétariat général de la défense nationale. Chevalier du 11 novembre 1992.

M. Raspail (Jean, Paul), écrivain, journaliste. Chevalier du 26 juin 1995.

M. Royer de Linclays (Henri, Bernard, Yvon), président d'honneur de l'URSSAF, vice-président de l'association des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. Chevalier du 24 juin 1992.

Au grade de chevalier

M. Airaud (René, Henri, Michel), conseiller municipal, ancien directeur général d'une société ; 50 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Artus (Patrick, François, Maurice), directeur à la Caisse des dépôts et consignations, professeur à l'Ecole polytechnique ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Azéma (Jean, Louis, Marie), directeur général d'une société d'assurances ; 29 ans d'activités professionnelles.

Mme Bamière, née Benoît (Christine, Germaine, Hélène), sous-directrice au secrétariat général de la défense nationale ; 32 ans de services civils.

M. Barreau (Daniel, Michel, Hilaire), ancien gendarme, ancien agent de mairie, membre d'associations ; 57 ans de services civils, militaires et d'activités associatives.

M. Beucher (Alain, Henry, Ignace), pédiatre, président d'un comité de pilotage en faveur d'enfants handicapés ; 39 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Binet-Decamps (Patrice, Philippe, Alphonse), directeur général d'un groupe hôtelier ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. Blachas (Christian, Maurice), journaliste, fondateur et président-directeur général d'une société de production télévisée ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Bocquet, née Ansart (Jeanine, Dominica, Stéphanie), ancienne résistante, ancienne exploitante agricole ; 61 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Bonnemain (François, Louis), directeur de société, journaliste ; 39 ans d'activités professionnelles.

M. Branger (Pierre, Marcel), ancien maire, ancien vice-président d'un conseil général ; 50 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Campion (Marcel, Adrien), président d'une association ; 46 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Cassel, né Crochon (Jean-Pierre), artiste dramatique, comédien ; 48 ans d'activités professionnelles et artistiques.

Mme Chazal (Claire, Madeleine), épouse Couture, directrice adjointe de l'information d'une chaîne de télévision, présentatrice d'un journal télévisé ; 24 ans d'activités professionnelles.

M. Chevieux (Georges, Paul), ancien vice-président d'Emmaüs International ; 39 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Mme Coudurier, née Bosson (Nicole), directrice d'un établissement français du sang ; 29 ans d'activités professionnelles.

M. Daniel (Pierre, André, Georges), conseiller général, président d'un conseil d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ; 60 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Dessange (Hubert, Jacques), président-directeur général de société ; 48 ans d'activités professionnelles.

Mme Douce (Sylvie, Nicole, Bernadette), épouse Jeantet, présidente-directrice générale d'une agence de communication ; 29 ans d'activités professionnelles.

M. Duhamel (Patrice, François, Paul), journaliste, directeur général adjoint d'un quotidien ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Essermeant (Serge), vice-président d'un conseil général, conseiller régional ; 30 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

Mme Feutray, née Suaos (Gilberte, Josette), administratrice nationale d'une association en faveur des rapatriés ; 52 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Gateau (Eugène, Emile, Pierre), ancien chef d'entreprise, ancien maire ; 69 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

Mme Genest, née Combouillaud (Véronique, Raymonde, Marie), épouse Bokobza, comédienne, productrice ; 24 ans d'activités professionnelles et artistiques.

M. Gourmelen (Christian, Claude, Louis), ancien député, maire, vice-président d'un syndicat d'agglomération ; 41 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Guilhou (Pierre, Jean, Léonce), membre d'associations d'anciens combattants ; 51 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Mme Harang, née Béjot (Marie, Marguerite, Juliette), présidente d'un laboratoire pharmaceutique ; 23 ans d'activités professionnelles.

Mme Kandoudaeff (Lady), épouse Cissé, responsable des décorations interministérielles dans les services du Premier ministre ; 47 ans de services civils.

M. Lagarde (Bernard, Gilbert), avocat ; 34 ans d'activités professionnelles.

M. Le Fur (Gérard, Roger), directeur général délégué de société ; 31 ans d'activités professionnelles.

Mme Magnin, née Sibille (Renée, Marguerite), conseillère régionale, maire ; 38 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

Mme Maus, née Bertrand (Michèle, Catherine, Marie), éditorialiste ; 32 ans d'activités professionnelles.

M. Menu (Paul, Marie, Jacques), professeur des universités, praticien hospitalier ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Michaud (Gilbert, Clovis, Lucien), artiste peintre ; 31 ans d'activités artistiques et de services militaires.

M. Morand (Jean-Jacques, Paul), médecin honoraire, ancien adjoint à un maire ; 66 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Nouar (Anissa), professeure d'ophtalmologie ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. Passebon (Jacky), ancien photographe, commissaire régional d'un jury de concours photographique ; 45 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Perrachon (Jacques, Charles, Marie), vice-président dans un tribunal de commerce ; 57 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Plantade (Jean-Marc), rédacteur en chef adjoint d'un quotidien ; 24 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Puyraimond, née Bourgoin (Geneviève, Yvonne), ancienne attachée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, membre d'associations ; 47 ans de services civils et d'activités associatives.

M. Quilici (Jean-Claude, François), artiste peintre ; 46 ans d'activités artistiques.

Mme Raimond, née Chabanel (Monique), directrice de la communication d'un groupe industriel ; 35 ans d'activités professionnelles.

Mme Ranno, née Frichement (Marie-José), conseillère dans une chambre de commerce et d'industrie, présidente d'association ; 34 ans d'activités professionnelles et associatives.

Mme Revellin-Falcoz, née Motte (Brigitte, Jeanne, Marie), ancienne commandante de bord, membre de l'Académie nationale de l'air et de l'espace ; 31 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Rosius (Claude, André), président de l'union des associations d'auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale ; 38 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Rouget-Graziani (Jean, Dominique), ancien chef d'entreprise ; 70 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Roux, née Maslard (Annie-Claire), adjointe administrative principale à la direction du développement des médias des services du Premier ministre ; 37 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Roux (Robert, André), ancien député, vice-président d'un conseil général ; 47 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Saubert (Alain, Bernard, Yves), rédacteur principal dans une banque, président d'une union syndicale départementale ; 35 ans d'activités professionnelles.

M. Seroin (Jean-Pierre, René), membre du Haut Conseil aux rapatriés ; 43 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

Mme Sourisse, née Dixneuf (Pascale, Annick, Andrée), présidente-directrice générale d'un groupe industriel ; 23 ans d'activités professionnelles.

M. Streiff (Christian, Georges), directeur général adjoint de société ; 26 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Vanandrewelt (Patrick, Alain), maire, ancien prothésiste dentaire ; 43 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

Mme Vialle (Béatrice, Bernadette), pilote d'avions ; 23 ans d'activités professionnelles.

M. Voisin (Jacques, Daniel), président national d'un syndicat ; 34 ans d'activités professionnelles, syndicales et de services militaires.

PROMOTION DU TRAVAIL

Au grade d'officier

M. Genet (Marcel), ancien délégué régional dans une société. Chevalier du 25 février 1990.

Au grade de chevalier

M. Argand (Sully), maître-artisan relieur ; 67 ans d'activités professionnelles.

M. Bacou (Christian, Marcel, Paul), fondé de pouvoir dans une banque, conseiller prud'homal ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Catala (Vincent, Prosper), ancien président-directeur général de société ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Cats (Francine), directrice commerciale d'un groupe de distribution de produits chimiques ; 30 ans d'activités professionnelles.

M. Damas (Francis, Eugène), président d'honneur d'une chambre départementale de métiers ; 54 ans d'activités professionnelles.

Mme Derelle, née Sicot (Marie-Jeanne), experte-comptable, présidente d'une union départementale des professions libérales ; 22 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Gaulard (Jean-Pierre), maître-artisan coiffeur, ancien président d'une chambre départementale de métiers ; 41 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Genty (Hervé, Marie, Joseph), président-directeur général d'une imprimerie ; 37 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Gibert (Pierre, Emile, Albin), président d'une fédération départementale du bâtiment ; 42 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Guillard (Bernard, Henri, Pierre), ancien chef d'entreprise ; 35 ans d'activités professionnelles.

Mme Ignard, née Duteil (Annick), chef d'entreprise, membre d'une chambre de commerce et d'industrie ; 38 ans d'activités professionnelles.

M. L'Hermite (Joseph, Ange, Raphaël), ancien gardien de phare, ancien combattant ; 37 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Lhuillier (François, Henri), directeur technique dans une société ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Melou, née Brice (Jacqueline, Alice), présidente-directrice générale de société ; 33 ans d'activités professionnelles.

M. Pénard (Robert), ancien directeur dans une société, vice-président d'une union patronale départementale ; 54 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Piaulet (Jean-François, Robert), président-directeur général de société ; 29 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Reichart (Michèle), chef des services comptables dans une société ; 34 ans d'activités professionnelles.

M. Ribal (Raymond, Constantin), président-directeur général de sociétés ; 45 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Roy (Jean-Claude, Robert), chef d'entreprise, premier vice-président d'une chambre départementale de métiers ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Au grade d'officier

M. Hunault (Xavier, Joseph, Marie), président d'une association d'anciens députés. Chevalier du 22 juin 1994.

Au grade de chevalier

M. André (Jean-Charles), directeur du service du cabinet des questeurs et de la sécurité du Sénat ; 25 ans de services civils et militaires.

M. Besson (Jean, Camille, Maximilien), ancien député ; 46 ans de fonctions électives, d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Bonnecarrère (Philippe, Henri, Marie), ancien député ; 23 ans de fonctions électives, d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Catala (Nicole, Marie, Josephe), ancienne ministre, ancienne députée ; 43 ans de fonctions électives et de services civils.

M. Costa (Fabrice, Jean, Charles), directeur du service de la bibliothèque de l'Assemblée nationale ; 36 ans de services civils et militaires.

M. Jabaud (Philippe, Jean, Charles), directeur du service des affaires immobilières et du patrimoine de l'Assemblée nationale ; 27 ans de fonctions électives, de services civils et militaires.

M. Peyrafitte (Jean, Louis, Auguste), ancien sénateur ; 42 ans de fonctions électives et d'activités professionnelles.

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Au grade d'officier

M. Bérard (Jean-Michel, Marie, Pierre), préfet du Val-d'Oise. Chevalier du 2 juillet 1992.

M. Fédini (Jean, Alfred), préfet honoraire, adjoint au maire de Vire (Calvados). Chevalier du 27 janvier 1995.

Mgr Fihey (Jacques, Louis, Marie), évêque de Coutances (Manche). Chevalier du 6 octobre 1995.

M. Guilbert (Christian, Alain, Patrick), capitaine de police, chef du centre de déminage d'Amiens (Somme). Chevalier du 20 juin 1994.

M. Khrissate (Kamel), préfet honoraire. Chevalier du 26 octobre 1990.

M. Tchividjian (Dikran dit Jean), inspecteur général de la police nationale honoraire. Chevalier du 17 décembre 1992.

Au grade de chevalier

Mgr Aubertin (Bernard, Jean-Marie), évêque de Chartres (Eure-et-Loir) ; 38 ans de ministère ecclésiastique et de services militaires.

M. Basset (Daniel, Lucien, Pierre), lieutenant de sapeurs-pompiers ; 39 ans de services civils et militaires.

M. Belamich (Gilbert, Edmond), conseiller municipal de Cannes (Alpes-Maritimes) ; 41 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Bollet (Claude, Jean-Jacques, Marc), médecin de sapeurs-pompiers ; 35 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Bourdelle (Claude, Maurice, Serge), conseiller général de la Loire, adjoint au maire de Noiretable ; 39 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Bui Trong, née Henry (Lucienne, Paule), commissaire divisionnaire de police honoraire ; 20 ans de services civils.

M. Casanova (François, Dominique), commandant de police ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Castiel (Armand), grand rabbin honoraire de la ville de Toulouse ; 45 ans d'activités cultuelles.

M. Colin (Yves, René), colonel de sapeurs-pompiers professionnels ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Corbin de Mangoux (Erard, Marie, Joseph), administrateur civil, sous-directeur de l'administration générale et des finances à la direction générale de la police nationale ; 29 ans de services civils et militaires.

M. Courtois (Gérard, Alain), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ; 36 ans de services civils et militaires.

M. Demonchaux (Lucien, André, Georges), maire honoraire de Leers (Nord) ; 66 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Destrem (Alain, Bernard), conseiller de Paris ; 35 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Dova (Jean-Paul, Robert), vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, adjoint au maire d'Antony ; 47 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Drevon (Jean, Henri), conseiller général de Saône-et-Loire, maire de Charolles ; 39 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Enfrun (Rémy, Camille, Paul), secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Filhol (Bernard, Jean, Paul), vice-président du conseil régional d'Auvergne, maire d'Ytrac (Cantal) ; 34 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Fort, née Cothias (Marie-Louise, Arlette), vice-présidente du conseil régional de Bourgogne, maire de Sens ; 29 ans d'activités professionnelles, de services civils et de fonctions électives.

M. Garino (Gaston, Jean, Maurice), adjoint au maire de Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 59 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Géhendez (Prosper, Pierre, Marie), ancien maire de Danjoutin (Territoire de Belfort) ; 64 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Giazzi, née Folian (Danièle, Marie, Rose), conseillère de Paris ; 21 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

Mgr Gourvès (François-Mathurin), évêque de Vannes (Morbihan) ; 51 ans de ministère ecclésiastique.

Mme Humbert (Josiane, Michelle), secrétaire générale de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ; 28 ans de services civils.

M. Issautier (Léon, André, Antoine), maire honoraire de Saint-Dalmas-le-Selvage (Alpes-Maritimes) ; 64 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Jacob (Christian, Léon, Gilbert), commissaire divisionnaire de la police nationale ; 34 ans de services civils.

M. Jacquot (Alain, Marie, Joseph), vice-président du conseil général des Vosges ; 43 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Launay (Jean-Pierre, Julien, Albert), adjoint au maire d'Antony (Hauts-de-Seine) ; 43 ans d'activités professionnelles, de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Lebel (François, Pierre, Edmond), maire du 8e arrondissement de Paris ; 34 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Lesueur (Louis, Lucien), maire honoraire de Pierrefonds (Oise) ; 62 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Maurer (François, Marie, Denis), colonel de sapeurs-pompiers ; 26 ans de services civils et militaires.

M. Métaireau (Yves-Marie, Emile), maire de La Baule (Loire-Atlantique) ; 38 ans d'activités professionnelles, de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Moatti (Emile), délégué général d'une fraternité cultuelle ; 51 ans d'activités professionnelles, cultuelles, associatives et de services militaires.

M. Modéré (Bernard, Jules, Marcel), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental des services d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ; 30 ans de services civils.

M. Moulin (Jean, Pierre, Marie), adjoint au maire du Havre (Seine-Maritime) ; 42 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Mussat (Patrick), vice-président du conseil général de l'Orne, maire de La Cochère ; 34 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Nadal, née Darmaillac (Marie-Annick), administratrice civile, chargée de mission pour la politique de la ville à la préfecture de Paris ; 24 ans de services civils.

M. Page-Relo (Norbert, Fernand), administrateur territorial ; 26 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Pages (Jacquy, Georges, Denis), commandant de sapeurs-pompiers honoraire ; 44 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Perez (Emile, Emmanuel, Lucien), contrôleur général de la police nationale ; 26 ans de services civils et militaires.

Mme Pericard, née Cochet (Catherine, Henriette, Jacqueline), conseillère générale des Yvelines ; 23 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Ponce (Vincent), maire d'Aubignosc (Alpes-de-Haute-Provence) ; 48 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Riethmuller (Jean-Luc, Charles, Marie), trésorier de l'Union des conseillers généraux de France ; 36 ans de services civils et de fonctions électives.

Le père Santraine (René, Albéric), ancien conseiller municipal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; 49 ans de ministère ecclésiastique et de fonctions électives.

M. Schleiffer (Jacques-Alain), adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; 36 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Siman (Chantal, Béatrice), commandante de police à la préfecture de police ; 24 ans de services civils.

M. Topin (Jean-Yves, Marie), contrôleur général de la police nationale ; 38 ans de services civils et militaires.

M. Treil (Florent, Oculi), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers ; 30 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

Libertés locales

Au grade de chevalier

M. Bouchard (Jean), adjoint au maire de Marsilly (Charente-Maritime) ; 50 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Chanteux (François, Jean, Henri), vice-président du conseil général de Maine-et-Loire ; 34 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Dini, née Barrillon (Muguette, Andrée, Solange), vice-présidente du conseil général du Rhône ; 27 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

L'abbé de Parcevaux (Pierre, Maurice, Marie), curé de l'église Saint-Joseph (Paris) ; 28 ans de ministère ecclésiastique et de services militaires.

M. Rativeau (Bernard, Joseph, Jean), maire de Bussy-en-Othe (Yonne) ; 52 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Robineau (Louis, Robert, Alexandre), vice-président du conseil général de Maine-et-Loire, maire de Chacé ; 55 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Au grade d'officier

M. Brossat (Jacques, Marie, Jean), assesseur du président de la commission centrale d'action sociale du ministère. Chevalier du 18 mai 1988.

M. Buguet (Robert, Juste, Eugène), président d'un organisme d'assurance formation. Chevalier du 17 décembre 1993.

M. Schwint (Robert), ancien président d'un centre communal d'action sociale. Chevalier du 21 octobre 1994.

Au grade de chevalier

M. Amadieu (Pierre, Jules, Joseph), ancien directeur d'une caisse régionale d'assurance maladie ; 56 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

M. Aounit (Mouloud), directeur général d'une association d'insertion ; 21 ans d'activités professionnelles et sociales.

M. Bellancourt (Georges, Louis), ancien militant syndical ; 59 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Biehler (Marc, Georges), directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 35 ans de services civils.

M. Bielle (Marcel, Jacques), directeur du travail ; 40 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Bismuth-Kimpe (Alain), président-directeur général d'une société ; 37 ans d'activités professionnelles et de services civils.

Mlle Caffarel (Simonne, Jeanne, Josette), présidente d'associations à caractère social ; 59 ans d'activités professionnelles et sociales.

M. Damelincourt (Jean-Pierre), président d'un comité régional à vocation sociale ; 46 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

Mme Daniel, née Tassel (Claude, Michèle, Lucienne), présidente d'une association en faveur d'enfants défavorisés ; 43 ans de services civils et d'activités sociales.

Mme Estrabaud (Florence, Madeleine, Marie), militante associative ; 31 ans d'activités professionnelles et sociales.

Mme Formelli (Claudine), présidente d'une fédération d'associations d'aide à domicile ; 49 ans de services civils et d'activités sociales.

Le pasteur Fromental (Jacques), président d'honneur d'une maison de retraite ; 59 ans de ministère ecclésiastique, de services civils, militaires et d'activités sociales.

M. Gobert (Gérard, Louis, Georges), directeur adjoint dans un organisme en faveur de l'emploi ; 37 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Jérôme (Christian, André, Marcel), directeur d'une caisse d'assurance vieillesse ; 43 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

Mme Joyaux, née North (Michelle), militante syndicale et associative ; 52 ans de services civils, d'activités professionnelles et sociales.

M. Maillon (Georges, François, Jean), président d'une commission départementale pour les personnes âgées ; 65 ans d'activités professionnelles, sociales, de fonctions électives et de services militaires.

M. Mesqui (Bernard, André, Joseph), membre du bureau d'une association d'institutions de retraite ; 42 ans d'activités professionnelles et sociales.

Mme Mieg de Boofzheim, née Hazard (Fabienne, Marie, Odile), ancienne présidente d'une association d'aide aux familles en difficulté ; 24 ans d'activités professionnelles, sociales et de services civils.

M. Paravy (Gaston, François), ancien directeur d'une maison d'information sur la formation ; 48 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

M. Pierre (Michel), membre d'associations caritatives ; 45 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Potier (Yves, Pierre, Lucien), administrateur d'un office public d'aménagement et de construction ; 56 ans d'activités professionnelles, sociales, de services civils et militaires.

M. Rousseaux (Guy, Henri, Jean), syndicaliste ; 43 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Roux (François, Raoul, Charles), délégué général d'un syndicat professionnel ; 25 ans d'activités professionnelles et sociales.

M. Saglio (Pierre, Marie), président d'une association luttant contre la pauvreté ; 28 ans d'activités professionnelles et sociales.

Mme Solère, née Delaunay (Brigitte, Françoise), membre du conseil d'administration d'un centre d'action sociale ; 36 ans de services civils et d'activités sociales.

Mme Taillandier, née Ranica (Béatrice, Berthe, Rose), gérante d'une société de formation ; 20 ans d'activités professionnelles et sociales.

M. Ussorio (Serge, Bernard, Jean), président-directeur général de société ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Vernhet (Jean, Justin, Georges), secrétaire général de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ; 33 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Yafil (René, Messaoud), président d'honneur d'un centre de lutte contre la toxicomanie ; 62 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

Ville et rénovation urbaine

Au grade de chevalier

M. Bousquet (Richard), ancien conseiller technique à la délégation interministérielle à la ville ; 27 ans de services civils et militaires.

M. Carmona (Michel), secrétaire général d'un centre d'études sur l'aménagement urbain ; 40 ans de services civils et d'activités professionnelles.

M. Jankiewicz (Gaston, Serge, Germain), maire ; 50 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Lanvers (Claude, Ernest), directeur adjoint de la délégation interministérielle à la ville ; 28 ans de services civils et militaires.

Parité et égalité professionnelle

Au grade de chevalier

Mme Broussy, née Fouché (Geneviève, Françoise), présidente d'associations ; 29 ans d'activités sociales.

Mme Chalier, née Francolon (Anne-Marie), vice-présidente d'une chambre de commerce et d'industrie et d'une association féminine ; 34 ans de services civils, d'activités professionnelles et sociales.

Mme Noulin, née Stella (Régina), présidente d'une association féminine, ancienne conseillère régionale ; 48 ans d'activités professionnelles, sociales et de fonctions électives.

Mme Rabischong, née Debever (Françoise, Lucie, Marie), présidente d'une fédération nationale d'associations de prévention médicale ; 51 ans de services civils, d'activités professionnelles et sociales.

Mme Viallet (Martine, Janine, Marie-Noëlle), trésorière-payeuse générale ; 22 ans de services civils.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET L'EXCLUSION

Au grade de chevalier

M. Martin (Denis, François, Jean), ancien président d'associations en faveur de l'insertion ; 53 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

PERSONNES ÂGÉES

Au grade de chevalier

Mme Cuérel, née Berthet (Simone, Marie), ancienne directrice de maisons de retraite ; 44 ans de services civils et d'activités professionnelles.

Ministère de la justice

Au grade d'officier

M. Dauchez (Jacques, Maurice, Marie), notaire honoraire à Paris. Chevalier du 25 novembre 1995.

M. Delzoide (Jean, Pierre), premier président de la cour d'appel d'Amiens. Chevalier du 6 juillet 1995.

M. Fronteau (Maurice, Louis, Alphonse), avocat honoraire au barreau de Paris. Chevalier du 8 mai 1990.

M. Girousse (Jean-Claude, Marie, Séraphin), premier président honoraire de la cour d'appel de Lyon. Chevalier du 23 février 1991.

M. Jobard (Yves, Fernand, Emile), avocat général près la Cour de cassation. Chevalier du 22 décembre 1995.

M. Maus (Didier, Gérard, René), conseiller d'Etat. Chevalier du 10 novembre 1994.

M. Pascal (Roger, Julien, Marie), président honoraire du tribunal de commerce de Lyon, président honoraire de la conférence générale des tribunaux de commerce. Chevalier du 24 juin 1991.

M. Renauld (Philippe, Charles, Pierre), conseiller d'Etat honoraire. Chevalier du 16 août 1982.

M. Robineau (Yves, Michel, Jacques), conseiller d'Etat. Chevalier du 10 juin 1995.

Au grade de chevalier

M. Autin (Stéphane, Boris, Michel), procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans ; 32 ans de services civils.

M. Baffert (Robert, Claude, Joseph), avocat général près la cour d'appel de Rennes ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Bailly (Pierre, Marie, Marcel), conseiller à la Cour de cassation ; 33 ans de services civils et militaires.

M. Bellec (Jacques, Julien, Henri), greffier associé du tribunal de commerce de Lorient, ancien président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Bray (Dominique, Marie, Georges), président de chambre honoraire à la cour d'appel de Dijon ; 43 ans de services civils et militaires.

Mme Briottet (Ghislaine), présidente de chambre honoraire à la cour d'appel de Paris ; 38 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Cahn (Thierry), avocat au barreau de Colmar, ancien bâtonnier ; 25 ans d'activités professionnelles.

M. Caille (Sylvain, Dominique, Marie), avocat au barreau de Lille, ancien bâtonnier ; 31 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Calatayud (Roger-Vincent), avocat au barreau de Tarbes, ancien bâtonnier, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ; 25 ans d'activités professionnelles.

M. Catez (Jean-Louis, Luc, Jacques), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes ; 38 ans de services civils et militaires.

M. Caussain (Jean-Jacques, Bernard, Marcel), avocat au barreau de Paris, président du conseil régional de Paris de l'association des avocats conseils d'entreprise ; 28 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Cholet (Jacques, Noël, Alain), avocat général près la cour d'appel de Versailles ; 29 ans de services civils et militaires.

M. Cohen (Philip, Victor, Samuel), avocat au barreau de Paris ; 24 ans d'activités professionnelles.

Mme Coudert (Anne-Elisabeth), épouse Credeville, conseiller à la Cour de cassation ; 29 ans de services civils.

Mme Deville (Elisabeth, Paule), épouse Linden, première présidente de la cour d'appel d'Angers ; 34 ans de services civils.

Mme Freaud, née Gros (Mireille, Charlotte), avocate au barreau de Paris : 76 ans d'activités professionnelles.

M. Girard (François, Louis, Marie), notaire associé à Angers, ancien président de la chambre départementale des notaires de Maine-et-Loire ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Henriot (Samuel, Marie, Patrick), sous-directeur au ministère ; 29 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Lauriol (Thierry, Marie, Henri), avocat au barreau de Paris ; 20 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Léger (Jacques, Pierre), conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Marseille : 34 ans de services civils.

M. Lernout (Michel, Jacques, Henri), chef de la mission « juges de proximité » au ministère ; 25 ans de services civils et militaires.

Mme Lesueur de Givry (Marie-Thérèse, Alphonsine, Anne), épouse Potocki, inspectrice des services judiciaires au ministère ; 27 ans de services civils.

M. Levis (Daniel), conseiller d'Etat ; 28 ans de services civils et militaires.

M. Main (Dominique, Jean, Henri), président de chambre à la cour d'appel de Paris ; 33 ans de services civils et militaires.

M. Paloque (René-Henri, Jean-Jacques), conseiller à la Cour de cassation ; 30 ans de services civils.

Mme Perret (Madeleine, Gilette), vice-présidente d'une fédération d'associations d'aide et de réinsertion ; 61 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Quinio (Jean-Luc), inspecteur des services judiciaires, chef de l'inspection des services pénitentiaires ; 28 ans de services civils.

M. Repiquet (Yves, Joseph, Georges), avocat au barreau de Paris ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. Roy (Thierry, Maurice, Marie), président de chambre à la cour d'appel de Rennes ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Saillard (Michel, Auguste), président d'une association socio-éducative ; 43 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Soulez-Larivière (Daniel, Joseph), avocat au barreau de Paris ; 38 ans d'activités professionnelles.

M. Valentin (Jean-Pierre, Georges, Régis), directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris ; 34 ans de services civils et militaires.

PROGRAMMES IMMOBILIERS DE LA JUSTICE

Au grade d'officier

M. Chilou (Jean-Claude, Edouard, Victor), premier président de la cour d'appel de Douai. Chevalier du 14 décembre 1993.

M. Dentaud (Bernard, Jacques), conciliateur de justice à Paris, secrétaire de l'Association nationale des conciliateurs de justice. Chevalier du 17 juin 1982.

Au grade de chevalier

M. August (Gilles), avocat au barreau de Paris ; 21 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme d'Esparbes (Marie-Françoise, Jacqueline), épouse Serny, substitute du procureur général près la cour d'appel de Toulouse ; 27 ans de services civils.

M. Suquet (Henri, Jean), président de chambre à la cour d'appel de Pau ; 29 ans de services civils et militaires.

Ministère des affaires étrangères

PERSONNEL

Au grade d'officier

M. Lafon (Jean-Pierre), ambassadeur de France en République populaire de Chine. Chevalier du 15 janvier 1992.

M. Le Caruyer de Beauvais (Samuel, Olivier), ancien ministre plénipotentiaire. Chevalier du 6 septembre 1994.

Au grade de chevalier

Mme Berniau (Maryse, Eveline), sous-directrice de la gestion des emplois et des carrières au ministère ; 29 ans de services civils.

M. Chmelewsky (Stéphane, Jean), ambassadeur de France en Biélorussie ; 30 ans de services civils et militaires.

M. Dumond (Jean-Michel, Emile), premier conseiller à l'ambassade de France en République fédérale d'Allemagne ; 27 ans de services civils.

M. Ferré (Alain, Georges), consul général de France à Douala (Cameroun) ; 29 ans de services civils et militaires.

M. Ripert (Jean-Maurice, Marie), directeur des Nations unies et organisations internationales au ministère ; 27 ans de services civils et militaires.

M. Roudaut (René, Louis), conseiller diplomatique pour les affaires religieuses au ministère ; 25 ans de services civils et militaires.

M. Trétout (Michel, Corentin, René), consul général de France à Johannesburg (Afrique du Sud) ; 39 ans de services civils et militaires.

Mme Valenza, née Livolsi (Véra, Anne, Jeanne), consule de France à Cotonou (Bénin) ; 37 ans de services civils.

PROTOCOLE

Au grade d'officier

M. Mourot (Jean-Paul, Jacques, Gérard), ancien directeur des relations publiques d'un projet d'aménagement (Maroc). Chevalier du 27 février 1993.

M. Perez (Joseph), ancien professeur d'université (Espagne). Chevalier du 25 janvier 1985.

M. Perrette (Jean, René, Marie), président d'un groupe d'investissement (Etats-Unis). Chevalier du 22 juin 1995.

M. Picq (Jean, Pierre, Robert), conseiller maître à la Cour des comptes. Chevalier du 15 juin 1993.

Au grade de chevalier

Mme Attamian, née Arsenian (Sona), bénévole au sein d'associations caritatives ; 21 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Chereau (Jean-Luc, Albert, Charles), directeur général d'une société commerciale (Chine) ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Deromedi (Jacqueline), directrice générale de société (Singapour) ; 41 ans d'activités professionnelles.

Mme Duff, née Utard (Odile, Marie, Geneviève), directrice exécutive de la Société américaine de la Légion d'honneur (Etats-Unis) ; 41 ans d'activités professionnelles et associatives.

Mme Durand, née Meyer (Claire), directrice d'une société de transport routier (Togo) ; 36 ans d'activités professionnelles.

Mme Jeandot (Nicole), ethnomusicologue (Brésil) ; 58 ans d'activités professionnelles et caritatives.

M. Mathieux (Olivier, Charles, Marie), vice-président d'une société (Brésil) ; 38 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Michkine (Ruben dit Robert), ingénieur en pétrochimie, président de l'Association France-Australie (Australie) ; 54 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Morandi (Henri, Eugène, Jean), président-directeur général d'une imprimerie (Madagascar) ; 59 ans d'activités professionnelles.

Mme Nagataki dite Moréchand, née Marie (Françoise, Jacqueline, Andrée), présidente de société (Japon) ; 45 ans d'activités professionnelles.

M. Pizzini (Georges, Philippe, Henri), président-directeur général d'une filiale de société industrielle (Vietnam) ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Pommier (Henri, Jean-Bernard, Marie), pianiste et chef d'orchestre (Suisse) ; 40 ans d'activités professionnelles, artistiques et de services militaires.

M. Roux (Michel, André), président-directeur général d'un hôtel et d'un restaurant (Royaume-Uni) ; 42 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Le père Ryo (Robert, Louis, Marie), membre actif d'une association humanitaire ; 58 ans de sacerdoce et d'activités associatives.

M. Tar (Paul), conseiller du Président de la République de Hongrie ; 42 ans d'activités professionnelles.

Affaires européennes

Au grade d'officier

M. Berstein (Serge), professeur des universités, spécialiste de l'histoire contemporaine et européenne. Chevalier du 3 juin 1993.

Au grade de chevalier

M. Adamowicz (Serge, Michel), directeur général d'une compagnie aérienne française aux Pays-Bas ; 40 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Baldensperger (Bernard), directeur général délégué de société ; 35 ans d'activités professionnelles.

Mme Bobin (Geneviève), première adjointe à un maire, chargée des affaires générales et des relations internationales ; 42 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Bollaert (Baudoin, Marie, André), rédacteur en chef d'un quotidien ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Guerber (Jacques, Henri), président du directoire d'une banque ; 35 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Hutin, née Lanternier (Jeanne-Françoise, Marie, Josèphe), présidente d'une association à vocation européenne ; 27 ans d'activités professionnelles et associatives.

Mme Kempf, née Hutter (Andrée, Marguerite, Alphonsine), directrice d'une fondation franco-allemande ; 37 ans d'activités professionnelles et associatives.

M. Kuntzmann (Pierre-Charles), trésorier d'une association franco-allemande ; 39 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Coopération et francophonie

Au grade de chevalier

M. Alwyn (Ken), administrateur de l'Alliance française de San Francisco, conseiller du commerce extérieur aux Etats-Unis ; 33 ans d'activités professionnelles.

Le Père Blondel (Louis, Raymond, Arthur), responsable d'un centre de formation de jeunes adultes en Afrique du Sud ; 37 ans d'activités professionnelles, de services militaires, de vie religieuse et de dévouement.

M. Couhadon (Georges, Christian), sous-directeur au ministère des affaires étrangères ; 28 ans de services civils et militaires.

M. Gruson (Hervé, Georges), directeur général adjoint d'une société cotonnière au Cameroun ; 32 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Robert (Jacques, Gérard), éditeur associé d'un magazine au Canada, administrateur de l'Alliance française du Québec ; 42 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Rodier (Jacques, Pierre, Victor), médecin inspecteur d'un groupe industriel français, spécialiste des maladies tropicales ; 40 ans de services civils, militaires et d'activités humanitaires.

M. Roesch (Bernard, Léon, Georges), proviseur d'un lycée français au Maroc ; 30 ans de services civils.

Sœur Tisserand (Geneviève, Eugénie, Marie), directrice du centre culturel de Yade (Togo) ; 47 ans de services civils, de vie religieuse et de dévouement.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Au grade de chevalier

M. Cau (Antoine, Edmond, André), président de société ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. Lafosse (Jean-Pierre, Daniel), ambassadeur de France au Paraguay ; 37 ans de services civils et militaires.

Ministère de la défense

Au grade d'officier

M. Champey (Jean-Pierre, Cyprien, Léon), administrateur civil, chargé de mission au ministère. Chevalier du 19 septembre 1991.

M. Lecomte (Pascal, Robert), administrateur civil, inspecteur du personnel civil au ministère. Chevalier du 8 juin 1989.

M. Theis (Nicolas, Ernest, Charles), directeur général de la fondation de la Résistance. Chevalier du 3 octobre 1995.

M. Thouvenin (Jacques, François), administrateur civil, chef de service au ministère. Chevalier du 11 octobre 1993.

Au grade de chevalier

Mme Barrière, née Morand (Danielle, Emilienne, Georgette), administratrice civile, adjointe à un sous-directeur au ministère ; 25 ans de services civils.

M. Dehollain (Guillaume, Emmanuel, Jean), président-directeur général d'une société ; 32 ans de services civils, militaires et d'activités professionnelles.

M. Diméglio (Jean-Louis), administrateur civil, directeur adjoint au ministère ; 29 ans de services civils et militaires.

M. Edinger (Bernard, Nicolas), ancien journaliste ; 43 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Fortier, née Poupin (Marie-Ange, Thérèse, Louise), conseillère technique de service social, adjointe à une inspectrice au ministère ; 27 ans de services civils.

M. Fuhrmann (Michel, Jean, Marie), président-directeur général d'une société ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Gomez del Junco, née Biaugeaud (Geneviève, Hélène, Emilie), administratrice civile, directrice de projet au ministère ; 36 ans de services civils.

M. Lacroix (Guy, René, Louis), président-directeur général d'un groupe ; 27 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Le Moine (Renaud, Jacques, Marie), administrateur civil, conseiller de la délégation permanente de la France auprès de l'OTAN ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Polacco (Michel, Paul, Denis), journaliste, directeur d'une chaîne radiophonique ; 37 ans d'activités professionnelles.

Mme Ramadier (Jeanne, Louise, Marcelle), ingénieure sous contrat, chef d'un centre d'archives et de documentation au ministère ; 34 ans de services civils.

ANCIENS COMBATTANTS

Au grade d'officier

M. Bechouche (Ramdane), président délégué de l'Union nationale des anciens combattants français musulmans. Chevalier du 6 novembre 1989.

M. Deguine (Charles, Hubert, Albert), président de l'Association nationale des anciens des forces françaises de l'ONU et du régiment de Corée. Chevalier du 8 mai 1994.

Au grade de chevalier

M. Billaud (Jean), président régional de la Fédération nationale des plus grands invalides de guerre ; 66 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Borlant (Léon), président honoraire d'une section de l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre ; 68 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Carrot (Michel, Louis, Paul), président d'une association départementale d'anciens combattants et victimes de guerre ; 61 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Castille (Marc, René), président départemental de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance ; 65 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Mme du Cheyron de Beaumont d'Abzac, née Iung (Simone, Marie-Andrée), membre actif d'une association d'anciens combattants ; 36 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Mme Davidovici, née Stern (Edith), membre actif de l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre ; 57 ans d'activités associatives.

M. Desforet (Jacques, Charles, René), président départemental de l'Union nationale des combattants ; 48 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Guilleminot (André, Emile), membre actif d'associations d'anciens combattants ; 58 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Lahaye (Henri), vice-président départemental de la société nationale « Les Médaillés militaires » ; 67 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Meudal (Yves), porte-drapeau d'une association d'anciens combattants ; 62 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Mme Rogalle, née Acgouau (Jeanne, Raymonde, Clémence), ancienne résistante-passeuse ; 45 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Tran Thanh (Thang dit Philippe), membre actif d'une association d'anciens combattants ; 67 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Déportés et internés de la Résistance

Au grade d'officier

M. Barat (Henri, Louis), déporté résistant. Chevalier du 28 décembre 1954.

Mme Bergé, née Krust (Yvonne, Camille), internée résistante. Chevalier du 14 juillet 1990.

M. Merolli (Jean-Pierre, Louis), déporté résistant. Chevalier du 2 décembre 1974.

Au grade de chevalier

M. Delattre (Henri, Louis, Albert), interné résistant ; 64 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Fourno (Roger, Michel, François), interné résistant ; 61 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Fromentin (Robert), interné résistant ; 68 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Manaud (Raymond, Roger), interné résistant ; 57 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Au grade d'officier

M. Kuntz (Daniel, Rolland), professeur des universités émérite, praticien hospitalier. Chevalier du 23 mai 1995.

M. Nicolas (Jean, Maurice, Albert), professeur émérite des universités. Chevalier du 24 décembre 1982.

M. Toubert (Pierre, Marcel, Paul), professeur honoraire du Collège de France, ancien président de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Chevalier du 15 août 1995.

Au grade de chevalier

Mme Alviset (Josette, Adrienne), professeure honoraire ; 39 ans de services civils.

M. Berland (Yvon, François, Simon), professeur des universités, praticien hospitalier ; 27 ans de services civils.

M. Biraben (Jean-Noël, Gérard), chercheur honoraire ; 40 ans de services civils et militaires.

M. Boudias (Roger, Henri, René), inspecteur honoraire de l'éducation nationale ; 43 ans de services civils et militaires.

Le père Boursin (Marcel), ancien directeur diocésain de l'enseignement catholique ; 55 ans de vie religieuse, de services civils et militaires.

M. Chartier (Maurice, Jean, René), chef d'établissement d'enseignement adapté honoraire ; 40 ans de services civils et militaires.

M. Claverie (Henri), professeur honoraire de lycée ; 41 ans de services civils et militaires.

M. Dubois (Pierre, Louis, Roger), professeur des universités ; 33 ans de services civils et militaires.

L'abbé Dupleix (André, Edouard, Daniel), ancien recteur d'un institut catholique ; 31 ans de services civils et militaires.

Mme Ferhati, née Vanlède (Josiane), ancienne directrice d'école ; 33 ans de services civils.

M. Fixot (Bernard, Louis), éditeur pour la jeunesse ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Fraissard (Jacques, Paul, Alexis), professeur des universités ; 44 ans de services civils et militaires.

M. Guéret (Pascal, Jean), professeur des universités, praticien hospitalier ; 30 ans de services civils et militaires.

M. Jauffret (Albert, Aimé), proviseur honoraire de lycée professionnel ; 42 ans de services civils et militaires.

M. Laduguie (Philippe), professeur agrégé ; 39 ans de services civils et militaires.

M. Latreille (Jean, Pierre), conseiller de l'enseignement technologique ; 44 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Laurin (Bernard), président d'une université ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Linotte (Didier, William, Henri), professeur des universités ; 33 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Martin (Xavier, Régis, Maurice), professeur des universités, praticien hospitalier ; 27 ans de services civils et militaires.

M. Mériot (Christian, Jean, André), professeur émérite des universités ; 44 ans de services civils.

M. Monnier (Serge, Roland, Marie), professeur de lycée ; 33 ans de services civils et militaires.

Mme Montois, née Paumard (Thérèse, Cécile, Marie), attachée principale d'administration scolaire et universitaire au ministère ; 38 ans de services civils.

Mme Ogier, née Marteau (Renée, Blanche, Augustine), chef d'établissement scolaire honoraire ; 35 ans de services civils.

M. Pallier (Denis, Marcel), inspecteur général des bibiothèques ; 34 ans de services civils.

Mme Paruit (Monique, Cécile, Martine), épouse Vuillemin, professeure honoraire, éditrice pour enfants ; 40 ans de services civils et d'activités professionnelles.

M. Rials (Stéphane, Claude, Germain), professeur des universités ; 26 ans de services civils.

M. Ricard (Michel, Raymond, Edouard), professeur des universités ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Taix (Fernand, Clément, Auguste), proviseur honoraire de lycée professionnel ; 39 ans de services civils.

M. Tapie (Pierre, Léon, Jean), directeur général d'un groupe d'écoles de commerce ; 23 ans d'activités professionnelles.

M. Thellier (Michel), professeur émérite des universités, membre de l'Institut ; 41 ans de services civils et militaires.

M. Trochu (Michel, Marcel, Louis), professeur des universités ; 39 ans de services civils.

M. Vogler (Bernard, Gilbert, Marcel), professeur honoraire des universités ; 49 ans de services civils et militaires.

Enseignement scolaire

Au grade d'officier

M. Jouve (Edmond, Pierre, Jean), professeur des universités. Chevalier du 19 décembre 1991.

M. Nouvel (Roger, François), inspecteur d'académie honoraire, directeur honoraire d'un service départemental de l'éducation nationale. Chevalier du 30 mars 1975.

Au grade de chevalier

M. Bodin (Jacques, Henri, Robert), inspecteur général honoraire de l'éducation nationale ; 46 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Buissart (Marc, Antoine, Gabriel), inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; 26 ans de services civils et militaires.

Mme Cercelet, née Philippe (Marie-Jeanne, Suzanne), rectrice d'académie ; 34 ans de services civils.

Mme Côte, née Faure (Andrée), principale honoraire de collège ; 42 ans de services civils et d'activités associatives.

M. Hirigoyen (Gérard, Marc), président d'une université ; 31 ans de services civils.

M. Quillet (Pierre, Louis, Clément), professeur honoraire ; 38 ans de services civils et militaires.

Recherche et nouvelles technologies

Au grade d'officier

M. Louy (Jean, Lazare), président d'un comité régional d'une fondation pour la recherche médicale. Chevalier du 8 mai 1994.

Au grade de chevalier

M. Bréchignac (Philippe, Francis, Marie), professeur des universités, directeur d'un laboratoire du Centre national de la recherche scientifique ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Desclaux (Jean-Paul), ancien directeur adjoint au Commissariat à l'énergie atomique ; 37 ans de services civils et militaires.

M. Leguay (Jean-Jacques, Constant, Robert), directeur de recherche, responsable d'un département au Commissariat à l'énergie atomique ; 32 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

Mme Lopez, née Rabereau (Eveline, Marie, Bernadette), professeure au Muséum national d'histoire naturelle ; 31 ans de services civils.

Mme Perrichon, née Olcina-Estève (Chantal, José), chargée de la communication d'un laboratoire d'informatique, présidente d'une ligue contre la violence routière ; 34 ans de services civils.

Mme Schweighofer, née Henny (Marie, Gabrielle), ancienne secrétaire générale du Comité national de la recherche scientifique ; 38 ans d'activités professionnelles.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Au grade d'officier

M. Bastide (Pierre, André), directeur général d'une caisse régionale dans une banque. Chevalier du 7 septembre 1995.

M. Bourone (René, Emile, Nicolas), ancien directeur général de société. Chevalier du 23 juin 1980.

M. Clarou (Alain, Pierre, Bernard), président-directeur général de société. Chevalier du 23 mars 1988.

M. Cordier (Raoul, Léon, François), expert-comptable et commissaire aux comptes honoraire, président fondateur d'une société d'expertise-comptable. Chevalier du 5 avril 1995.

M. Girault (Francis, Germain, Eugène), conseiller du président d'un groupe pétrolier. Chevalier du 1er septembre 1995.

M. Le Goff (René, Jean, François), vice-président de société. Chevalier du 17 juillet 1991.

M. Lentschner dit Lenchener (Simon), administrateur de société. Chevalier du 31 mars 1971.

Mme Osmont d'Amilly, née Chandelier (Denise, Marie-Josèphe) dite Flouzat, présidente de l'académie de comptabilité. Chevalier du 29 juin 1995.

M. Peter (Julien, Joseph), ancien directeur délégué pour la délégation Ile-de-France de La Poste. Chevalier du 12 décembre 1989.

M. Tourret (Jean-Louis, Paul), président-directeur général de société. Chevalier du 19 septembre 1995.

Au grade de chevalier

M. Anglade (Pierre, Bernard), expert-comptable, commissaire aux comptes, président d'une société d'audit ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Blavier (Philippe, Robert), directeur de banque ; 35 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Bouygues (Olivier, Georges, René), président du conseil d'administration d'une société ; 29 ans d'activités professionnelles.

M. Buffenoir (Thierry, Georges), directeur de division dans une société ; 20 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Chasseguet (Pierre, François, Dominique), directeur général d'un groupe d'industries métallurgiques ; 32 ans d'activités professionnelles.

M. Clerc (Bernard, Armand, Lucien), président-directeur général d'une imprimerie ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Dabrowski (Jean-Albert, Louis), président-directeur général de société ; 32 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Debonneuil, née Boudigues (Michèle, Fernande), administratrice de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 31 ans de services civils.

Mme Dédéyan, née Lepeu (Anne, Thérèse, Marthe), consultante dans une société de conseil ; 33 ans d'activités professionnelles.

M. Eckenschwiller (Conrad, Yvon), consultant à l'Institut de l'entreprise, responsable permanent pour la France d'un groupement sous l'égide des Nations unies ; 45 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Epin (Ysoré, Alfred), expert-comptable et commissaire aux comptes ; 59 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Grenet (Xavier, Marie, Jacques), directeur dans un groupe industriel ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Grollier (Jean-François), vice-président d'un groupe ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Guénard (Jean, Eugène), président de société ; 36 ans d'activités professionnelles.

M. Hammel (Raymond, Samuel), président-directeur général de société ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. de Labriffe (Christian, François, Marie), associé gérant d'une banque ; 33 ans d'activités professionnelles.

M. Lannegrace (Jean, Paul, Charles), président d'un observatoire de l'entreprise et de la société ; 48 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Laval (Dominique), directeur de société ; 48 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Lefèbvre (Michel, Achille), agent général d'assurances ; 40 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Michelson (André, Laurent), administrateur civil hors classe, directeur à la Caisse des dépôts et consignations ; 24 ans de services civils et militaires.

M. Naouri (Jean-Charles, Henri), inspecteur des finances, président du conseil d'administration de sociétés ; 28 ans de services civils et d'activités professionnelles.

M. Oddo (Bernard, Marie, André), agent de change honoraire ; 45 ans d'activités professionnelles.

M. Pauget (Georges, Henri), directeur adjoint d'un groupe bancaire ; 34 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Renard (Yves, Antoine, Marie), président-directeur général d'une société de courtage en assurances ; 43 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Sebillotte (Philippe, Henri), président d'une association d'insertion professionnelle, président d'un institut de formation professionnelle ; 35 ans d'activités professionnelles.

M. Senard (Jean-Dominique, Marcel), directeur de division dans un groupe industriel ; 26 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Serin (Jacques, Raymond), président du conseil de surveillance d'une société ; 49 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Budget et réforme budgétaire

Au grade d'officier

M. Baconnier (Robert, Yves), président de société. Chevalier du 25 mars 1987.

M. Bourmaud (Claude, Aimé), trésorier-payeur général du Loiret et de la région Centre. Chevalier du 15 mars 1995.

Au grade de chevalier

M. Baudette (Bernard, Michel), chef des services fiscaux à Bastia ; 38 ans de services civils et militaires.

M. Chaigne (Pierre, François, Bernard), avocat, directeur de société ; 33 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Garrisson (Jacques, Henri, Robert), notaire ; 49 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Gatin (Patrick, Christian, Maurice), trésorier-payeur général de la Gironde ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Petiteau (Gérard, Jean, Marcel), expert-comptable, commissaire aux comptes honoraire ; 46 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Vallée (Didier, Jules, Georges), directeur interrégional des douanes à Metz ; 34 ans de services civils.

Industrie

Au grade d'officier

M. Bailly (Jean-Paul), président de La Poste. Chevalier du 9 décembre 1994.

M. Vattier (Guy), président de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers. Chevalier du 10 septembre 1994.

Au grade de chevalier

M. Bauer (Jean-Claude, André, René), ancien cadre à France Télécom ; 30 ans de services civils.

M. Berton (Claude, Robert), président d'une chambre de commerce et d'industrie ; 43 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Bouchet (Michel), directeur général d'un groupe industriel ; 38 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Dégémard (Raymond, Francis, Marcel), ancien directeur dans un groupe industriel ; 42 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Delaunoy de la Tour d'Artaise (Thierry, Arnaud, Charles), président-directeur général de société ; 27 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Houël (Patrick, Gaston), directeur dans un groupe industriel ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Hubin, née Letestu (Alix, Marguerite, Marie), présidente-directrice générale de société ; 24 ans d'activités professionnelles.

M. Kellal (Kacim), ancien directeur de société ; 27 ans d'activités professionnelles.

M. Trouvé (Gérard, Marie, Benoît), directeur à EDF ; 32 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Commerce extérieur

Au grade d'officier

M. Denieuil (Paul-Henri), président d'honneur du Comité national des conseillers du commerce extérieur, associé dans une société financière. Chevalier du 30 novembre 1994.

Au grade de chevalier

M. Auvray (Philippe, André, Robert), président du directoire d'une société ; 37 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Boittin (Jean-François), ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, chef de la mission économique à Washington ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Decayeux (Etienne, Achille, Aimable), président du directoire d'un groupe industriel, conseiller du commerce extérieur ; 38 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Goldberg (Albert, Joseph), styliste, ancien chef d'entreprise ; 51 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Gros (Philippe, Alain, Paul), ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, délégué permanent de la France auprès de l'Organisation mondiale du commerce à Genève ; 31 ans de services civils et militaires.

M. Rabit (Philippe, Michel), conseiller du président d'un groupe de grande distribution, président d'une association de promotion des petites et moyennes entreprises françaises à l'étranger ; 27 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT, PROFESSIONS LIBÉRALES ET CONSOMMATION

Au grade d'officier

M. Valla (Marcel, Alfred, Jacques), président du conseil d'administration d'une société de cautionnement. Chevalier du 6 mai 1994.

Au grade de chevalier

Mme Ingelaere, née Verwaerde (Renée, Marcelle, Suzanne), présidente-directrice générale de société, présidente d'une chambre de commerce et d'industrie ; 35 ans d'activités professionnelles.

M. Lemor (Francis, Jules, Henri), président-directeur général de société ; 38 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Marcon (André, Jean, Marie), président d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ; 31 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Petitrenaud (Jean-Luc, Louis), journaliste, chroniqueur gastronomique ; 21 ans d'activités professionnelles.

M. Saint-Aubin (Jean-Claude), président d'une chambre de métiers ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Stasi (Gérard, Robert, Ramon), directeur d'agence commerciale ; 51 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Vranken (Paul, François, Edouard), président d'une maison de champagne ; 32 ans d'activités professionnelles.

Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Au grade d'officier

M. Amilhat (Michel, Georges, Albert), ingénieur général des ponts et chaussées, président d'une société d'exploitation d'autoroutes. Chevalier du 3 juillet 1991.

M. Gressier (Claude, Marie, Edmond), ingénieur général des ponts et chaussées, président de section au Conseil général des ponts et chaussées. Chevalier du 27 juin 1989.

M. Martin (Roger, Lucien), président-directeur général d'une société de travaux routiers. Chevalier du 11 mars 1993.

Au grade de chevalier

Mme Bonnet (Sylvie, Huguette, Janine), technicienne supérieure de l'équipement ; 22 ans de services civils et d'activités professionnelles.

M. Chaine (Hervé, Bruno, André), président-directeur général d'une société d'ingénierie ; 33 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Chavarot (André, Henri, Roger), inspecteur général de l'équipement ; 37 ans de services civils.

M. Cohen Tapiero de Soto (Albert), ancien promoteur-constructeur immobilier ; 55 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Coumet (Jacques, Pierre), président d'une fédération nationale de conseils en architecture ; 49 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Crocherie (André, Jean, Louis), directeur régional de l'équipement ; 30 ans de services civils.

Mme Delpiano, née Pillette (Josette, Sylvie), ancienne directrice dans une direction régionale de l'équipement ; 34 ans de services civils.

M. Ducasse (Alain), restaurateur ; 30 ans d'activités professionnelles.

Mme Duchêne-Pernet, née Mathelin (Chantal, Monique, Marie), secrétaire générale d'un organisme de transports ; 31 ans de services civils.

M. Fournier (Bernard, Henri, René), inspecteur général de l'équipement, directeur à Aéroports de Paris ; 39 ans de services civils et militaires.

Mme Fournier, née Laurent (Monique, Marcelle, Francine), directrice déléguée à la SNCF ; 28 ans d'activités professionnelles.

M. Fremiot (Jacques, Lucien, Charles), ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental de l'équipement ; 34 ans de services civils et militaires.

M. Gastaud (Jean-Pierre, Gérard), ingénieur général des ponts et chaussées, inspecteur général au Conseil général des ponts et chaussées ; 38 ans de services civils, militaires et d'activités associatives.

M. Gourvennec (Alexis), président-directeur général d'une compagnie de transport maritime ; 46 ans d'activités professionnelles.

M. Gouteraux (Alain, René), inspecteur général du travail et de la main-d'œuvre des transports ; 35 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Griviau (Michel, Louis), ancien président de société de transport fluvial ; 39 ans d'activités professionnelles, associatives, de services militaires et de fonctions électives.

M. Lamidey (Marc, Gérard), président-directeur général d'une compagnie aérienne ; 28 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Lepingle (François, Jacques, Albert), ingénieur général des ponts et chaussées, président d'une mission de contrôle de sociétés autoroutières ; 38 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

Mme Martinand, née Meaux (Marie-Line, Emilienne), administratrice civile hors classe, secrétaire générale d'une mission à l'administration centrale ; 31 ans de services civils.

M. Rosso (Raymond, Christian), ingénieur en chef de l'aviation civile ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Salis (Jean, Edmond), pilote avionneur et collectionneur d'avions anciens ; 46 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Semin (Hervé, Edouard, Auguste), président du directoire d'un groupe de construction de logements sociaux ; 36 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Stumpf (Bernard, Armand), directeur délégué dans une entreprise de transports ; 28 ans d'activités professionnelles.

M. Tardieu (Guy), directeur dans une compagnie aérienne ; 31 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

TRANSPORTS ET MER

Au grade d'officier

M. Jourdan-Barry (Guy, Théo, Raymond), courtier maritime. Chevalier du 29 mai 1993.

M. Joyau (Henri, Marcel, Raymond), ancien président d'une entreprise de transports. Chevalier du 14 septembre 1987.

Au grade de chevalier

M. Cochet (Christian, Jean, Bernard), conseiller du président de la SNCF ; 24 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Détré (Philippe, Jacques, Lucien), président d'une organisation professionnelle de transports de voyageurs ; 39 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Pinson (Jean-Louis, Jacques, Marie), directeur général dans une compagnie aérienne ; 29 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Plisson (Philippe, Marcel, Paul dit Philip), photographe et peintre maritime ; 30 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Pochon (Alain, Pierre, Marcel), président d'une association nautique, gérant d'une entreprise d'électricité nautique ; 34 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Sollier (Olivier, Guy, Maurice), président d'une station de la Société nationale de sauvetage en mer ; 30 ans de services militaires et d'activités associatives.

TOURISME

Au grade d'officier

M. Delaire (Olivier), président d'une association professionnelle de tourisme. Chevalier du 19 décembre 1995.

M. Ferretti (Henri, Edmond, Fernand), avocat, président d'un syndicat intercommunal mixte à vocation touristique. Chevalier du 10 février 1994.

Au grade de chevalier

M. Chambert (Régis, Jacques, André), directeur général d'une agence de voyages ; 28 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

M. Couchou-Meillot (Frédéric, Cyprien, Joseph), président honoraire de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ; 53 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Guilliod (Saint-Just, Raymond, Marie), président d'une association à vocation touristique ; 63 ans d'activités professionnelles, associatives, de fonctions électives et de services militaires.

M. Monferrand (Alain, Marcel, Paul), directeur de l'Observatoire national du tourisme ; 31 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Morel (Bernard, Marcel, Gilbert), directeur général d'un office de tourisme ; 36 ans d'activités professionnelles et de services civils.

Ministère de l'écologie et du développement durable

Au grade d'officier

M. Huet (Philippe, François, Gérard), membre de l'inspection générale de l'environnement. Chevalier du 14 juillet 1982.

M. Mezzadri (Dominique), ancien membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Chevalier du 8 mai 1994.

Au grade de chevalier

M. Barbier-Bouvet (Philippe, Albert, François), président d'une société nautique ; 42 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Chapron (Bernard, Marie, Yves), président d'un comité pour la défense de victimes d'inondations ; 46 ans d'activités professionnelles.

M. Dugros (Gilbert, André, Jacques), administrateur de la Fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage ; 54 ans d'activités professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Germa (Philippe, André, Joseph), responsable du secteur environnement dans une banque ; 26 ans d'activités professionnelles.

Mme Guimbal, née Jacquot (Nancy, Hélène, Andrée), directrice générale de l'administration, des finances et des affaires internationales au ministère ; 20 ans de services civils.

M. Taulelle (Edmond, Jean, Félix), maire ; 52 ans d'activités professionnelles, de fonctions électives et de services militaires.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au grade d'officier

M. Mulliez (Gérard, Paul, Louis), président d'un groupe. Chevalier du 9 mars 1988.

Au grade de chevalier

M. Bonduelle (Bruno, Benoît, Marie-Joseph), président du conseil de surveillance d'une société ; 43 ans d'activités professionnelles.

M. Gony (Roger, Albert, Antoine), président d'un conservatoire du patrimoine naturel ; 29 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Saint Olive (Marc, Marie, Loïc), ancien responsable d'une association de soutien à la création d'entreprises ; 29 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

Au grade d'officier

Mme Forette, née Bribet (Madeleine, Alberte, Françoise), professeure des universités, praticienne hospitalière. Chevalier du 31 décembre 1993.

M. Huguier (Michel, Alphonse), ancien chef de service hospitalier. Chevalier du 28 septembre 1994.

M. Mabin (Dominique, René, Jean), chef de service hospitalier, professeur des universités. Chevalier du 28 janvier 1993.

M. Moujart (Michel, Maurice), directeur de centre hospitalier régional universitaire. Chevalier du 15 juin 1993.

M. Sautier (Jean, René), président d'honneur d'un groupe pharmaceutique. Chevalier du 21 mai 1985.

M. Schraub (Simon), directeur d'un centre régional de lutte contre le cancer, professeur des universités. Chevalier du 6 octobre 1994.

M. Teyssandier (Marie, José), médecin spécialiste. Chevalier du 23 mai 1990.

Au grade de chevalier

Mme Allier, née Deglin (Catherine), directrice d'un institut médico-éducatif ; 31 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Barrier (Jacques, Henri, Ernest), professeur des universités, praticien hospitalier ; 32 ans de services civils et militaires.

M. Benchimol (Daniel, Sion), professeur des universités, praticien hospitalier ; 23 ans de services civils et d'activités sociales.

Mme Benoit, née Fiquet (Christine, Nicole, Gisèle), directrice d'un institut de formation en soins infirmiers ; 34 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Block (Patrick, Lucien), président du directoire de laboratoires pharmaceutiques ; 35 ans d'activités professionnelles.

M. Bois (Dominique, Charles, Madeleine), chef de service hospitalier, professeur des universités ; 37 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Bounhoure (Jean, Charles, Paul), professeur des universités, praticien hospitalier ; 48 ans de services civils et militaires.

M. Cave (Jean-Pierre, Georges, Joseph), chirurgien ; 28 ans d'activités professionnelles, de services civils et de fonctions électives.

M. Choay (Patrick, Henri, Jean), président-directeur général de laboratoires pharmaceutiques ; 37 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Courcol (René, Jean, Joseph), professeur des universités, praticien hospitalier ; 25 ans de services civils.

M. Dumez (Yves, Jean), chef de service hospitalier, professeur des universités ; 32 ans de services civils et d'activités sociales.

Mme Favrot (Marie, Christine, Michelle), professeure des universités, praticienne hospitalière ; 25 ans de services civils.

M. Ferrarini (Yves, Robert), directeur d'une association de lutte contre le sida ; 28 ans de services civils, d'activités professionnelles et sociales.

M. Haustant (Arthur, Gilbert), directeur d'hôpital ; 44 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

M. Henry (Raymond, Jean), chef de service hospitalier ; 27 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Hollebecq (Jean-Jacques, Paul), vice-président d'un comité local de la Croix-Rouge française ; 60 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Labbé (Bernard, Marcel), coordinateur bénévole de services hospitaliers ; 39 ans de services civils et d'activités sociales.

Mme Mignon, née Henrion (Françoise, Marie, Denise), chef de service hospitalier, professeure des universités ; 42 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Namer (Moïse, Jacob), chef de service hospitalier ; 41 ans de services civils et d'activités sociales.

Mme Poncet, née Bodinier (Annette, Marie, Aimée), directrice des soins dans un hôpital ; 37 ans de services civils.

M. Ravina (Jacques, Marie, Henri), ancien chef de service hospitalier ; 45 ans de services civils, militaires, d'activités professionnelles et sociales.

M. Robert (Michel, Fernand, Gabriel), professeur des universités, praticien hospitalier ; 36 ans de services civils et militaires.

Mme Salles, née Escrieut (Madeleine, Noélie), présidente d'un comité régional de la Croix-Rouge ; 50 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Serment (Henri, Pierre-Marie), ancien chef de service hospitalier ; 56 ans de services civils, militaires et de fonctions électives.

M. Slama (Jean-Charles, Alexandre, Paul), directeur général d'une caisse d'allocations familiales ; 24 ans d'activités professionnelles.

M. Tournaire (Michel, François), professeur des universités, praticien hospitalier ; 33 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

M. Vallet (Guy, Gilbert, Maurice), directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; 26 ans de services civils et d'activités sociales.

Famille

Au grade de chevalier

M. Bauer (Michel, René), directeur d'un organisme départemental d'aide aux familles ; 33 ans d'activités professionnelles et sociales.

M. Gastaldi (Gabriel-Henri), fondateur d'une association familiale d'aide à domicile ; 59 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Laune (Benoît, Jacques, Joseph), trésorier de l'Union nationale des associations familiales ; 31 ans d'activités professionnelles et sociales.

M. Narbonne (André, Georges, Antoine), administrateur d'une association d'aide aux familles ; 51 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

Mme Roussel, née Vitet (Marie-Catherine, Mauricette, Thérèse), médecin de la protection maternelle et infantile ; 25 ans d'activités sociales et de fonctions électives.

PERSONNES HANDICAPÉES

Au grade de chevalier

M. Delorme (René, Marius), président d'une association départementale d'aide aux personnes handicapées ; 50 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

Mme Desaulle (Marie-Sophie), présidente d'un organisme d'aide aux personnes handicapées ; 20 ans de services civils et d'activités sociales.

M. Devoldère (Régis, Pierre, Paul), président d'une union nationale d'aide aux personnes handicapées ; 35 ans de services civils, militaires et d'activités sociales.

M. Nicolet (Alain, Maurice, Gaston), président d'une association d'aide aux enfants handicapés ; 48 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

M. Pusterle de Cidrac (François, Marie, Raymond), trésorier d'une association de réinsertion de personnes handicapées mentales ; 43 ans d'activités professionnelles, sociales et de services militaires.

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Au grade d'officier

M. Desruelle (Bernard, Gérard, Jean), ancien président de la Fédération européenne des fabricants d'aliments composés. Chevalier du 2 mars 1994.

M. Guérin (Jean-Claude, Emile), ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et des forêts. Chevalier du 23 octobre 1986.

M. de La Poëze d'Harambure (Guy, Raoul, Bernard), ancien président d'un groupe agroalimentaire international. Chevalier du 25 mai 1994.

Au grade de chevalier

M. Arnold (Jacques, Athanase, Paul), président d'honneur de la Fédération française de cuniculture ; 46 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Ballon (Daniel, Jean, Jules), vice-président d'un syndicat régional agricole ; 36 ans d'activités professionnelles.

M. Boyer (Jean), président d'une chambre départementale d'agriculture ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Chaussabel (Jacques, Laurent), président d'une association de promotion de produits agricoles ; 40 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Chevignard (Louis-Marc, Herbert), secrétaire général d'une association de promotion du vin ; 28 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Colomer (Jean-François), président de la société des agriculteurs de France ; 40 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Couvert (Arthur), ancien vice-président d'une caisse régionale de crédit agricole ; 52 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Darvogne (Jean-Pierre), directeur général de la Confédération française de l'aviculture ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. Dezeustre (Jacques), président-directeur général d'une société de pêche ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Godard (Alain, Paul, Edmond), ancien président-directeur général d'un groupe agrochimique industriel ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Lacombe (Philippe, Joseph, Louis), directeur scientifique à l'Institut national de la recherche agronomique ; 42 ans de services civils.

M. Landon (Serge), président d'une société de courses de chevaux ; 52 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. de Launay du Couëdic de Kergoualer (François, Xavier, Joseph), ancien président-directeur général d'une société agroalimentaire ; 41 ans d'activités professionnelles.

M. Leseur (Régis), vice-président du conseil général vétérinaire ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Magnier (Claude, Daniel), directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; 32 ans de services civils.

M. Martin (Claude, Marc, Antoine), directeur général d'une entreprise céréalière ; 35 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Mathieu (Clément, Edmond, Victor), professeur dans une école supérieure d'agriculture ; 37 ans de services civils.

M. Mégret (Bernard, Albert, Léon), président d'une coopérative agricole ; 41 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Merle (Jean), président délégué d'un groupement d'assurances mutuelles agricoles ; 46 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Papin (Henri, Claude, Yvon), ancien directeur d'un institut rural d'éducation et d'orientation ; 40 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Pinsault (Eugène, René, Pierre), ancien directeur à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 51 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Reinaud (Guy, Frédéric, André), président de sociétés ; 38 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Salmon (Jean, Baptiste, Jules), vice-président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 36 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Sander (Jean-Marie, Lucien), président de la Fédération nationale du crédit agricole ; 34 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Spanghéro (Laurent, Octave), président du conseil de surveillance d'un groupe agroalimentaire ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Thivend (Pierre, Marie, Emile), directeur d'une école nationale supérieure d'agronomie ; 41 ans de services civils et militaires.

M. Vernier (Jacques, Antoine), vice-président de la fédération nationale des détaillants en produits laitiers ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Wunenburger (Hubert, Paul, Joseph), ancien directeur d'un journal agricole ; 39 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Ministère de la culture et de la communication

Au grade d'officier

M. Bianciotti (Hector, José), écrivain, journaliste, membre de l'Académie française. Chevalier du 15 décembre 1995.

M. Crémer (Bruno, Jean-Marie), comédien. Chevalier du 24 mars 1989.

M. Drucker (Michel, Claude), journaliste, présentateur d'émissions télévisées. Chevalier du 31 mars 1994.

Mme Lesecq (Elisabeth, Henriette, Héloïse), épouse Simon, vice-présidente d'un centre culturel. Chevalier du 21 février 1995.

M. Taddei (Jacques, Alfred, Simon), organiste, membre de l'Institut. Chevalier du 22 juin 1995.

M. Thuillier (Guy, Marcel), historien, magistrat à la Cour des comptes. Chevalier du 23 août 1995.

Au grade de chevalier

M. Aaron (Hervé, Raoul, Henri), antiquaire ; 27 ans d'activités professionnelles.

Mme Berriau (Henriette, Inès), épouse Dares, dite Héléna Bossis, directrice d'un théâtre ; 66 ans d'activités professionnelles.

M. Caron (Marcel, Henri), journaliste, rédacteur en chef d'une chaîne de télévision ; 44 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Cogeval (Guy, Louis, Antoine), conservateur en chef du patrimoine, directeur d'un musée ; 26 ans de services civils et militaires.

M. Colling (Daniel, Pierre, Louis), président d'une société ; 34 ans d'activités professionnelles.

M. Daufresne (Jean-Claude, Yves), architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux ; 44 ans de services civils.

Mme Delacommune (Martine, Henriette, Elisabeth), épouse Chamard-Sablier, ancienne journaliste ; 41 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Duhamel (Stéphane, Gérard, Jacques), président-directeur général d'un groupe de presse ; 29 ans d'activités professionnelles.

M. Fleiss (Marcel), journaliste, photographe, directeur de galerie ; 45 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Janrot (Marcel, Pierre), ancien journaliste ; 58 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Marquet (Françoise, Victorine, Hélène), épouse Zao Wou-Ki, conservatrice de musée ; 32 ans d'activités professionnelles.

Mme Messager (Annette, Germaine, Lucienne), épouse Boltanski, artiste peintre ; 33 ans d'activités artistiques.

M. Mouton (Gérard, Jacques, Marie), président fondateur d'une chorale ; 42 ans d'activités professionnelles.

Mme Neirinck (Danièle, Julie, Marguerite), conservatrice générale du patrimoine, déléguée aux célébrations nationales ; 34 ans de services civils.

Mme Pardina (Michèle, Antoinette), épouse Lepape, dite Gazier, écrivain, critique littéraire, traductrice ; 33 ans d'activités professionnelles et littéraires.

M. Pralon (Alain, Yves, Roger), comédien, sociétaire de la Comédie-Française ; 39 ans d'activités artistiques et de services militaires.

M. Rebut (Michel, Eugène, René), dit Rebut-Sarda, directeur d'une école d'architecture ; 33 ans d'activités professionnelles et de services civils.

Mlle Reille (Isabelle, Madeleine, Germaine), présidente d'associations culturelles ; 39 ans d'activités professionnelles, associatives et de fonctions électives.

M. Ricciotti (Rudy), architecte ; 23 ans d'activités professionnelles.

M. Saint-Paul (Gérard, Alain), directeur de l'information d'une chaîne télévisée ; 37 ans d'activités journalistiques et de services militaires.

M. Toubiana (Serge, Albert), directeur général de la cinémathèque française ; 31 ans d'activités professionnelles.

M. Vendroux (Jacques, Philippe), journaliste ; 47 ans d'activités professionnelles.

M. Veyssière-Pomot (Claude, Louis, René), conservateur général du patrimoine, administrateur d'un domaine national ; 37 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Viguié (Jean-Jacques, Louis, Fernand), ancien président du fonds d'art contemporain des Pays de la Loire ; 46 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Zieseniss (Jérôme, François, Frédéric), historien, président du Comité français pour la sauvegarde de Venise ; 27 ans d'activités professionnelles.

Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire

Au grade d'officier

M. Bouzigues (André, Sylvain, Emile), maire de Sainte-Catherine-lès-Arras (Pas-de-Calais). Chevalier du 27 avril 1983.

M. Schmitt (Dominique, Raoul), préfet du Finistère. Chevalier du 1er septembre 1992.

M. Zacharias (Antoine, Norbert, Joseph), président-directeur général d'une société. Chevalier du 24 janvier 1995.

Au grade de chevalier

M. Besse (Daniel, Elie), président-directeur général de société, maire de Quincy-sous-Sénart (Essonne) ; 45 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Cabanel (Alain, Robert, Joseph), chef du service des sports à la direction des études de l'Ecole nationale d'administration ; 34 ans de services civils et militaires.

M. Colombo (Pierre, Jean, Jacques), commissaire divisionnaire honoraire de la police nationale ; 35 ans de services civils et militaires.

M. Crepy-Banfin (André, Athanase), conseiller général de Haute-Savoie, maire honoraire de Châtel ; 50 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Dreyfus (Bernard, Henri, Pierre), professeur titulaire au Conservatoire national des arts et métiers, directeur à la délégation de l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; 24 ans de services civils et militaires.

M. Dumonteil (Jean, André, Maurice), journaliste, directeur du département « Collectivités locales » d'un groupe de presse ; 24 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Lecherf (Alain, Martial), directeur du centre hospitalier d'Arras (Pas-de-Calais) ; 27 ans de services civils et militaires.

M. Maulet (Jean, Ernest), ancien maire d'Epagny (Haute-Savoie) ; 54 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Melon (Jean, Maurice, Léon), ancien maire de Mauzé-Thouarsais (Deux-Sèvres) ; 52 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Millet (René, Joseph, François), conseiller général du Jura, maire de Granges-sur-Baume ; 50 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

Mme Pollet-Gérard (Bernadette, Andrée, Albertine), attachée de préfecture, chargée de mission au cabinet du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne ; 39 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. de Reversat de Marsac de Petichet (Henri, Marie, Albert), ancien agriculteur, ancien conseiller général de Tarn-et-Garonne, maire de Marsac ; 55 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Robin (Jean, Albert, François), ancien vétérinaire, viticulteur, conseiller général de la Charente-Maritime, maire d'Archiac ; 40 ans d'activités professionnelles, de services militaires et de fonctions électives.

M. Toubon (Jacques), ancien ministre, ancien député de Paris, conseiller d'Etat ; 38 ans de services civils.

RÉFORME DE L'ÉTAT

Au grade d'officier

M. Billaudaz (Jean, Baptiste, Antoine), président d'une fédération départementale de « Familles de France ». Chevalier du 15 septembre 1992.

Au grade de chevalier

M. Lambron (Marc, Pierre, Robert), maître des requêtes au Conseil d'Etat, écrivain ; 26 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

Ministère de l'outre-mer

Au grade d'officier

M. Pentier (Robert, Arsène, Marie), ancien professeur, inspecteur d'académie honoraire en Martinique. Chevalier du 3 novembre 1979.

Au grade de chevalier

Mme Ancet (Léonard, Marie, Olga), ancienne professeure de collège, présidente d'une fédération d'associations en faveur des personnes âgées en Martinique ; 43 ans de services civils et d'activités associatives.

M. Canale (Jean-Pierre, Henri, Joseph), bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion ; 28 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Chatenay (Georges-Claude, Raymond), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats en Nouvelle-Calédonie ; 46 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

Mme Domergue, née Clavel (Sylvette, Charline, Jeanne), ancienne chef du bureau du cabinet du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie ; 43 ans de services civils.

Le père Glantenet (André, Antoine, Jean-Charles), chancelier de l'évêché de Wallis-et-Futuna ; 38 ans de ministère ecclésiastique et de services militaires.

M. Henry (Jean-Louis), ancien directeur général d'une société d'aménagement foncier à La Réunion ; 38 ans d'activités professionnelles et de services civils.

M. Ibrahim (Soibahaddine), conseiller pédagogique chargé de mission auprès du vice-recteur de l'académie de Mayotte ; 22 ans de services civils et de fonctions électives.

M. Le Bloas (Michel, Pierre, Marie), directeur départemental de l'équipement de La Réunion ; 34 ans de services civils et militaires.

Mme Lithauw (Flore, George), adjointe au maire de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) ; 49 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

M. Mezin (Raimond, Marie, Charles), gynécologue obstétricien, chef d'un service hospitalier en Martinique ; 34 ans d'activités professionnelles, de services civils et militaires.

M. Perez (Christian, Joseph), chef d'entreprises en Polynésie française ; 46 ans d'activités professionnelles et de services militaires.

M. Tong Sang (Gaston), maire de Bora-Bora, ministre du gouvernement de la Polynésie française ; 27 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives.

Ministère des sports

Au grade d'officier

M. Demeusy (Robert, Marie), ancien président d'une ligue régionale de handball. Chevalier du 28 avril 1959.

M. Paragot (Robert, Gabriel), alpiniste. Chevalier du 24 février 1972.

Au grade de chevalier

M. Esposito (Joseph dit José), président d'un club sportif ; 33 ans d'activités sportives, professionnelles, associatives et de services militaires.

M. Guntz (Jean-Louis, Henri, Alphonse), maître-écuyer à l'Ecole nationale d'équitation ; 42 ans d'activités sportives, professionnelles et de services militaires.

Mme Thiebault (Michelle, Marie-Thérèse), membre du comité directeur de la Fédération française de gymnastique ; 57 ans d'activités sportives et professionnelles.

M. Thiriez (Frédéric, Francis, Serge), président de la Ligue nationale de football ; 27 ans d'activités sportives, professionnelles et de services militaires.

M. Trouvé (Jacques, Guy, Maurice), président de la Fédération française de tir ; 50 ans d'activités sportives, de services civils et militaires.

Décret du 31 décembre 2003 portant promotion

NOR : *PREX0307044D*

Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2003, pris sur le rapport du Premier ministre et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, et notamment de l'article R. 27 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, le conseil des ministres entendu, sont promus, à titre exceptionnel, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade :

Premier ministre

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

A titre exceptionnel

Au grade d'officier

M. Chamant (Jean, Jules, Eugène), ancien ministre, membre honoraire du Parlement. Chevalier du 4 juin 1996.

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

A titre exceptionnel

Au grade d'officier

M. Lambert (Christian, René, Claude), contrôleur général de la police nationale, chef du RAID. Chevalier du 8 mars 2003.

Décret du 31 décembre 2003 portant nomination

NOR : *PREX0307045D*

Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2003, pris sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et de la ministre déléguée aux affaires européennes et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d'honneur, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont nommées les personnalités étrangères résidant en France dont le nom suit :

Ministère des affaires étrangères

PROTOCOLE

Etranger en France

Au grade de chevalier

M. de Tarr (Francis), ancien diplomate et historien (Etats-Unis) ; 51 ans d'activités professionnelles, de recherche et de services militaires.

AFFAIRES EUROPÉENNES

Etranger en France

Au grade de chevalier

M. Dorn (Frank, Jacob, Heinrich), directeur exécutif de société ; 42 ans d'activités professionnelles.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2003-1369 du 31 décembre 2003 relatif à l'entrée en vigueur de décrets et arrêtés

NOR : *PRMX0307050D*

Le Premier ministre,

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment le deuxième alinéa de son article 2 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Art. 1er. – Entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au *Journal officiel* de la République française les dispositions :

- du décret n° 2003-1383 du 31 décembre 2003 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;
- du décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 pris en application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, de l'article 381 *bis* du code des douanes et relatif à l'assistance internationale au recouvrement ;
- du décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts ;
- du décret n° 2003-1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 *bis* A du code général des impôts et relatif aux plus-values réalisées par les particuliers et modifiant l'annexe II au code général des impôts ;
- du décret n° 2003-1386 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 VA, 150 VB et 150 VG du code général des impôts et relatif aux frais à prendre en compte pour la détermination des plus-values réalisées par les particuliers et aux mentions à porter sur l'extrait d'acte et modifiant l'annexe III de ce code ;
- du décret n° 2003-1385 du 31 décembre 2003 modifiant l'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales fixant le taux de versement de transport dans la région d'Ile-de-France ;
- du décret n° 2003-1374 du 31 décembre 2003 relatif aux montants de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite ;
- du décret n° 2003-1372 du 31 décembre 2003 relatif au recouvrement différé des cotisations et contributions sociales des créateurs d'entreprises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
- du décret n° 2003-1393 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
- du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
- du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- du décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- du décret n° 2003-1375 du 31 décembre 2003 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- du décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du spectacle vivant et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
- du décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère ;
- du décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
- du décret n° 2003-1391 du 31 décembre 2003 relatif aux conditions de contrôle de l'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
- du décret n° 2003-1378 du 31 décembre 2003 modifiant le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;
- du décret n° 2003-1380 du 31 décembre 2003 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées ;
- de l'arrêté du 31 décembre 2003 portant application du décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- de l'arrêté du 31 décembre 2003 portant application des articles 19, 22, 42, 44 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- de l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant ;
- de l'arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif au montant de la subvention de l'Etat aux établissements de crédit qui distribuent l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété ;
- de l'arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés.

Art. 2. – Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ

Décret nº 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi

NOR : *SOCF0312021D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret nº 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi nº 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret nº 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2º de l'article 3 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret nº 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret nº 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret nº 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret nº 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier

Champ d'application

Art. 1er. – Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l'établissement.

Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. – Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'ANPE peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.

CHAPITRE II

Classification des emplois

Art. 3. – Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel.

Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel.

La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national.

CHAPITRE III

Commissions paritaires

Art. 4. – I. – Il est institué auprès du directeur général de l'ANPE les commissions paritaires nationales suivantes :

1º Une commission paritaire nationale pour chacun des niveaux d'emplois I à IV B ;

2º Une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois V A et V B.

Les commissions paritaires nationales instituées pour les niveaux d'emploi IV B, V A et V B sont compétentes pour donner leur avis sur les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. Les commissions paritaires nationales des niveaux d'emplois I à V B siègent en conseil de discipline.

II. – Il est institué auprès de chaque délégué régional, de chaque délégué départemental dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'Agence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d'emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation.

III. – La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

TITRE II

RECRUTEMENT

Art. 5. – Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour le niveau dont relève l'emploi considéré et, pour les agents statutaires, s'ils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.

Art. 6. – Pour le niveau d'emplois I mentionné à l'article 3, les agents sont recrutés dans chacune des filières appui et gestion et systèmes d'information à la suite d'une sélection externe ouverte :

a) Sur épreuves, aux candidats justifiant d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 13 ;

b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13.

Art. 7. – Pour les niveaux d'emplois II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe ouverte soit :

a) Sur épreuves, aux candidats justifiant, pour le niveau requis, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13 ;

b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ;

2° Par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :

a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;

b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;

c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire et occupant à l'ANPE un emploi relevant du même niveau.

Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 8. – Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article.

2° Par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :

a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;

b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;

c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire occupant à l'ANPE un emploi relevant du même niveau.

Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 9. – Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article ;

2° Au choix, après avis de la commission paritaire nationale compétente, parmi les agents statutaires de l'ANPE relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20. Ils doivent, en outre, justifier de durées de services en qualité d'agent statutaire fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 10. – I. – La nature des épreuves de sélection et celle des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels prévues aux articles 6 à 9, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de recrutement sont fixées par décision du directeur général.

Pour les recrutements externes aux niveaux d'emplois I à IV A, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs d'organisation, en matière de publicité, d'examen des dossiers de candidature, d'établissement de la liste des candidats admis à concourir, de nomination des membres des jurys et de déroulement des épreuves, aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'ANPE.

Une décision du directeur général autorise l'ouverture des recrutements externes déconcentrés dans les niveaux d'emplois I à IV A. Elle précise le nombre de postes offerts par niveau et par filière, ainsi que leur répartition entre les délégations régionales, les délégations départementales dans les départements d'outre-mer et la direction du siège.

II. – A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats jugés aptes à l'exercice des fonctions. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'au prochain recrutement et au maximum pour une durée de deux ans, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être recrutés, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux recrutements.

III. – Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 et 2 % de l'effectif total de l'ANPE dans la limite des emplois à pourvoir, sans toutefois que les recrutements externes intervenant au titre du 1° de l'article 7 puissent être inférieurs à 40 % des emplois à pourvoir et que les recrutements externes intervenant au titre du 1° des articles 8 et 9 puissent être supérieurs à 20 % des emplois à pourvoir. Ces proportions sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 11. – I. – Pour les niveaux d'emplois I et II, il est institué un prérecrutement par une sélection externe sur épreuves ouverte aux candidats justifiant d'un niveau de diplôme leur permettant en deux ans d'études au maximum suivies en alternance, d'accéder à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois considérés. L'agent sélectionné est recruté par contrat de prérecrutement à temps incomplet avec une quotité de temps de travail et de formation adaptée aux modalités de ses études.

L'agent effectue une période de stage égale à la durée de la formation prévue par le contrat de recrutement du niveau d'emploi pour lequel il est recruté, augmentée de six mois. Pendant cette période de stage, il perçoit une rémunération calculée, au prorata de la quotité de temps de travail prévue au contrat, par référence à l'indice afférent au 1er échelon du niveau d'emplois pour lequel il est recruté. A l'issue de cette période, l'agent dont le stage est jugé satisfaisant et qui a obtenu le diplôme exigé est engagé sur un contrat à durée indéterminée. L'agent qui n'a pas obtenu le diplôme exigé dans le délai maximum de deux ans ou dont la période de stage n'est pas jugée satisfaisante est licencié sans préavis ni indemnité.

II. – Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

III. – Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.

Art. 12. – Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission

d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé, peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque niveau d'emplois à l'article 14. Les candidats doivent satisfaire à la condition de diplôme ou d'expérience professionnelle prévue à l'article 13 pour le recrutement dans le niveau d'emplois considéré.

A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.

Art. 13. – Pour les recrutements intervenant en application des articles 6 à 9, les conditions de titres, de diplômes, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.

Les recrutements intervenant au titre de l'article 6, du *a* du 1° de l'article 7 et du 1° des articles 8 et 9 sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont le directeur général fixe la liste par décision et dont le niveau est ainsi défini :

1° Niveau d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;

2° Niveau d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent ;

3° Niveau d'emplois III : licence ou diplôme au moins équivalent ;

4° Niveau d'emplois IV A : maîtrise ou diplôme au moins équivalent ;

5° Niveaux d'emplois IV B, V A et V B : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme au moins équivalent.

Peuvent également être admis à se présenter aux épreuves de sélection les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions comparables à celles prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Peuvent également être admis à se présenter à ces épreuves de sélection les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, dès lors que l'assimilation de leur diplôme avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions comparables à celles prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue par une commission instituée par le directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national, et attestant d'un niveau comparable aux diplômes mentionnés ci-dessus, peuvent être admis à se présenter aux sélections sur titres et sur épreuves professionnelles prévues à l'article 6 et au 1° des articles 7 à 9.

Les modalités de dépôt des demandes et de constitution des dossiers sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. La durée minimale de cette expérience professionnelle est fixée à deux ans pour l'accès au niveau I, à trois ans pour l'accès au niveau II, à cinq ans pour l'accès aux niveaux III et IV A et à huit ans pour les niveaux IV B, V A et V B. Cette durée minimale est ramenée à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis. Pour les recrutements intervenant dans la filière systèmes d'information, le directeur général peut, eu égard aux nécessités du service, réduire la durée minimale de cette expérience professionnelle.

TITRE III

STAGE ET CLASSEMENT

Art. 14. – I. – Les agents recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l'article 8 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de l'agence et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

La durée de la période de stage est fixée à six mois pour les niveaux d'emplois I, II et III, et à un an pour les niveaux d'emplois IV A et IV B. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale. Pendant la période de stage, la résidence administrative de l'agent peut être provisoire.

Au cours ou à l'expiration de la période de stage, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, l'agent est engagé par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de l'ANPE pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, le contrat de l'agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, l'agent qui avait préalablement la qualité d'agent statutaire à l'agence est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.

II. – La durée de la période d'essai des agents recrutés en application de l'article 2 est fixée par leur contrat.

Art. 15. – Les candidats recrutés au titre des articles 6 à 9 qui, à la date de leur recrutement, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'agence, sont classés à un échelon de leur niveau d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour le niveau auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national obligatoire, les années d'expériences professionnelles antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans la limite de deux tiers de leur durée sans pouvoir excéder huit ans. Les modalités d'application des dispositions du présent alinéa sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Art. 16. – Les agents statutaires de l'ANPE recrutés dans un niveau d'emplois supérieur à celui dont ils relevaient sont classés, sans ancienneté, à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine.

Toutefois :

a) Les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil ;

b) Lorsque le changement de niveau d'emploi s'accompagne d'un changement de résidence administrative, les agents conservent l'ancienneté d'échelon antérieurement détenue dans la limite du temps à passer dans le nouvel échelon.

TITRE IV

RÉMUNÉRATION

Art. 17. – Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :

	ÉCHELONS de base	ÉCHELONS exceptionnels
Niveau I	15	3
Niveau II	14	3
Niveau III	14	5
Niveau IV A	13	5
Niveau IV B	12	5
Niveau V A	13	4
Niveau V B	12	2

Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des sept niveaux d'emplois ne peut excéder 10 % de l'effectif total de chaque niveau.

Art. 18. – Les emplois de délégué régional, délégué régional adjoint et de délégué départemental ont un caractère fonctionnel.

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V A qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué départemental et deux échelons fonctionnels sont créés dans le niveau V B qui ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégué régional et de délégué régional adjoint.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'ANPE sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général visée du contrôleur d'Etat.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

Seuls les agents du niveau V A nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant et seuls les agents du niveau d'emplois V B nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années, après avis de la commission paritaire nationale compétente. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.

Art. 19. – Les agents de l'ANPE ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.

A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

TITRE V

ÉVALUATION, FORMATION ET AVANCEMENT

CHAPITRE Ier

Evaluation

Art. 20. – Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Elle peut, en outre, comporter à la demande des agents :

1° Une appréciation des compétences développées en vue de l'acquisition de certificats internes de compétences approfondies ;

2° La validation interne de compétences et d'acquis professionnels correspondant à la filière et au niveau d'emplois occupé.

Les modalités de l'évaluation, de la certification de compétences, de la validation de compétences et d'acquis professionnels et les conditions de la prise en compte de l'évaluation dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de l'agence, après avis du comité consultatif paritaire national.

CHAPITRE II

Droits et obligations en matière de formation

Art. 21. – Les actions de formation organisées par l'ANPE ont notamment pour objet :

1° La formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire ;

2° La formation d'accompagnement à l'acquisition des certificats de compétences approfondies dans des conditions définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 22. – I. – L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, après avis de la commission paritaire compétente, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

II. – Les agents statutaires de l'ANPE en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.

Art. 23. – Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général après avis de la commission paritaire compétente, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

TITRE VI

MUTATION. - PROMOTION. - MOBILITÉ

CHAPITRE Ier

Mutation. – Promotion

Art. 24. – Les vacances de postes font l'objet d'une publication dans tous les services de l'ANPE. Ces postes peuvent être pourvus par mutation, par promotion interne ou par recrutement externe.

La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière dans un emploi de même niveau. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er.

La mutation à la demande de l'agent est prononcée après avis de la commission paritaire compétente, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.

La promotion s'effectue par filière pour l'accès aux emplois des niveaux III et IV B et sans distinction de filière pour l'accès aux emplois des niveaux II et IV A, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.

Chapitre II

Mise à disposition, congé pour convenances personnelles et congé dans l'intérêt du service

Art. 25. – Par décision du directeur général, un agent statutaire de l'ANPE peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'ANPE et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le contrôleur d'Etat de l'ANPE et, lorsqu'il existe, par le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat de l'organisme d'accueil.

Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de l'ANPE qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'ANPE ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et l'ANPE.

A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.

Art. 26. – Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé en cours, sont, à l'issue de celui-ci et après avis de la commission paritaire compétente, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

Art. 27. – Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'ANPE à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'ANPE.

TITRE VII

DISCIPLINE

Chapitre Ier

Sanctions

Art. 28. – Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'agence sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme.

Deuxième groupe :

a) L'abaissement d'échelon ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

c) Le déplacement d'office.

Troisième groupe :

a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

Quatrième groupe :

Le licenciement sans préavis ni indemnité.

Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

Chapitre II

Exercice du pouvoir disciplinaire

Art. 29. – Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège de l'agence à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.

Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline.

Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.

Art. 30. – Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.

Chapitre III

Conseil de discipline

Art. 31. – La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.

Art. 32. – S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de l'agent et du conseil de discipline dans le délai d'un mois.

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Art. 33. – Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.

Art. 34. – Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.

CHAPITRE IV

Suspension

Art. 35. – En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline.

L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 33, l'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

CHAPITRE V

Absences irrégulières

Art. 36. – L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congé annuels.

Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37. – Les agents statutaires du niveau d'emplois IV B peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.

Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.

L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission paritaire nationale compétente, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.

Art. 38. – Le reclassement des agents reconnus médicalement inaptes à l'exercice de leurs fonctions est effectué après avis du médecin de prévention et consultation de la commission paritaire compétente, selon des modalités définies par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 39. – En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national.

Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

A défaut, l'ANPE recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'agence par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

Art. 40. – Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de l'ANPE dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique, pris après consultation des organisations syndicales représentatives et avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 41. – Pour la mise en œuvre du présent décret le directeur général peut déléguer aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège les actes de gestion concernant les agents des niveaux d'emplois I à IV A. La décision du directeur général peut réserver sa délégation à certains actes de gestion.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 42. – A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I *bis* et, jusqu'au 30 juin 2004, un

niveau IV B *bis*. Le niveau I *bis* compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B *bis* compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I *bis* et IV B *bis* ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.

Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I *bis* et IV B *bis* peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

Art. 43. – Les agents statutaires de l'ANPE sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE	NIVEAUX D'EMPLOIS de transposition
Assistants de gestion	Niveau I *bis*
Conseillers adjoints	Niveau I
Conseillers	Niveau II
Conseillers principaux	Niveau III
Administrateurs de classe normale	Niveau IV B *bis*
Administrateurs de 1re classe	Niveau V A
Administrateurs hors classe	Niveau V B

Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B *bis* sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.

Art. 44. – Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, et dans les limites d'un contingent annuel inscrit, pour chacune de ces deux années, au budget de l'ANPE, les agents classés dans les niveaux I *bis* à III en application des dispositions de l'article 43 peuvent, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant, être nommés à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur après inscription sur une liste arrêtée par le directeur général, après avis d'une commission de reclassification, qui siège auprès des délégués régionaux, des délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'agence pour l'accès aux niveaux I à IV A, auprès du directeur général pour l'accès au niveau IV B. A cet effet, il est attribué aux bénéficiaires du présent article un forfait de points d'indice en fonction de leur niveau d'emplois. Ce forfait est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19.

Au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon occupé à la date d'effet du présent décret, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont reclassifiés dans le niveau d'emplois immédiatement supérieur et à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans leur niveau d'emplois d'origine majoré du forfait prévu à l'alinéa précédent.

La composition de la commission de reclassification instituée en application du premier alinéa du présent article ainsi que les modalités d'examen des dossiers professionnels qui lui sont soumis sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 45. – Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.

Art. 46. – Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

Art. 47. – Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS du concours	NIVEAUX D'EMPLOIS de recrutement
Assistants de gestion	Niveau I *bis*
Conseillers adjoints	Niveau I
Conseillers	Niveau II
Conseillers principaux	Niveau III
Administrateurs de classe normale	Niveau IV B *bis*

Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.

Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

CADRES D'EMPLOIS de promotion	NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion
Conseillers adjoints	Niveau I
Conseillers	Niveau II
Conseillers principaux	Niveau III
Administrateurs de classe normale	Niveau IV B *bis*

Art. 48. – I. – Nonobstant les dispositions de l'article 2, les agents en contrat à durée déterminée en fonctions à la date d'effet du présent décret ou bénéficiaires à cette même date d'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions en vigueur à la date de leur engagement.

II. – Les agents en contrat à durée déterminée, en fonctions à la date d'effet du présent décret, peuvent être recrutés, en qualité d'agent statutaire, par sélection professionnelle, dans le niveau d'emplois dont ils relèvent, pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Justifier de services effectifs d'une durée équivalente à six ans au moins de service à temps complet à l'agence à la date de clôture des inscriptions ;

2° Répondre aux conditions posées aux articles 5 et 13.

La nature des épreuves de sélection professionnelle, les conditions et règles d'organisation générale ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général.

Art. 49. – A l'exception des dispositions des articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret pourra être modifié par décret simple.

Art. 50. – A l'article R. 311-4-21 du code du travail, les mots : « Le décret du 10 août 1966 susvisé » sont remplacés par les mots : « Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ».

Art. 51. – Le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'agence est abrogé.

Art. 52. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Décret n° 2003-1371 du 31 décembre 2003 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi d'artistes, d'ouvriers et de techniciens du spectacle vivant et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : *SOCS0324980D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le titre II du livre VI du code du travail est complété par les articles suivants :

« *Art. R. 620-6.* – L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.

« Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.

« *Art. R. 620-6-1.* – La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

« 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

« *a)* Article 87 A du code général des impôts ;

« *b)* Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

« *c)* Articles L. 241-4, L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;

« *d)* Articles L. 223-16 et D. 762-3 ;

« 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :

« *a)* Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

« *b)* Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;

« *c)* Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« *d)* Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en application de l'article L. 241-1 du présent code ;

« *e)* A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 954 du même code ;

« *f)* A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.

« *Art. R. 620-6-2.* – I. – La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :

« – un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ;

« – un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées à l'article R. 620-6-1.

« II. – L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

« 1. Mentions relatives à l'employeur :

« – nom, prénom ou dénomination sociale ;

« – code APE ou NAF s'il a été attribué ;

« – numéro SIRET ;

« – numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

« – adresse ;

« – numéros de téléphone et de télécopie ;

« – numéro de compte bancaire ;

« 2. Mentions relatives au salarié :

« – nom patronymique et prénom ;

« – nom marital ;

« – adresse ;

« – numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

« – date et lieu de naissance ;

« – sexe ;

« – nationalité ;

« 3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

« – date et heure d'embauche ;

« – le motif du contrat ;

« – emploi occupé ;

« – le cas échéant, durée de la période d'essai ;

« – salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

« – intitulé de la convention collective de branche applicable ;

« 4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

« – nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;

« – période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;

« – rémunération nette ;

« – date de paiement de la rémunération ;

« – signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

« *Art. R. 620-6-3.* – I. – Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité délivre la déclaration unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier ou de la personne susceptible d'être embauchée.

« II. – L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont pas applicables.

« Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5.

« Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.

« III. – Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1.

« Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5.

« IV. – Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

« V. – L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de réception.

« *Art. R. 620-6-4.* – I. – La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer la motivation du ou des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

« II. – Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

« III. – Le directeur de l'organisme habilité peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.

« IV. – La notification de la contrainte mentionnée au IV de l'article L. 620-9 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

« Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 351-5-1 à R. 351-5-3, sont applicables.

« V. – L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.

« *Art. R. 620-6-5.* – I. – L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

« II. – En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.

« En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ; lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.

« III. – Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

« – le ministre chargé du travail ;

« – le ministre chargé de la sécurité sociale ;

« – le ministre de l'économie et des finances ;

« – l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« – la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« – la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« – les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;

« – chacun des organismes mentionnés aux *c, d, e* et *f* du 2° de l'article R. 620-6-1.

« Les conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.

« Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.

« Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. »

Art. 2. – Les conventions prévues à l'article R. 620-6-5 du code du travail sont conclues dans les trois mois suivant la publication du présent décret. A défaut de signature dans le délai imparti, les modalités de la communication des informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales ainsi que de prise en charge des frais exposés par l'organisme habilité mentionné au I de l'article L. 620-9 du code du travail sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 3. – Le décret n° 99-320 du 26 avril 1999 relatif à la procédure unique applicable aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi occasionnel d'artistes et de techniciens du spectacle est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Art. 4. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

Décret n° 2003-1372 du 31 décembre 2003 relatif au recouvrement différé des cotisations et contributions sociales des créateurs d'entreprises et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : *SOCS0324987D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-6-1 et 243-1-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au chapitre 1er du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

« *Art. R. 131-1.* – La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.

« La demande mentionnée au deuxième alinéa du même article doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.

« Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité.

« Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.

« En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa. »

Art. 2. – A la sous-section 1 de la section première du chapitre III du titre IV du livre II du même code, il est inséré un article R. 243-1-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 243-1-1.* – La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1, doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise.

« La demande de paiement fractionné prévue au même article doit être effectuée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations à percevoir de la date de cette demande jusqu'au douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.

« En cas de cessation d'activité de l'entreprise, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. »

Art. 3. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
RENAUD DUTREIL

Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi

NOR : *SOCF0312022D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, et notamment son article 19 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003,

Décrète :

Art. 1er. – Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), à l'exception des agents recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, peuvent bénéficier de primes et d'indemnités définies au présent décret.

Ces primes et indemnités sont indexées sur la valeur du point fonction publique.

CHAPITRE Ier

Prime de fonction

Art. 2. – Une prime de fonction est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er selon le niveau d'emplois dans lequel les agents sont classés. Cette prime est versée mensuellement.

Les montants de la prime de fonction peuvent être majorés lorsque les agents exercent leurs fonctions à la direction de l'audit, à la mission départements d'outre-mer du siège de l'ANPE, sont affectés à la conduite des voitures de service au siège de l'ANPE de manière permanente, dans des équipes mobiles ou à des fonctions d'installation et de maintenance des matériels informatiques dans les unités.

CHAPITRE II

Prime liée à l'assiduité, la manière de servir ou la performance individuelle

Art. 3. – Une prime variable liée à l'assiduité, la manière de servir ou la performance individuelle peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er.

Les montants mensuels liés à l'assiduité sont fixés par niveaux d'emplois. Ils peuvent faire l'objet d'abattements en cas d'absentéisme.

Les montants mensuels liés à la manière de servir sont fixés par niveaux d'emplois et varient en fonction des résultats de l'appréciation portée sur la manière de servir. Ils sont versés semestriellement.

Les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation, définis par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national, perçoivent ces montants à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2003.

Les montants des attributions individuelles liés à l'assiduité et à la manière de servir ne peuvent excéder un montant maximal fixé par niveaux d'emplois.

Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.

Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :

- par catégorie d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;
- par fonctions pour les délégués départementaux, les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux.

Le bénéfice des montants liés à la performance individuelle est exclusif de celui des montants liés à la manière de servir.

Chapitre III

Prime forfaitaire de direction

Art. 4. – Une prime annuelle et forfaitaire de direction, destinée à reconnaître le progrès dans l'appropriation des compétences liées au poste dans le cadre d'une mobilité professionnelle, est attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégués départementaux, de délégués régionaux adjoints ou de délégués régionaux.

Les montants moyens annuels de la prime forfaitaire de direction sont fixés en fonction du classement des délégations départementales et des délégations régionales dans l'un des deux groupes définis à l'article 18 du décret du 31 décembre 2003 susvisé.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen.

Il est déterminé, pour les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux, par le directeur général. Pour les délégués départementaux, il varie de manière dégressive en fonction de l'ancienneté dans le poste.

Chapitre IV

Prime liée aux compétences certifiées

Art. 5. – Une prime liée aux compétences certifiées peut être attribuée aux agents qui obtiennent un certificat interne de compétences approfondies, qui a pour objet de valider et de certifier un effort particulier de développement de compétences dans un des domaines d'expertise intéressant l'ANPE et définis par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Le montant forfaitaire de la prime varie selon le niveau du certificat acquis.

L'agent qui a obtenu un premier certificat peut, tous les deux ans, présenter une candidature pour en préparer un nouveau.

Chapitre V

Prime liée à l'affectation dans une unité desservant une zone urbaine sensible

Art. 6. – Une prime spécifique est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er affectés dans les unités desservant les zones urbaines sensibles, dont la liste est fixée par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Le montant mensuel de cette prime est fixé par niveau d'emplois dans lequel sont classés les agents mentionnés dans le présent article.

Les agents mis à disposition de structures externes à l'ANPE et qui exercent une grande part de leur activité en direction des publics des quartiers classés en zone urbaine sensible bénéficient également de cette indemnité pendant la durée de leur mise à disposition.

Chapitre VI

Indemnités de mobilité

Art. 7. – Les agents classés dans les niveaux d'emplois IV B *bis* ou IV B, V A et V B prévus aux articles 3 et 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé et mutés dans l'intérêt du service peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée à la mobilité géographique dans le cadre des parcours professionnels visant à développer les compétences et la maîtrise des responsabilités.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, mutés à titre transitoire et à temps plein pour conduire un projet d'intérêt national validé par le directeur général et relevant de leur domaine d'expertise, peuvent percevoir une indemnité représentative de frais, liée aux sujétions spécifiques engendrées par la mise en œuvre des projets. Cette indemnité est attribuée pour une durée limitée à celle du projet sans pouvoir excéder une période maximale de trois ans, à compter de la date de prise de poste.

Les montants et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 8. – Les agents classés dans les niveaux d'emplois I, II, III et IV A prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins quarante kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à vingt kilomètres dans les départements d'outre-mer.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 11.

Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.

Art. 9. – Une indemnité spécifique est attribuée aux agents mutés dans la collectivité de Mayotte. Le montant mensuel de cette indemnité est fixé par décision du directeur général.

Chapitre VII

Astreintes

Art. 10. – A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, une indemnité forfaitaire est versée aux agents affectés à certains emplois du centre de traitement de l'information national ainsi qu'à ceux chargés de superviser la surveillance matérielle et la sécurité des locaux de la direction générale de l'ANPE et des immeubles rattachés, la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qui sont soumis à des astreintes et doivent effectuer des interventions.

Les montants et les modalités d'attribution de ces indemnités, versées mensuellement, sont fixés en fonction de la nature de la sujétion par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Les diverses indemnités prévues au présent article ne peuvent pas être cumulées par un même agent sur une même période. Elles sont exclusives des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Chapitre VIII

Autres indemnités

Art. 11. – Le remplacement d'un agent chargé d'une responsabilité hiérarchique par un agent du même niveau d'emplois ou du niveau d'emplois immédiatement inférieur ouvre droit à une indemnité forfaitaire mensuelle d'intérim, dont le montant est fonction du niveau d'emplois de l'agent remplacé.

La liste des emplois à responsabilités hiérarchiques y ouvrant droit est fixée par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Ne donnent pas lieu à indemnisation les remplacements pour congés annuels et les absences dont la durée est inférieure à trente jours calendaires consécutifs.

Art. 12. – Les agents reconnus travailleurs handicapés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs à l'ANPE.

Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art. 13. – Les agents assurant, à titre d'occupation accessoire, les fonctions d'agent chargé du développement des compétences des agents de l'ANPE bénéficient, dans la limite d'un plafond journalier, d'une indemnité par heure effective d'animation de formation.

Art. 14. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe le montant des primes et indemnités ainsi que la nature des astreintes et interventions prévues au présent décret.

Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées le cas échéant par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

Art. 15. – Les dispositions du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi.

Art. 16. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Décret n° 2003-1374 du 31 décembre 2003 relatif aux montants de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite

NOR : *SOCF0311937D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1,

Décrète :

Art. 1er. – Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 9,69 € à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2003.

Art. 2. – Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 13,76 € à compter du 1er janvier 2004.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 6 € à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2004.

Art. 3. – Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est fixé à 29,70 € à compter du mois de janvier 2004.

Art. 4. – L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 2003, ou de décembre 2003 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée de 152,45 €.

L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple au titre du mois de novembre 2003, ou de décembre 2003 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée de 152,45 €.

L'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est augmentée de 219,53 €.

L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite au titre du mois de novembre 2003, ou de décembre 2003 pour ceux dont le droit est ouvert au cours de ce mois, est augmentée de 152,45 €.

Art. 5. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Décret n° 2003-1375 du 31 décembre 2003 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : *SOCA0324996D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 522-14 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2001-498 du 11 juin 2001 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

d'orientation pour l'outre-mer et relatif au revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :

Art. 1er. – Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 juin 2001 susvisé relatives aux conditions de révision du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, le montant mensuel de ce revenu de solidarité est porté à 432,94 € au 1er janvier 2004.

Art. 2. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

La ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

NOR : *SOCS0325036D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 351-1, L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 721-8 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment de l'article 29 de cette loi ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 732-27-1 et L. 742-3 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment de son article 101 ;

Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2003,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AU RÉGIME DES SALARIÉS AGRICOLES

Art. 1er. – Dans la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont insérés douze articles D. 351-3 à D. 351-14 ainsi rédigés :

« *Art. D. 351-3.* – La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.

« *Art. D. 351-4.* – Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'article D. 351-8. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.

« Pour l'application du 1° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.

« Pour l'application du 2° de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.

« La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

« *Art. D. 351-5.* – La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

« Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse.

« Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.

« *Art. D. 351-6.* – La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.

« *Art. D. 351-7.* – Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

« *Art. D. 351-8.* – I. – En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

« 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ;

« 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167.

« 3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :

« *a)* Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;

« *b)* Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;

« *c)* Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.

« 4° Pour l'application du 3° du I du présent article :

« *a)* Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

« *b)* Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;

« *c)* La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;

« *d)* Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au *a* dudit 3°.

« II. – L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes :

« *a)* 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;

« *b)* Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;

« *c)* 2,2 % pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans.

« Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et cinquante-neuf ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er décembre d'une année, les taux, le barème et le seuil de l'année précédente sont applicables pour cette année.

« *Art. D. 351-9.* – Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

« 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

« 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;

« 3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ;

« 4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :

« *a)* Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

$$P \times 50\,\% \times C \times \left(1 - \frac{1}{D}\right) \times E \times (1 + 10\,\%)$$

« *b)* Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

$$P \times 50\,\% \times \left[1 - (1 - C) \times \left(1 - \frac{1}{D}\right)\right] \times E \times (1 + 10\,\%)$$

« où :

« *P* est égal :

« *a)* Dans le cas prévu au *a* du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;

« *b)* Dans le cas prévu au *b* du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'ac-

tivité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;

« *c)* Dans le cas visé au *c* du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;

« *C* est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;

« *D* est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;

« *E* est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A – B, déterminé selon la formule suivante :

$$E = \left[\sum_{k=0}^{k=57}\left(\frac{1}{(1+i)^k} \times \frac{L(A+k)}{L(A)}\right) - \frac{11}{24} - \frac{1}{12}\right] \times \left(\frac{1}{(1+i)^{A-B}} \times \frac{L(A)}{L(B)}\right)$$

où :

« *i* est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;

« *k* est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;

« *A* est l'âge de référence fixé à 60 ans ;

« *B* est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;

« *L (A + k)* est l'effectif à l'âge *(A + k)* de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

« *L (A)* est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

« *L (B)* est l'effectif à l'âge *B* de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.

« *Art. D. 351-10.* – Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge.

« *Art. D. 351-11.* – Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D. 351-12, et sur une période :

« 1° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ;

« 2° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres.

« L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article.

« Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.

« La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.

« Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire, postal ou d'épargne.

« *Art. D. 351-12.* – En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.

« *Art. D. 351-13.* – La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.

« En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11.

« La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

« *Art. D. 351-14.* – Il est mis fin au versement :

« 1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

« 2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

« 3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

« 4° En cas de décès de l'assuré.

« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

« Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d'un trimestre. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par la valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.

« Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

« Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Art. 2. – I. – Il est inséré après l'article D. 634-3 du code de la sécurité sociale un article D. 634-3-1 ainsi rédigé :

« *Art. D. 634-3-1.* – Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

« 2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

« 3° La référence au 1° de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

« 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse artisanale ou à la caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale mentionnée à l'article R. 633-9 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

« 5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29. »

II. – Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé, après l'article 3 *bis,* un article 3 *ter* ainsi rédigé :

« *Art. 3* ter. – La faculté de versement prévue à l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale peut être exercée dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales, pour être pris en compte, au titre des droits acquis antérieurement au 1er janvier 1973, par les personnes qui y ont été affiliées et qui n'ont pas été affiliées à ce régime depuis cette date et si ce régime est celui où la demande peut être présentée, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 173-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour l'exercice de cette faculté, les dispositions de l'article D. 634-3-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L'option pour le versement mentionnée à l'article D. 351-7 est effectuée :

« *a)* Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

« *b)* Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au nombre annuel moyen de points correspondant à une carrière cotisée de quarante et un ans trois quarts à hauteur du nombre de points le plus élevé prévu par les classes de cotisations, obligatoires s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 dans le régime où est présentée la demande et revalorisé pour les années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande du taux fixé par le 1° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsque le versement est effectué au titre du *a* du 1° du présent article, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande par le nombre de points fixé au *b* du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 166 et, d'autre part, la valeur de ce même produit minorée de 1,25 % ;

« 3° Lorsque le versement est effectué au titre du *b* du 1° du présent décret, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande par le nombre de points fixé au *b* du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 167 et, d'autre part, la valeur de ce même produit pour un nombre de trimestres fixé à 166 et minorée de 1,25 %. »

Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.

III. – Sont annexées à l'article 3 *ter* du décret du 2 octobre 1973 susvisé les dispositions figurant en annexe I du présent décret.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGRÉGATIONS ET COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES

Art. 3. – Sont insérés après l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale quatre articles D. 721-7 à D. 721-10 ainsi rédigés :

« *Art. D. 721-7.* – Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

« 2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

« 3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;

« 4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

« 5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

« 6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

« 7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

« *Art. D. 721-8.* – Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :

« 1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;

« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.

« *Art. D. 721-9.* – En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la différence entre :

« 1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ;

« 2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres.

« Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

« *Art. D. 721-10.* – Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

« 1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ;

« 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« 3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante :

« *a)* S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :

$$R \times \frac{1}{D_1} \times E$$

« *b)* S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :

$$S \times 50\ \% \times \frac{1}{D_2} \times E$$

où :

« *R* est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

« D_1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;

« *S* est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ;

« D_2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ;

« *E* est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A – B, déterminé selon la formule suivante :

$$E = \left[\sum_{k=0}^{k=52}\left(\frac{1}{(1+i)^k} \times \frac{L(A+k)}{L(A)}\right) - \frac{11}{24} - \frac{1}{12}\right] \times \left(\frac{1}{(1+i)^{A-B}} \times \frac{L(A)}{L(B)}\right)$$

où :

« *i* est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;

« *k* est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;

« *A* est l'âge de référence fixé à 65 ans ;

« *B* est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;

« *L* $(A + k)$ est l'effectif à l'âge $(A + k)$ de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« *L (A)* est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« *L (B)* est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NON-SALARIÉS AGRICOLES

Art. 4. – I. – Le titre III du décret du 31 mai 1955 susvisé est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures prévu à l'article L. 723-27-1 du code rural

« *Art. 63.* – Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

« 2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 et à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

« 4° La référence à l'article 64 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

« 5° La référence à l'article 65 du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-8.

« *Art. 64.* – Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :

« 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code, ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 2° de l'article L. 762-29 du même code ;

« 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 du code rural ou à l'article L. 762-30 du même code et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural ou au 1° de l'article L. 762-29 du même code avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 du code rural ou du 2° de l'article L. 762-29 du même code et correspondant :

« *a)* Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au *a* dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit *a* calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

« *b)* Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au *b* dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit *b*, le rapport prévu audit *b* étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

« *c)* Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au *c* dudit 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée audit *c* calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;

« Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

« *Art. 65.* – En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

« 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au

revenu mentionné au *a* ou au *b* du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;

« 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article 64 du présent décret, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 du code rural et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article 7 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article 8-1 du décret du 14 octobre 1980 susmentionné et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au *a* ou au *b* du 2° de l'article 64 du présent décret et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.

« Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.

II. – Sont annexées à l'article 65 du décret du 31 mai 1955 susvisé les dispositions figurant en annexe II du présent décret.

TITRE V

DISPOSITIONS DE COORDINATION DURÉE D'APPLICATION

Art. 5. – Il est inséré dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale un article D. 173-21-0-1 ainsi rédigé :

« *Art. D. 173-21-0-1.* – Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.

« Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :

« 1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

« 2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

« 3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

« 4° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

« 5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

« 6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

« 7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime. »

Art. 6. – Les dispositions issues du présent décret sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.

« Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.

Art. 7. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
RENAUD DUTREIL

ANNEXE I

ANNEXE À L'ARTICLE 3 *TER* DU DÉCRET N° 73-937 DU 2 OCTOBRE 1973

Pour l'application de l'article 3 *ter* du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire mentionné au 2° et au 3° de l'article 3 *ter* précité est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 3 *ter* susmentionné, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du *a* du 1° dudit article 3 *ter* :

$$NP \times V \times C \times (D - 1) \times E \times (1 + 10\,\%)$$

b) Au titre du *b* du 1° dudit article 3 *bis* précité :

$$NP \times V \times \left[1 + C \times (D - 1)\right] \times E \times (1 + 10\,\%)$$

où :

NP est le nombre trimestriel de points de retraite de la classe de cotisations, obligatoire s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 et égal à 9 points dans chacun des régimes et revalorisée chaque année, à partir de l'année suivant

celle au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par application du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;

C est le coefficient de minoration fixé à l'article D. 351-9 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée à l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE II

ANNEXE À L'ARTICLE 65
DU DÉCRET N° 55-753 DU 31 MAI 1955

Pour l'application de l'article 65 du présent décret, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article 65 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article 64 du présent décret, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article 65 du présent décret :

$$\left[RF \times \left(1 - \frac{1}{D}\right) + NP \times V \times (D - 1)\right] \times C \times E \times (1 + 10\,\%)$$

b) Au titre du 2° de l'article 65 :

$$\left[RF \times \left(1 - \left(1 - \frac{1}{D}\right) \times (1 - C)\right) + NP \times V \times (1 + C \times (D - 1))\right] \times E \times (1 + 10\,\%)$$

où :

RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;

NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du *a*, du *b* ou du *c* du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article 7 du décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

C est le coefficient de minoration fixé à l'annexe à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

D est la durée maximale d'assurance fixée à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné ;

E est le terme actuariel défini à l'annexe à l'article D. 351-8 susmentionné.

Arrêté du 31 décembre 2003 portant application du décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi

NOR : *SOCF0312023A*

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les montants des primes et indemnités instituées par le décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 susvisé et les catégories de personnels éligibles à chacune de ces primes et indemnités sont fixés dans les tableaux joints en annexe.

Art. 2. – L'arrêté du 29 juin 1990 modifié portant application de l'article 27 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi est abrogé.

Art. 3. – Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

ANNEXE

Prime de fonction

NIVEAUX d'emplois	MONTANT mensuel	SERVICES d'affectation et fonctions	MAJORATION (montant mensuel)
I *bis*	65,62 €	Direction de l'audit	174,98 €
I et II	74,36 €	Mission département d'outre-mer	174,98 €
III	100,61 €	Conducteurs de voitures de service	139,98 €
IV A	100,61 €	Equipiers mobiles	43,74 €
IV B et IV B *bis*	100,61 €	Maintenance et installation de matériels informatiques	109,36 €
V A	153,10 €		
V B	192,47 €		

Prime variable liée à l'assiduité, la manière de servir et la performance individuelle

NIVEAUX d'emplois	PART LIÉE à la manière de servir (montant maximal mensuel)	PART LIÉE à l'assiduité (montant maximal mensuel)
I *bis*	78,72 €	52,49 €
I et II	91,86 €	61,24 €
III	131,25 €	87,49 €
IV A	131,25 €	87,49 €
IV B et IV B *bis*	144,36 €	96,24 €
V A	183,72 €	122,48 €
V B	236,22 €	157,48 €

CATÉGORIES D'EMPLOIS ou fonctions	PART LIÉE à la performance individuelle (montant maximal annuel)
Cadre opérationnel, adjoint au directeur d'agence ou animateur d'équipe professionnel, classé dans le niveau d'emplois IV A	3 845 €
Directeur d'agence locale de l'emploi, classé dans le niveau d'emplois IV B *bis* ou IV B	5 662 €

CATÉGORIES D'EMPLOIS ou fonctions	PART LIÉE à la performance individuelle (montant maximal annuel)
Adjoint au délégué régional, Conseiller technique, chef de service ou de département au siège ou en délégation régionale, classés en V A	5 934 €
Adjoint au délégué régional, conseiller technique, chef de service ou de département au siège, classés en V B	6 564 €
Délégués départementaux	6 420 €
Délégués départementaux coordonnateurs de bassin	7 568 €
Délégués régionaux adjoints	7 568 €
Délégués régionaux	10 647 €

Prime forfaitaire de direction

CATÉGORIES D'EMPLOIS ou fonctions	MONTANT MOYEN annuel
Délégué départemental (groupe II)	734,90 €
Délégué départemental (groupe I)	1 469,80 €
Délégué régional adjoint	2 099,71 €
Délégué régional (groupe II)	2 099,71 €
Délégué régional (groupe I)	4 199,42 €

Prime liée aux compétences certifiées

MONTANT PAR CERTIFICAT DÉLIVRÉ		
420 €	840 €	1260 €

Indemnité liée à l'exercice d'activités dans les zones urbaines sensibles

NIVEAUX D'EMPLOIS	MONTANT MENSUEL
I *bis*	26,25 €
I	52,49 €
II	52,49 €
III	52,49 €
IV A, IV B et IV B *bis*	61,24 €

Indemnités liées à des déplacements professionnels

SEUIL KILOMÉTRIQUE du déplacement	NOMBRE MINIMUM de déplacements mensuels pour ouvrir droit à l'attribution d'une indemnité par déplacement	MONTANT de l'indemnité forfaitaire par déplacement
40 kilomètres en métropole	6	7,63 €
20 kilomètres dans les départements d'outre-mer	6	7,63 €

Indemnité d'intérim

NIVEAUX D'EMPLOIS REMPLACÉS	MONTANT mensuel
Agents classés en IV A et IV B *bis* ou IV B	84,61 €
Agents classés en V A	128,82 €
Agents classés en V B	161,91 €

Indemnité en faveur des agents handicapés ayant des difficultés à se déplacer

PLAFOND DE L'INDEMNITÉ PAR JOUR OUVRÉ
18,30 €

Indemnité en faveur des animateurs régionaux de formation

MONTANT DE L'INDEMNITÉ par heure effective d'animation de formation	PLAFOND journalier
7,02 €	49,14 €

Arrêté du 31 décembre 2003 portant application des articles 19, 22, 42 et 44 du décret nº 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi

NOR : *SOCF0312110A*

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret nº 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, et notamment ses articles 19, 22, 42 et 44,

Arrêtent :

Art. 1er. – La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque niveau d'emplois des agents de l'Agence nationale pour l'emploi régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé sont fixés comme suit :

NIVEAUX	I		II		III		IV A		IV B		V A		V B	
Echelons	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts
1	2	298	2	323	2	388	2	476	2	505	2	532	2	627
2	2	306	2	340	2	422	2	503	2	545	2	574	2	668
3	2	327	2	357	2	449	2	529	2	585	2	614	2	709
4	2	340	2	374	2	476	2	558	2	624	2	653	2	750
5	2	357	2	396	2	502	2	583	2	664	2	693	2	791
6	2	374	2	429	2	529	2	609	2	703	2	732	2	831
7	2	390	2	456	2	558	2	635	2	743	2	772	2	872
8	2	407	2	475	2	584	2	663	2	782	2	811	2	913
9	2	430	2	495	3	623	3	701	2	822	2	850	2	966
10	2	457	2	516	3	663	3	741	3	861	2	890	2	991
11	2	483	2	544	3	690	3	767	3	901	2	929	2	1015
12	2	510	3	572	3	716	3	797		937	2	969		HEA

NIVEAUX	I		II		III		IV A		IV B		V A		V B	
Echelons	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts
13	2	544	3	599	3	742		827				1015		
14	3	565		612		769								
15		579												
Echelons exceptionnels														
	2	565	2	599	2	690	2	767	2	861	2	929	1	1015
	2	579	3	612	2	716	2	797	2	901	2	969		HEA
		612		638	2	742	2	827	3	937	2	1015		
					3	769	3	853	3	980		HEA		
						795		879		1008				
Echelons fonctionnels														
											2	850		HEA
											2	969		HEB
											2	1015		
												HEA		

Art. 2. – Le contingent annuel de réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon d'une année prévu à l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 susvisé correspond, pour chaque exercice sur la base de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente, et pour ceux des effectifs hors échelons exceptionnels qui changent d'échelon l'année suivante :

– à un tiers de l'effectif du niveau I *bis* ;
– à trois quatorzièmes de l'effectif du niveau I ;
– à un quart de l'effectif des niveaux II, III et IV A ;
– à trois dixièmes de l'effectif du niveau IV B ;
– à trois treizièmes de l'effectif des niveaux V A et V B.

Art. 3. – La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire des niveaux I *bis* et IV B *bis* prévus à l'article 42 du décret du 31 décembre 2003 susvisé sont fixés comme suit :

NIVEAUX d'emplois	I *BIS*		IV.B *BIS*	
Echelons	Durée (ans)	Indices bruts	Durée (ans)	Indices bruts
1	1	247	2	476
2	2	254	2	516
3	2	265	2	558
4	2	289	2	597
5	2	313	2	637
6	2	333	2	676
7	2	354	2	716
8	3	374	3	755
9	3	379	3	795
10	3	392	3	834
11	≥3	427		874
12				
13				
14				
15				
Echelons exceptionnels				
1		449	3	834
2			3	874
3			3	913
4			3	954
5				966

Art. 4. – Le forfait de points d'indice prévu à l'article 44 du décret du 31 décembre 2003 susvisé attribué aux agents classés dans les niveaux I *bis* à IV B *bis* est fixé comme suit :

CADRE D'EMPLOIS d'origine	NIVEAU D'EMPLOI de reclassification	FORFAIT de points d'indice
Assistants de gestion	I	12 points
Conseillers adjoints	II	12 points
Conseillers principaux	IV A	25 points
Administrateurs de classe normale	IV B	25 points

Art. 5. – Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème du versement prévu à l'article L. 721-8 du code de la sécurité sociale

NOR : *SOCS0325037A*

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 721-8, D. 351-8, D. 721-9 et D. 721-10 ;

Vu le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 6,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le barème du versement prévu à l'article L. 721-8 du code de la sécurité sociale applicable en 2004 est fixé (montants en euros) conformément au tableau ci-dessous :

1° AFFILIÉS UNIQUEMENT AVANT 1998				2° AFFILIÉS DEPUIS 1997			
Age en 2004	MONTANT pour 1 trimestre	Age en 2004	MONTANT pour 1 trimestre	Age en 2004	MONTANT pour 1 trimestre	Age en 2004	MONTANT pour 1 trimestre
20	71	43	227	20	194	43	432
21	74	44	237	21	199	44	444
22	76	45	247	22	203	45	455
23	79	46	257	23	207	46	467
24	84	47	267	24	217	47	482
25	90	48	278	25	227	48	497
26	95	49	289	26	237	49	513
27	101	50	300	27	247	50	528
28	107	51	311	28	258	51	543
29	113	52	322	29	269	52	558
30	120	53	334	30	280	53	573
31	126	54	346	31	291	54	589
32	133	55	357	32	302	55	604
33	141	56	369	33	313	56	619
34	148	57	381	34	325	57	634
35	156	58	393	35	337	58	649
36	164	59	405	36	348	59	664
37	172	60	414	37	360	60	673
38	181	61	423	38	372	61	683
39	189	62	432	39	384	62	693
40	198	63	442	40	396	63	704
41	208	64	452	41	408	64	716
42	217	-	-	42	420	-	-

Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème des versements prévus à l'article 3 *ter* du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973

NOR : *SOCS0325038A*

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14-1, D. 351-8 et D. 634-3-1 ;

Vu le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité antérieures au 1er janvier 1973, notamment l'article 3 *ter* ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le barème du versement prévu au dernier alinéa de l'article 3 *ter* du décret du 2 octobre 1973 susvisé applicable en 2004 aux personnes affiliées aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et visées audit article est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Artisans affiliés uniquement avant 1973

Barème 2004

ÂGE EN 2004	MONTANT DU VERSEMENT pour 1 trimestre, en euros	
	1° Taux de la pension	2° Taux et points
20	812	1 204
21	836	1 238
22	860	1 274
23	884	1 311
24	932	1 380
25	980	1 453
26	1 031	1 527
27	1 083	1 604
28	1 136	1 683
29	1 191	1 765
30	1 247	1 848
31	1 305	1 934
32	1 364	2 022
33	1 425	2 112
34	1 487	2 203
35	1 550	2 297
36	1 614	2 392
37	1 680	2 489
38	1 746	2 588
39	1 814	2 688
40	1 882	2 789
41	1 951	2 891
42	2 021	2 995
43	2 092	3 100
44	2 163	3 205
45	2 234	3 311
46	2 306	3 418

ÂGE EN 2004	MONTANT DU VERSEMENT pour 1 trimestre, en euros	
	1° Taux de la pension	2° Taux et points
47	2 379	3 525
48	2 451	3 633
49	2 524	3 740
50	2 597	3 848
51	2 669	3 956
52	2 742	4 063
53	2 814	4 171
54	2 886	4 277
55	2 958	4 384
56	3 029	4 489
57	3 100	4 594
58	3 170	4 698
59	3 239	4 800

Art. 2. – Le barème du versement prévu au dernier alinéa de l'article 3 *ter* du décret du 2 octobre 1973 susvisé applicable en 2004 aux personnes affiliées aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et visées audit article est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Commerçants affiliés uniquement avant 1973

Barème 2004

ÂGE EN 2004	MONTANT DU VERSEMENT pour 1 trimestre, en euros	
	1° Taux de la pension	2° Taux et points
20	1 101	1 632
21	1 133	1 679
22	1 165	1 727
23	1 199	1 777
24	1 263	1 872
25	1 329	1 970
26	1 397	2 071
27	1 468	2 175
28	1 540	2 282
29	1 615	2 393
30	1 691	2 506
31	1 769	2 622
32	1 850	2 741
33	1 932	2 863
34	2 016	2 987
35	2 101	3 114
36	2 189	3 243
37	2 277	3 375
38	2 367	3 508
39	2 459	3 644
40	2 552	3 781
41	2 645	3 920
42	2 740	4 061
43	2 836	4 202
44	2 932	4 345
45	3 029	4 489
46	3 127	4 634
47	3 225	4 779
48	3 323	4 925
49	3 422	5 071
50	3 520	5 217
51	3 619	5 363
52	3 717	5 509
53	3 816	5 654
54	3 913	5 799
55	4 010	5 943
56	4 107	6 086
57	4 203	6 228
58	4 298	6 369
59	4 392	6 508

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème des versements prévus aux articles L. 351-14-1 et L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale

NOR : *SOCS0325039A*

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-14-1, D. 351-8, D. 351-9 et D. 634-3-1 ;

Vu le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 6 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 22 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le barème de versement prévu au dernier alinéa de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale applicable en 2004 est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Régime général et régimes alignés des artisans et commerçants

Barème 2004

Versement pour 1 trimestre, en euros

ÂGE EN 2004	AU TITRE DU TAUX SEUL			AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION		
	Salaire ou revenu			Salaire ou revenu		
	< 0,75 P (*)	De 0,75 à 1 P (**)	1 P (*) et +	< 0,75 P (*)	De 0,75 à 1 P (**)	1 P (*) et +
20	846	3,80 %	1 129	1 254	5,63 %	1 673
21	865	3,88 %	1 153	1 281	5,75 %	1 708
22	883	3,96 %	1 178	1 309	5,87 %	1 745
23	902	4,05 %	1 203	1 337	6,00 %	1 782
24	943	4,23 %	1 258	1 398	6,27 %	1 864
25	986	4,42 %	1 314	1 461	6,56 %	1 948
26	1 029	4,62 %	1 372	1 525	6,84 %	2 033
27	1 073	4,82 %	1 431	1 590	7,14 %	2 120
28	1 118	5,02 %	1 490	1 657	7,43 %	2 209
29	1 163	5,22 %	1 551	1 724	7,74 %	2 299
30	1 210	5,43 %	1 613	1 793	8,04 %	2 390
31	1 257	5,64 %	1 675	1 862	8,36 %	2 483
32	1 304	5,85 %	1 739	1 932	8,67 %	2 577
33	1 352	6,07 %	1 803	2 003	8,99 %	2 671
34	1 400	6,28 %	1 867	2 075	9,31 %	2 767
35	1 449	6,50 %	1 932	2 147	9,64 %	2 863
36	1 499	6,73 %	1 998	2 221	9,97 %	2 961
37	1 549	6,95 %	2 065	2 295	10,30 %	3 060
38	1 599	7,18 %	2 132	2 369	10,63 %	3 159
39	1 650	7,41 %	2 201	2 446	10,98 %	3 261
40	1 702	7,64 %	2 270	2 523	11,32 %	3 364
41	1 754	7,87 %	2 339	2 600	11,67 %	3 467
42	1 807	8,11 %	2 409	2 677	12,01 %	3 569
43	1 859	8,34 %	2 478	2 755	12,36 %	3 673
44	1 911	8,58 %	2 549	2 833	12,71 %	3 777
45	1 964	8,82 %	2 619	2 911	13,06 %	3 882
46	2 018	9,06 %	2 691	2 991	13,42 %	3 988
47	2 070	9,29 %	2 760	3 068	13,77 %	4 090
48	2 121	9,52 %	2 829	3 144	14,11 %	4 192
49	2 171	9,74 %	2 895	3 217	14,44 %	4 290
50	2 220	9,96 %	2 960	3 290	14,76 %	4 387
51	2 269	10,18 %	3 026	3 363	15,09 %	4 484
52	2 318	10,40 %	3 091	3 436	15,42 %	4 581
53	2 368	10,63 %	3 157	3 509	15,75 %	4 679
54	2 416	10,84 %	3 221	3 580	16,06 %	4 773
55	2 462	11,05 %	3 282	3 648	16,37 %	4 864
56	2 506	11,24 %	3 341	3 713	16,66 %	4 951
57	2 545	11,42 %	3 394	3 772	16,93 %	5 029
58	2 580	11,58 %	3 440	3 823	17,16 %	5 098
59	2 614	11,73 %	3 485	3 873	17,38 %	5 164

(*) En euros ; P = plafond de la sécurité sociale.
(**) En pourcentage du salaire ou du revenu annuel.

Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 9 décembre 2003 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

NOR : *JUSC0320716A*

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;

Vu le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'avis de la commission en date du 14 octobre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – L'agrément prévu par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du syndicat professionnel « AGRI conseil », syndicat professionnel régi par le code du travail, au sens de l'article 64 de ladite loi, pour donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts dudit syndicat, sur des questions se rapportant directement à son objet, à la condition que ces personnes :

- soit possèdent, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit, la maîtrise en droit, un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou un master en droit ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans dans le domaine du droit de l'exploitation agricole, cette durée pouvant être ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d'un diplôme du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologué dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.

Art. 2. – Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. GUILLAUME

Arrêté du 23 décembre 2003 autorisant au titre de l'année 2004 l'ouverture de concours pour le recrutement des greffiers en chef des services judiciaires

NOR : *JUSB0310692A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en date du 23 décembre 2003, est autorisée au titre de l'année 2004 l'ouverture de deux concours pour le recrutement des greffiers en chef des services judiciaires.

Le nombre total de places offertes aux concours est fixé à 34.

Ces places sont réparties de la manière suivante :

Concours externe (prévu à l'article 7 [1°] du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut de ces agents) : 17 places ;

Concours interne (prévu à l'article 7 [2°] du même décret) : 17 places.

La date limite de retrait des dossiers et dépôt des candidatures est fixée au vendredi 13 février 2004.

Les dossiers devront être retirés puis déposés ou envoyés par pli recommandé auprès des services du procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de résidence du candidat, au plus tard le vendredi 13 février 2004 inclus, délai de rigueur (le cachet de la poste faisant foi).

La date des épreuves, la désignation des membres du jury ainsi que la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen feront l'objet d'arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au tribunal de grande instance de leur résidence.

Arrêté du 23 décembre 2003 fixant le nombre de postes offerts aux concours pour le recrutement de directeurs de 2e classe des services pénitentiaires

NOR : *JUSE0340142A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en date du 23 décembre 2003, le nombre total de places offertes aux concours externe et interne pour le recrutement de directeurs de 2e classe des services pénitentiaires prévu à l'arrêté du 23 septembre 2003 est fixé à 20 selon la répartition suivante :

Concours externe : 12 places ;
Concours interne : 8 places.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au ministère de la justice, direction de l'administration pénitentiaire (bureau de la gestion des personnels), adresse postale : 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 ; bureaux situés : 8-10, rue du Renard, 75004 Paris, ou dans les directions régionales des services pénitentiaires.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France

NOR : *MAEF0310086D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

Vu le code civil, notamment ses articles 30, 103, 104 et 105 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le décret n° 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires de la France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger du 4 septembre 2003 ;

Vu la délibération n° 2003-066 du 18 décembre 2003 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Décrète :

Art. 1er. – L'expression « Français établi hors de France » désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle dans une circonscription consulaire telle que prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires susvisée et définie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 2. – I. – Tout Français établi hors de France peut demander son inscription au registre des Français établis hors de France au chef de poste consulaire territorialement compétent.

II. – Dans chaque circonscription consulaire, le registre des Français établis hors de France est destiné :

A. – Pour le chef de poste consulaire, à :

1. Connaître, localiser et dénombrer la communauté française de sa circonscription consulaire ;

2. Faciliter l'exercice de la protection consulaire en matière de sûreté, dans les conditions prévues par les accords conclus par la France, notamment la convention de Vienne sur les relations consulaires susvisée ;

3. Permettre l'établissement, la mise à jour et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan de sécurité de la communauté française.

B. – Pour le Français établi hors de France, dans les conditions prévues par les dispositions qui s'y rapportent, à :

1. Faciliter l'accomplissement de formalités administratives ;

2. Accéder à certaines procédures ou à certaines prestations liées à la résidence à l'étranger ;

3. Recevoir des informations du poste consulaire.

Art. 3. – L'inscription au registre des Français établis hors de France est une mesure d'information.

Nul ne peut en être exclu s'il remplit les conditions prévues par le présent décret.

Nul ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à l'application de la loi ou d'une décision de justice, française ou étrangère, ou d'une convention internationale.

Art. 4. – L'inscription au registre des Français établis hors de France donne lieu à l'enregistrement, sur présentation de pièces justificatives par le Français qui la demande, des informations essentielles le concernant ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité française.

Ces informations sont relatives à : son identité, sa nationalité française, sa résidence, sa situation de famille, sa profession, sa situation au regard du code du service national s'il a entre seize et vingt-cinq ans, sa situation au regard des règles relatives à l'inscription sur les listes électorales et aux personnes à prévenir en cas d'urgence. Sa photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 × 45 mm, récente et parfaitement ressemblante, et sa signature sont également enregistrées.

Sur sa demande, des informations concernant, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité étrangère peuvent être enregistrées à cette occasion.

Art. 5. – L'inscription au registre des Français établis hors de France peut également être demandée par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique, par transmission d'une copie de la carte nationale d'identité française ou du passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans et de la justification de la résidence dans la circonscription consulaire.

Elle devient effective après, le cas échéant, vérification sur présentation de pièces justificatives notamment relatives à l'identité, la nationalité française ou la résidence du Français. Dans ce cas, les autres informations prévues à l'article 4 non fournies à cette occasion sont apportées ultérieurement.

Art. 6. – Tout Français établi hors de France n'ayant pas encore satisfait aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret est réputé demander son inscription au registre des Français établis hors de France dès lors qu'il produit des justificatifs de son identité, de sa nationalité française et de sa résidence habituelle dans la circonscription consulaire à la faveur d'une formalité administrative qui les requiert, notamment, lors d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport.

Art. 7. – Un Français peut demander son inscription au registre des Français établis hors de France, avant qu'il ait quitté la France, sur justification de son établissement à l'étranger dans les trois mois, soit directement, soit par une tierce personne mandatée par lui, dans les conditions prévues par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 8. – Après concertation, le cas échéant, avec les autres chefs de poste consulaire dans le même pays, chaque chef de poste consulaire prend toute mesure pratique pour faciliter ou favoriser l'inscription au registre des Français établis hors de France.

Le cas échéant, ces modalités peuvent être prévues en accord avec tout organisme susceptible de lui apporter son concours, notamment les entreprises, les services culturels de l'ambassade, les instituts culturels et les établissements relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Art. 9. – Un relevé des informations recueillies lors de l'inscription au registre des Français établis hors de France est remis à l'intéressé ou lui est adressé par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même après chaque modification de sa part.

Le chef de poste consulaire prend toute mesure pratique pour garantir la confidentialité de la transmission des informations de toute nature qu'il adresse aux Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription.

Art. 10. – La preuve de la résidence habituelle à l'étranger résulte soit du titre de séjour délivré par les autorités du pays d'accueil, soit d'une ou plusieurs pièces dont la liste est fixée par le chef de poste consulaire attestant que le Français a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans la circonscription consulaire.

Art. 11. – I. – Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France peut, à tout moment, à sa demande, recevoir une carte attestant qu'il est placé sous la protection consulaire française.

Les caractéristiques de cette carte, qui comporte une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 × 45 millimètres, récente et parfaitement ressemblante de son titulaire, sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – Un numéro d'identification, dont les éléments et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est attribué à tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France.

Art. 12. – Sous réserve des mesures incitatives prévues par le présent décret, l'inscription au registre des Français établis hors de France a un caractère facultatif. Elle est individuelle et gratuite. Elle peut être demandée par un Français établi hors de France à tout moment de son séjour dans la circonscription.

L'inscription au registre des Français établis hors de France de son conjoint ou de ses enfants mineurs de nationalité française peut être demandée, pour chacun d'eux, en même temps ou séparément.

Celle des personnes, majeures ou mineures, de nationalité française, sous tutelle peut être demandée par leur tuteur. Celle d'enfants mineurs de parents étrangers peut être demandée par toute personne exerçant l'autorité parentale à leur égard. Dans ces deux cas, elle peut également être effectuée à l'initiative du chef de poste consulaire.

Art. 13. – I. – L'inscription au registre des Français établis hors de France est valable cinq ans. Toutefois, elle peut être d'une durée inférieure lorsque le séjour dans la circonscription du Français qui la demande a une date d'échéance certaine.

II. – L'inscription au registre des Français établis hors de France est renouvelable. Trois mois au moins avant l'expiration

de son inscription, tout Français reçoit un avis l'informant qu'il doit confirmer sa résidence dans la circonscription consulaire au moyen soit d'un justificatif, soit d'une déclaration sur l'honneur.

Faute de réponse au jour de l'échéance de la validité de l'inscription, il est réputé ne plus résider dans la circonscription consulaire : son inscription n'est pas renouvelée. Toutefois, lorsqu'il dispose d'informations de nature à établir avec certitude que le Français réside toujours dans la circonscription, le chef de poste consulaire renouvelle l'inscription sans formalité particulière. L'intéressé en est avisé par courrier.

III. – La radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France est effectuée soit à sa demande écrite, soit sur décision du chef de poste consulaire lorsqu'il constate que le Français ne réside plus dans la circonscription consulaire ou que la condition de nationalité française n'est plus remplie ou que l'inscription a été effectuée sur le fondement de fausses informations.

IV. – Tout Français qui, déjà inscrit au registre des Français établis hors de France, change de pays de résidence est inscrit sans formalité particulière au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle il s'établit.

Art. 14. – Dans chaque circonscription consulaire est tenu un registre des Français établis hors de France. Toutefois, par arrêté du ministre des affaires étrangères, plusieurs chefs de poste consulaire peuvent conjointement tenir plusieurs registres. Dans ce cas, la formalité prévue à l'article 4 du présent décret peut être effectuée indifféremment auprès de chacun de ces chefs de poste consulaire.

Plusieurs registres peuvent également être tenus par un même chef de poste consulaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Art. 15. – Ont seuls qualité pour inscrire des Français au registre des Français établis hors de France les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.

Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.

Art. 16. – Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le cas échéant, ses dispositions peuvent être précisées dans les mêmes conditions après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Art. 17. – Le décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cette même date, les Français immatriculés dans un poste consulaire en application du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 sont inscrits au registre des Français établis hors de France de la même circonscription.

Art. 18. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Arrêté du 22 décembre 2003 portant convocation de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger

NOR : *MAEF0310096A*

Par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 22 décembre 2003, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger est convoquée, à Paris, le mardi 2 mars 2004.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Décret n° 2003-1378 du 31 décembre 2003 modifiant le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique

NOR : *DEFP0302403D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 98-1 ;

Vu le décret n° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, modifié par les décrets n° 96-28 du 11 janvier 1996 et n° 2003-11 du 3 janvier 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 6 du décret du 28 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 6.* – Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié lorsque les intéressés sont titulaires :

1° D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un doctorat d'Etat, ou d'un titre de niveau correspondant, pour les grades de lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou assimilé.

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un titre de niveau correspondant pour les grades de lieutenant, capitaine et commandant ou assimilé. »

Art. 2. – Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Décret nº 2003-1379 du 31 décembre 2003 modifiant le décret nº 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense

NOR : *DEFD0302302D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret nº 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret nº 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret nº 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, modifié par le décret nº 2001-1125 du 29 novembre 2001 et le décret nº 2002-503 du 10 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 2 du décret du 4 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. – Il est ajouté un *d* au 1º du I ainsi rédigé :

« *d)* La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense. »

II. – Il est ajouté un *g* au 3º du I ainsi rédigé :

« *g)* le service des systèmes d'information de la marine. »

Art. 2. – Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
HENRI PLAGNOL

Décret nº 2003-1380 du 31 décembre 2003 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées

NOR : *DEFP0302404D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret nº 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret nº 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret nº 76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences, modifié par les décrets nº 98-86 du 16 février 1998 et nº 98-848 du 30 septembre 1998 ;

Vu le décret nº 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, modifié par les décrets nº 95-736 du 10 mai 1995, nº 98-1153 du 16 décembre 1998 et nº 99-848 du 30 septembre 1999 ;

Vu le décret nº 76-1003 du 5 novembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre, modifié par les décrets nº 95-736 du 10 mai 1995 et nº 99-848 du 30 septembre 1999 ;

Vu le décret nº 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret nº 76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, modifié par les décrets nº 95-736 du 10 mai 1995 et nº 98-86 du 16 février 1998 ;

Vu le décret nº 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret nº 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret nº 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions applicables aux corps des officiers féminins des armées, modifié par les décrets nº 95-736 du 10 mai 1995, nº 99-848 du 30 septembre 1999 et nº 2001-1193 du 15 décembre 2001 ;

Vu le décret nº 77-965 du 17 août 1977 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;

Vu le décret nº 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ;

Vu le décret nº 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret nº 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le décret du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1º Au sixième alinéa de l'article 42, les mots : « Commissaire en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Commissaire en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2º Au tableau de l'article 61, pour le grade de « Commissaire en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Commissaire en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 2. – Le décret nº 76-801 du 19 août 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1º Au sixième alinéa de l'article 4, les mots : « Commissaire lieutenant-colonel : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ; ».

2º Au tableau de l'article 23, pour le grade de « Commissaire lieutenant-colonel », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Commissaire lieutenant-colonel	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 3. – Le décret n° 76-802 du 19 août 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « Ingénieur en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 15, pour le grade d'« Ingénieur en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Ingénieur en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 4. – Le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 3, les mots : « Lieutenant-colonel : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Lieutenant-colonel : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 14, pour le grade de « Lieutenant-colonel », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Lieutenant-colonel	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 5. – Le décret n° 76-1003 du 5 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 3, les mots : « Ingénieur en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 9, pour le grade d'« Ingénieur en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Ingénieur en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 6. – Le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 6, les mots : « Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 23, pour le grade de « Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Lieutenant-colonel ou officier en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 7. – Le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 5, les mots : « Officier en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Officier en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 19, pour le grade d'« Officier en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Officier en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 8. – Le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 4, les mots : « Administrateur en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Administrateur en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 19, pour le grade d'« Administrateur en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Administrateur en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 9. – Le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « Professeur en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Professeur en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 16, pour le grade de « Professeur en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Professeur en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 10. – Le décret du 18 février 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 3, les mots : « Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 9, pour le grade de « Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 11. – Le décret du 17 août 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au cinquième alinéa de l'article 4, les mots : « Officier greffier en chef : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Officier greffier en chef : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 11, pour le grade d' « Officier greffier en chef », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Officier greffier en chef	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 12. – Le décret du 29 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa de l'article 28, les mots : « Chef de musique des armées hors classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Chef de musique des armées hors classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 39, pour le grade de « Chef de musique des armées hors classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Chef de musique des armées hors classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 13. – Le décret du 27 décembre 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 5, les mots : « Ingénieur en chef de 2e classe : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 26, pour le grade d'« Ingénieur en chef de 2e classe », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Ingénieur en chef de 2e classe	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 14. – Le décret du 12 mars 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au sixième alinéa de l'article 4, les mots : « Commissaire lieutenant-colonel : trois échelons ; » sont remplacés par les mots : « Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ; ».

2° Au tableau de l'article 23, pour le grade de « Commissaire lieutenant-colonel », la désignation des échelons et les conditions d'accès à l'échelon sont remplacées par les dispositions suivantes :

Commissaire lieutenant-colonel	4e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	3e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	2e échelon	Après 2 ans à l'échelon précédent.
	1er échelon	

Art. 15. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 16. – Les lieutenants-colonels ou les officiers d'un grade correspondant des corps des commissaires de la marine, des commissaires de l'air, des ingénieurs militaires des essences, des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, des ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre, des officiers des corps techniques et administratifs des armées, des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, des administrateurs des affaires maritimes, des professeurs de l'enseignement maritime, des officiers féminins des armées, des officiers du greffe des juridictions des forces armées, des chefs de musique des armées, des ingénieurs des études et techniques, des commissaires de l'armée de terre classés, au 1er janvier 2004, au 3e échelon de leur grade et détenant, à cette date, une ancienneté supérieure à deux ans, sont reclassés, à cette même date, au 4e échelon de ce grade.

Art. 17. – Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
JEAN-PAUL DELEVOYE

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Décret n° 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine

NOR : *DEFD0302311D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret n° 98-554 du 2 juillet 1998 et le décret n° 2003-49 du 16 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat, modifié par le décret n° 99-132 du 26 février 1999, le décret n° 2000-1334 du 26 décembre 2000 et le décret n° 2003-203 du 11 mars 2003 ;

Vu le décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime ;

Vu le décret n° 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret nº 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;

Vu le décret nº 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret nº 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;

Vu le décret nº 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, modifié par le décret nº 2001-1125 du 29 novembre 2001, le décret nº 2002-503 du 10 avril 2002 et le décret nº 2003-1381 du 31 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. – Le service des systèmes d'information de la marine est un service de soutien qui met en œuvre les orientations relatives aux systèmes de traitement et de transport de l'information définies par le chef d'état-major de la marine, sous l'autorité duquel il est placé. Il participe à la satisfaction des besoins de la marine dans ce domaine et exerce son action en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Il assure l'acheminement de l'information selon les objectifs définis par le chef d'état-major de la marine.

Il peut exercer ses attributions au profit d'autres organismes du ministère de la défense.

Art. 2. – Le service des systèmes d'information de la marine apporte son concours au chef d'état-major de la marine pour l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 8 février 1982 susvisé.

Il met à la disposition du chef d'état-major de la marine une capacité d'expertise du maintien en condition opérationnelle des systèmes de transport et de traitement de l'information. En fonction des objectifs de disponibilité fixés par le chef d'état-major de la marine, il participe à ce titre à la définition des règles générales du maintien en condition opérationnelle :

- des systèmes de traitement et de transport de l'information relevant d'un programme d'armement ;
- des composants de systèmes de traitement et de transport de l'information dont le maintien en condition opérationnelle relève des compétences d'autres organismes du ministère de la défense.

Le service des systèmes d'information de la marine contribue à l'adaptation des organisations et des méthodes de travail de la marine aux technologies de l'information et de la communication.

Art. 3. – Le service des systèmes d'information de la marine contribue à l'intégration dans les forces maritimes des systèmes de traitement et de transport de l'information de la marine ou du ministère de la défense. Cette contribution consiste, au vu des conditions d'emploi opérationnel et aéro-maritime, en des réalisations complémentaires, des adaptations et interconnexions, des réglementations et actions de maintien en condition opérationnelle et d'exploitation.

Ces actions sont étendues, en tant que de besoin, aux théâtres d'opérations extérieures.

Art. 4. – Le service des systèmes d'information de la marine exerce en matière d'acquisition, de maintien en condition opérationnelle et d'exploitation, pour les systèmes d'information et de transport de l'information, les fonctions, les moyens et les infrastructures associées, les compétences définies par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5. – Il est créé un conseil de gestion du service des systèmes d'information de la marine dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 6. – Le service des systèmes d'information de la marine gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.

Art. 7. – La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Décret nº 2003-1382 du 31 décembre 2003 fixant les attributions de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

NOR : *DEFD0302309D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret nº 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret nº 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret nº 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

Vu le décret nº 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret nº 98-554 du 2 juillet 1998 et le décret nº 2003-49 du 16 janvier 2003 ;

Vu le décret nº 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret nº 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret nº 2000-1179 du 4 décembre 2000 ;

Vu le décret nº 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense, modifié par le décret nº 2001-1125 du 29 novembre 2001, le décret nº 2002-503 du 10 avril 2002 et le décret nº 2003-1381 du 31 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. – La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.

Art. 2. – Il est créé un comité directeur dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 3. – La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.

Art. 4. – La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.

Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Art. 5. – Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :

- des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
- des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.

Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Art. 6. – La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense sur proposition du comité directeur.

Art. 7. – Il est créé un conseil de gestion de la DIRISI, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 8. – La DIRISI gère les crédits qui lui sont attribués et rend compte des résultats obtenus en conseil de gestion.

Art. 9. – Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des

armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.

Art. 10. – La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 5 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC)

NOR : *DEFP0302369A*

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC),

Arrête :

Art. 1er. – A l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé, les mots : « (cf. annexes I et II) » sont supprimés.

Art. 2. – Au septième alinéa de l'article 2 du même arrêté, les mots : « MP sciences industrielles » sont remplacés par les mots : « MP physique et sciences de l'ingénieur ».

Art. 3. – L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 14.* – Les épreuves écrites sont les suivantes :

« A. – *Epreuves propres à la filière MP*

« Une première composition de mathématiques (durée : quatre heures).

« Une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures).

« Une composition de physique (durée : quatre heures).

« B. – *Epreuves propres à la filière MP, option informatique*

« Une composition d'informatique (durée : quatre heures).

« C. – *Epreuves propres à la filière MP, option physique et sciences de l'ingénieur*

« Une composition de physique et sciences de l'ingénieur (durée : quatre heures).

« Une composition d'informatique (durée : deux heures).

« D. – *Epreuves propres à la filière PC*

« Une composition de mathématiques (durée : quatre heures).
« Une première composition de physique (durée : quatre heures).
« Une deuxième composition de physique (durée : quatre heures).
« Une composition de chimie (durée : quatre heures).
« Une composition d'informatique (durée : deux heures).

« E. – *Epreuves communes aux deux filières MP et PC*

« Une composition de français (durée : quatre heures).

« Une composition de langue vivante comprenant une épreuve d'expression écrite en langue étrangère (durée : une heure trente) et une version (durée : une heure trente).

« Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe. »

Art. 4. – Le dernier alinéa de l'article 16 du même arrêté est supprimé.

Art. 5. – L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 18.* – Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont pour l'admissibilité affectées des coefficients indiqués ci-après :

	COEFFICIENTS		
	Filière MP		Filière PC
	Option informatique	Option physique et sciences de l'ingénieur	
Première composition de mathématiques	8	8	9
Deuxième composition de mathématiques	7	7	–
Composition d'informatique	6	–	–
Première composition de physique	6	6	6
Deuxième composition de physique	–	–	6
Composition de physique et sciences de l'ingénieur	–	6	–
Composition de chimie	–	–	6
Composition de français	6	6	6
Totaux	33	33	33

Art. 6. – L'article 31 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de cinq jours après l'affichage de ces notes à l'Ecole polytechnique, sauf empêchement majeur du candidat dûment justifié. »

Art. 7. – Le premier alinéa du *b* de l'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, s'il s'avère que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro. »

Art. 8. – Le 2° de l'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

« Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen ; »

Art. 9. – Le tableau de l'article 36 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :

	COEFFICIENTS		
	Filière MP		Filière PC
	Option informatique	Option physique et sciences de l'ingénieur	
A. – *Epreuves écrites d'admissibilité*			
Première composition de mathématiques	8	8	9
Deuxième composition de mathématiques	7	7	–
Composition d'informatique	6 (*)	–	–
Première composition de physique	6	6	6
Deuxième composition de physique	–	–	6
Composition de physique et sciences de l'ingénieur	–	6	–
Composition de chimie	–	–	6
Composition de français	6	6	6
Sous-total des coefficients	33	33	33
B. – *Epreuves écrites d'admission*			
Composition d'informatique	4 (*)	4	4
Composition de langue vivante obligatoire (expression écrite : 3, version : 3)	6	6	6
Sous-total des coefficients	10	10	10
C. – *Epreuves orales*			
Mathématiques, 1re interrogation	16	16	20
Mathématiques, 2e interrogation	16	16	–
Physique	20	20	16
Chimie	9	9	9
Analyse de documents scientifiques	15	15	15
Français	8	8	8
Langue vivante obligatoire	8	8	8
Travaux pratiques de physique	–	–	8
Travaux pratiques de chimie	–	–	8
Sous-total des coefficients	92	92	92
D. – *Epreuves d'éducation physique et sportives*	5	5	5
E. – *Total des coefficients pour l'ensemble des épreuves*	140	140	140

(*) Dans la filière MP option informatique, la composition écrite d'informatique est affectée du coefficient 6 pour l'admissibilité. Ce coefficient est augmenté de 4 et donc porté à 10 pour le calcul du total de points pris en compte pour l'établissement de la liste de classement.

Art. 10. – La première phrase du cinquième alinéa de l'article 39 du même arrêté est complétée par les mots suivants : « et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites visées à l'article 36 ci-dessus. »

Art. 11. – Le 5° de l'annexe I du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Une déclaration signée du candidat suivant un modèle établi annuellement par le directeur général de l'Ecole polytechnique. »

Art. 12. – L'annexe II (Déclaration du candidat) du même arrêté est supprimée.

Art. 13. – I. – Au premier alinéa du paragraphe B-I de l'annexe III du même arrêté, les mots : « sciences industrielles » sont remplacés par les mots : « physique et sciences de l'ingénieur ».

II. – Le paragraphe B-II (Physique) de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – *Epreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur*

« L'épreuve de physique de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble du programme de physique de cette filière.

« L'épreuve de physique et sciences de l'ingénieur de l'option physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP portera sur l'ensemble des programmes de physique et de sciences industrielles de cette filière.

« Les épreuves de physique et de physique et sciences de l'ingénieur de la filière MP pourront comporter des questions utilisant certaines connaissances inscrites au programme de chimie. »

Art. 14. – Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2004 et sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2003.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS

Arrêté du 22 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2004 pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre

NOR : *DEFP0302463A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 22 décembre 2003 :

I. – Le nombre maximum de places offertes en 2004 aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est fixé comme suit :

NATURE DES CONCOURS	NOMBRE maximum de places offertes
Concours ouverts aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent (art. 7 [1°]) :	
– concours sciences	78
– concours lettres	30
– concours sciences économiques et sociales	42
Concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent (art. 7 [2°])	13
Concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent (art. 7 [3°])	12
Total	175

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un d'eux, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées sur les autres concours, de la manière suivante :

Concours sciences, places reportées alternativement sur :

1° Le concours sciences économiques et sociales ;

2° Le concours lettres ;

3° Le concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.

Concours lettres, places reportées alternativement sur :

1° Le concours sciences économiques et sociales ;

2° Le concours sciences ;

3° Le concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.

Concours sciences économiques et sociales, places reportées alternativement sur :

1° Le concours sciences ;

2° Le concours lettres ;

3° Le concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent.

Concours ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent :

1° Le concours sciences ;

2° Le concours sciences économiques et sociales ;

3° Le concours lettres.

Pour le concours prévu au 3° de l'article 7 du décret précité, les places qui n'auraient pu être attribuées, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées sur les autres concours, de la manière suivante :

1° Le concours sciences ;

2° Le concours sciences économiques et sociales ;

3° Le concours lettres.

II. – Le nombre maximum de places offertes en 2004 aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes est fixé comme suit :

NATURE DES CONCOURS	NOMBRE maximum de places offertes
Concours sur épreuves ouverts aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent (art. 8) :	
– concours ouvert aux officiers sous contrat	3
– concours ouvert aux sous-officiers	124
Total	127

Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre de l'un de ces concours pourront être reportées sur l'autre.

III. – Le nombre maximum de places offertes en 2004 au concours prévu à l'article 9 du décret précité, organisé au profit des sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre en vue de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, est fixé à 88 et se répartit comme suit :

NATURE DES CONCOURS	NOMBRE maximum de places offertes
Combat de l'infanterie	22
Combat des blindés	9
Feux dans la profondeur	8
Défense sol-air	2
Aéromobilité	4
Combat et technique du génie	9
Systèmes d'informations et télécommunications/ télécommunications	9
Maintenance	14
Mouvement-ravitaillement	5
Renseignement	4
Défense NBC	2
Total	88

Arrêté du 22 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2004 pour le recrutement au grade de sous-lieutenant dans le corps technique et administratif de l'armée de terre

NOR : *DEFP0302464A*

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 22 décembre 2003 :

I. – Le nombre maximum de places offertes en 2004 aux concours prévus aux articles 8-I, 8-II *(a)* et 10 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées est fixé comme suit :

NATURE DES CONCOURS	NOMBRE maximum de places offertes
Concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (art. 8-I)	5
Concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et aux officiers sous contrat de l'armée de terre (art. 8-II, *a*) :	
– concours sciences	7
– concours lettres	6
Concours sur titres ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat et officiers sous contrat qui ont été admissibles aux concours d'entrée à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air (art. 10)	2
Total	20

Les places offertes aux deux concours prévus à l'article 8-II *(a)* du décret précité qui ne seraient pas pourvues pourront être reportées sur l'un ou l'autre des concours prévus à cet article.

Les places offertes au concours prévu à l'article 10 du décret précité qui ne seraient pas pourvues pourront être reportées sur les concours prévus à l'article 8-II *(a)* dudit décret.

II. – Le nombre maximum de places offertes en 2004 aux concours prévus à l'article 8-II *(b)* du décret du 24 décembre 1976 précité est fixé à 20 et se répartit comme suit :

NATURE DES CONCOURS	NOMBRE maximum de places offertes
Gestion des ressources humaines	7
Pilotage comptabilité budget finances/administration et soutien de l'homme	6
Techniques d'opérations d'infrastructure	3
Systèmes d'information et télécommunications/management et systèmes d'information	3
Entraînement physique militaire et sportif	1
Communication	0
Total	20

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au comité directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

NOR : *DEFD0302303A*

La ministre de la défense,

Vu le décret nº 2003-1380 du 31 décembre 2003 fixant les attributions de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, notamment son article 2,

Arrête :

Art. 1er. – Le comité directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est chargé :

- de proposer au ministre de la défense la liste des systèmes, fonctions et organismes à prendre en compte par la DIRISI ;
- de fixer à la DIRISI des orientations en matière de services ;
- de définir les besoins qu'elle est tenue de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui lui sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances.

Art. 2. – Le comité directeur de la DIRISI comprend onze membres :

- le chef d'état-major des armées, président du comité, ou son représentant ;
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant ;
- le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou son représentant ;
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur central du service des essences des armées ou son représentant.

Art. 3. – Le comité directeur de la DIRISI se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin, à l'initiative de l'un de ses membres ou sur demande du directeur central de la DIRISI.

Art. 4. – Le secrétariat du comité directeur est assuré par la DIRISI.

Art. 5. – Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation des sous-directions de la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

NOR : *DEFD0302304A*

La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense,

Arrête :

Art. 1er. – Pour l'exercice de ses attributions, la sous-direction « opérations et logistique » comprend :

- le bureau « réseaux supports » ;
- le bureau « systèmes d'information » ;
- le bureau « prestations extérieures-NALLA France » ;
- le bureau « logistique ».

Art. 2. – Pour l'exercice de ses attributions, la sous-direction « plans et études » comprend :

- le bureau « évolution des réseaux » ;
- le bureau « évolution des systèmes d'information » ;
- le bureau « organisation et ressources humaines » ;
- le bureau « fréquences ».

Art. 3. – Pour l'exercice de ses attributions, la sous-direction « finances et marchés » comprend :

- le « bureau finances » ;
- le « bureau marchés ».

Art. 4. – Le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au conseil de gestion de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

NOR : *DEFD0302305A*

La ministre de la défense,

Vu le décret nº 2003-1382 du 31 décembre 2003 fixant les attributions de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, notamment son article 8,

Arrête :

Art. 1er. – Le conseil de gestion de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) comprend douze membres :

- le chef d'état-major des armées, président du conseil, ou son représentant ;
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant ;
- le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou son représentant ;
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;
- le directeur central de la DIRISI ou son représentant.

Les membres du conseil de gestion peuvent faire appel au besoin à des représentants d'autres ministères ou à des experts.

Le contrôle général des armées, avisé des réunions, peut s'y faire représenter.

Art. 2. – A partir des éléments présentés par la DIRISI, le conseil de gestion :

- évalue la satisfaction des besoins au regard des objectifs fixés par le comité directeur ;
- contrôle la qualité de la gestion du service ;
- propose au comité directeur les mesures correctives jugées nécessaires.

Art. 3. – Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation des sous-directions de la direction centrale du service des systèmes d'information de la marine

NOR : *DEFD0302306A*

La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation du service des systèmes d'informations de la marine,

Arrête :

Art. 1er. – Pour l'exercice de ses attributions, la sous-direction « emploi » comprend :

1. Le bureau « études ».
2. Le bureau « réponse sur mesure ».
3. Le bureau « conduite des systèmes d'informations et de communication ».

Art. 2. – Pour l'exercice de ses attributions, la sous-direction « ingénierie » comprend :

1. Le bureau « systèmes de télécommunications » .
2. Le bureau « systèmes d'information ».
3. Le bureau « protection de l'information ».

Art. 3. – Pour l'exercice de ses attributions, la sous-direction « ressources » comprend :

1. Le bureau « budget, finances et programmation ».
2. Le bureau « ressources humaines ».
3. Le bureau « achats ».

Art. 4. – Le directeur central du service des systèmes d'information de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la composition du conseil de gestion du service des systèmes d'information de la marine

NOR : *DEFD0302307A*

La ministre de la défense,

Vu le décret no 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 portant création des conseils de gestion des services de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air modifié par l'arrêté du 14 octobre 1991, l'arrêté du 19 décembre 2000 et l'arrêté du 31 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le conseil de gestion du service des systèmes d'information de la marine (SERSIM) est présidé par le chef d'état-major de la marine. Il comprend :

– le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
– le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
– le directeur central du SERSIM.

Les membres du conseil de gestion peuvent se faire accompagner des personnes intéressées par l'ordre du jour, notamment des sous-chefs d'état-major d'armée concernés.

Le contrôle général des armées, avisé des réunions, peut s'y faire représenter.

Les services du ministère de la défense intéressés par l'activité du SERSIM sont avisés des réunions et peuvent se faire représenter à tout ou partie de celles-ci.

Le directeur central du SERSIM peut convier des experts à tout ou partie des réunions.

Art. 2. – Le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, le chef d'état-major de la marine, le chef du contrôle général des armées et le directeur central du service des systèmes d'information de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 23 mai 1990 portant création des conseils de gestion des services de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

NOR : *DEFD0302308A*

La ministre de la défense,

Vu le décret no 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 portant création des conseils de gestion des services de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, modifié par l'arrêté du 14 octobre 1991 et l'arrêté du 19 décembre 2000,

Arrête :

Art. 1er. – L'annexe de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. – La secrétaire générale pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées et les directeurs de services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

ANNEXE

LISTE DES SERVICES DANS LESQUELS EST CRÉÉ UN CONSEIL DE GESTION EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 23 MAI 1990

I. – *Armée de terre*

Service du génie.
Services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre.
Service du matériel de l'armée de terre.
Service du commissariat de l'armée de terre.

II. – *Marine*

Service de l'aéronautique navale.
Service du commissariat de la marine.
Service du soutien de la flotte.
Service des travaux immobiliers et maritimes.
Service hydrographique et océanographique de la marine.
Service des systèmes d'information de la marine.

III. – *Armée de l'air*

Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.
Service du commissariat de l'air.
Service du matériel de l'armée de l'air.
Service de l'infrastructure de l'air.

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

NOR : *DEFD0302310A*

Le Premier ministre et la ministre de la défense,

Vu le décret no 2003-1382 du 31 décembre 2003 fixant les attributions de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense,

Arrêtent :

Art. 1er. – Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret du 31 décembre 2003 susvisé, la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) comprend :

I. – Une direction centrale dont l'organisation et les attributions sont fixées dans le présent arrêté ;

II. – Des organismes extérieurs relevant de la direction centrale dont les attributions et l'organisation sont fixées par des instructions :

- le centre de gestion du système opérationnel constitué des réseaux des armées pour les télécommunications (SOCRATE) ;
- le centre de gestion du système de radiocommunication utilisant un satellite (SYRACUSE) ;
- le centre de soutien informatique ;
- le centre technique des fréquences ;
- l'agence nationale de distribution ;
- le groupement des équipes techniques de marque.

Art. 2. – La DIRISI est dirigée par un directeur central, officier général.

Le directeur est directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration du service. Dans les autres domaines, il relève du chef d'état-major des armées.

Art. 3. – Le directeur central de la DIRISI est assisté par deux adjoints :

- un directeur adjoint qui le supplée dans toutes ses attributions ;
- un adjoint chargé plus particulièrement des questions relatives à l'évolution de la DIRISI.

Art. 4. – La direction centrale de la DIRISI comprend :

- la sous-direction « opérations et logistique » ;
- la sous-direction « plans et études » ;
- la sous-direction « finances et marchés » ;
- le bureau « sécurité des systèmes d'information » ;
- le bureau « administration et moyens généraux ».

Art. 5. – La sous-direction « opérations et logistique » est chargée d'assurer la conduite, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information en service opérationnel qui lui sont confiés.

Art. 6. – La sous-direction « plans et études » est chargée :

- de conduire des études en vue de développer et de maintenir un niveau de service optimal pour les systèmes en service ;
- de participer à la conception et à la conduite des programmes futurs relevant de son domaine de responsabilité.

Art. 7. – La sous-direction « finances et marchés » est chargée de gérer les crédits alloués à la DIRISI et de traiter toute question relative aux marchés publics relevant de son domaine d'activités.

Art. 8. – Le bureau « sécurité des systèmes d'information » organise et coordonne au sein de la DIRISI l'ensemble des compétences et activités relatives à la sécurité des systèmes d'information et à la veille technologique en la matière.

Art. 9. – Le bureau « administration et moyens généraux » exerce les fonctions organiques pour la direction centrale et l'ensemble des organismes qui sont rattachés à la DIRISI.

Il participe à l'élaboration des protocoles avec les organismes assurant des prestations de soutien au profit de la DIRISI.

Art. 10. – L'organisation en bureaux des sous-directions de la direction centrale de la DIRISI est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 11. – Le directeur central de la DIRISI est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 portant organisation du service des systèmes d'information de la marine

NOR : *DEFD0302312A*

Le Premier ministre et la ministre de la défense,

Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense ;

Vu le décret n° 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine,

Arrêtent :

Art. 1er. – Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret du 31 décembre 2003 susvisé, le service des systèmes d'information de la marine (SERSIM) comprend :

1. Une direction centrale dont l'organisation et les attributions sont fixées dans le présent arrêté ;
2. Des organismes extérieurs relevant de la direction centrale :
   - les directions locales du service des systèmes d'information de la marine de Brest, Toulon, Paris et Cherbourg ;
   - le centre « Commandant Millé » ;
3. Un organisme extérieur relevant de la direction locale de Toulon : le centre de transmission marine de France Sud.

Art. 2. – Le service des systèmes d'information de la marine est dirigé par un directeur central, officier général de la marine.

Le directeur central du service des systèmes d'information de la marine est directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration du service. Il est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine.

Le directeur central des systèmes d'information de la marine est assisté d'un directeur adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Il dispose d'un bureau « sûreté » ainsi que d'un délégué central à la prévention, qui lui sont directement rattachés.

Art. 3. – La direction centrale des systèmes d'information de la marine comprend :

1. La sous-direction « emploi » ;
2. La sous-direction « ingénierie » ;
3. La sous-direction « ressources » ;
4. Le bureau de contrôle de gestion.

Art. 4. – La sous-direction « emploi » :

1. Elabore et soumet au directeur central des systèmes d'information de la marine les éléments d'études techniques et opérationnelles susceptibles de contribuer à l'élaboration de politiques et de doctrines de traitement et de transport de l'information de la marine, des armées et des alliés, en vue de leur présentation au chef d'état-major de la marine ;

2. Contribue au suivi des configurations des systèmes de traitement et de transport de l'information nationaux et internationaux exploitables au sein de la marine et à la définition des conditions de leur intégration dans les formations de la marine selon les directives édictées par le chef d'état-major de la marine ;

3. Spécifie les adaptations aux opérations militaires des systèmes de traitement et de transport de l'information en service dans la marine ainsi que les équipements et prestations complémentaires nécessaires à ces adaptations ;

4. Dirige l'exploitation des systèmes de traitement et de transport de l'information de la marine de sa compétence ;

5. Administre les données contenues dans les systèmes de traitement de l'information de la marine et tient à jour, à cette fin, le modèle global de traitement et de transport des données de la marine ;

6. Assure l'acheminement de l'information aux formations de la marine selon les objectifs fixés par le chef d'état-major de la marine ;

7. Dirige la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes de traitement et de transport de l'information de la marine définie par le chef d'état-major de la marine.

Art. 5. – La sous-direction « ingénierie » :

1. Elabore les schémas directeurs techniques et financiers de mise en œuvre de la politique de traitement, de transport et de sécurité de l'information de la marine ;

2. Prépare et suit l'exécution de la programmation budgétaire en matière d'équipements ;

3. Conduit les projets de systèmes de protection, de traitement et de transport de l'information dont la conception et la réalisation, ou l'acquisition, relèvent du service des systèmes d'information de la marine, ainsi que des projets de protection des accès aux installations ;

4. Exerce des missions d'assistance auprès des chefs de projets de systèmes de traitement et de transport de l'information dont la conception et la réalisation ou l'acquisition relèvent d'autres organismes du ministère de la défense, afin d'assurer leur intégration dans les formations de la marine ;

5. Elabore les règles générales du maintien en condition opérationnelle des systèmes relevant en la matière du service des systèmes d'information de la marine ;

6. Assure la répartition des équipements, rechanges et prestations nécessaires à l'exercice des attributions de maintien en condition opérationnelle propres aux directions et services locaux du service des systèmes d'information de la marine, ainsi que leur approvisionnement s'il n'est pas déjà assuré par un organisme tiers dans le cadre de ses compétences ;

7. S'assure de la cohérence technique d'ensemble des projets menés par les directions et services locaux du service des systèmes d'information de la marine ;

8. Conduit la veille technologique de la marine en matière de systèmes de traitement et de transport de l'information.

Art. 6. – La sous-direction « ressources » :

1. Assure la préparation administrative du budget du service, en suit l'exécution et contrôle celle des directions et services locaux ;

2. Assure les phases budgétaires de dépense des crédits attribués à la direction centrale ;

3. Elabore et met en œuvre les orientations en matière de gestion des ressources humaines du service pour tous les actes qui ne relèvent pas de directions du personnel compétentes ;

4. Garantit le respect des procédures de marchés publics et procède, dans les délais compatibles avec les échéances du besoin opérationnel, aux achats de la direction centrale pour le compte du directeur central, et pour le compte des directeurs locaux, aux achats de la direction locale de Paris et de Cherbourg ;

5. Instruit les affaires relatives à l'information et à la concertation avec les partenaires sociaux ;

6. Exerce les actions de surveillance administrative et de contrôle interne qui lui sont confiées par le directeur central des systèmes d'information de la marine.

Art. 7. – Le bureau de contrôle de gestion met au point, en liaison avec les sous-directions, les directions locales, les éléments de synthèse nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du service. Il anime et coordonne la mise en œuvre du contrôle de gestion des directions locales. Il définit, entretient et exploite la comptabilité analytique pour l'ensemble du service. Il prépare l'ensemble des éléments nécessaires au dialogue de gestion avec l'état-major de la marine.

Art. 8. – L'organisation en bureaux des différentes sous-directions de la direction centrale du service des systèmes d'information de la marine est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 9. – Le directeur central des systèmes d'information de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 12 mars 2003 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine

NOR : *DEFD0302313A*

Le Premier ministre et la ministre de la défense,

Vu le décret n° 2003-1381 du 31 décembre 2003 fixant les attributions du service des systèmes d'information de la marine ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2003 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les 5 et 6 de l'article 8 de l'arrêté du 12 mars 2003 susvisé sont abrogés.

Art. 2. – Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le Premier ministre,
JEAN-PIERRE RAFFARIN

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 18 décembre 2003 portant reconduction de la préparation à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et certains établissements publics d'enseignement supérieur

NOR : *MENS0302797A*

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 modifié relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements publics d'enseignement supérieur de l'académie de Lyon ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1995 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou centres de formation d'apprentis ;

Vu l'arrêté du 30 août 1995 modifié relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« ... et 2003-2004 ».

Art. 2. – Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour l'année scolaire 2003-2004... ».

Art. 3. – La liste des établissements habilités à délivrer le diplôme national de technologie spécialisé figurant à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est remplacée par la liste de l'annexe I au présent arrêté.

Art. 4. – La liste des établissements habilités à délivrer le diplôme national de technologie spécialisé figurant à l'annexe de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est remplacée par la liste de l'annexe II au présent arrêté.

Art. 5. – Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
J.-P. KOROLITSKI

ANNEXE I

LISTE DES UNIVERSITÉS HABILITÉES À DÉLIVRER LE DIPLÔME NATIONAL DE TECHNOLOGIE SPÉCIALISÉ DANS LES SPÉCIALITÉS ET LES MENTIONS SUIVANTES POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2003-2004

UNIVERSITÉS	IUT	SPÉCIALITÉ
Artois	IUT de Lens.	Marketing des biens et services industriels.
Metz	IUT de Metz.	Centre de formation au commerce européen.
Nancy-I	IUT Nancy-Brabois.	Génie génétique, biologie moléculaire, culture cellulaire.
Nancy-I	IUT de Longwy.	Acquisition et traitement en temps réel de l'information.
Nancy-II	IUT A.	Négociateurs internationaux.
Paris-X	IUT Ville-d'Avray.	Sciences et techniques de spécialités aérospatiales.
Paris-XII	IUT Seine-et-Marne Sud.	Ingénierie des façades légères dans le bâtiment.
Saint-Etienne	IUT de Saint-Etienne	Etudes économiques et conduite de projets.

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS HABILITÉS À DÉLIVRER LE DIPLÔME NATIONAL DE TECHNOLOGIE SPÉCIALISÉ DANS LES SPÉCIALITÉS ET LES MENTIONS SUIVANTES POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2003-2004

ACADÉMIES	ÉTABLISSEMENT	SPÉCIALITÉ
Aix-Marseille	Lycée Vauvenargue, Aix-en-Provence.	Conduite de projets industriels.
Bordeaux	Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux.	Commercialisation des biens industriels.
Caen	Lycée Alexis de Tocqueville, Cherbourg.	Maintenance nucléaire.
Clermont-Ferrand	Lycée Jean Monnet, Yzeure.	Développement de projet sur un marché extérieur.
Créteil	Lycée La Fayette, Champagne-sur-Seine.	Conduite de projets industriels.
Créteil	Lycée André Malraux, Montereau.	Maintenance nucléaire.
Dijon	Lycée Lamartine, Mâcon.	Vente de solutions informatiques.
Lille	Lycée privé Ozanam, Lille.	Commercialisation des biens industriels.
Lille	Lycée Colbert, Tourcoing.	Maintenance des transports guidés.
Lyon	Lycée privé La Mache, Lyon.	Conduite de projets industriels.
Nancy-Metz	Lycée Loritz, Nancy.	CFAO, prototypage rapide.
Nantes	Lycée Chevrollier, Angers.	Vente de solutions informatiques.
Orléans-Tours	Lycée Voltaire, Orléans.	Négociateur achat.
Paris	EN de chimie, physique, biologie, Paris.	Instrumentation et maintenance biomédicale.
Paris	Ecole nationale de commerce, Paris.	Vente de solutions informatiques.
Reims	Lycée Les Lombards, Troyes.	Conduite de projets industriels.
Rennes	Lycée Jacques Cartier, Saint-Malo.	Commercialisation des biens industriels.
Rouen	Lycée Neruda, Dieppe.	Conduite de projets industriels.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2003-1383 du 31 décembre 2003 relatif à l'émission des valeurs du Trésor

NOR : *ECOT0310491D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Art. 1er. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des titres de la dette publique négociable, à taux fixe ou à taux variable, par adjudication ou par syndication. Les caractéristiques de ces titres sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment les dates d'échéance et de paiement des coupons.

Art. 2. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé :

– à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat ;

– à procéder à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options ou de contrats à terme ;

– à émettre au profit de la Caisse de la dette publique des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement ;

– à procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat, d'emprunts et de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire en euros, auprès des Etats de la zone euro et auprès de la Caisse de la dette publique.

Art. 3. – Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publié chaque mois au *Journal officiel*, décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :

– les montants nominaux, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les taux d'intérêt, les caractéristiques

techniques et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ;
- les montants des titres émis au profit de la Caisse de la dette publique en application de l'article 2 du présent décret ;
- la nature et le montant global des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et des achats ou des ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat ;
- le montant des titres échangés ou rachetés, ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats ;
- l'encours des titres pris ou mis en pension, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois ;
- le montant des emprunts et des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire en euros, auprès des Etats de la zone euro et auprès de la Caisse de la dette publique, à la fin du mois, ainsi qu'en moyenne sur le mois.

Art. 4. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Additif temporaire au règlement des jeux de Loto et Super Loto de La Française des jeux relatif au jeu dénommé « Promotion Loto 10 Grilles »

NOR : *ECOZ0399414X*

A partir du dimanche 4 janvier 2004, l'article 9 *bis* suivant est ajouté au règlement des jeux dénommés Loto et Super Loto fait le 15 juin 2000 et publié au *Journal officiel* de la République française du 2 juillet 2000, ainsi qu'au *Journal officiel* de la Polynésie française, avec modifications du 14 septembre 2000, du 25 juin 2001 (22 novembre 2001 pour la Polynésie française), du 12 juillet 2002, du 7 octobre 2002, du 7 novembre 2002 et du 27 mars 2003 publiées au *Journal officiel* de la République française du 22 septembre 2000, du 2 décembre 2001, du 3 septembre 2002, du 16 octobre 2002, du 16 novembre 2002 et du 20 avril 2003 et publiées également au *Journal officiel* de la Polynésie française. Cet article 9 *bis* sera caduc le 31 janvier 2004.

« Article 9 *bis*

9 *bis*. 1. En application du sous-article 9.2.2 du règlement du Loto et du Super Loto, il est organisé, dans les conditions suivantes, une opération appelée « Promotion Loto 10 Grilles ».

9 *bis*. 2. A l'occasion des prises de jeux de Loto effectuées pendant la période comprise entre le dimanche 4 janvier 2004 et le samedi 17 janvier 2004 inclus, pour les tirages du mercredi 7 janvier 2004, samedi 10 janvier 2004, mercredi 14 janvier 2004 et samedi 17 janvier 2004, les joueurs de Loto qui valident un bulletin simple à 10 grilles ou demandent un reçu par le Système Flash de 10 combinaisons simples de 6 numéros d'une valeur de 6 € (800 F CFP en Polynésie française) se voient offrir immédiatement une réduction sur le prix total de leur prise de jeux équivalente à 0,60 € ou 80 F CFP.

Les prises de jeux de Loto effectuées le samedi 17 janvier 2004, après la clôture des prises de jeu relatives au tirage de ce jour jusqu'à 23 h 59 (heure métropolitaine), bénéficient de l'opération « Promotion Loto 10 Grilles ».

9 *bis*. 3. Cette réduction de 0,6 € (80 F CFP en Polynésie française) n'est ni modifiable, ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable.

9 *bis*. 4. En cas d'annulation de la prise de jeux, il n'est reversé au joueur que la somme qu'il a payée.

9 *bis*. 5. L'opération Promotion Loto 10 Grilles peut être arrêtée prématurément par La Française des jeux, en cas d'incident technique rendant impossible sa poursuite dans le respect des présentes dispositions et de celles du règlement du Loto et du Super Loto. Seules 4 millions de grilles gratuites sont disponibles. L'opération Promotion Loto 10 Grilles peut être arrêtée prématurément par La Française des jeux dès que 4 millions de grilles gratuites auront été délivrées.

9 *bis*. 6. En application du sous-article 9.2.2 du règlement du Loto et du Super Loto, le coût de l'opération Promotion Loto 10 Grilles est financé par prélèvement sur le fonds de réserve et de report du Loto. Le prélèvement correspond à la valeur faciale des grilles gratuites multipliée par le pourcentage des mises participantes au jeu de Loto qui est alloué aux gagnants de ce jeu par arrêté du ministre chargé du budget.

9 *bis*. 7. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou aux grilles gratuites, sont à adresser par écrit à « La Française des jeux, relations joueurs, Promotion Loto 10 Grilles, TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex » (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Promotion Loto 10 Grilles, BP 20 730, angle de la rue Colette et rue du 22 septembre-1914, Papeete, Tahiti), avant le 30 janvier 2004, à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Au-delà de cette date, aucune réclamation ne sera admise.

9 *bis*. 8. Les abonnements au Loto enregistrés avant l'opération Promotion Loto 10 Grilles pour des tirages du Loto correspondant à la période de participation à cette opération ne permettent pas de participer à celle-ci.

Les abonnements au Loto qui couvrent une période de participation à des tirages du Loto dépassant la date limite de l'opération Promotion Loto 10 Grilles ne donnent aucun droit à une participation à cette opération au-delà de cette date.

La réduction immédiate sur le prix total de la prise de jeu réalisée entre le 4 janvier 2004 et le 17 janvier 2004 ne peut pas être supérieure à 0,6 € ou 80 F CFP, quel que soit le nombre de tirages de participation couverts par l'abonnement.

9 *bis*. 9. La participation à l'opération Promotion Loto 10 Grilles implique l'adhésion aux présentes dispositions, ainsi qu'à celles du règlement du Loto et du Super Loto.

9 *bis*. 10. Les présentes dispositions seront publiées au *Journal officiel* de la République française. »

Fait à Paris, le 11 décembre 2003.

Le président-directeur général de La Pacifique des jeux,
R. DE VILLEPIN

Le président-directeur général de La Française des jeux,
C. BLANCHARD-DIGNAC

BUDGET ET RÉFORME BUDGÉTAIRE

Décret n° 2003-1384 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 U à 150 VH et 244 *bis* A du code général des impôts et relatif aux plus-values réalisées par les particuliers et modifiant l'annexe II au code général des impôts

NOR : *BUDF0320065D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 U à 150 VH, 151 *sexies*, 244 *bis* A et l'annexe II à ce code ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 13-12, L. 13-20 et L. 13-28 ;

Vu l'article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976 fixant, pour les biens autres que les valeurs mobilières, les conditions d'application de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, modifié par le décret n° 78-851 du 10 août 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. – Il est inséré, après l'article 74 S, les articles 74 SA à 74 SJ ainsi rédigés :

« *Art. 74 SA.* – Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.

« *Art. 74 SB.* – Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« *Art. 74 SC.* – I. – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

« Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.

« II. – S'il est fait application de l'article L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.

« Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.

« *Art. 74 SD.* – Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.

« *Art. 74 SE.* – Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.

« *Art. 74 SF.* – Dans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.

« *Art. 74 SG.* – I. – Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.

« II. – Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.

« III. – Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.

« *Art. 74 SH.* – I. – La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :

« 1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;

« 2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. La recette des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.

« II. – La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.

« *Art. 74 SI.* – Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.

« *Art. 74 SJ.* – L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U et 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :

« 1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse de la recette des impôts du domicile du cédant ;

« 2° Du prix de cession de chacun des biens ;

« 3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès. »

II. – A l'article 74-0 M, les mots : « à l'article 74 O » sont remplacés par les mots : « à l'article 74 SH ».

III. – A l'article 74-0 O, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A *bis* » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 150 UB ».

IV. – L'article 171 *ter* A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « constitué pour plus de 50 % de sa valeur » sont remplacés par les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Art. 2. – Les articles 1er à 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les décrets n° 78-851 du 10 août 1978 et n° 83-220 du 21 mars 1983 et les articles 74 A à 74 S de l'annexe II au code général des impôts sont abrogés.

Art. 3. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Décret n° 2003-1385 du 31 décembre 2003 modifiant l'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales fixant les taux de versement de transport dans la région d'Ile-de-France

NOR : *BUDB0340039D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-2, L. 2531-4 et D. 2531-6 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Art. 1er. – L'article D. 2531-6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. – Au deuxième alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,6 % » ;

II. – Au troisième alinéa, le taux : « 1,6 % » est remplacé par le taux : « 1,7 % » ;

III. – Au quatrième alinéa, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».

Art. 2. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Décret n° 2003-1386 du 31 décembre 2003 pris pour l'application des articles 150 VA, 150 VB et 150 VG du code général des impôts et relatif aux frais à prendre en compte pour la détermination des plus-values réalisées par les particuliers et aux mentions à porter sur l'extrait d'acte et modifiant l'annexe III de ce code

NOR : *BUDF0320066D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code civil, notamment son article 1699 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150 VA, 150 VB et 150 VG et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 38 *sexdecies* GA et 255,

Décrète :

Art. 1er. – L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – Au deuxième alinéa du 1 de l'article 38 *sexdecies* GA, les mots : « 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « 150 U à 150 VH ».

B. – Après l'article 41 *duovicies* G, il est inséré les articles 41 *duovicies* H et 41 *duovicies* I ainsi rédigés :

« *Art. 41* duovicies *H.* – Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

« 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;

« 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;

« 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;

« 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;

« 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

« *Art. 41* duovicies *I.* – I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

« 1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ;

« 2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable.

« II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même. »

C. – L'article 255 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG du code général des impôts. ».

Art. 2. – Le décret n° 76-1241 du 29 décembre 1976 et l'article 41 *duovicies* de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.

Art. 3. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 pris en application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, de l'article 381 *bis* du code des douanes et relatif à l'assistance internationale au recouvrement

NOR : *BUDF0300018D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001, et notamment son article 22 ;

Vu la directive 2002/94/CE par la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil

concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 283 A et L. 283 B ;

Vu le code des douanes, notamment son article 381 *bis* ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique modifié,

Décrète :

Art. 1er. – Au titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est ajouté un chapitre intitulé : « Assistance internationale au recouvrement », qui comprend les articles R. 283 A-1 à R. 283 A-18 et R. 283 B-1 à R. 283 B-10 ainsi rédigés :

« *Art. R. 283 A-1.* – La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

« La demande d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en français.

« *Art. R. 283 A-2.* – Lorsque les administrations financières décident de ne pas répondre à la demande d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

« *Art. R. 283 A-3.* – La demande de renseignements peut concerner :

« *a)* Le débiteur ;

« *b)* Toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;

« *c)* Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.

« *Art. R. 283 A-4.* – La demande de renseignements est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe I au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003.

« Elle indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir auquel l'Etat membre requérant a normalement accès ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

« Si la demande ne peut être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler.

« Si une demande de renseignements similaire a été adressée à un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'Etat membre requérant en fait mention dans sa demande de renseignements.

« *Art. R. 283 A-5.* – L'Etat membre requérant peut, à tout moment, retirer la demande de renseignements qu'il a formulée ; la décision de retrait est communiquée par écrit à l'administration financière concernée.

« *Art. R. 283 A-6.* – Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :

« *a)* Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;

« *b)* Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;

« *c)* Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

« *Art. R. 283 A-7.* – Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.

« Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.

« *Art. R. 283 A-8.* – Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.

« Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

« *Art. R. 283 A-9.* – Les administrations financières transmettent à l'Etat membre requérant les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. Ils sont communiqués en français ou dans une autre langue, convenue avec cet Etat.

« Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.

« En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de leurs recherches.

« Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, cet Etat peut demander aux administrations financières de poursuivre leurs recherches. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des premières recherches. Elle doit être traitée conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.

« *Art. R. 283 A-10.* – Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.

« *Art. R. 283 A-11.* – Les administrations financières vérifient que la demande de notification qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe II au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003. Cette demande doit porter le cachet officiel de l'Etat membre requérant et être signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler. Elle est accompagnée de l'acte ou de la décision, en double exemplaire, dont la notification est sollicitée.

« La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur, la créance visée dans l'acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.

« *Art. R. 283 A-12.* – La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.

« *Art. R. 283 A-13.* – Les administrations financières accusent réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

« Dès réception de la demande de notification, les administrations financières prennent les mesures nécessaires en vue de faire procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur.

« Si nécessaire, et dans le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, les administrations financières invitent l'Etat membre requérant à fournir des renseignements supplémentaires.

« L'Etat membre requérant fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels il a normalement accès.

« *Art. R. 283 A-14.* – En aucun cas, les administrations financières ne mettent en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

« *Art. R. 283 A-15.* – Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'Etat membre requérant concernant la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance.

« *Art. R. 283 A-16.* – Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.

« *Art. R. 283 A-17.* – Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.

« *Art. R. 283 A-18.* – Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :

« *a)* La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;

« *b)* Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.

« Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.

« *Art. R. 283 B-1.* – La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires faite en application de l'article L. 283 B peut concerner toute personne mentionnée à l'article R. 283 A-3.

« *Art. R. 283 B-2.* – 1° Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 ;

« 2° Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 283 B pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'Etat membre requérant et est signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à formuler une telle demande.

« Elle indique, en outre, la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans cet Etat.

« 3° Elle est accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

« 4° Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.

« Les créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

« *Art. R. 283 B-3.* – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'Etat membre requérant indique la nature et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais).

« Si la monnaie de l'Etat membre de la Communauté européenne est différente de l'euro, les montants de la créance à recouvrer sont spécifiés dans les deux monnaies.

« Le taux de change à utiliser est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'Etat membre requérant à la date où la demande de recouvrement est signée.

« *Art. R. 283 B-4.* – Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.

« *Art. R. 283 B-5.* – Lorsque la créance est contestée dans l'Etat membre requérant et que l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'Etat requérant et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans cet Etat, constitue le "titre permettant l'exécution". Le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

« *Art. R. 283 B-6.* – Si, malgré la contestation de la créance ou du titre, l'Etat membre requérant demande, conformément aux dispositions en vigueur sur son territoire, de prendre des mesures conservatoires ou de recouvrer la créance contestée, mais que les dispositions du code général des impôts et du présent livre ne le permettent pas, les administrations financières en informent l'Etat membre requérant au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la contestation de la créance.

« Dès qu'elles en ont connaissance, les administrations financières informent par écrit l'Etat membre requérant de toute action engagée tendant au remboursement des sommes recouvrées ou la compensation concernant les créances contestées dans l'Etat requérant et pour lesquelles cet Etat a demandé la poursuite du recouvrement.

« Les administrations financières associent l'Etat membre requérant aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur leur demande motivée, l'Etat membre requérant transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

« *Art. R. 283 B-7.* – Lorsque la créance ne peut être recouvrée ou faire l'objet de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, les administrations financières en précisent les raisons à l'Etat membre requérant.

« En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, les administrations financières informent l'Etat membre requérant du résultat de la procédure de recouvrement ou des mesures conservatoires qu'elles ont engagées.

« Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requérant peut leur demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'engager des mesures conservatoires. Cette demande est faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure engagée. Elle est traitée selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

« *Art. R. 283 B-8.* – Le recouvrement est effectué en euro. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.

« Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.

« Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euro, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.

« *Art. R. 283 B-9.* – Les administrations financières peuvent, après avoir consulté l'Etat membre requérant, octroyer un délai de paiement au redevable.

« Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.

« *Art. R. 283 B-10.* – 1° Les administrations financières arrêtent la procédure engagée lorsqu'elles sont informées par écrit par l'Etat membre requérant que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est devenue sans objet par suite du paiement ou de l'annulation de la créance ou pour toute autre raison.

« 2° Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'Etat membre requérant en informe immédiatement par écrit les administrations financières et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.

« 3° Si l'ajustement entraîne une diminution du montant de la créance, les administrations financières poursuivent l'action entreprise en vue du recouvrement ou de mesures conservatoires dans la limite de la somme à percevoir. Si, au moment où elles sont informées de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué sans que la procédure de transfert visée à l'article R. 283 B-8 ait toutefois été déjà engagée, les administrations financières procèdent au remboursement du trop-perçu.

« 4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B.

« 5° Le cas échéant, pour la conversion en euro du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale. »

Art. 2. – Les dispositions des articles R. 283 A-1 à R. 283 A-18 et R. 283 B-1 à R. 283 B-10 du livre des procédures fiscales s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 *bis* du code des douanes.

Art. 3. – Le décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et de droits de douane est abrogé.

Art. 4. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

ANNEXE I

Modèle de demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive 76/308/CEE

DIRECTIVE 76/308/CEE

(Article 4)

(désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, compte bancaire, etc.)

(nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, et connaissances linguistiques de l'agent chargé de la demande)

.....
(lieu et date d'envoi de la demande)

.....
(numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

.....

(nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

.....

.....

(espace réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné, ... , agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante
(nom et qualité)

désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements ci-après conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 76/308/CEE

Informations relatives à la personne concernée (1)		
a) Pour une personne physique:	nom:	
	lieu et date de naissance:	
Pour une personne morale:	statut juridique:	nom de la société:
Adresse [connue/présumée (*)]:		
Débiteur principal/codébiteur/tiers détenteur (*)		
b) Nom du débiteur principal si différent de la personne concernée:		
Adressé [connue/présumée (*)]:		
c) Autres informations utiles concernant les personnes désignées ci-dessus:		

Informations relatives à la ou aux créances
— Montant: Principal: Intérêts: Frais: Amendes: — Nature exacte de la ou des créances: — Date limite d'exécution: — Autres indications: Autres autorités requises:
Renseignements demandés
(Signature) (Cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale.

ANNEXE II

Modèle de demande de notification visée à l'article 5 de la directive 76/308/CEE

DIRECTIVE 76/308/CEE

(Article 5)

(désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, compte bancaire, etc.)

(nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, et connaissances linguistiques de l'agent chargé de la demande)

.....
(lieu et date d'envoi de la demande)

.....
(numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

.....
(nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

.....

.....

(espace réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE NOTIFICATION

Je soussigné, ... , agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante
(nom et qualité)

désignée ci-dessus, demande par la présente notification, conformément à l'article 5 de la directive 76/308/CEE, de l'acte/de la décision (*) ci-après:

Informations relatives à la personne concernée (1)	
a) Pour une personne physique:	nom:
	lieu et date de naissance:
Pour une personne morale:	statut juridique: nom de la société:
Adresse [connue/présumée (*)]:	
Débiteur principal/codébiteur/tiers détenteur (*)	
b) Nom du débiteur principal si différent de la personne concernée:	
Adresse [connue/présumée (*)]:	
c) Autres informations utiles concernant les personnes désignées ci-dessus:	

Informations relatives à la ou aux créances
— Nature et objet de l'acte (ou de la décision) à notifier:
— Montant (intérêts, amendes et frais inclus):
— Nature exacte de la ou des créances:
— Date limite de notification:
— Autres indications:
..... (signature) (cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale.

ATTESTATION

Le soussigné certifie que:

— l'acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du ..... La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (1) (*):

— l'acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les motifs suivants (*):

.....
(date)

.....
(signature)

(cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.
(1) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.

ANNEXE III

Modèle de demande de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires visées aux articles 6 et 13 de la directive 76/308/CEE

DIRECTIVE 76/308/CEE

(Articles 6 à 13)

(désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, compte bancaire, etc.)

(nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, et connaissances linguistiques de l'agent chargé de la demande)

.....
(lieu et date d'envoi de la demande)

.....
(numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

.....

(nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

.....

.....

(espace réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE RECOUVREMENT/DE PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES (*)

Je soussigné, ..., agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante
(nom et qualité)
désignée ci-dessus, demande par la présente:

— le recouvrement de la ou des créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive 76/308/CEE; les conditions de l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), sont remplies (*)

— la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive 76/308/CEE, à l'égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée (*).

Prière de verser toute somme recouvrée à:

.....
(compte bancaire)

.....
(nom et adresse du titulaire)

.....
(référence)

Le paiement fractionné: est acceptable sans autre consultation/ est acceptable sous réserve de consultation uniquement/n'est pas acceptable (*)

.....
(signature)

(cachet officiel)

Informations relatives à la personne concernée (1)

a) Pour une personne physique :

Nom : .....

Lieu et date de naissance : .....

Pour une personne morale :

Statut juridique : .....

Nom de la société : .....

Adresse (connue/présumée [*]) : .....

Débiteur principal/codébiteur/tiers détenteur (*) :

b) Nom du débiteur principal si différent de la personne concernée : .....

Adresse (connue/présumée [*]) : .....

c) Si utile : biens du débiteur détenus par une tierce personne : .....

d) Autres informations utiles : .....

(Description circonstanciée de toutes autres informations utiles relatives au débiteur.)

(*) Biffer la mention inutile.

(1) Personne physique ou morale.

Informations relatives à la ou aux créances

(Taux de change utilisé : ...)

NATURE EXACTE de la ou des créances (art. 2, points *a* à *h* de la directive 76/308/CEE)	MONTANT du principal (2) (3)	MONTANT des amendes et pénalités administratives (2) (3)	MONTANT des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente (2) (3)	MONTANT des frais jusqu'au jour de la signature de la présente (2) (3)	MONTANT TOTAL (3)	DATE à compter de laquelle l'exécution est possible	DATE de notification de l'acte au destinataire	DÉLAI de prescription	RÉFÉRENCE au titre exécutoire	DÉTAILS des autres documents annexés

Autres renseignements :

(2) En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.
(3) Montant exprimé dans la monnaie de l'autorité requérante et de l'autorité requise.

Décret nº 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts

NOR : *BUDF0300035D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 231 et 1679 et les articles 50, 344-0 B, 369, 374 et 406 *terdecies* de l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (nº 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (nº 2003-1312 du 30 décembre 2003),

Décrète :

Art. 1er. – L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

A. – Au 5º de l'article 344-0 B, les mots : « et 161 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : « , 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III ».

B. – L'article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 *terdecies,* les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.

Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :

a) Est inférieur à 1 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;

b) Est compris entre 1 000 € et 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;

c) Est supérieur à 4 000 €, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 €, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.

2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.

3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.

4. En cas de :

a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;

b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;

c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.

5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3. »

C. – 1º L'article 370 est abrogé.

2º A l'article 50, les mots : « aux articles 51 à 53 *quater*, 369, 370 et 374 » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 à 53 *quater*, 369 et 374 ».

D. – A l'article 374, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

E. – Au II de l'article 406 *terdecies,* les mots : « à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, », ainsi que les mots : « En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option » sont supprimés.

Art. 2. – Les dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (nº 2002-1576 du 30 décembre 2002), de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (nº 2003-1312 du 30 décembre 2003) relatives à la taxe sur les salaires et du présent décret s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Art. 3. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les limites du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versés en 2004 à des personnes domiciliées hors de France

NOR : *BUDF0300038A*

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 182 A, le 1 du I de son article 197, les articles 91 A et 91 B de l'annexe II et l'article 18 de l'annexe IV à ce code,

Arrête :

Art. 1er. – L'article 18 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

Pour l'année 2004, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :

TAUX APPLICABLES	LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS				
	Année (en euros)	Trimestre (en euros)	Mois (en euros)	Semaine (en euros)	Jour ou fraction de jour (en euros)
0 % - moins de.....	10 177	2 544	848	196	33
15 % - de..... - à.....	10 177 29 528	2 544 7 382	848 2 461	196 568	33 94
25 % - au-delà de.....	29 528	7 382	2 461	568	94

Art. 2. – Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

ALAIN LAMBERT

INDUSTRIE

Arrêté du 18 décembre 2003 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004

NOR : *INDI0320558A*

La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-39 ;

Vu la décision n° 2003-1119 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 novembre 2003 proposant les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004,

Arrête :

Art. 1er. – Le montant des contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2004 est celui annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

NICOLE FONTAINE

ANNEXE

CONTRIBUTIONS NETTES PROVISIONNELLES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 2004

1. *Titulaire créditeur*

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à recevoir du fonds (en milliers d'euros)
France Télécom.	Arrêté du 12 mars 1998.	48 264

2. *Titulaires débiteurs*

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
3 U Télécom.	Arrêté du 9 juin 2000.	1
9 Telecom Réseau.	Arrêtés du 18 décembre 1997 et du 29 juin 1998.	1 056
21st Century.	Arrêté du 4 mai 2000.	0
ADP Télécom.	Arrêté du 3 juillet 2001.	101
Altitude.	Arrêté du 4 août 2000.	3
Atos Multimédia.	Arrêté du 26 mai 1999.	2

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
Bouygues Telecom.	Arrêté du 8 décembre 1994.	6 282
Broadnet SA.	Arrêté du 4 septembre 2000.	0
BT France.	Arrêté du 6 octobre 1997.	0
Cable & Wireless.	Arrêté du 25 août 1998.	4
Cegetel Entreprises.	Arrêté du 11 mars 1998.	4 189
Cegetel La Réunion.	Arrêté du 4 août 2000.	0
Colt Télécommunications France.	Arrêtés du 12 décembre 1996 et du 12 mars 1998.	966
Completel SAS.	Arrêté du 17 novembre 1998.	713
Dauphin Telecom SARL.	Arrêtés du 19 octobre 1998 et du 10 mars 1999.	4
Easynet.	Arrêté du 6 août 1999.	82
Equant Télécommunications.	Arrêté du 20 juin 2000.	0
Estel SA.	Arrêté du 4 novembre 1998.	72
Eurotunnel Développements SA.	Arrêtés du 21 novembre 1996 et du 29 avril 1998.	0
Farland Service France.	Arrêté du 20 janvier 1999.	0
France Caraïbes Mobiles.	Arrêté du 14 juin 1996.	315
France Télécom.	Arrêté du 25 mars 1991.	0
France Télécom.	Arrêté du 12 février 1996.	0
France Télécom.	Arrêté du 21 février 1992.	0
France Télécom.	Arrêté du 1er juillet 1991.	0
France Télécom.	Arrêté du 12 septembre 1996.	0
Free Telecom (Linx).	Arrêté du 9 novembre 1999.	1 469
E* Messages Wireless Informations Services France (FTM).	Arrêté du 26 novembre 1993.	0
GC Pan European Crossing France.	Arrêté du 10 mars 1999.	0
Hermes Europe Railtel.	Arrêtés du 22 octobre 1997 et du 25 août 1998.	0
Infomobile.	Arrêté du 26 novembre 1993.	1
Wavecrest Communications France (Interoute)	Arrêté du 28 juillet 1998.	1
Iridium.	Arrêté du 28 octobre 1998.	0
Kaptech.	Arrêté du 19 septembre 2000.	485
KDD France.	Arrêté du 23 septembre 1998.	8
LCR Telecoms (Goldenline Technology).	Arrêté du 7 juillet 1998.	31

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
Kast Telecom.	Arrêté du 2 février 1999.	0
Landtel.	Arrêté du 4 août 2000.	0
LD Communication.	Arrêté du 6 mars 2000.	0
Level 3.	Arrêté du 23 décembre 1998	0
Tiscali Telecom (Liberty Surf - AXS Telecom).	Arrêté du 17 juin 1998.	2 160
Marconi.	Arrêté du 17 février 1999.	4
Multicoms (MCN Sat Service).	Arrêté du 16 décembre 1998.	0
MFS Communications (MCI Worldcom).	Arrêtés du 12 décembre 1996 et du 16 avril 1998.	2 360
Nets SA.	Arrêté du 6 octobre 1998.	0
Orange France.	Arrêté du 17 août 2000.	10 216
Orange Réunion.	Arrêté du 24 avril 2001.	42
Outremer (Informatique & Télématique).	Arrêté du 29 avril 1998.	59
One Tel.	Arrêté du 17 novembre 1998.	193
Phone Systems & Network (Startec).	Arrêté du 10 mars 1999.	15
Primus Télécommunications France SA (Télécontinent).	Arrêté du 16 septembre 1998.	31
Prosodie.	Arrêté du 29 octobre 1999.	64
Saint-Martin Mobiles.	Arrêté du 4 juillet 1991.	6
SAS SPM Télécom.	Arrêté du 21 juin 2000.	14
SFR.	Arrêté du 25 mars 1991.	10 983
SFR.	Arrêtés du 16 décembre 1987 et du 22 février 1988.	0
SFR.	Arrêté du 8 décembre 1994.	0
SFR.	Arrêtés du 29 mars 1994 et du 23 septembre 1997.	0
Société réunionnaise de radiotéléphonie.	Arrêté du 23 février 1995.	259
Star Télécommunication.	Arrêté du 27 avril 1999.	3
Storm.	Arrêté du 27 avril 1999.	31
Suez Lyonnaise Télécom.	Arrêté du 2 octobre 1998.	5
Swisscom.	Arrêté du 15 octobre 1999.	0
T Systems - Siris.	Arrêté du 18 décembre 1997.	1 680
Telcité (Naxos)	Arrêté du 16 avril 1998.	0
Télé 2 France.	Arrêté du 16 avril 1998.	2 092

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
Télécom Développement.	Arrêtés du 28 novembre 1996 et du 18 décembre 1997.	1 679
Télia.	Arrêté du 20 juillet 1999.	0
UPC (ex-Médiaréseaux Marne).	Arrêté du 17 juin 1998.	139
Ventelo France.	Arrêté du 18 décembre 1997.	354
Viatel Operations SA.	Arrêté du 5 juin 1998.	94
Western Telecom.	Arrêté du 17 juin 1998.	11
XTS Network.	Arrêté du 4 août 2000.	0
XTS Network Caraïbes.	Arrêté du 4 août 2000.	9

Arrêté du 19 décembre 2003 prolongeant la validité d'un permis exclusif de recherches de mines en Guyane

NOR : *INDI0302201A*

Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 19 décembre 2003, le permis de recherches B n° 48/98 dit « Permis de Maripa », détenu par la Société des mines du Bourneix, est assimilé à un permis exclusif de recherches et sa validité est prolongée jusqu'au 31 mai 2006 sur l'intégralité de sa superficie, soit 25 kilomètres carrés portant sur partie du territoire du département de la Guyane, compte tenu d'un engagement financier minimal de 250 000 €.

Arrêté du 19 décembre 2003 prolongeant la validité d'un permis exclusif de recherches de mines en Guyane

NOR : *INDI0302202A*

Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 19 décembre 2003, le permis de recherches B n° 65/98 dit « Permis de changement », détenu par la Société des mines du Bourneix, est assimilé à un permis exclusif de recherches et sa validité est prolongée jusqu'au 30 novembre 2006, compte tenu d'un engagement financier minimal de 500 000 €.

Conformément au plan au 1/25 000 annexé audit arrêté, le périmètre du permis, qui délimite une superficie de 21 kilomètres carrés portant sur partie du territoire du département de la Guyane, est constitué par un polygone à côtés rectilignes reliant les sommets définis ci-après par leurs coordonnées UTM :

SOMMETS	X	Y
A	347.050	493.120
B	342.050	493.120
C	342.050	498.120
D	342.719	498.120
E	342.719	497.943
F	342.994	497.943
G	347.050	496.135

Nota. – Le plan susmentionné peut être consulté au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction des ressources énergétiques et minérales (bureau de législation minière), 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris 13e, et dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Antilles-Guyane, Pointe Buzaré, Cayenne.

Arrêté du 19 décembre 2003 prolongeant la validité d'un permis de recherches de mines en Guyane

NOR : *INDI0302203A*

Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 19 décembre 2003, le permis de recherches B n° 53/98 dit « Permis de montagne Guadeloupe Sud », détenu par la Société des mines du Bourneix, est assimilé à un permis exclusif de recherches et sa validité est prolongée jusqu'au 31 mai 2006, compte tenu d'un engagement financier minimal de 250 000 €.

Conformément au plan au 1/25 000 annexé audit arrêté, le périmètre du permis, qui délimite une surface de 22,23 kilomètres carrés portant sur partie du territoire du département de la Guyane, est constitué par un polygone à côtés rectilignes reliant les sommets définis ci-après par leurs coordonnées UTM :

SOMMETS	X	Y
E	337 050,00	496 338,02
G	339 342,55	495 112,46
F	337 898,05	496 738,02
B	342 050,00	496 738,02
C	342 050,00	491 738,02
D	337 050,00	491 738,02

Nota. – Le plan susmentionné peut être consulté au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction des ressources énergétiques et minérales (bureau de législation minière), 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris (3e), et dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Antilles-Guyane, Pointe Buzaré, Cayenne.

Arrêté du 19 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes en 2004 aux candidats à l'admission en deuxième année d'études à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en qualité d'élèves ingénieurs et d'élèves ingénieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat

NOR : *INDI0320564A*

Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 19 décembre 2003, pour l'année 2004, le nombre de places offertes pour l'admission sur titres d'élèves ingénieurs français et étrangers en deuxième année d'études est fixé par catégorie comme suit :

Candidats français et étrangers diplômés de l'Ecole polytechnique : 55.

Candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents : 30.

Candidats étrangers titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école : 25.

Pour l'année 2004, le nombre de places offertes dans la catégorie des élèves ingénieurs français fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat est fixé à : 10.

Les places offertes ci-dessus dans une catégorie et non attribuées pourront être affectées dans une autre catégorie par le jury d'admission.

Arrêté du 19 décembre 2003 fixant le nombre de places offertes en 2004 aux candidats à l'admission en première année d'études à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications en qualité d'élèves ingénieurs

NOR : *INDI0320565A*

Par arrêté de la ministre déléguée à l'industrie en date du 19 décembre 2003 :

Pour l'année 2004, le nombre de places offertes au concours pour l'admission d'élèves ingénieurs français et étrangers en première année d'études à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications est fixé comme suit :

Filière MP, cursus de Paris : 53 ;
Filière MP, cursus de Sophia-Antipolis : 15 ;
Filière PC, cursus de Paris : 15 ;
Filière PC, cursus de Sophia-Antipolis : 8 ;
Filière PSI, cursus de Paris : 18 ;
Filière PSI, cursus de Sophia-Antipolis : 9 ;
Filière PT, cursus de Paris : 2 ;
Filière PT, cursus de Sophia-Antipolis : 1 ;
Filière TSI, cursus de Paris : 2 ;
Filière TSI, cursus de Sophia-Antipolis : 1.

Pour l'année 2004, le nombre de places offertes sur titres en première année d'études aux candidats français et étrangers titulaires d'une licence de deuxième cycle des études universitaires obtenue dans une université française et sanctionnant une formation scientifique fondamentale et aux candidats français et étrangers titulaires de diplômes étrangers jugés équivalents est fixé à : 8.

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation

NOR : *EQUU0301752D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Art. 1er. – Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Sécurité des piscines

« *Art. R. 128-1.* – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

« *Art. R. 128-2.* – Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.

« Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au *Journal officiel* de la République française.

« *Art. R. 128-3.* – La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.

« *Art. R. 128-4.* – Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. »

Art. 2. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

La ministre déléguée à l'industrie,
NICOLE FONTAINE

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
RENAUD DUTREIL

Décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère

NOR : *EQUA0301828D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-4 ;

Vu l'accord en date du 18 juillet 2003 portant création de l'annexe 2 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères,

Décrète :

Art. 1er. – Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel navigant technique travaillant à temps complet dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement exploitant un ou plusieurs hélicoptères et affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible.

Art. 2. – La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.

Art. 3. – A titre transitoire :

– pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ;

– pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile.

Art. 4. – Pour l'application du présent décret, on entend par :

– opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

a) Soit d'assurer un transport en relation directe avec :

1. Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;
2. Du personnel médical requis ;
3. Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;

b) Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;

– temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales ;

– temps de permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol.

Art. 5. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 6. – Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
DOMINIQUE BUSSEREAU

Décret n° 2003-1391 du 31 décembre 2003 relatif aux conditions de contrôle de l'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation

NOR : *EQUU0301830D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 317-1, R. 317-3 et R. 317-17 ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Décrète :

Art. 1er. – L'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation est modifié dans les conditions suivantes :

I. – A la première phrase du premier alinéa, les mots : « du fait du bénéficiaire de l'avance » sont supprimés.

II. – La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter les conséquences de ce remboursement au bénéficiaire en cas de non-respect par celui-ci des conditions fixées par le présent chapitre. »

III. – Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %. »

IV. – Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. »

Art. 2. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Arrêté du 10 décembre 2003 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la réglementation thermique 2000

NOR : *EQUU0301585A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-20 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, et notamment son article 73 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 approuvant une solution technique pour la mise en œuvre de la réglementation thermique 2000 ;

Vu le projet de modificatif de la solution technique agréée sous le numéro ST 2001-001 élaboré par la société KP1 ;

Vu l'avis en date du 17 juillet 2003 de la commission constituée à cet effet,

Arrête :

Art. 1er. – La variante au chapitre 2, section 2.1, de la solution technique ST 2001-001, agréée le 1er juin 2001, relative au système Isorupteur, est agréée sous le modificatif n° M002 ST 2001-001.

Cet agrément sera caduc à compter du 1er juin 2006.

Cette variante est disponible auprès des directions régionales et départementales de l'équipement. Elle est inscrite à la liste des solutions techniques en cours de validité, consultables auprès de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

Art. 2. – Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
F. DELARUE

Arrêté du 11 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

NOR : *EQUS0301801A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 322-12-1, R. 322-12-2, R. 322-3, R. 322-5, R. 322-6, R. 322-8 et R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le point 2.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les conditions particulières de délivrance des cartes grises de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté. »

Art. 2. – Au deuxième alinéa du point 2.6.2 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Art. 3. – 1. Au *b* de l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « les 15 jours » sont remplacés par les termes : « le mois ».

2. Au *c* du même article 5 susvisé, les termes : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les termes : « le mois suivant ».

Art. 4. – Au premier alinéa du A de l'article 6 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Art. 5. – Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Art. 6. – 1. Le point 5 du 10.A-I de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

2. Le point 5 et le dernier alinéa du 10.A-II du même article 10 susvisé sont supprimés.

3. Le point 4 du 10.A-III du même article 10 susvisé est supprimé.

4. Le point 3 du 10.C *(c)* du même article 10 susvisé est supprimé.

Art. 7. – Le point 3 de l'article 11 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

Art. 8. – A l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « R. 113 et R. 113-1 » sont remplacés par les termes : « R322-5 et R322-6 » et les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Art. 9. – Le dernier alinéa du *d* du B de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

Art. 10. – L'intitulé du paragraphe 9 du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« § 9. *Immatriculation des cyclomoteurs à deux roues* »

Art. 11. – Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Conformément aux dispositions des articles R. 322-12-1 et R. 322-12-2 du code de la route, toute demande de certificat d'immatriculation et toute autre formalité visée au présent titre (à l'exception de l'immatriculation en série TT et IT), relatives aux cyclomoteurs à deux roues, s'effectuent auprès du ministre de l'intérieur qui délivre le certificat d'immatriculation.

2. Toute demande de certificat d'immatriculation en série spéciale W, en série spéciale export WAL à WZL ou WAE à WZE, s'effectue auprès de la préfecture du domicile du propriétaire ou du locataire du véhicule qui délivre le certificat correspondant. »

Les pièces à produire à l'appui d'une demande d'immatriculation ou pour effectuer toute autre formalité visée au présent titre, relative à un cyclomoteur à deux roues, sont les mêmes que celles fixées par le présent arrêté pour les autres genres de véhicules.

Toutefois, dans le cas de cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004, sont admis en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :

- le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;
- la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification ;
- l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification. »

Art. 12. – Au dernier alinéa du A de l'article 31 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de 15 jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Art. 13. – Après l'article 65-9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est inséré le titre III suivant :

« *TITRE III*

« *CONDITIONS DE CIRCULATION SOUS COUVERT DU COUPON DÉTACHABLE DE LA CARTE GRISE ET SOUS COUVERT DU RÉCÉPISSÉ DE DEMANDE D'IMMATRICULATION DÉLIVRÉ POUR UN CYCLOMOTEUR À DEUX ROUES*

« A. – Lorsque la carte grise comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouvelle carte grise qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

« – en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

« – en cas de demande de nouvelle carte grise, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

« B. – Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

« La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

« Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

« Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.

« Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté. »

Art. 14. – Il est ajouté après l'annexe A de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé les annexes B et C qui figurent en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 15. – Après le paragraphe (A. – Séries normales) du I de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, est introduit un paragraphe A 1 rédigé comme suit :

« A 1. – Séries normales pour les cyclomoteurs à deux roues
Le numéro se compose des trois éléments suivants :

1er ÉLÉMENT	2e ÉLÉMENT	3e ÉLÉMENT
1 à 2 lettres soit de A à ZZ	2 à 3 chiffres soit de 11 à 999	1 lettre soit de A à Z

Le numéro est attribué lors de la première immatriculation de manière chronologique et non aléatoire.

Le véhicule conserve son numéro jusqu'à sa destruction.

Art. 16. – Le tableau de l'annexe II (A), paragraphe I, de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de personnes est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 17. – Au tableau de l'annexe II (A), paragraphe II, de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de marchandises, il est rajouté après « quadricycle à moteur » les genres et carrosseries figurant en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 18. – Après le genre « remorques pour transports combinés » figurant au tableau de l'annexé II (A), paragraphe II, de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de marchandises, les genres et carrosseries « tricycles et quadricycles à moteur » ainsi que les abréviations qui y sont attachées sont supprimés.

Art. 19. – Le tableau de l'annexe II (B) de l'arrêté susvisé relatif aux sources d'énergie est remplacé par le tableau figurant en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 20. – Les dispositions du I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - *Immatriculation au nom d'une personne physique*

« Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de validité :

« – carte nationale d'identité française ou étrangère ;

« – passeport français ou étranger ;

« – permis de conduire français ou étranger ;

« – carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

« – carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

« – carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »

« *Art. 21.* – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Art. 22. – Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
R. HEITZ

La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer,
A. BOQUET

Nota. – Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole.

ANNEXE I

ANNEXE B DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984

RECEPISSE DE DEMANDE D'IMMATRICULATION

(Code de la Route - Article R. 322-12-2 et Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

(A) Numéro d'immatriculation

PERIODE DE VALIDITE **du** **au** **inclus**

attribué à : **(C.1)**

(C.3)

(C.4) a) est le propriétaire du véhicule

pour permettre, temporairement et dans l'attente du certificat d'immatriculation, la circulation en France du véhicule défini comme suit

(D.1) marque

(D.2) Type variante version

(D.2.1) CNIT si réception CE, sinon type

(D.3) Dénomination commerciale

(E) Numéro d'identification (n° de série VIN)

(F.1) Masse en charge maxi tech admis

(F.2) Masse en charge maxi admissible

(F.3) Masse en charge maxi de l'ensemble

(G) Masse en service

(G.1) Poids à vide national

(K) Numéro de réception par type

(P.1) Cylindrée

(P.2) Puissance nette max

(P.3) Energie

(J) Catégorie CE

(J.1) Genre national

(J.2) Carrosserie CE

(J.3) Carrosserie nationale

(Q) Rapport puissance/masse

(S.1) nb. places assises

(U.1) Niveau sonore à l'arrêt

(U.2) Vitesse moteur

(V.7) CO2

(V.9) classe environnementale

(Z.1) mention spécifique

Cachet de l'entreprise, nom et signature du responsable ou d'un représentant

Nom de l'entreprise :
Adresse :
Numéro SIRET :

Signature du ou des attributaire(s)

Pièce d'identité : ***Numéro :***
Lieu de délivrance :
Date de délivrance :

ANNEXE II

ANNEXE C DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984

ATTESTATION DE DEMANDE D'IMMATRICULATION

(décret n°2003-1186 du 11décembre 2003 et arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)

Dans l'attente du certificat d'immatriculation, ce document permet à son détenteur de circuler en France pendant une période d'un mois

Date d'envoi de la demande d'immatriculation	*Date de fin de validité de l'attestation (un mois après la date initiale)*

Demandeur

Nom :
Prénom :
Adresse :

Pièce d'identité présentée :
- type
- numéro :
- date et lieu de délivrance

Véhicule

Marque :

Type variante et version :

Numéro d'identification (n° série VIN) :

Cachet de l'entreprise, nom et signature du responsable ou d'un représentant

Nom de l'entreprise : -
Adresse : -
Numéro SIRET : -

Signature Du ou des attributaires (s)

Pièces d'identité : - - Numéro : -
Lieu de délivrance : -
Date de délivrance : -

ANNEXE III

REMPLACEMENT DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (A) DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984 RELATIF À LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE PERSONNES

I. – *Véhicules affectés au transport de personnes*

GENRES	ABRÉVIATIONS	CARROSSERIES	ABRÉVIATIONS	ANCIENNE NOMENCLATURE	
				Genres	Carrosseries
Motocyclettes légères dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 11 kW et dont la cylindrée n'excède pas 125 cm³ (*).	MTL (1)	Motocyclettes sans side-car (solo). Motocyclettes avec side-car adjoint. Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).	SOLO SOLO-SIDE-CAR SIDE-CAR	MTL 1 MTL 2 MTL 3 MTL 3	SOLO SOLO SOLO SOLO-SIDE-CAR
Motocyclettes autres que motocyclettes légères, de puissance maximale nette CE ≤ 25 kW et de puissance maximale nette CE/poids en ordre de marche ≤ 0,16 kW/kg (*).	MTT 1 (1)	Mêmes carrosseries que pour MTL.		MTTE	Mêmes carrosseries que pour MTL 3
Autres motocyclettes (*).	MTT 2 (1)	Mêmes carrosseries que pour MTL.		MTTE	Mêmes carrosseries que pour MTL 3
Tricycles à moteur (*).	TM (1)	Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et de ou puissance maximale nette CE ≤ 15 kW affectés au transport de personnes. Autres tricycles affectés au transport de personnes.	TM P1 TM P2	TQM	TRICYCLE
Quadricycles à moteur.	QM (1)	Quadricycles légers à moteur. Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes (*).	QLEM QLOMP	CYCL TQM	VTTE QUADRI
Cyclomoteurs à trois roues.	CYCL	Cyclomoteurs carrossés à trois roues (voiturettes).	VTTE		
Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.	CL	Cyclomoteurs à deux roues. Cyclomoteurs non carrossés à trois roues.	SOLO SOLO-SIDE-CAR SIDE-CAR CLTRP		
Voitures particulières.	VP	Conduite intérieure (*). Cabriolet (*). Break (*). Commerciale. Handicapés. Divers (non spécifiée).	CI CABR BREAK CIALE HANDICAP NON SPEC		
Transports en commun de personnes.	TCP	Autobus. Autocar. Handicapés. Divers (non spécifiée).	BUS CAR HANDICAP NON SPEC		
(*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés dans la série Transit Temporaire.					

(1) Suite aux nouvelles dispositions introduites dans le code de la route, de nouvelles appellations et abréviations ont été créées concernant le genre et la carrosserie des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur :

a) Les motocyclettes sont désormais divisées en trois sous-catégories (« MTL », « MTT 1 » et « MTT 2 »), au lieu de quatre :

Les motocyclettes d'un type de genre « MTT 1 » sont susceptibles d'être modifiées au cours de leur existence pour être rendues conformes à un type de motocyclette de genre « MTT 2 ». Cette transformation (ainsi que la transformation inverse) ne nécessite pas de réception à titre isolé mais doit, comme le prévoit la réglementation, donner obligatoirement lieu à un changement de type et de genre sur la carte grise (cf. art. 15, § V, de la circulaire du 24 décembre modifiée).

Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon l'ancienne nomenclature : avec le genre MTTE :

- il peut y avoir rectification de la carte grise pour y indiquer le nouveau genre MTT 1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre selon les modalités fixées par l'article 15, paragraphe VI, de la circulaire du 24 décembre 1984 modifiée ;
- en l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT 2 selon la nouvelle nomenclature ;

b) Les nouvelles abréviations « TM » et « QM » désignent respectivement les tricycles et quadricycles à moteur antérieurement groupés sous la même abréviation « TQM ». Les abréviations concernant ceux affectés au transport de marchandises figurent sur le tableau suivant (II) :

Les « voiturettes » à quatre roues sont à classer sous le genre quadricycle à moteur (QM) carrosserie (QLEM).

Les « voiturettes » à trois roues sont à classer sous le genre cyclomoteur à trois roues (CYCL) carrosserie (VTTE).

Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1996.

Nota. – Dans le cas d'une première immatriculation postérieure au 1er juillet 1996 de véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 1996 et dont le certificat de conformité aurait été établi selon l'ancienne nomenclature, les constructeurs pourront y rajouter, sous leur responsabilité, les rectifications de genre et de carrosserie nécessaires. Ces rectifications devront être authentifiées par leur cachet ou par une attestation.

ANNEXE IV

MODIFICATION DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (A) DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984 RELATIF À LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES

II. – *Véhicules affectés au transport de marchandises*

GENRES	ABRÉVIATIONS	CARROSSERIES	ABRÉVIATIONS	ANCIENNE NOMENCLATURE	
				Genre	Carrosserie
Adjonction après « quadricycle à moteur » des genres « cyclomoteurs à trois roues »,	CYCL	Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises.	CYCLM		
et « Cyclomoteurs non carrosés à trois roues ».	CL	Cyclomoteurs non carrosés à trois roues affectés au transport de marchandises.	CLTRM		

ANNEXE V

REMPLACEMENT DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (B) DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984 RELATIF AUX SOURCES D'ÉNERGIE

SOURCES D'ÉNERGIE	ABRÉVIATIONS
Essence	ES
Gazole	GO
Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif	GP
Bicarburation essence - GPL	EG
Gazogène *	GA
Gaz naturel	GN
Bicarburation essence-gaz naturel	EN
Autres hydrocarbures gazeux comprimés	GZ
Electricité	EL
Mélange gazogène-gazole *	GG
Mélange gazogène-essence *	GE
Pétrole lampant	PL
Electricité-essence	EE
Electricité-gazole	GL
Air comprimé	AC
Hydrogène	H2
Electricité-monocarburation GPL	PE
Electricité-gaz naturel	NE

(*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et des droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à la transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues

NOR : *EQUS0301815A*

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 322-12-2 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

Art. 1er. – La transmission par voie électronique des demandes d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues par le vendeur professionnel est subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat.

Les données transmises dans ce cadre ont la même valeur probante que celles transmises sur un support papier.

Art. 2. – La convention signée entre le vendeur professionnel et l'Etat définit notamment le champ d'application de la transmission par voie électronique et les conditions techniques et de confidentialité de cette transmission.

Elle fixe les obligations des vendeurs professionnels notamment en matière de constitution des dossiers de demandes d'immatriculation ainsi que de conservation des pièces justificatives et de restitution de celles-ci à l'administration.

Elle détermine sa durée d'application ainsi que les conditions de sa résiliation ou de sa suspension.

Art. 3. – Dans le cadre de contrôle et d'inspection de l'administration, les vendeurs professionnels conventionnés tiennent à sa disposition, à tout moment, l'ensemble des pièces justificatives conservées. Ils répondent également aux demandes d'information et de communication de ces pièces dans un délai de huit jours.

Art. 4. – Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
R. Heitz

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci

Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 16 février 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

NOR : *EQUA0301867A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air austral ;

Vu l'arrêté du 16 février 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air austral, modifié par les arrêtés du 19 septembre 1996, du 9 décembre 1997, du 18 décembre 1998, du 15 mai 2000, du 29 décembre 2000 et du 29 avril 2002 ;

Vu la demande de la société Air austral ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – A l'article 2 et au II de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé, les mots : « de l'article R. 330-7 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 330-8 et R. 330-9 ».

Le I de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 de l'aviation civile et à condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. »

Art. 2. – Au II de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé, la liste des lignes sur lesquelles la société Air austral est autorisée à exploiter des services réguliers de passagers, de courrier et de fret est complétée ainsi qu'il suit :

« – jusqu'au 31 décembre 2008 :

Saint-Denis-de-la-Réunion–Rodrigues.

Saint-Pierre-de-la-Réunion–Maurice.

Saint-Pierre-de-la-Réunion–Rodrigues.

Saint-Pierre-de-la-Réunion–Tamatave.

Saint-Pierre-de-la-Réunion–Tananarive. »

Art. 3. – Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 février 1996 susvisé sont abrogées.

Art. 4. – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises
de transport aérien,
B. FULDA

Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

NOR : *EQUA0301868A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 2003-230 du 13 mars 2003 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment le livre III relatif au transport aérien ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2002 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes ;

Vu la demande de la société Air Caraïbes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – I. – A l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 2002 susvisé, les mots : « de l'article R. 330-7 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 330-8 et R. 330-9 ».

II. – Le I de l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« I. – Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. »

III. – Le II de l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2002 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« – jusqu'au 30 novembre 2008 :

Cayenne–Port-au-Prince.

Fort-de-France–Port-au-Prince.

Pointe-à-Pitre–Port-au-Prince. »

IV. – Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 2002 susvisé sont abrogées.

Art. 2. – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
P.-Y. BISSAUGE

Arrêté du 12 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

NOR : *EQUA0301866A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air France ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air France, modifié notamment par les arrêtés du 16 juin 1998, du 6 août 2003 et du 24 octobre 2003 ;

Vu la demande présentée par la société Air France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – A l'annexe I de l'arrêté du 18 novembre 1996 susvisé, la liste des lignes régulières internationales extracommunautaires de passagers, de courrier et de fret que la société Air France est autorisée à exploiter jusqu'au 31 décembre 2012 est complétée ainsi qu'il suit :

« Slovaquie

« Lyon–Sliac.

« Paris–Sliac. »

Art. 2. – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises
de transport aérien,
B. FULDA

Arrêté du 12 décembre 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien

NOR : *EQUA0301869A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) nº 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision nº 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu la demande de la société Air Caraïbes Atlantique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 novembre 2003 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Caraïbes Atlantique le 12 décembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Il est délivré à la société Air Caraïbes Atlantique une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.

Art. 2. – La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) nº 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.

Art. 3. – La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (CEE) nº 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants et R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile.

Art. 4. – La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Art. 5. – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
P.-Y. Bissauge

Arrêté du 12 décembre 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

NOR : *EQUA0301870A*

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision nº 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes Atlantique ;

Vu la demande de la société Air Caraïbes Atlantique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Caraïbes Atlantique par arrêté du 12 décembre 2003 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. – Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) nº 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dipositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes prix pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Art. 3. – Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) nº 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

Art. 4. – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
P.-Y. Bissauge

Arrêté du 16 décembre 2003 portant déclassement du domaine public routier national et remise au service des domaines pour aliénation de parcelles de terrain

NOR : *EQUR0301842A*

Par arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 16 décembre 2003, sont déclassées du domaine public routier national et remises au service des domaines pour aliénation les parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Chanonat (Puy-de-Dôme), cadastrées section ZB nº 358, d'une superficie de 1 238 mètres carrés, et nº 359, d'une superficie de 332 mètres carrés, figurées en couleur rouge sur le plan cadastral annexé au présent arrêté.

Nota. – Le plan peut être consulté à la direction départementale de l'équipement du Puy-de-Dôme, 7, rue Léo-Lagrange, 63033 Clermont-Ferrand Cedex, ou aux archives centrales du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Arche sud, 92055 La Défense Cedex.

Arrêté du 29 décembre 2003 portant concession de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier

NOR : *EQUA0301788A*

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 223-2 ;

Vu le décret nº 97-547 du 29 mai 1997 modifié portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes,

Arrêtent :

Art. 1er. – Une concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée est accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier conformément au cahier des charges type approuvé par le décret du 29 mai 1997 susvisé et à la convention de concession en date du 22 décembre 2003.

Art. 2. – La convention de concession sera publiée au *Bulletin officiel* du ministère de l'équipement, des transports, du logement,

du tourisme et de la mer. La convention de concession et ses annexes pourront être consultées au siège de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier (32, grand-rue Jean-Moulin, 34944 Montpellier Cedex 9).

Art. 3. – Les frais de publication seront à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier.

Art. 4. – Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du budget et le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
C. AZAM

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
T. FRANCQ

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M. MARIGEAUD

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'administrateur civil,
J.-P. PALASZ

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'administrateur civil,
J.-P. PALASZ

Arrêté du 29 décembre 2003 approuvant l'avenant n° 1 à la convention de concession de l'aérodrome de Valence-Chabeuil

NOR : *EQUA0301858A*

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 223-2 ;

Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 portant approbation du cahier des charges type et de la convention de concession type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, modifié par le décret n° 99-780 du 6 septembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2002 portant concession de l'aérodrome de Valence-Chabeuil au syndicat mixte de l'aérodrome de Valence-Chabeuil ;

Vu la convention de concession pour l'exploitation de l'aérodrome de Valence-Chabeuil du 16 avril 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. – L'avenant n° 1 du 22 décembre 2003 à la convention de concession susvisée est approuvé.

Art. 2. – Cet avenant sera publié au *Bulletin officiel* du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Il peut être consulté au siège du syndicat mixte de l'aérodrome de Valence-Chabeuil (aérodrome de Valence-Chabeuil, 26120 Chabeuil).

Art. 3. – Les frais de publication seront à la charge du syndicat mixte de l'aérodrome.

Art. 4. – Le directeur général de l'aviation civile et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
C. AZAM

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
T. FRANCQ

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M. MARIGEAUD

Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif au montant de la subvention de l'Etat aux établissements de crédit qui distribuent l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété

NOR : *EQUU0301374A*

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 317-1 à R. 317-17 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif au montant de la subvention de l'Etat aux établissements de crédit qui distribuent l'avance aidée par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les dispositions de l'article 1er du second arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La subvention versée par l'Etat pour compenser l'absence d'intérêt de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation est calculée en appliquant au montant de l'avance les taux fixés en fonction du revenu fiscal de référence du ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, conformément aux articles 13 et 14 du premier arrêté du 2 octobre 1995 susvisé. Les taux de subventions maxima par tranche sont fixés de la façon suivante :

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE du ménage	TAUX DE SUBVENTION (en pourcentage)
Moins de 12 638,18 €	70,85
De 12 638,18 € à 15 793,86 €	59,53
De 15 793,87 € à 18 949,56 €	45,49
De 18 949,57 € à 22 105,25 €	16,76
De 22 105,26 € à 25 260,95 €	16,76
De 25 260,96 € à 28 416,64 €	12,10
Au-dessus de 28 416,64 €	12,10

Art. 2. – Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés

NOR : *EQUU0301829A*

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés,

Arrêtent :

Art. 1er. – L'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

1° Après les mots : « fixé à l'article 2 ci-dessus », il est ajouté les mots suivants : « et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous ».

2° Les mots : « au titre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année ».

Art. 2. – L'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :

« *Art. 4.* – I. – Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.

« Lorsque les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt ne sont pas disponibles, le ménage requérant indique les revenus fiscaux de référence au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt de chacun des membres du ménage. Il s'engage à ce que ces revenus correspondent aux ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.

« L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition dès leur réception et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre.

« En cas de discordance entre les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition et ceux pris en compte pour l'attribution de l'avance, l'emprunteur a l'obligation de reverser la part indue de la subvention versée, dans les conditions fixées par l'article R. 317-17. A défaut de communication des avis d'imposition par le bénéficiaire, le reversement porte sur la totalité de la subvention.

« II. – L'établissement de crédit communique au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre de prêt à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 les informations nominatives concernant :

« – les emprunteurs ne lui ayant pas transmis l'avis d'imposition, après relance de sa part ;

« – et ceux dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13, à moins que l'avance ait été régularisée avant cette date auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1.

« III. – Par exception, pour la période allant du premier jour du mois de janvier jusqu'au dernier jour du mois de février de l'année de l'émission de l'offre de prêt, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur le ou les avis d'imposition de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt, ces avis étant conservés au dossier.

« En outre, pour les personnes soumises au régime d'imposition du forfait agricole, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur l'avis d'imposition complémentaire reçu au cours de l'année de l'émission de l'offre de prêt ou, s'il n'est pas disponible, celui reçu au cours de l'année précédant celle de l'émission de l'offre, cet avis étant conservé au dossier.

« IV. – Les emprunteurs ne pouvant justifier, pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8, des avis d'imposition mentionnés au premier alinéa du I ou au III ne peuvent bénéficier de l'avance. »

Art. 3. – Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE du ménage	DURÉE de la période 1
Moins de 12 638,18 €	18 ans
De 12 638,18 € à 15 793,86 €	17 ans
De 15 793,87 € à 18 949,56 €	14 ans 6 mois
De 18 949,57 € à 22 105,25 €	8 ans
De 22 105,26 € à 25 260,95 €	8 ans
De 25 260,96 € à 28 416,64 €	6 ans
Au-dessus de 28 416,64 €	6 ans

Art. 4. – A l'article 17 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

« En application des articles R. 317-3 et R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté dans laquelle il certifie l'exactitude des ressources déclarées et qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. En outre, il recueille de l'emprunteur les tableaux prévus à l'annexe et, s'il y a lieu, les attestations prévues aux annexes IV et IV *bis*. »

Art. 5. – I. – L'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé devient l'article 21.

II. – Dans l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, il est inséré les deux articles suivants ainsi rédigés :

« *Art. 19.* – Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de l'avantage indu doit intervenir lorsque :

« 1° Le ou les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt n'ont pas été transmis à l'établissement de crédit à la date prévue au I de l'article 4 ;

« 2° Le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés lors de la demande d'avance, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995, à moins que l'avance ait été régularisée dans les conditions prévues au II de l'article 4.

« *Art. 20.* – Pour l'application de l'article précédent, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 adresse au bénéficiaire de l'avance une mise en demeure, aux fins de régularisation dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

« A défaut de régularisation à l'expiration du délai, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 propose au ministre chargé du logement d'exercer une action en répétition de l'avantage indu résultant de la subvention effectivement versée à l'établissement de crédit.

« La décision portant titre exécutoire en application des articles R. 317-1, R. 317-3, R. 317-10 et R. 317-14, qui impose le remboursement à l'encontre du bénéficiaire, se traduit par :

« 1° Dans le cas mentionné au 1 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale au montant majoré de 25 % de la subvention afférente à l'avance ;

« 2° Dans le cas mentionné au 2 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale à la différence majorée de 25 % entre la subvention afférente à l'avance et la subvention qui aurait été versée si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au

titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si le ménage bénéficie d'une avance dont la durée de la période 1 est réduite, en application de l'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995, la subvention qui aurait été versée en tenant compte du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition est calculée sur la base de la durée de période 1 la plus proche de celle retenue par le ménage.

« La créance de l'Etat est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le bénéficiaire est tenu informé de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt. »

Art. 6. – I. – L'annexe III de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé relative au modèle de déclaration sur l'honneur est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.

II. – Dans les annexes IV et IV *bis* portant attestation relative aux conditions de remboursement de l'avance de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, les mots : « revenu imposable » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence ».

III. – Il est créé une annexe V jointe au présent arrêté comportant deux tableaux renseignés par le ménage relatifs à sa résidence principale et à son revenu fiscal de référence.

Art. 7. – La deuxième phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

« Toutefois, les avis d'imposition sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'offre de prêt ne sont pas exigés. »

Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2004.

Art. 9. – Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

ANNEXE III

MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, ..., bénéficiant d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt à 0 % ministère du logement d'un montant de ....., contracté auprès de ....., en vue de financer ....., reconnais que cette déclaration m'engage pour l'ensemble des pièces constitutives de mon dossier.

Je certifie que tous les éléments de ressources remis à l'établissement de crédit pour la détermination des caractéristiques de l'aide sont identiques à ceux déclarés ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.

Je m'engage à produire l'avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt dès qu'il est en ma possession et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'offre de prêt.

Je déclare n'avoir recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance, pour la réalisation de cette opération, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation.

Fait à ....., le .....

Cachet et visa de l'établissement de crédit — *Signature du bénéficiaire de l'aide*

Rappel. – En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre le remboursement de la subvention majorée de 10 % ou de l'avantage indu majoré de 25 %, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (code pénal, art. 313-1).

Attestation de non-délivrance d'un prêt à 0 %

Ministère du logement

Mme, Mlle, M. ..... n'a pas bénéficié d'une aide de l'Etat à la constitution de l'apport personnel pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 % ministère du logement contracté auprès de notre établissement pour (identification de l'opération).

Fait à ....., le .....

Cachet et visa de l'établissement de crédit

En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant l'emprunteur peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ANNEXE V

A joindre à la déclaration sur l'honneur de l'emprunteur

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE occupée avant l'offre de prêt (période de deux années)	
Statut d'occupation	Adresse
Location. Logement attribué ou loué en raison de l'exercice d'une fonction. Autres situations.	

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DU OU DES FOYERS FISCAUX composant le ménage au titre de l'année précédant l'offre de prêt	
Nom	Montant
Nombre de foyers fiscaux :	Montant total : ..... euros

Signature du bénéficiaire de l'aide

En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant l'emprunteur peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Décret n° 2003-1392 du 23 décembre 2003 modifiant le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux

NOR : *DEVP0310010D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, notamment ses articles 3 et 5,

Décrète :

Art. 1er. – L'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« *Art. 3.* – La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.

Elle inclut les prestations de maîtrise d'œuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux.

Lorsque qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée sur les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention.

Dans le cas contraire, le préfet définit par arrêté les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires concernés, ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention. »

Art. 2. – Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, les exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de versement de la subvention. »

Art. 3. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Décret n° 2003-1393 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : *SANS0324993D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-1, L. 262-3 et L. 262-37 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3444-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 60 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guadeloupe le 28 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guyane le 27 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Martinique le 27 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Réunion le 27 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 522-2.* – Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Art. 2. – Le titre III du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes, à l'exception des articles R. 531-10 à R. 531-14 de son chapitre Ier, qui deviennent les articles R. 532-3 à R. 532-8 de son nouveau chapitre II :

« TITRE III

« PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« *Art. R. 531-1.* – Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.

« *Art. R. 531-2.* – L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :

1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;

2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce complément au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé, soit la demande de ce complément si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.

« *Art. R. 531-3.* – La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

« *Art. R. 531-4.* – Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.

« La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. »

« *Art. R. 531-5.* – Pour l'application de la condition de revenu minimum prévue à l'article L. 531-5 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix du mode de garde, il est tenu compte :

« 1° Pour les salariés, du salaire mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément est attribué. Ce salaire doit être au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un couple et à une fois le montant de cette base lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

« 2° Pour les non-salariés, d'une affiliation au premier jour du mois au titre duquel le complément est attribué et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.

« La condition de revenu minimum est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit. »

« *Art. R. 531-6.* – Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles qui :

1° Sont titulaires d'un contrat de travail ;

2° Sont titulaires d'un contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Sont inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ;

4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.

« Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du I de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux ressources

« *Art. R. 532-1.* – Pour l'ouverture du droit à la prime, à l'allocation ou au complément prévu aux articles L. 531-2 et L. 531-3, et au III de l'article L. 531-5, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des revenus de l'année civile précédente tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

« *Art. R. 532-2.* – Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période

de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. »

Art. 3. – I. – Les sections 10 et 13 du chapitre V du titre V du livre VII, la section 3 du chapitre VII du titre V du livre VII et le titre IV du livre VIII du même code sont supprimés.

II. – 1° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du même code, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

2° L'article R. 381-2 du même code est modifié comme suit :

a) Au 1°, les mots : « l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » ;

b) Au 2°, les mots : « Pour l'allocation pour jeune enfant » sont remplacés par les mots : « Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

3° A l'article R. 381-3 du même code, les mots : « de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

4° A l'article R. 381-3-1 du même code, les mots : « de l'allocation parentale d'éducation » et les mots : « une allocation parentale d'éducation » sont remplacés respectivement par les mots : « du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » et « un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

III. – Aux articles R. 522-3 et R. 522-6 du même code, les mots : « à l'article R. 531-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 522-2 ».

IV. – L'article R. 532-3 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ».

V. – Au sixième alinéa de l'article R. 532-4 du même code, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 531-10 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 ».

VI. – Au cinquième alinéa de l'article R. 532-7 du même code, les mots : « l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ».

VII. – Au deuxième et au quatrième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article R. 532-8 du même code, les mots : « l'article R. 531-10 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 532-3 ».

VIII. – A l'article R. 543-6 du même code, les mots : « des articles R. 531-10 à R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 532-3 à R. 532-8 ».

IX. – A l'article R. 755-2 du même code, les mots : « à l'article R. 755-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 532-8 ».

X. – Les articles R. 755-4 à R. 755-11 du même code sont abrogés.

XI. – Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots : « Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants » sont supprimés.

XII. – A l'article R. 831-5 du même code, les mots : « à l'article R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 532-8 ».

XIII. – L'article R. 831-6 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ».

XIV. – Au troisième alinéa de l'article R. 831-12 et au quatrième alinéa de l'article R. 831-14 du même code, les mots : « l'article R. 531-13 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 532-7 ».

Art. 4. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'article 60 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

Art. 5. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

La ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre délégué à la famille,
CHRISTIAN JACOB

Décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

NOR : *SANS0324994D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 60 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guadeloupe en date du 28 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Guyane en date du 27 novembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Martinique en date du 1er décembre 2003 ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de la Réunion en date du 3 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,

Décrète :

Art. 1er. – Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« *TITRE III*

« ***PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT***

« *CHAPITRE 1er*

« Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant

« *Art. D. 531-1.* – L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.

« *Art. D. 531-2.* – I. – Le taux de la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

« II. – La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.

« Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

« *Art. D. 531-3.* – Le taux de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

« *Art. D. 531-4.* – I. – Le taux du complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 531-4 est égal à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

« II. – Les taux du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné à l'article L. 531-4 sont égaux :

« 1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62,46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

« 2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36,03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

« Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent le complément mentionné à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux compléments ne peut excéder le taux mentionné au I du présent article.

« *Art. D. 531-5.* – Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versé lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 *bis* du code général des impôts.

« Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à ce complément est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

« *Art. D. 531-6.* – Pour les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.

« *Art. D. 531-7.* – Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.

« *Art. D. 531-8.* – Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, le complément de libre choix d'activité mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent une personne.

Le complément de libre choix d'activité mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsqu'elles accueillent deux personnes.

« *Art. D. 531-9.* – I. – Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

« 1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 751-1 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 85 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;

« 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

« II. – Le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 136 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

« III. – Pour les personnes mentionnées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

« *a)* A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

« b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

« Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification *a posteriori,* pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.

« IV – Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est attribué dans les conditions définies au 2° du I et du II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.

« *Art. D. 531-10.* – Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit au complément est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

« Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

« Le droit au complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

« Pour le calcul du droit au complément, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

« Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

« L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.

« *Art. D. 531-11.* – Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

« *a)* Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

« *b)* Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

« *Art. D. 531-12.* – Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés au I et au 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 108,41 % et à 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

« *Art. D. 531-13.* – Pour les personnes ayant un seul enfant à charge, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L. 531-4, pendant une durée maximale de six mois.

« *Art. D. 531-14.* – La durée de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

« En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, le complément de libre choix d'activité est attribué jusqu'à leur sixième anniversaire.

« Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de perception du complément de libre choix d'activité est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

« *Art. D. 531-15.* – I. – Lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

« 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

« 2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

« 3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

« 4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

« 5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

« 6° Les périodes de perception du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.

« II. – Lorsque ce complément est attribué au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

« *Art. D. 531-16.* – En application du VI de l'article L. 531-4, le versement du complément de libre choix d'activité à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué en application du V de l'article L. 531-4.

« Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.

« *Art. D. 531-17.* – I. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

« II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.

« III. – Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« *Art. D. 531-18.* – La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail.

« Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :

« 100,67 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

« 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.

« 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

« *Art. D. 531-19.* – I. – Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

« 1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

« 2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-25 du code du travail ;

« 3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

« *Art. D. 531-20.* – L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans.

« Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :

« 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

« 2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.

« *Art. D. 531-21.* – Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel :

« 1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

« 2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.

« *Art. D. 531-22.* – Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. 531-17 et D. 531-20.

« Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.

« *Art. D. 531-23.* – I. – Pour l'application de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

« 1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

« 2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.

« L'association ou l'entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

« II. – Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

« III. – 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :

« *a)* 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;

« *b)* 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;

« *c)* 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

« 2° En cas de garde à domicile, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :

« *a)* 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;

« *b)* 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;

« *c)* 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.

« Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle et par famille en cas de garde au domicile des parents.

« IV. – Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.

« V. – Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.

« VI. – Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle et à domicile dans les conditions mentionnées au I, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, des dépenses engagées pour l'un et l'autre mode de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

« Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :

« – il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;

« – il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.

« Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.

« VII. – Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

« VIII. – Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.

« *Art. D. 531-24.* – La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.

« L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

« Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse à l'organisme de recouvrement le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré.

« Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de l'article L. 133-5.

« L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article assure le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 *sexdecies* du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 *quater* D de ce même code.

« Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« *Art. D. 531-25.* – Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.

« *Art. D. 531-26.* – Pour l'application de l'article L. 531-10, le complément de libre choix d'activité ainsi que l'allocation de base continuent d'être versés pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.

« CHAPITRE II

« *Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant*

« *Art. D. 532-1.* – Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

« La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« *Art. D. 532-2.* – Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin. »

Art. 2. – I. – Les sections VI, X et XI du chapitre V du titre V du livre VII, les sections III et IV du chapitre VII du titre V du livre VII et le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. – A l'article D. 212-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l'exception de » sont rajoutés les mots : « la prestation d'accueil du jeune enfant et de ».

III. – L'article D. 212-4 du même code est modifié comme suit :

1° Au 1°, après les mots : « chemins de fer français » sont rajoutés les mots : « à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant » ;

2° Au 2°, après les mots : « à l'exception du service de » sont rajoutés les mots : « la prestation d'accueil du jeune enfant et de » ;

3° Au 3°, après les mots : « des transports parisiens » sont rajoutés les mots : « à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

IV. – 1° Dans l'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre VIII du livre III du même code, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés par les mots : « de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

2° A l'article D. 381-1 du même code, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant » et les mots : « de l'allocation parentale d'éducation » sont remplacés respectivement par les mots : « de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant » et les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

3° Au 1° de l'article D. 381-2 du même code, les mots : « de l'allocation pour jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

4° A l'article D. 381-2-1 du même code, les mots : « de l'allocation parentale d'éducation » et les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 531-9 » sont remplacés respectivement par les mots : « du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » et les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 ».

V. – A l'article D. 542-6 du même code, les mots : « de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation au jeune enfant » sont remplacés par les mots : « visées au 6° de l'article L. 542-1 ».

VI. – L'article D. 542-10 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « R. 531-11 à R. 531-14 » sont remplacés par les mots : « R. 532-4 à R. 532-8 » ;

2° Aux seizième, dix-septième et dix-huitième alinéas, les mots : « R. 531-14 » et « R. 531-11 à R. 531-13 » sont remplacés respectivement par les mots : « R. 532-8 » et « R. 532-4 à R. 532-7 ».

VII. – Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots : « aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants » sont supprimés.

VIII. – A l'article D. 755-4 du même code, après les mots : « directement les prestations familiales » sont rajoutés les mots : « à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant ».

Art. 3. – I. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 531-1 sont fixés respectivement à 19 303 € et à 7 758 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.

II. – 1° Le montant mensuel du plafond mentionné au II de l'article D. 531-17 est fixé à 375 € pour les périodes d'emploi allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ;

2° Le montant mensuel du plafond mentionné au 1° de l'article D. 531-20 est fixé à 187,5 € pour les périodes d'emploi allant du 1er janvier au 30 juin 2004.

III. – Le montant du plafond et de la majoration prévus à l'article R. 522-2 sont fixés respectivement à 14 090 € et à 5 663 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004.

Art. 4. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues au VIII de l'article 60 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

Art. 5. – Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

La ministre de l'outre-mer,
BRIGITTE GIRARDIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

Le ministre délégué à la famille,
CHRISTIAN JACOB

Arrêté du 2 décembre 2003 relatif au budget pour 2003 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Guyane

NOR : *SANG0324668A*

Par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en date du 2 décembre 2003, le montant du budget primitif pour 2003 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Guyane est majoré de la somme nette de 29 439,07 € (décision modificative n° 2).

Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

NOR : *SANS0324786A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique,

Arrête :

Art. 1er. – La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
S. SEILLER

Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la politique des produits de santé,
H. SAINTE MARIE

ANNEXE

(20 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

LIBELLÉS ABROGÉS		NOUVEAUX LIBELLÉS	
355 958-7	ALGOCED 30 mg/400 mg (chlorhydrate de dextropropoxyphène, paracétamol), gélules Gé (B/20) (laboratoires PHARMASCIENCE).	355 958-7	ALGOCED 30 mg/400 mg (chlorhydrate de dextropropoxyphène, paracétamol), gélules Gé (B/20) (laboratoires EXPANSCIENCE).
332 294-5	COLOPRIV 100 mg (chlorhydrate de mébévérine), capsules, Gé (B/30) (laboratoires BIOTHERAPIE).	332 294-5	COLOPRIV 100 mg (chlorhydrate de mébévérine), capsules Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
342 374-1	COLOPRIV 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules Gé (B/30) (laboratoires BIOTHERAPIE).	342 374-1	COLOPRIV 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
350 025-2	FIXICAL 500 mg (carbonate de calcium), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires PHARMASCIENCE).	350 025-2	FIXICAL 500 mg (carbonate de calcium), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires EXPANSCIENCE).
350 050-7	FIXICAL VITAMINE D 3 500 mg/400 UI (carbonate de calcium, cholécalciférol), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires PHARMASCIENCE).	350 050-7	FIXICAL VITAMINE D 3 500 mg/400 UI (carbonate de calcium, cholécalciférol), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires EXPANSCIENCE).
338 334-9	INFLACED 10 mg (piroxicam), gélules Gé (B/30) (laboratoires BIOTHERAPIE).	338 334-9	INFLACED 10 mg (piroxicam), gélules Gé (B/30) (laboratoires DEXO).
338 335-5	INFLACED 20 mg (piroxicam), gélules Gé (B/15) (laboratoires BIOTHERAPIE).	338 335-5	INFLACED 20 mg (piroxicam), gélules Gé (B/15) (laboratoires DEXO).
338 355-6	INFLACED 20 mg (piroxicam), poudre effervescente en sachets Gé (B/15) (laboratoires BIOTHERAPIE).	338 355-6	INFLACED 20 mg (piroxicam), poudre effervescente en sachets Gé (B/15) (laboratoires DEXO).
338 737-6	MINOLIS 50 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/28) (laboratoires PHARMASCIENCE).	338 737-6	MINOLIS 50 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/28) (laboratoires EXPANSCIENCE).
347 583-8	MINOLIS 100 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/15) (laboratoires PHARMASCIENCE).	347 583-8	MINOLIS 100 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/15) (laboratoires EXPANSCIENCE).
321 495-4	PIASCLEDINE 300, gélules (B/15) (laboratoires PHARMASCIENCE).	321 495-4	PIASCLEDINE 300, gélules (B/15) (laboratoires EXPANSCIENCE).
337 284-8	PREXIDINE 0,12 % (gluconate de chlorhexidine), bain de bouche, 200 ml en flacon (laboratoires PHARMASCIENCE).	337 284-8	PREXIDINE 0,12 % (gluconate de chlorhexidine), bain de bouche, 200 ml en flacon (laboratoires EXPANSCIENCE).
357 840-3	PROCUTA 5 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	357 840-3	PROCUTA 5 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
357 838-9	PROCUTA 10 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	357 838-9	PROCUTA 10 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
357 836-6	PROCUTA 20 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	357 836-6	PROCUTA 20 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
309 035-7	RELVENE 1 000, poudre en sachets de 1 g (B/20) (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 035-7	RELVENE 1 000, poudre en sachets de 1 g (B/20) (laboratoires EXPANSCIENCE).
309 030-5	RELVENE, gel à 2 %, 60 g en tube (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 030-5	RELVENE, gel à 2 %, 60 g en tube (laboratoires EXPANSCIENCE).
309 978-9	STERLANE, solution aqueuse, 125 ml en flacon (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 978-9	STERLANE, solution aqueuse, 125 ml en flacon (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).
309 979-5	STERLANE, solution, 350 ml en flacon (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 979-5	STERLANE, solution aqueuse, 350 ml en flacon (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).
355 316-5	TAKADOL 100 mg (chlorhydrate de tramadol), comprimés effervescents sécables (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	355 316-5	TAKADOL 100 mg (chlorhydrate de tramadol), comprimés effervescents sécables (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).

Arrêté du 9 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

NOR : *SANS0324787A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 *octies ;*

Vu le décret n° 82-253 du 16 mars 1982 portant application des articles L. 618 et L. 619 (L. 5123-2 et L. 5123-3) du code de la santé publique,

Arrête :

Art. 1er. – La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
S. Seiller

Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la politique des produits de santé,
H. Sainte Marie

ANNEXE

(20 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

LIBELLÉS ABROGÉS		NOUVEAUX LIBELLÉS	
355 958-7	ALGOCED 30 mg/400 mg (chlorhydrate de dextropropoxyphène, paracétamol), gélules Gé (B/20) (laboratoires PHARMASCIENCE).	355 958-7	ALGOCED 30 mg/400 mg (chlorhydrate de dextropropoxyphène, paracétamol), gélules Gé (B/20) (laboratoires EXPANSCIENCE).
332 294-5	COLOPRIV 100 mg (chlorhydrate de mébévérine), capsules, Gé (B/30) (laboratoires BIOTHERAPIE).	332 294-5	COLOPRIV 100 mg (chlorhydrate de mébévérine), capsules Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
342 374-1	COLOPRIV 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules Gé (B/30) (laboratoires BIOTHERAPIE).	342 374-1	COLOPRIV 200 mg (chlorhydrate de mébévérine), gélules Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
350 025-2	FIXICAL 500 mg (carbonate de calcium), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires PHARMASCIENCE).	350 025-2	FIXICAL 500 mg (carbonate de calcium), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires EXPANSCIENCE).
350 050-7	FIXICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI (carbonate de calcium, cholécalciférol), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires PHARMASCIENCE).	350 050-7	FIXICAL VITAMINE D3 500 mg/400 UI (carbonate de calcium, cholécalciférol), comprimés à croquer ou à sucer (B/60) (laboratoires EXPANSCIENCE).
338 334-9	INFLACED 10 mg (piroxicam), gélules Gé (B/30) (laboratoires BIOTHERAPIE).	338 334-9	INFLACED 10 mg (piroxicam), gélules Gé (B/30) (laboratoires DEXO).
338 335-5	INFLACED 20 mg (piroxicam), gélules Gé (B/15) (laboratoires BIOTHERAPIE).	338 335-5	INFLACED 20 mg (piroxicam), gélules Gé (B/15) (laboratoires DEXO).
338 355-6	INFLACED 20 mg (piroxicam), poudre effervescente en sachets Gé (B/15) (laboratoires BIOTHERAPIE).	338 355-6	INFLACED 20 mg (piroxicam), poudre effervescente en sachets Gé (B/15) (laboratoires DEXO).
338 737-6	MINOLIS 50 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/28) (laboratoires PHARMASCIENCE).	338 737-6	MINOLIS 50 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/28) (laboratoires EXPANSCIENCE).
347 583-8	MINOLIS 100 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/15) (laboratoires PHARMASCIENCE).	347 583-8	MINOLIS 100 mg (chlorhydrate de minocycline dihydraté), gélules Gé (B/15) (laboratoires EXPANSCIENCE).
321 495-4	PIASCLEDINE 300, gélules (B/15) (laboratoires PHARMASCIENCE).	321 495-4	PIASCLEDINE 300, gélules (B/15) (laboratoires EXPANSCIENCE).
337 284-8	PREXIDINE 0,12 % (gluconate de chlorhexidine), bain de bouche, 200 ml en flacon (laboratoires PHARMASCIENCE).	337 284-8	PREXIDINE 0,12 % (gluconate de chlorhexidine), bain de bouche, 200 ml en flacon (laboratoires EXPANSCIENCE).
357 840-3	PROCUTA 5 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	357 840-3	PROCUTA 5 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
357 838-9	PROCUTA 10 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	357 838-9	PROCUTA 10 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).
357 836-6	PROCUTA 20 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	357 836-6	PROCUTA 20 mg (isotrétinoïne), capsules molles Gé (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).

LIBELLÉS ABROGÉS		NOUVEAUX LIBELLÉS	
309 035-7	RELVENE 1 000, poudre en sachets de 1 g (B/20) (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 035-7	RELVENE 1 000, poudre en sachets de 1 g (B/20) (laboratoires EXPANSCIENCE).
309 030-5	RELVENE, gel à 2 %, 60 g en tube (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 030-5	RELVENE, gel à 2 %, 60 g en tube (laboratoires EXPANSCIENCE).
309 978-9	STERLANE, solution aqueuse, 125 ml en flacon (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 978-9	STERLANE, solution aqueuse, 125 ml en flacon (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).
309 979-5	STERLANE, solution, 350 ml en flacon (laboratoires PHARMASCIENCE).	309 979-5	STERLANE, solution aqueuse, 350 ml en flacon (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).
355 316-5	TAKADOL 100 mg (chlorhydrate de tramadol), comprimés effervescents sécables (B/30) (laboratoires PHARMASCIENCE).	355 316-5	TAKADOL 100 mg (chlorhydrate de tramadol), comprimés effervescents sécables (B/30) (laboratoires EXPANSCIENCE).

Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

NOR : *SANH0324972A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 2003-789 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 portant majoration à compter du 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;

Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;

Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;

Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;

Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2001 modifié relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant d'une part les conditions d'application de cette disposition, d'autre part le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité ;

Vu l'arrêté du 30 août 2002 fixant le montant et les modalités de versement de la prime prévue à l'article 11-2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires ;

Vu l'arrêté du 21 août 2003 relatif aux émoluments des praticiens attachés et des praticiens attachés associés,

Arrête :

Art. 1er. – Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés, conformément aux tableaux figurant en annexe, à compter du 1er janvier 2004.

Art. 2. – Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers,
M. OBERLIS

ANNEXE I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
A. – Professeurs des universités-praticiens hospitaliers :	
– après 12 ans	52 685,23
– après 9 ans	46 426,25
– après 6 ans	39 124,26
– après 3 ans	35 994,78
– avant 3 ans	31 822,29
B. – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers :	
– après 18 ans	42 243,21
– après 15 ans	39 505,15
– après 12 ans	36 663,58
– après 9 ans	33 822,15
– après 6 ans	30 980,59
– après 3 ans	28 131,09
– avant 3 ans	25 262,50
Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel)	462,85
C. – Praticiens hospitaliers universitaires :	
8e échelon	30 671,95
7e échelon	29 724,78
6e échelon	27 751,53
5e échelon	25 936,05
4e échelon	24 831,03
3e échelon	24 199,64
2e échelon	23 647,01
1er échelon	23 252,40
D. – Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :	
2e échelon (après 2 ans de fonctions)	19 405,21
1er échelon (avant 2 ans de fonctions)	16 663,74
Indemnité de service public exclusif (montant brut mensuel)	462,85

ANNEXE II

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
1. MESURES PERMANENTES	
Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires	
A. – Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :	
– après 18 ans	52 685,23
– après 15 ans	49 044,47
– après 12 ans	45 627,70
– après 9 ans	42 211,54
– après 6 ans	38 827,50
– après 3 ans	35 378,12
– avant 3 ans	31 822,29
B. – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :	
– après 18 ans	42 243,21
– après 15 ans	39 505,15
– après 12 ans	36 663,58
– après 9 ans	33 822,15
– après 6 ans	30 980,59
– après 3 ans	28 131,09
– avant 3 ans	25 262,50
Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel)	462,85
C. – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :	
– après 18 ans	16 897,34
– après 15 ans	15 802,19
– après 12 ans	14 665,59
– après 9 ans	13 528,99
– après 6 ans	12 392,22
– après 3 ans	11 252,37
– avant 3 ans	10 105,22
D. – Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :	
Temps plein :	
– après 2 ans	19 405,21
– avant 2 ans	16 663,74
Temps partiel :	
– après 2 ans	7 839,01
– avant 2 ans	6 742,29
2. MESURES TRANSITOIRES	
Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires	
a) Personnels exerçant à temps plein :	
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :	
1re classe :	
6e échelon :	
– après 4 ans de grade hospitalier	38 818,97
– avant 4 ans de grade hospitalier	31 573,01
5e échelon :	
– après 4 ans de grade hospitalier	38 857,46
– avant 4 ans de grade hospitalier	31 617,40
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :	
1re classe :	
6e échelon	30 079,28
5e échelon	30 118,08
Indemnité de service public exclusif (montant brut mensuel)	462,85
b) Personnels exerçant à temps partiel :	
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :	
1re classe à partir du 4e échelon	12 064,43
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :	
5e et 6e échelon	11 441,88

ANNEXE III

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Emoluments hospitaliers :	
13e échelon	84 447,29
12e échelon	80 867,38
11e échelon	71 131,41
10e échelon	68 289,82
9e échelon	63 553,92
8e échelon	61 343,89
7e échelon	59 449,56
6e échelon	55 503,05
5e échelon	51 872,09
4e échelon	49 662,05
3e échelon	48 399,27
2e échelon	47 294,02
1er échelon	46 504,79
II. – Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)	462,85
III. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)	394,85

ANNEXE IV

ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX

Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Emoluments hospitaliers correspondant à des fonctions à temps plein :	
Assistants généralistes :	
5e et 6e année	32 709,14
3e et 4e année	30 045,91
1re et 2e année	26 088,69
Assistants spécialistes :	
5e et 6e année	36 962,05
3e et 4e année	32 709,14
1re et 2e année	30 045,91
Assistants associés généralistes :	
5e et 6e année	31 095,43
3e et 4e année	28 565,05
1re et 2e année	24 554,75
Assistants associés spécialistes :	
5e et 6e année	35 124,52
3e et 4e année	31 095,43
1re et 2e année	28 565,05
II. – Prime d'engagement à exercer à plein temps :	
– pour une période de 2 ans	5 060,18
– pour une période de 4 ans	10 120,35
III. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)	394,85

ANNEXE V

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

Décret n° 85-384 du 29 mars 1985

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Emoluments hospitaliers :	
13e échelon	47 076,58
12e échelon	45 080,73
11e échelon	39 573,59
10e échelon	37 679,26
9e échelon	34 916,68
8e échelon	33 653,75
7e échelon	32 548,81
6e échelon	30 338,80
5e échelon	28 602,15
4e échelon	27 339,22
3e échelon	26 549,98
2e échelon	25 918,58
1er échelon	25 365,88
II. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)	394,85

ANNEXE VI

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Emoluments hospitaliers :	
7e niveau	44 701,41
6e niveau	42 025,59
5e niveau	40 073,37
4e niveau	36 962,05
3e niveau	32 709,14
2e niveau	30 045,91
1er niveau	26 088,69
II. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)	394,85

ANNEXE VII

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS ATTACHÉS

Décret n° 2003-769 du 1er août 2003

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Emoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires :	
12e échelon	51 872,09
11e échelon	49 662,05
10e échelon	48 399,27
9e échelon	47 294,02
8e échelon	46 504,79
7e échelon	44 701,41
6e échelon	42 025,59
5e échelon	40 073,37
4e échelon	36 962,05
3e échelon	32 709,14
2e échelon	30 045,91
1er échelon	28 565,05
II. – Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)	394,85

ANNEXE VIII

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Taux mensuel de la rémunération :	
– des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;	
– des résidents en médecine :	
Internes de 5e année	24 068,17
Internes de 4e année	24 068,17
Internes et résidents de 3e année	24 068,17
Internes et résidents de 2e année	17 350,86
Internes et résidents de 1re année	15 672,42
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée :	
Aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres	352,48
Aux FFI	
II. – Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants « faisant fonction d'interne »	14 342,91
III. – Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche	22 824,40
IV. – Taux mensuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :	
Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris	948,18
Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris	315,54
Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés	632,64

ANNEXE IX

RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE, EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE

Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
Décret n° 99-111 du 27 janvier 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉS	MONTANTS au 1er janvier 2004 (en euros)
I. – Taux mensuel des indemnités allouées aux étudiants en médecine :	
4e année du 2e cycle	3 162,39
3e année du 2e cycle	2 830,40
2e année du 2e cycle	1 459,12
II. – Taux mensuel des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :	
3e cycle court	3 162,39
3e année du 2e cycle	2 830,40
2e année du 2e cycle	1 459,12
III. – Taux mensuel de la rémunération des étudiants en pharmacie	2 830,40

Arrêté du 18 décembre 2003 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes

NOR : *SANH0324973A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;

Vu le décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 portant majoration à compter de 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,

Arrête :

Art. 1er. – Les taux d'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, des astreintes à domicile et des déplacements exceptionnels figurant aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

I. – Permanences des soins

A. – Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés :

I. – Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour une nuit, un dimanche ou un jour férié	251,25 €
Montant pour une demi-nuit ou un samedi après midi	125,63 €

II. – Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après midi inclu sur la base du volontariat et au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour une période	301,50 €
Montant pour une demi-période	150,75 €

III. – indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié sur la base du volontariat et au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour une période	350,00 €
Montant pour une demi-période	175,00 €

B. – Les personnels enseignants et hospitaliers :

I. – Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place au-delà des obligations de service :

Montant pour une demi-garde le samedi après-midi	150,75 €

II. – Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place au-delà des obligations de service la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour une période ..... 350,00 €
Montant pour une demi-période ..... 175,00 €

C. – Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

I. – Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour une nuit, un dimanche et jour férié .... 206,43 €
Montant pour une demi-nuit, un samedi après-midi .. 103,22 €

II. – Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus sur la base du volontariat et au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour une période ..... 247,63 €
Montant pour une demi-période ..... 123,82 €

III. – Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié sur la base du volontariat et au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour une période ..... 259,60 €
Montant pour une demi-période ..... 129,80 €

D. – Les taux mentionnés au A-III et B-II sont respectivement fixés à :

400 € pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;

450 € pour une période à compter du 1er janvier 2005.

Les taux mentionnés au C-III sont respectivement fixés à :

273,90 € pour une période à compter 1er juillet 2004 ;

308,10 € pour une période à compter du 1er janvier 2005.

II. – **Astreintes à domicile et déplacements**

a) Astreinte opérationnelle :

– Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées ..... 36,78 €
– Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ..... 18,39 €

b) Astreinte de sécurité :

– Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées ..... 24,06 €
– Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte ou le samedi après-midi ..... 12,03 €

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :

Pour quatre semaines ..... 336,84 €
Pour cinq semaines ..... 433,08 €

c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisés au-delà des obligations de service.

d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ..... 62,11 €

III. – **Déplacements exceptionnels**

Indemnité forfaitaire ..... 62,11 €

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 3. – Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Arrêté du 18 décembre 2003 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

NOR : *SANH0324974A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectués dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret no 99-730 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret no 2003-1170 du 8 décembre 2003 portant majoration à compter du 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1989 modifié relatif aux astreintes des internes ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place du repos de sécurité,

Arrête :

Art. 1er. – Pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent, en application de l'article 4-I de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, une indemnité forfaitaire de pénibilité sur la base du taux suivant :
Garde : 113,01 €.

Art. 2. – Pour chaque garde de nuit ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent, en application de l'article 4-II de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, une indemnité forfaitaire sur la base des taux suivants :
Garde : 123,46 € ;
Demi-garde : 61,73 €.

Art. 3. – Le total des indemnités mensuelles perçues au titre de l'article 4 (I, II et III) de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé ne peut excéder :
– pour 4 semaines : 1 808,16 € (équivalent à 16 gardes) ;
– pour 5 semaines : 2 260,20 € (équivalent à 20 gardes).

Art. 4. – Les internes titulaires effectuant des astreintes dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, en application de l'arrêté du 18 octobre 1989 susvisé, perçoivent, s'ils sont appelés à se déplacer, une indemnité forfaitaire sur la base du taux d'une demi-garde, soit 56,51 €.

Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 6. – Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux gardes des étudiants en médecine

NOR : *SANH0324975A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, notamment son article 1er-1 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 portant majoration à compter de 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine,

Arrête :

Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,68 €. »

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 3. – Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Arrêté du 18 décembre 2003 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales

NOR : *SANH0324976A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, notamment son article 1er-1 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 2003-1170 du 8 décembre 2003 portant majoration à compter de 1er janvier 2004 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales,

Arrête :

Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 24,68 €. »

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 3. – Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

NOR : *SANS0325005A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 *octies ;*

Vu le décret n° 82-253 du 16 mars 1982 portant application des articles L. 618 et L. 619 (L. 5123-2 et L. 5123-3) du code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :

Art. 1er. – La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller

Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie

ANNEXE

PREMIÈRE PARTIE

(4 inscriptions)

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics :

CODE CIP	PRÉSENTATION
551 759-3	BLEOMYCINE BELLON 15 mg, poudre pour solution injectable en flacon (B/10) (laboratoires AVENTIS).
564 400-9	DACARBAZINE FAULDING 100 mg, poudre pour solution injectable en flacon (B/1) (laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA).
564 266-0	DACARBAZINE FAULDING 600 mg, poudre pour solution injectable en flacon (B/1) (laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA).
564 511-5	INDUCTOS 12 mg (dibotermine alpha), kit pour implant (B/1) (laboratoires WYETH LEDERLE).

DEUXIÈME PARTIE

(3 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

LIBELLÉS ABROGÉS		NOUVEAUX LIBELLÉS	
560 968-0	EXTRANEAL (icodextrine), solution pour dialyse péritonéale, 1,5 litre en poche (B/6) (laboratoires BAXTER SA).	361 100-0	EXTRANEAL (icodextrine), solution pour dialyse péritonéale, 1,5 litre en poche (B/6) (laboratoires BAXTER SA).
560 969-7	EXTRANEAL (icodextrine), solution pour dialyse péritonéale, 2 litres en poche (B/5) (laboratoires BAXTER SA).	361 101-7	EXTRANEAL (icodextrine), solution pour dialyse péritonéale, 2 litres en poche (B/5) (laboratoires BAXTER SA).
560 970-5	EXTRANEAL (icodextrine), solution pour dialyse péritonéale, 2,5 litres en poche (B/4) (laboratoires BAXTER SA).	361 102-3	EXTRANEAL (icodextrine), solution pour dialyse péritonéale, 2,5 litres en poche (B/4) (laboratoires BAXTER SA).

Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au *Journal officiel*.

A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.

Arrêté du 22 décembre 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2004 et fixant les modalités de candidature

NOR : *SANH0325001A*

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;

Vu le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 *(a)* du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 63 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexe I *a* et I *b*) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE Ier

MUTATION

Art. 2. – Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I *a* et I *b*, dans les conditions définies ci-dessous.

Toutefois, en application de l'article 1er du décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Art. 3. – Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au *Journal officiel* du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV (annexe téléchargeable sur le site http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ») ;
- un *curriculum vitae* détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du *curriculum vitae :*

- d'une part, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DPE B 12, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 4. – A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :

Pour chacun des emplois à pourvoir :

Le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;

Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.

Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. – Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au *Journal officiel* du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 6. – Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Ces conditions, à l'exception de la condition tenant à l'âge, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.

CONCOURS DE TYPE I ORGANISÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

I. – *Dans toutes les disciplines*

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71).

II. – *Dans les disciplines biologiques et mixtes*

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

III. – *Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)*

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.

IV. – *Dans les disciplines cliniques*

Les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération.

CONCOURS DE TYPE 2 ORGANISÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 62 *(a)* DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret n° 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

Les candidats ayant exercé durant au moins deux ans dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

Les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

CONCOURS DE TYPE 3 ORGANISÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 62 *(b)* DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

Les praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

CONCOURS DE TYPE 4 ORGANISÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 63 DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis, en dispense de ces diplômes français, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Art. 7. – Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 21 janvier 2004 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :

Pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE A 10), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP ;

Pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III), au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 8. – Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V ;

b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;

c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;

d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;

e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 *(a)* du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;

f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur

nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;

g) Un *curriculum vitae* détaillé ;

h) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;

i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Les annexes V et VI sont téléchargeables sur le site : http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ».

Art. 9. – Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 7 avril 2004.

Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.

Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Art. 10. – La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Art. 11. – Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au *f* de l'article 8 ci-dessus.

2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III

CANDIDATURES À TITRE ÉTRANGER

Art. 12. – Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger.

Art. 13. – Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 21 janvier 2004, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :

a) Une notice individuelle d'inscription, dûment complétée, comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;

b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;

c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;

d) Un *curriculum vitae* détaillé.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Art. 14. – Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.

Art. 15. – Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

ANNEXE I *a*

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2004

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Besançon		
Anatomie (type mixte : clinique).	Médecine physique et de réadaptation.	Service de médecine physique et réadaptation, hôpital Jean Minjoz.	421 PUPH 0040	1
		CHU de Bordeaux (UFR-II - Bordeaux-II)		
Anatomie (type mixte : clinique).	Chirurgie plastique et reconstructrice ; brûlologie.	Service des brûlés, groupe hospitalier Pellegrin.	421 PUPH 0052	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Anatomie (type mixte : clinique).	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.	Service de chirurgie cardiaque et vasculaire B, hôpital européen Georges Pompidou.	421 PUPH 2281	1
		CHU d'Amiens		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de biologie de la reproduction et de cytogénétique, centre de gynécologie-obstétrique.	422 PUPH 0503	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Limoges		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'histologie-cytologie-cytogénétique et biologie cellulaire.	422 PUPH 0018	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Saint-Antoine)		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Service d'histologie-embryologie-cytogénétique orienté en biologie de la reproduction, hôpital Tenon.	422 PUPH 1840	4
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Cytologie et histologie (type mixte : clinique).		Service d'histologie-embryologie cytogénétique, hôpital Henri Mondor.	422 PUPH 0574	1
		CHU de Rennes		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique).		Département d'anatomie pathologique, CHU.	423 PUPH 0966	1
		CHU de Rouen		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique).		Service d'anatomie pathologique hôpital Charles Nicolle.	423 PUPH 0036	2
		CHU de Tours		
Anatomie et cytologie pathologique (type mixte : biologique).		Service d'anatomie pathologique, hôpital Trousseau.	423 PUPH 0098	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : (biologique).		Service d'anatomie et cytologie pathologiques, hôpital Beaujon.	423 PUPH 1000	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique).		Service d'anatomie pathologique, hôpital Jean Verdier.	423 PUPH 0498	1
		CHU de Grenoble		
Biophysique et médecine nucléaire.		Service central de radiologie et imagerie médicale, unité IRM, hôpital de La Tronche.	431 PUPH 1437	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Biophysique et médecine nucléaire.		Service de biophysique, hôpital Avicenne.	431 PUPH 0305	1
		CHU d'Amiens		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service de radio-diagnostic B, hôpital Nord.	432 PUPH 0090	1
		CHU de Fort-de-France (université des Antilles - Guyane)		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service d'imagerie médicale PZQ.	432 PUPH 0143	1
		CHU de Nancy		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service de neuroradiologie diagnostique et thérapeutique, hôpital central.	432 PUPH 0020	1-3
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Purpan)		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service de radiologie et d'imagerie médicale, hôpital Purpan.	432 PUPH 1267	3
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service de radiologie A, groupe hospitalier Cochin-Tarnier - La Roche-Guyon - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	432 PUPH 0442	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service d'imagerie, hôpital européen Georges Pompidou.	432 PUPH 2109	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Clermont-Ferrand		
Biochimie et biologie moléculaire.		Service de biochimie, biologie moléculaire, hôpital Gabriel Montpied.	441 PUPH 0067	1
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Lyon-Sud)		
Biochimie et biologie moléculaire.		Laboratoire de biochimie, hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis Pradel.	441 PUPH 0190	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière)		
Biochimie et biologie moléculaire.		Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	441 PUPH 3384	1
		CHU de Grenoble		
Physiologie (type mixte : clinique).		Laboratoire d'exploration fonctionnelle cardio-respiratoire, hôpital Michallon.	442 PUPH 0057	3
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Laennec)		
Physiologie (type mixte : clinique).		Service de rééducation fonctionnelle, hôpital Henry Gabrielle.	442 PUPH 0292	2
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Grange Blanche).		
Physiologie (type mixte : clinique).	Cardiologie.	Service d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires, hôpital cardio-vasculaire et pneumologique Louis Pradel.	442 PUPH 1583	1
		CHU de Nantes		
Physiologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de physiologie des explorations fonctionnelles, CHU.	442 PUPH 0961	1
		CHU de Nice		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service d'exploration fonctionnelle pédiatrique, hôpital de l'Archet 2	442 PUPH 0712	1
		CHU de Strasbourg		
Physiologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'explorations fonctionnelles respiratoires et de l'exercice, hôpital civil.	442 PUPH 0058	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Lariboisière - Saint-Louis)		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service de physiologie, explorations fonctionnelles, hôpital Robert-Debré.	442 PUPH 2102	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker - Enfants malades)		
Physiologie (type mixte : biologique).		Département de physiologie-radio-isotopes, hôpital européen Georges Pompidou.	442 PUPH 1592	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service de physiologie, explorations fonctionnelles, hôpital Henri Mondor.	442 PUPH 0054	1
		CHU de Brest		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Laboratoire de biogénétique et HLA, hôpital Morvan.	443 PUPH 0454	4
		CHU de Montpellier (Université Montpellier-I)		
Biologie cellulaire (type mixte : clinique).		Service de génétique clinique, hôpital Arnaud de Villeneuve.	443 PUPH 1058	1
		CHU de Nancy		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Unité de thérapie cellulaire et tissus, hôpital de Brabois.	443 PUPH 0567	2

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Saint-Etienne		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Laboratoire de biologie du tissu osseux, hôpital Bellevue.	443 PUPH 0305	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker - Enfants malades)		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Service de biochimie A, hôpital Necker - Enfants malades.	443 PUPH 1725	1
		CHU de Strasbourg		
Nutrition (type mixte : clinique).		Service de médecine interne et nutrition, hôpital de Hautepierre.	444 PUPH 0038	1
		CHU de Lille		
Bactériologie-virologie, hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : clinique).		Service de virologie, hôpital Albert Calmette.	451 PUPH 0039	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Service de virologie, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	451 PUPH 1895	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Service de bactériologie, hôpital Beaujon.	451 PUPH 0888	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Service de bactériologie-virologie-hygiène, hôpital Henri Mondor.	451 PUPH 0680	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Service de bactériologie-virologie-hygiène, hôpital Avicenne.	451 PUPH 0533	1
		CHU de Nîmes (Université Montpellier-I)		
Maladies infectieuses ; maladies tropicales : option maladies infectieuses.		Service de médecine interne B, CHU de Nîmes.	453 PUPH 0721	1
		CHU de Caen		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : clinique).		Service d'hygiène hospitalière, hôpital Côte de Nacre.	461 PUPH 0739	2
		CHU de Marseille		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : biologique).		Hôpital Sainte-Marguerite.	461 PUPH 1781	4
		CHU de Reims		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : clinique).		Service de médecine interne à orientation gériatrique, hôpital Sébastopol-CHU.	461 PUPH 0033	1
		CHU de Saint-Etienne		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : clinique).		Institut de cancérologie de la Loire, hôpital Nord.	461 PUPH 0822	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Purpan)		
Médecine et santé au travail (type mixte : clinique).		Service des maladies professionnelles et environnementales, hôpital Purpan.	462 PUPH 0118	1
		CHU de Clermont-Ferrand		
Médecine légale (type mixte : clinique).		Consultation de médecine légale, service d'accueil des urgences, hôpital Gabriel Montpied.	463 PUPH 1292	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Clermont-Ferrand		
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (type mixte : biologique).		Service de biostatistiques et informatique médicale, faculté de médecine.	464 PUPH 0192	1
		CHU de Clermont-Ferrand		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'hématologie, biologie, hôpital Gabriel Montpied.	471 PUPH 0189	1
		CHU de Grenoble		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique).		Département de cancérologie et d'hématologie, hématologie clinique, hôpital Michallon.	471 PUPH 0043	1
		CHU de Marseille		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'hématologie, hôpital Nord.	471 PUPH 0784	1
		CHU de Reims		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique).		Service d'hématologie clinique, CHU.	471 PUPH 0130	1
		CHU de Strasbourg		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique).		Département d'hématologie et d'oncologie, hôpital de Hautepierre.	471 PUPH 0863	1-3
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique).		Service d'hématologie clinique, hôpital Necker-Enfants malades.	471 PUPH 2449	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique).		Service d'hématologie biologique, hôpital Paul Brousse.	471 PUPH 1061	2
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Laennec)		
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique).		Centre régional de lutte contre le cancer Léon Bérard (par convention).	472 PUPH 0257	1-2
		CHU de Nantes		
Cancérologie ; radiothérapie : option radiothérapie (type mixte : clinique).		Centre régional de lutte contre le cancer René Gauducheau (par convention).	472 PUPH 2034	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique).		Service d'oncologie médicale, hôpital européen Georges Pompidou.	472 PUPH 0496	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière)		
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique).		Service de cancérologie médicale, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	472 PUPH 3383	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique).		Hôpital Beaujon.	472 PUPH 0844	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Immunologie (type mixte : biologique).		Service d'immunologie biologique, hôpital Henri Mondor.	473 PUPH 1403	1
		CHU de Caen		
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique).		Département d'anesthésie-réanimation chirurgicale-SAMU, CHU Côte de Nacre.	481 PUPH 0763	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Lyon Nord)		
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique).		Département d'anesthésie-réanimation, hôpital Edouard Herriot.	481 PUPH 0070	3
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique).		Service d'anesthésie-réanimation, hôpital européen Georges Pompidou.	481 PUPH 2448	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique).		Service d'anesthésie-réanimation, hôpital Necker-Enfants malades.	481 PUPH 0632	1
		CHU de Brest		
Réanimation médicale.		Service de réanimation médicale, hôpital Cavale blanche.	482 PUPH 0402	1
		CHU de Grenoble		
Réanimation médicale.		Département médecine aiguë spécialisée, UF réanimation médicale.	482 PUPH 0054	1-2
		CHU de Marseille		
Réanimation médicale.		Réanimation médicale hyperbarie, hôpital Sainte-Marguerite.	482 PUPH 0154	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Réanimation médicale.		Service de réanimation médicale, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	482 PUPH 0387	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Lariboisière - Saint-Louis)		
Réanimation médicale.		Service de réanimation médicale, hôpital Saint-Louis.	482 PUPH 1441	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique : option pharmacologie clinique.		Service de pharmacologie clinique (adulte, périnatale et pédiatrique), groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Saint-Vincent-de-Paul).	483 PUPH 1460	1
		CHU de Brest		
Thérapeutique (type mixte : clinique).		Département de médecine interne et pneumologie, CHU.	484 PUPH 0519	1
		CHU de Strasbourg		
Thérapeutique (type mixte : clinique).		Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, hôpital civil.	484 PUPH 0210	3
		CHU de Tours		
Thérapeutique (type mixte : clinique).	Néphrologie.	Service de néphrologie et immunologie clinique, hôpital Bretonneau.	484 PUPH 0016	1
		CHU de Nantes		
Neurologie.		Clinique neurologique, CHU.	491 PUPH 0184	1
		CHU de Bordeaux (UFR-III - Bordeaux-II)		
Neurochirurgie.		Service de neurochirurgie B, groupe hospitalier Pellegrin.	492 PUPH 0132	1-3
		CHU de Grenoble		
Neurochirurgie.		Service de neurochirurgie, hôpital Michallon.	492 PUPH 0065	3
		CHU de Marseille		
Neurochirurgie.		Service de neurochirurgie, hôpital Sainte-Marguerite.	492 PUPH 1257	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Tours		
Psychiatrie d'adultes (SV).		Clinique psychiatrique universitaire.	493 PUPH 0104	2
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Psychiatrie d'adultes.		Service hospitalo-universitaire de santé mentale et de thérapeutique, hôpital Sainte-Anne (par convention).	493 PUPH 2451	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Saint-Antoine)		
Psychiatrie d'adultes.		Service de psychiatrie adultes, hôpital Saint-Antoine.	493 PUPH 1829	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Psychiatrie d'adultes.		Service de psychiatrie, hôpital Louis Mourier.	493 PUPH 1599	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Psychiatrie d'adultes.		Service de psychiatrie, hôpital Bicêtre.	493 PUPH 1018	1
		CHU de Lille		
Pédopsychiatrie.		Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, clinique Michel Fontan.	494 PUPH 0105	3
		CHU de Marseille		
Pédopsychiatrie (SV).		Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, hôpital Sainte-Marguerite.	494 PUPH 0227	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Pédopsychiatrie.		Département de médecine des adolescents, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	494 PUPH 2450	1
		CHU de Rennes		
Pédopsychiatrie (SV).		Centre hospitalier Guillaume Régnier (par convention).	494 PUPH 0198	1
		CHU de Brest		
Médecine physique et de réadaptation.		Service de rééducation fonctionnelle, hôpital Morvan.	495 PUPH 0566	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Rangueil)		
Médecine physique et de réadaptation.		Service de médecine physique et de réadaptation, hôpital de Rangueil.	495 PUPH 1329	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Lariboisière - Saint-Louis)		
Médecine physique et de réadaptation.		Service de médecine physique et réadaptation, hôpital Lariboisière-Fernand Widal.	495 PUPH 1699	1-3
		CHU de Rouen		
Rhumatologie.		Service de rhumatologie, hôpital de Boisguillaume.	501 PUPH 0027	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Rhumatologie.		Service de rhumatologie, hôpital Henri Mondor.	501 PUPH 0477	1
		CHU de Marseille		
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, hôpital Nord.	502 PUPH 0261	3

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Reims		
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, hôpital Maison blanche.	502 PUPH 0717	3
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Purpan)		
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, hôpital Purpan.	502 PUPH 0158	1
		CHU de Paris (université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR Paris - Ile-de-France-Ouest)		
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		Service d'orthopédie et traumatologie, hôpital Ambroise Paré.	502 PUPH 0750	1
		CHU de Besançon		
Dermato-vénéréologie.		Service de dermatologie, hôpital Saint-Jacques.	503 PUPH 0713	1
		CHU de Strasbourg		
Dermato-vénéréologie.		Service de dermatologie, hôpital civil.	503 PUPH 0199	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Lariboisière - Saint-Louis)		
Dermato-vénéréologie.		Service de dermatologie 1, hôpital Saint-Louis.	503 PUPH 1674	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Dermato-vénéréologie.		Service de dermatologie, hôpital Henri Mondor.	503 PUPH 0572	1
		CHU de Marseille		
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie : option chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.		Service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de la face, hôpital Nord.	504 PUPH 0481	1
		CHU de Bordeaux (UFR II - Bordeaux-II)		
Cardiologie.		Service de cardiologie C, groupe hospitalier Sud.	512 PUPH 0666	1-3
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Cardiologie.		Service de cardiologie A, hôpital européen Georges Pompidou.	512 PUPH 2265	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Cardiologie.		Département de cardiologie, hôpital Bichat.	512 PUPH 0864	1
		CHU d'Amiens		
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		Service de chirurgie cardiaque, hôpital Sud.	513 PUPH 0471	1
		CHU de Bordeaux (UFR I - Bordeaux-II)		
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		Maison du Haut-Lévêque, groupe hospitalier Sud.	513 PUPH 1041	3
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Le Kremlin-Bicêtre)		
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		Centre chirurgical Marie Lannelongue (par convention).	513 PUPH 1537	1
		CHU de Paris (université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR Paris - Ile-de-France-Ouest)		
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		Service de chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire, hôpital Foch (par convention).	513 PUPH 0498	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Montpellier (université Montpellier-I)		
Chirurgie vasculaire.		Service de chirurgie thoracique et vasculaire, hôpital Arnaud de Villeneuve.	514 PUPH 0745	1
		CHU de Caen		
Gastroentérologie ; hépatologie : option gastro-entérologie.		Département d'hépato-gastro-entérologie.	521 PUPH 0725	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière)		
Gastroentérologie ; hépatologie : option hépatologie.		Service d'hépato-gastro-entérologie, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	521 PUPH 1815	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Gastroentérologie ; hépatologie : option gastroentérologie.		Service d'hépato-gastro-entérologie, hôpital Louis Mourier.	521 PUPH 1521	1-3
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Gastroentérologie ; hépatologie : option hépatologie.		Service d'hépatologie, hôpital Beaujon.	521 PUPH 1523	1
		CHU de Pointe-à-Pitre (université des Antilles - Guyane)		
Néphrologie.			523 PUPH 0536	1
		CHU de Dijon		
Néphrologie.		Service de néphrologie, hôpital du Bocage.	523 PUPH 0171	1
		CHU de Marseille		
Néphrologie.		Service de pédiatrie multidisciplinaire, hôpital de La Timone enfants.	523 PUPH 0066	1
		CHU de Nancy		
Néphrologie.		Service de néphrologie, hôpital de Brabois.	523 PUPH 0852	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker - Enfants malades)		
Néphrologie.		Service de néphrologie A, hôpital Necker - Enfants malades.	523 PUPH 0489	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker - Enfants malades)		
Néphrologie.		Service de néphrologie A, hôpital Necker - Enfants malades.	523 PUPH 0507	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Lariboisière - Saint-Louis)		
Néphrologie (SV).		Service de néphrologie, hôpital Saint-Louis.	523 PUPH 1796	1
		CHU d'Amiens		
Urologie.		Service d'urologie et transplantation, groupe hospitalier Sud.	524 PUPH 0015	1
		CHU de Brest		
Urologie.		Service d'urologie, hôpital Cavale blanche.	524 PUPH 0493	1
		CHU de Rennes		
Urologie.		Service d'urologie, CHU.	524 PUPH 0967	1
		CHU de Strasbourg		
Urologie.		Service de chirurgie urologique, hôpital civil.	524 PUPH 0913	1
		CHU de Besançon		
Médecine interne : gériatrie et biologie du vieillissement : option gériatrie.		Service de gériatrie, hôpital Jean Minjoz.	531 PUPH 0720	2

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Nancy		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Service d'accueil des urgences, hôpital central.	531 PUPH 1464	1
		CHU de Rouen		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Département de médecine interne, hôpital de Boisguillaume.	531 PUPH 0022	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Purpan)		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option gériatrie.		Service de médecine interne et gérontologie clinique, hôpital la Grave-Casselardit.	531 PUPH 0009	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Service de médecine interne, Hôtel-Dieu.	531 PUPH 2222	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Service de médecine interne, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	531 PUPH 0745	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Service de médecine interne, hôpital Avicenne.	531 PUPH 0525	1
		CHU de Paris (université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR Paris - Ile-de-France-Ouest)		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Service de médecine interne 3, orienté en néphrologie, hôpital Ambroise Paré.	531 PUPH 0726	1
		CHU d'Angers		
Chirurgie générale.		Service de chirurgie viscérale, CHU.	532 PUPH 0309	1
		CHU de Nancy		
Chirurgie générale.		Service de chirurgie générale et digestive, hôpital de Brabois.	532 PUPH 1465	1
		CHU de Bordeaux (UFR II - Bordeaux II)		
Pédiatrie.		Département de pédiatrie médicale, groupe hospitalier Pellegrin.	541 PUPH 0124	3
		CHU de Lille		
Pédiatrie.		Clinique de médecine néonatale, hôpital Jeanne de Flandre.	541 PUPH 0089	1
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Lyon Sud)		
Pédiatrie.		Service de pédiatrie et hygiène du 1er âge, centre hospitalier Lyon Sud.	541 PUPH 0284	1
		CHU de Marseille		
Pédiatrie.		Service de pédiatrie et neuropédiatrie, hôpital de La Timone, enfants.	541 PUPH 0740	1
		CHU de Poitiers		
Pédiatrie.		Département médico-chirurgical de pédiatrie, hôpital de La Milétrie.	541 PUPH 0189	1-3
		CHU de Reims		
Pédiatrie.		Service de pédiatrie A, American Memorial Hospital - CHU.	541 PUPH 0695	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Pédiatrie.		Service de médecine néonatale, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Saint-Vincent-de-Paul).	541 PUPH 0730	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat - Beaujon)		
Pédiatrie.		Service de pédiatrie à orientation néphrologie, hôpital Robert Debré.	541 PUPH 1576	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Pédiatrie.		Service de pédiatrie générale : urgences pédiatriques, policlinique, hôpital de jour, rééducation fonctionnelle, hôpital Bicêtre.	541 PUPH 1491	1
		CHU de Marseille		
Chirurgie infantile.		Service de chirurgie infantile, hôpital de La Timone enfants.	542 PUPH 1782	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker - Enfants malades)		
Chirurgie infantile.		Service de chirurgie infantile I, hôpital Necker - Enfants malades.	542 PUPH 2109	1
		CHU de Grenoble		
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique.		Service de gynécologie-obstétrique ; médecine de la reproduction, hôpital de La Tronche.	543 PUPH 0027	1
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Grange Blanche)		
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique.		Service de gynécologie-obstétrique B, pavillon K, hôpital Edouard Herriot.	543 PUPH 1578	1
		CHU de Montpellier (université Montpellier-I)		
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique.		Service de gynécologie-obstétrique A et oncologie gynécologique et mammaire, hôpital Arnaud de Villeneuve	543 PUPH 0046	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique.		Service de gynécologie-obstétrique, groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (site Saint-Vincent-de-Paul).	543 PUPH 0428	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière)		
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique.		Service de gynécologie-obstétrique, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	543 PUPH 2742	1
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Grange Blanche)		
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		Service endocrinologie pôle est, hospices civils de Lyon.	544 PUPH 1568	1
		CHU de Marseille		
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		Service d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, hôpital de La Timone.	544 PUPH 0241	1
		CHU de Strasbourg		
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		Service d'endocrinologie, de diabète et maladies métaboliques, hôpital civil.	544 PUPH 0050	3

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Montpellier (université Montpellier-I)		
Biologie et médecine du développement et de la reproduction (type mixte : biologique).		Laboratoire de biologie du développement et de la reproduction B, hôpital Arnaud de Villeneuve.	545 PUPH 0066	1
		CHU de Strasbourg		
Biologie et médecine du développement et de la reproduction (type mixte : biologique).		Laboratoire de biologie de la reproduction SIHCUS Schiltigheim.	545 PUPH 0917	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Biologie et médecine du développement et de la reproduction (type mixte : biologique).		Service d'histologie-embryologie-cytogénétique orienté en biologie et génétique de la reproduction, hôpital Antoine Béclère.	545 PUPH 1506	1
		CHU de Rouen		
Ophtalmologie.		Service d'ophtalmologie, hôpital Charles Nicolle.	552 PUPH 0025	1
(SV) Emploi susceptible d'être vacant.				

ANNEXE I *b*

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VACANTS OFFERTS À LA MUTATION AU TITRE DE L'ANNÉE 2004

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)	
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, hôpital européen Georges Pompidou.	502 PUPH 1537
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Saint-Antoine)	
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, hôpital Saint-Antoine	502 PUPH 2792

ANNEXE II

NOMBRE D'EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS AUX CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2004 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 61 (TYPE 1), 62 *(a)* (TYPE 2), 62 *(b)* (TYPE 3) ET 63 (TYPE 4) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984 (PAR DISCIPLINE ET PAR TYPE)

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	NOMBRE DE POSTES OFFERTS AU CONCOURS						
		Type 1	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 2	Type 3	Type 4	Total
Anatomie :								
– anatomie.	Médecine physique et de réadaptation.	1						1
– anatomie.	Chirurgie plastique et reconstructrice ; brûlologie.	1						1
– anatomie.	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.	1						1
		3						3
Cytologie et histologie.		3					1	4
Anatomie et cytologie pathologiques.		4			1			5

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	NOMBRE DE POSTES OFFERTS AU CONCOURS						
		Type 1	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 2	Type 3	Type 4	Total
Biophysique et médecine nucléaire.		2						2
Radiologie et imagerie médicale.		4		1		1		6
Biochimie et biologie moléculaire.		3						3
Physiologie : - physiologie. - physiologie.	Cardiologie.	6 1			1	1		8 1
		7			1	1		9
Biologie cellulaire.		3			1		1	5
Nutrition.		1						1
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : bactériologie-virologie.		5						5
Maladies infectieuses ; maladies tropicales : option maladies infectieuses.		1						1
Epidémiologie, économie de la santé et prévention.		2			1		1	4
Médecine et santé au travail.		1						1
Médecine légale et droit de la santé.		1						1
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication.		1						1
Hématologie ; transfusion : option hématologie.		5		1	1			7
Cancérologie ; radiothérapie : - cancérologie. - radiothérapie.		3 1	1					4 1
		4	1					5
Immunologie.		1						1
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale.		3				1		4
Réanimation médicale.		4	1					5
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; option pharmacologie clinique.		1						1
Thérapeutique : - thérapeutique. - thérapeutique.	Néphrologie.	1 1				1		2 1
		2				1		3
Neurologie.		1						1
Neurochirurgie.		1		1		1		3

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	NOMBRE DE POSTES OFFERTS AU CONCOURS						
		Type 1	Types 1 et 2	Types 1 et 3	Type 2	Type 3	Type 4	Total
Psychiatrie d'adultes.		4			1			5
Pédopsychiatrie.		3				1		4
Médecine physique et de réadaptation.		2		1				3
Rhumatologie.		2						2
Chirurgie orthopédique et traumatologique.		2				2		4
Dermato-vénéréologie.		4						4
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie : option chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.		1						1
Cardiologie.		2		1				3
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		3				1		4
Chirurgie vasculaire.		1						1
Gastroentérologie ; hépatologie : - gastroentérologie. - hépatologie.		1 2		1				2 2
		3		1				4
Néphrologie.		7						7
Urologie.		4						4
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : - médecine interne. - gériatrie et biologie du vieillissement.		6 1			1			6 2
		7			1			8
Chirurgie générale.		2						2
Pédiatrie.		7		1		1		9
Chirurgie infantile.		2						2
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : gynécologie-obstétrique.		5						5
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		2				1		3
Biologie et médecine du développement et de la reproduction.		3						3
Ophtalmologie.		1						1
Total		130	2	7	7	11	3	160

ANNEXE III

LISTE A

Disciplines de type biologique

Biophysique et médecine nucléaire.
Biochimie et biologie moléculaire.

Disciplines de type mixte

Anatomie.
Cytologie et histologie.
Anatomie et cytologie pathologiques.
Radiologie et imagerie médicale (1).
Physiologie.
Biologie cellulaire.
Nutrition (1).
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière.
Parasitologie et mycologie.
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (1).
Médecine et santé au travail (1).
Médecine légale et droit de la santé (1).
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (1).
Hématologie ; transfusion (1).
Cancérologie ; radiothérapie (1).
Immunologie (1).
Génétique (1).
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (1).
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique (1).
Thérapeutique (1).
Biologie et médecine du développement et de la reproduction (1).

LISTE B

Disciplines de type clinique

Maladies infectieuses ; maladies tropicales.
Réanimation médicale.
Neurologie.
Neurochirurgie.
Psychiatrie d'adultes.
Pédopsychiatrie.
Médecine physique et de réadaptation.
Rhumatologie.
Chirurgie orthopédique et traumatologique.
Dermato-vénéréologie.
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie.
Pneumologie.
Cardiologie.
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire.
Gastroentérologie ; hépatologie.
Chirurgie digestive.
Néphrologie.
Urologie.
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement.
Chirurgie générale.
Pédiatrie.
Chirurgie infantile.
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale.
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.
Oto-rhino-laryngologie.
Ophtalmologie.
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.

(1) Discipline figurant sur la liste des disciplines mixtes prévue par le 2° de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et fixée par arrêté du 18 août 1988 modifié.

ANNEXE IV

DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI
DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER

(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique : .....
Nom marital : .....
Prénoms : ..... Date de naissance : .....,
actuellement professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de : .....
.....
Localisation hospitalière : .....
Numéro de l'emploi : .....,
demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné :
Centre hospitalier universitaire :
.....
Localisation hospitalière :
.....
Numéro de l'emploi : .....
Discipline : .....
Fait à ....., le .....

Signature

ANNEXE V

CONCOURS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER

(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Déclaration de candidature

Je soussigné(e),
Nom patronymique : .....
Nom marital : .....
Prénoms : ..... Date de naissance : .....
Nationalité : .....
Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment (s'il y a lieu) : .....
Rue : ..... N° : .....
Code postal : ..... Commune : ..... Téléphone : .....
Adresse professionnelle :
Etablissement ou organisme : .....
Rue : ..... N° : .....
Code postal : ..... Commune : ..... Téléphone : .....,
demande à participer au concours de professeur des universités-praticien hospitalier dans la ou les discipline(s) : .....
.....
.....
au titre du ou des article(s) (*) :

61 (type 1) ☐ 62 *(a)* (type 2) ☐
62 *(b)* (type 3) ☐ 63 (type 4) ☐

Présentation(s) antérieure(s) : année(s) de concours et discipline(s) :

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.

Fait à ....., le .....

Signature

(*) Cocher selon le ou les types de concours demandé(s).

ANNEXE VI

DEMANDE DE RECUL OU DE DISPENSE DE LIMITE D'ÂGE

(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique : .....
Nom marital : .....
Prénoms : ..... Date de naissance : .....
Adresse complète : .....,
demande à bénéficier d'un recul de limite d'âge :

1. D'un an par enfant à charge de moins de vingt et un ans : ☐ (1)

2. D'un an par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire : ☐ (1)
3. D'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés : ☐ (1)

Nota. – Un enfant ou une personne à charge ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus.

4. D'une durée égale à celle des services militaires ou du service national effectué à titre obligatoire : (Ans) ☐☐ (Mois) ☐☐ (Jours) ☐☐

demande à bénéficier d'une dispense de limite d'âge :

5. En application des dispositions de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 qui n'opposent pas de limite d'âge aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler : Oui : ☐ Non : ☐ (2)

J'atteste sur l'honneur avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.

Fait à ....., le .....

Signature

(1) Indiquer le nombre d'enfants ou de personnes à charge.
(2) Cocher la mention utile.

Pièces à joindre :

1 et 2. Une photocopie du livret de famille ;
Pour les enfants de seize à vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant est à la charge du candidat ;
Pour les enfants de plus de vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant a bien été élevé par le candidat pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;

3. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne handicapée est à la charge du candidat et tout document prouvant que cette personne bénéficie des allocations prévues pour les handicapés ;

4. Une copie de l'état signalétique et des services militaires ;

5. Un acte d'état civil établissant la situation de famille et une déclaration sur l'honneur certifiant se trouver dans l'obligation de travailler.

Arrêté du 22 décembre 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2004 et fixant les modalités de candidature

NOR : *SANH0325002A*

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II ;

Vu le décret n° 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1985 modifié fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 modifié pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 *(a)* du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE Ier

MUTATION

Art. 2. – Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.

Toutefois, en application de l'article 1er du décret du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Art. 3. – Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au *Journal officiel* du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV (annexe téléchargeable sur le site : http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ») ;
- un *curriculum vitae* détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du *curriculum vitae :*

- d'une part, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche DPE B 12 (bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 4. – A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :

Pour chacun des emplois à pourvoir :

- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.

Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. – Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au *Journal officiel* du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 6. – Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Ces conditions, à l'exception de la condition tenant à l'âge, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.

A. – *Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)*

Peuvent faire acte de candidature :

I. – Dans les disciplines cliniques :

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

II. – Dans les disciplines biologiques et mixtes :

Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

III. – Dans l'ensemble des disciplines :

Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.

Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.

B. – *Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)*

Peuvent faire acte de candidature :

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :

- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Art. 7. – Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 21 janvier 2004, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :

- pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE A 10), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP ;
- pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III), au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 8. – Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V ;

b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;

c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : une attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;

d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48 (1°) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ;

e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;

f) Un *curriculum vitae* détaillé ;

g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;

h) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront faire l'objet d'un examen.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Les annexes V et VI sont téléchargeables sur le site : http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ».

Art. 9. – Pour l'application des articles 48 et 50 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 7 avril 2004.

Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés par lettre individuelle soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.

Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Art. 10. – La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Art. 11. – Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au *e* de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III

CANDIDATURES À TITRE ÉTRANGER

Art. 12. – Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 3) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger.

Art. 13. – Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, au plus tard le 21 janvier 2004, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux, M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :

a) Une notice individuelle d'inscription, dûment complétée, comportant un avis motivé émanant des autorités locales compé-

tentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;

b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;

c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;

d) Un *curriculum vitae* détaillé.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Art. 14. – Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.

Art. 15. – Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers,
M. OBERLIS

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. DUWOYE

ANNEXE I

LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS À LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2004

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Bordeaux (UFR II - Bordeaux-II)		
Anatomie (type mixte : clinique).	Médecine physique et de réadaptation.	Service de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, groupe hospitalier Pellegrin.	421 MCPH 0259	1
		CHU de Marseille		
Anatomie (type mixte : clinique).	Chirurgie digestive.	Service de chirurgie générale et digestive, hôpital Sainte-Marguerite.	421 MCPH 1780	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Anatomie (type mixte : clinique).	Chirurgie générale.	Service de chirurgie générale et digestive, hôpital européen Georges Pompidou.	421 MCPH 0863	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Rangueil)		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'histologie-cytologie, hôpital Rangueil.	422 MCPH 0545	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Service d'histologie-embryologie cytogénétique et anatomie pathologique, groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (site Saint-Vincent-de-Paul).	422 MCPH 0611	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Service d'histologie-embryologie cytogénétique, hôpital Henri Mondor.	422 MCPH 0225	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII-Bobigny)		
Cytologie et histologie (type mixte : biologique).		Service d'histologie-embryologie cytogénétique et biologie de la reproduction, hôpital Jean Verdier.	422 MCPH 1141	2
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Lyon Sud)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique).		Laboratoire d'anatomie pathologique, centre hospitalier Lyon Sud.	423 MCPH 0911	1-2
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Lyon Nord)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique).		Laboratoire d'anatomie pathologique, hôpital de la Croix-Rousse.	423 MCPH 0634	1-2

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Marseille		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique).		Service d'anatomie et cytologie pathologiques, hôpital Nord.	423 MCPH 1173	1
		CHU de Nantes		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique).		Service d'anatomie et cytologie pathologiques, CHU.	423 MCPH 0383	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique).		Service d'anatomie et cytologie pathologiques, groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	423 MCPH 0785	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique).		Service d'anatomie pathologique, hôpital Bicêtre.	423 MCPH 1057	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII-Créteil)		
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique).		Service d'anatomie pathologique, hôpital Henri Mondor.	423 MCPH 0106	1
		CHU de Limoges		
Biophysique et médecine nucléaire.		Service de médecine nucléaire, CHU.	431 MCPH 0878	1
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Lyon Nord)		
Biophysique et médecine nucléaire.		Laboratoire de biophysique, hôpital Edouard Herriot.	431 MCPH 2055	1-2
		CHU de Poitiers		
Biophysique et médecine nucléaire.		Service de médecine nucléaire et biophysique, hôpital de La Milétrie (Jean Bernard).	431 MCPH 0625	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Rangueil)		
Biophysique et médecine nucléaire.		Service de médecine nucléaire, hôpital Rangueil.	431 MCPH 2055	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique).		Service de radiologie adultes, hôpital Necker-Enfants malades.	432 MCPH 1967	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Purpan)		
Biochimie et biologie moléculaire.		Laboratoire de biochimie, hôpital la Grave Casselardit.	441 MCPH 0541	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Biochimie et biologie moléculaire.		Service de biochimie hormonale, métabolique et génétique, hôpital Bichat.	441 MCPH 1185	1
		CHU de Clermont-Ferrand		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service d'explorations fonctionnelles respiratoires et sportives, hôpital Gabriel Montpied.	442 MCPH 0689	2
		CHU de Grenoble		
Physiologie (type mixte : biologique).		Département de neurologie, LAPSEN.	442 MCPH 0114 r	2
		CHU de Lille		
Physiologie (type mixte : clinique).		Service de neurophysiologie clinique, hôpital Roger Salengro.	442 MCPH 0454	1
		CHU de Montpellier (université Montpellier-I)		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service central de physiologie clinique, hôpital Arnaud de Villeneuve.	442 MCPH 0242	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Nancy		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service d'explorations fonctionnelles respiratoires, hôpital de Brabois.	442 MCPH 0347	1
		CHU de Strasbourg		
Physiologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'explorations fonctionnelles respiratoires et de l'exercice, hôpital civil.	442 MCPH 0422	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Saint-Antoine)		
Physiologie (type mixte : biologique).		Service d'explorations fonctionnelles multidisciplinaires, hôpital Tenon.	442 MCPH 2774	2
		CHU d'Amiens		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Service de génétique moléculaire médicale, hôpital Nord.	443 MCPH 0343	1-2
		CHU de Rouen		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Service de génétique, hôpital Charles Nicolle.	443 MCPH 0627	2
		CHU de Tours		
Biologie cellulaire (type mixte : biologique).		Laboratoire d'anatomie pathologique, hôpital Bretonneau.	443 MCPH 0434	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière)		
Biologie cellulaire (type mixte clinique).	Pharmacologie clinique.	Service de pharmacologie biologique, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	443 MCPH 2780	1
		CHU d'Angers		
Nutrition (type mixte : clinique).		Service de médecine B, CHU.	444 MCPH 0133	2
		CHU de Tours		
Nutrition (type mixte : clinique).		Service de médecine interne A, hôpital Bretonneau.	444 MCPH 0415	1
		CHU de Besançon		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Service de bactériologie, hôpital Jean Minjoz.	451 MCPH 0269	1
		CHU de Bordeaux (UFR III - Bordeaux-II)		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de bactériologie, groupe hospitalier Pellegrin.	451 MCPH 0636	1
		CHU de Nice		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de bactériologie, hôpital de l'Archet 2.	451 MCPH 0959	1
		CHU de Poitiers		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Pôle de biologie, service de microbiologie B (virologie et bactériologie spéciale), hôpital de la Milétrie (Jean Bernard).	451 MCPH 0958	1-2
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique).		Service de bactériologie-virologie-hygiène, hôpital Avicenne.	451 MCPH 1221	1-2
		CHU d'Amiens		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Service de parasitologie, mycologie et médecine des voyages, groupe hospitalier Sud.	452 MCPH 0504	1
		CHU de Dijon		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de parasitologie, hôpital du Bocage.	452 MCPH 1339	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Laennec)		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de parasitologie, hôpital Edouard Herriot.	452 MCPH 0636	1-2
		CHU de Marseille		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de parasitologie-mycologie, hôpital de La Timone.	452 MCPH 0476	1
		CHU de Saint-Etienne		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Laboratoire de parasitologie, hôpital Nord.	452 MCPH 0641	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Rangueil)		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Service de parasitologie-mycologie médicale, hôpital Rangueil.	452 MCPH 0538	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Service de parasitologie, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	452 MCPH 0617	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Service de parasitologie, hôpital Henri Mondor.	452 MCPH 1402	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique).		Service de parasitologie, hôpital Avicenne.	452 MCPH 1222	2
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Maladies infectieuses ; maladies tropicales : option maladies infectieuses.		Service de médecine interne, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	453 MCPH 0607	1
		CHU de Dijon		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : biologique).		Service de biostatistiques, informatique et information médicale, hôpital du Bocage.	461 MCPH 0535	1
		CHU de Grenoble		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : biologique).		Département de veille sanitaire, hôpital Nord.	461 MCPH 0079	1
		CHU de Marseille		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : clinique).		Service d'épidémiologie, économie de la santé, prévention, hôpital de La Timone.	461 MCPH 0493	1
		CHU de Toulouse (UFR Toulouse-III - Purpan)		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : clinique).		Service d'épidémiologie, hôtel-Dieu.	461 MCPH 0542	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : clinique).		Service de santé publique, hôpital Henri Mondor.	461 MCPH 0238	2
		CHU de Poitiers		
Médecine et santé au travail (type mixte : clinique).		Service de médecine du travail, hôpital de la Milétrie.	462 MCPH 1524	1-2
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Médecine et santé au travail (type mixte : clinique).		Service de pneumologie, unité de pathologie professionnelle, centre hospitalier intercommunal de Créteil (par convention).	462 MCPH 0219	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Nice		
Médecine légale et droit de la santé (type mixte : clinique).		Service de médecine légale et sociale, hôpital Pasteur.	463 MCPH 0646	1
		CHU de Strasbourg		
Médecine légale et droit de la santé (type mixte : biologique).		Service de médecine légale et d'analyses toxicologiques, hôpital civil.	463 MCPH 0444	1
		CHU de Lyon (université Lyon-I - UFR Lyon Nord)		
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (type mixte : biologique).		Service de biostatistiques, hospices civils de Lyon.	464 MCPH 1055	1-2
		CHU de Marseille		
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (type mixte : biologique).		Service de l'information médicale, hôpital de La Timone enfants.	464 MCPH 1175	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Pitié-Salpêtrière)		
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (type mixte : biologique).		Service central d'informatique médicale, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.	464 MCPH 2100	1
		CHU de Bordeaux (UFR-I - Bordeaux II)		
Hématologie ; transfusion : option transfusion (type mixte : clinique).		Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin (par convention).	471 MCPH 1040	1
		CHU de Dijon		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique).		Service d'hématologie clinique, hôpital d'enfants.	471 MCPH-0310	1
		CHU de Lille		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique).		Institut d'hématologie et de sécurité transfusionnelle, hôpital cardiologique.	471 MCPH 0474	1
		CHU de Montpellier (Université Montpellier-I)		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'hématologie, hôpital Saint-Eloi.	471 MCPH 0251	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Hématologie ; transfusion : hématologie (type mixte : biologique).		Service d'hématologie biologique, Hôtel-Dieu.	471 MCPH 2307	1-2
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Saint-Antoine)		
Hématologie ; transfusion : hématologie (type mixte : biologique).		Service d'hématologie biologique, hôpital Trousseau.	471 MCPH 2009	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Hématologie ; transfusion : hématologie (type mixte : biologique).		Service d'hématologie et immunologie biologique, cytogénétique, traitement de l'hémophilie, thérapie transfusionnelle, hôpital Bicêtre.	471 MCPH 1065	1
		CHU de Paris (UFR Paris XII - Créteil)		
Hématologie ; transfusion : transfusion (type mixte : biologique).		Etablissement français du sang (par convention) - hôpital Henri Mondor.	471 MCPH 0124	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XIII - Bobigny)		
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique).		Service d'hématologie biologique, hôpital Avicenne.	471 MCPH 0696	1
		CHU de Paris (université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR Paris - Ile-de-France - Ouest)		
Hématologie ; transfusion : hématologie (type mixte : clinique).		Service de médecine B, centre hospitalier de Versailles (par convention).	471 MCPH 0659	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Marseille		
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique).		Centre régional de lutte contre le cancer Institut Paoli Calmettes (par convention).	472 MCPH 0025	2
		CHU de Nice		
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte biologique).	Génétique.	Laboratoire de génétique, hôpital de l'Archet 2.	472 MCPH 1445	1
		CHU de Grenoble		
Immunologie (type mixte : biologique).		Laboratoire d'immunologie, hôpital Sud.	473 MCPH 0132	1
		CHU de Lyon (UFR Lyon-I - Grange-Blanche)		
Immunologie (type mixte : clinique).		Service de pneumologie, centre hospitalier Lyon sud.	473 MCPH 0624	1-2
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Lariboisière - Saint-Louis)		
Immunologie (type mixte : clinique).		Service d'immunologie clinique 2, hôpital Saint-Louis.	473 MCPH 1549	2
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Immunologie (type mixte : biologique).		Service de microbiologie-immunologie biologique, hôpital Antoine Béclère.	473 MCPH 1056	2
		CHU de Bordeaux (UFR II - Bordeaux-II)		
Génétique (type mixte : clinique).		Service de génétique médicale, groupe hospitalier Pellegrin.	474 MCPH 0699	1
		CHU de Brest		
Génétique (type mixte : biologique).		Laboratoire de biogénétique et HLA, hôpital Morvan.	474 MCPH 0162	2
		CHU de Marseille		
Génétique (type mixte : biologique).		Département de génétique médicale, hôpital de La Timone enfants.	474 MCPH 0462	1
		CHU de Montpellier (université Montpellier-I)		
Génétique (type mixte : biologique).		Laboratoire de génétique moléculaire et chromosomique, hôpital Arnaud de Villeneuve.	474 MCPH 0255	1
		CHU de Strasbourg		
Génétique (type mixte : clinique).		Service de génétique médicale, hôpital de Hautepierre.	474 MCPH 0162	1
		CHU de Besançon		
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique : option pharmacologie fondamentale.		Service de pharmacologie, explorations fonctionnelles cardiorespiratoires et cérébrales, hôpital Jean Minjoz.	483 MCPH 0649	1
		CHU de Clermont-Ferrand		
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique : option pharmacologie clinique.		Service de pharmacologie, hôpital Gabriel Montpied.	483 MCPH 0682	1
		CHU d'Amiens		
Thérapeutique (type mixte : clinique).	Cardiologie.	Service de cardiologie B, groupe hospitalier sud.	484 MCPH 1211	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VII - Bichat-Beaujon)		
Thérapeutique (type mixte : clinique).		Département d'épidémiologie et biostatistiques, hôpital Bichat.	484 MCPH 2272	1
		CHU de Caen		
Pédopsychiatrie.		Service de pédopsychiatrie, CHU Clemenceau.	494 MCPH 0338	1

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Reims		
Pédopsychiatrie.		Service de psychiatrie infantile, hôpital Robert Debré.	494 MCPH 0679	1
		CHU de Bordeaux (UFR-I - Bordeaux II)		
Médecine physique et de réadaptation.		Service de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, groupe hospitalier Pellegrin.	495 MCPH 0270	1
		CHU de Nancy		
Médecine physique et de réadaptation.		Institut régional de réadaptation (par convention).	495 MCPH 0544	1
		CHU de Saint-Etienne		
Médecine physique et de réadaptation.		Service de médecine physique et réadaptation, hôpital Bellevue.	495 MCPH 0275	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Rhumatologie.		Service de rhumatologie, hôpital Bicêtre.	501 MCPH 1522	1
		CHU de Nîmes (Université Montpellier-I)		
Dermato-vénéréologie.		Service de dermatologie, hôpital Carémeau.	503 MCPH 0240	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie : option brûlologie.		Service des brûlés, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	504 MCPH 2207	1
		CHU de Dijon		
Pneumologie.		Service de pneumologie, hôpital du Bocage.	511 MCPH 0315	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Pneumologie		Service de pneumologie, Hôtel-Dieu.	511 MCPH 2297	1
		CHU de Rouen		
Cardiologie.		Service de cardiologie, hôpital Charles Nicolle.	512 MCPH 0275	1
		CHU de Caen		
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		Service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, CHU Côte de Nacre.	513 MCPH 0545	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.		Service de chirurgie cardiaque et vasculaire A, hôpital européen Georges Pompidou.	513 MCPH 2316	1
		CHU de Paris (UFR Paris-VI - Saint-Antoine)		
Gastro-entérologie ; hépatologie : option hépatologie.		Service d'hépato-gastro-entérologie, hôpital Saint-Antoine.	521 MCPH 2278	1
		CHU de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre)		
Chirurgie digestive.		Service de chirurgie générale, hôpital Antoine Béclère.	522 MCPH 1036	2
		CHU de Paris (UFR Paris-XII - Créteil)		
Néphrologie.		Service de néphrologie et transplantation, hôpital Henri Mondor.	523 MCPH 0210	2

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	LOCALISATION DE L'EMPLOI	NUMÉRO de l'emploi	TYPE de concours
		CHU de Paris (UFR Paris XII - Créteil)		
Néphrologie.		Service de néphrologie et transplantation, hôpital Henri Mondor.	523 MCPH 0460	1
		CHU de Lille		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Service de médecine interne, unité d'oncologie, hôpital Claude Huriez.	531 MCPH 0432	1
		CHU de Poitiers		
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : option médecine interne.		Département de gériatrie, hôpital de la Milétrie.	531 MCPH 1709	1
		CHU de Lille		
Pédiatrie		Clinique de pédiatrie, unité d'hématologie pédiatrique, hôpital Jeanne de Flandre.	541 MCPH 0596	1
		CHU de Rouen		
Pédiatrie.		Département de pédiatrie médicale, hôpital Charles Nicolle.	541 MCPH 1416	2
		CHU de Tours		
Pédiatrie.		Service de pédiatrie R, hôpital Clocheville.	541 MCPH 0242	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Pédiatrie.		Service de métabolisme, hôpital Necker-Enfants malades.	541 MCPH 1364	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Necker-Enfants malades)		
Pédiatrie.		Service de néphrologie pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades.	541 MCPH 0638	1
		CHU de Pointe-à-Pitre (université Antilles-Guyane)		
Chirurgie infantile.			542 MCPH 0586	1
		CHU de Rouen		
Chirurgie infantile.		Clinique chirurgicale infantile, hôpital Charles Nicolle.	542 MCPH 0472	1
		CHU de Poitiers		
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		Service de médecine interne, endocrinologie et maladies métaboliques, hôpital de la Milétrie (Camille Guérin).	544 MCPH 1163	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Cochin - Port-Royal)		
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		Service d'immunologie clinique, groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (site Cochin).	544 MCPH 0621	1
		CHU de Brest		
Biologie et médecine du développement et de la reproduction (type mixte : biologique).		Laboratoire de cytologie-cytogénétique et biologie de la reproduction, hôpital Morvan.	545 MCPH 0291	1
		CHU de Paris (UFR Paris-V - Broussais - Hôtel-Dieu)		
Ophtalmologie		Service d'ophtalmologie, Hôtel-Dieu.	551 MCPH 2324	1
		CHU de Caen		
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie		Service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, CHU Côte de Nacre.	553 MCPH 0559	1

ANNEXE II

NOMBRE D'EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS AUX CONCOURS ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2004 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48-1 (TYPE 1) ET 48-2 (TYPE 2) DU DÉCRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984

(Par discipline et par type)

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	NOMBRE DE POSTES OFFERTS AU CONCOURS			
		Type 1	Types 1 et 2	Type 2	Total
Anatomie : Anatomie. Anatomie. Anatomie.	Médecine physique et de réadaptation. Chirurgie digestive. Chirurgie générale.	1 1 1			1 1 1
		3			3
Cytologie et histologie.		3		1	4
Anatomie et cytologie pathologiques.		5	2		7
Biophysique et médecine nucléaire.		3	1		4
Radiologie et imagerie médicale.		1			1
Biochimie et biologie moléculaire.		2			2
Physiologie.		4		3	7
Biologie cellulaire : Biologie cellulaire. Biologie cellulaire.	Pharmacologie clinique.	1 1	1	1	3 1
		2	1	1	4
Nutrition.		1		1	2
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : bactériologie-virologie.		3	2		5
Parasitologie et mycologie.		7	1	1	9
Maladies infectieuses ; maladies tropicales : maladies infectieuses.		1			1
Epidémiologie, économie de la santé et prévention.		4		1	5
Médecine et santé au travail.		1	1		2
Médecine légale et droit de la santé.		2			2
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication.		2	1		3
Hématologie ; transfusion : Hématologie. Transfusion.		7 2	1		8 2
		9	1		10
Cancérologie ; radiothérapie : Cancérologie. Cancérologie.	Génétique.	1		1	1 1
		1		1	2
Immunologie.		1	1	2	4

DISCIPLINE	DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire	NOMBRE DE POSTES OFFERTS AU CONCOURS			
		Type 1	Types 1 et 2	Type 2	Total
Génétique.		4		1	5
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique :					
Pharmacologie fondamentale.		1			1
Pharmacologie clinique.		1			1
		2			2
Thérapeutique :					
Thérapeutique.		1			1
Thérapeutique.	Cardiologie.	1			1
		2			2
Pédopsychiatrie.		2			2
Médecine physique et de réadaptation.		3			3
Rhumatologie.		1			1
Dermato-vénéréologie.		1			1
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie : brûlologie.		1			1
Pneumologie.		2			2
Cardiologie.		1			1
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.		2			2
Gastroentérologie ; hépatologie : hépatologie.		1			1
Chirurgie digestive.				1	1
Néphrologie.		1		1	2
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement : médecine interne.		2			2
Pédiatrie.		4		1	5
Chirurgie infantile.		2			2
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.		2			2
Biologie et médecine du développement et de la reproduction.		1			1
Ophtalmologie.		1			1
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.		1			1
Total.....		91	11	15	117

ANNEXE III

LISTE A

Disciplines de type biologique

Biophysique et médecine nucléaire.
Biochimie et biologie moléculaire.

Disciplines de type mixte

Anatomie.
Cytologie et histologie.
Anatomie et cytologie pathologiques.
Radiologie et imagerie médicale.
Physiologie.
Biologie cellulaire.
Nutrition.
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière.
Parasitologie et mycologie.
Epidémiologie, économie de la santé et prévention.
Médecine et santé au travail.
Médecine légale et droit de la santé.
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication.
Hématologie ; transfusion.
Cancérologie ; radiothérapie.
Immunologie.
Génétique.
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale.
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique.
Thérapeutique.
Biologie et médecine du développement et de la reproduction.

LISTE B

Disciplines de type clinique

Maladies infectieuses ; maladies tropicales.
Réanimation médicale.
Neurologie.
Neurochirurgie.
Psychiatrie d'adultes.
Pédopsychiatrie.
Médecine physique et de réadaptation.
Rhumatologie.
Chirurgie orthopédique et traumatologique.
Dermato-vénéréologie.
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie.
Pneumologie.
Cardiologie.
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire.
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire.
Gastroentérologie ; hépatologie.
Chirurgie digestive.
Néphrologie.
Urologie.
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement.
Chirurgie générale.
Pédiatrie.
Chirurgie infantile.
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale.
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques.
Oto-rhino-laryngologie.
Ophtalmologie.
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.

ANNEXE IV

DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER

(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique : .....
Nom marital : .....
Prénoms : ..... Date de naissance : .....,
actuellement maître de conférences des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de : .....
.....
Localisation hospitalière : .....
Numéro de l'emploi : .....
demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné :
Centre hospitalier universitaire :
.....
Localisation hospitalière :
.....
Numéro de l'emploi : .....
Discipline : .....
Fait à ....., le .....

Signature

ANNEXE V

CONCOURS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER

(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Déclaration de candidature

Je soussigné(e),
Nom patronymique : .....
Nom marital : .....
Prénoms : ..... Date de naissance : .....
Nationalité : .....
Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment (s'il y a lieu) : .....
Rue : ..... N° : .....
Code postal : ..... Commune : ..... Téléphone : .....,
Adresse professionnelle :
Etablissement ou organisme : .....
Rue : ..... N° : .....
Code postal : ..... Commune : ..... Téléphone : .....
demande à participer au concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier dans la ou les discipline(s) : .....
.....
.....
au titre du ou des article(s) (*) :
48 (1°) (type 1) ☐ 48 (2°) (type 2) ☐
Présentation(s) antérieure(s) : année(s) de concours et discipline(s) :

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à ....., le .....

Signature

(*) Cocher selon le ou les types de concours demandé(s).

ANNEXE VI

DEMANDE DE RECUL OU DE DISPENSE DE LIMITE D'ÂGE

(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique : .....
Nom marital : .....
Prénoms : ..... Date de naissance : .....
Adresse complète : .....
demande à bénéficier d'un recul de limite d'âge :

1. D'un an par enfant à charge de moins de vingt et un ans ; ☐ (1)
2. D'un an par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ; ☐ (1)
3. D'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ; ☐ (1)

Nota. – Un enfant ou une personne à charge ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus.

	(Ans)	(Mois)	(Jours)
4. D'une durée égale à celle des services militaires ou du service national effectué à titre obligatoire,	☐☐	☐☐	☐☐

demande à bénéficier d'une dispense de limite d'âge :

5. En application des dispositions de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 qui n'opposent pas de limite d'âge aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler. Oui : ☐ Non : ☐ (2)

J'atteste sur l'honneur avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.

Fait à ....., le .....

Signature

---

(1) Indiquer le nombre d'enfants ou de personnes à charge.

(2) Cocher la mention utile.

Pièces à joindre :

1 et 2. Une photocopie du livret de famille ;

Pour les enfants de seize à vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant est à la charge du candidat ;

Pour les enfants de plus de vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant a bien été élevé par le candidat pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;

3. Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne handicapée est à la charge du candidat et tout document prouvant que cette personne bénéficie des allocations prévues pour les handicapés ;

4. Une copie de l'état signalétique et des services militaires ;

5. Un acte d'état civil établissant la situation de famille et une déclaration sur l'honneur certifiant se trouver dans l'obligation de travailler.

Arrêté du 22 décembre 2003 portant ouverture au titre de l'année 2004 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

NOR : *SANA0325029A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 22 décembre 2003, une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisée au titre de l'année 2004.

Peuvent faire acte de candidature les personnes réunissant les conditions prévues par les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation et les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé « certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ».

Les épreuves écrites pour l'obtention des différentes unités de valeur auront lieu du 1er juin au 7 juin 2004, les épreuves orales auront lieu du 14 juin au 18 juin 2004. Ces épreuves se dérouleront à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry, à Cognin (Savoie).

Les épreuves pratiques, dont les dates seront fixées ultérieurement, se dérouleront dans l'établissement lieu de stage de chaque candidat.

Les dossiers de candidature devront être composés des pièces énumérées ci-après :

- une demande d'inscription sur papier libre ;
- une copie d'une pièce d'identité : carte nationale d'identité, passeport ou livret de famille des parents du candidat ;
- une copie des diplômes ;
- une copie de l'attestation d'équivalence pour les candidats bénéficiant d'une équivalence partielle ;
- une fiche portant le nom et l'adresse du service ou de l'établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique.

Les candidats qui le souhaitent joignent une note signée autorisant le service organisateur de l'examen à publier leurs nom et prénom sur internet à l'occasion de la diffusion des résultats.

Les dossiers devront être adressés, sous couvert du directeur du Centre national de la formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels (CNFEDS), université de Savoie, Chambéry, avant le 10 mars 2004, au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (direction générale de l'action sociale, sous-direction des personnes handicapées, bureau de l'enfance handicapées 3 C), 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75696 Paris Cedex 14.

Le mémoire dactylographié devra être adressé en double exemplaire au président du jury à l'adresse susmentionnée avant le 9 avril 2004.

Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant

NOR : *SANS0324995A*

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu le décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,

Arrêtent :

Art. 1er. – La gestion du formulaire de déclaration du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, prévu à l'article D. 531-24 du code de la sécurité sociale, est assurée par un Centre national de traitement de la prestation d'accueil du jeune enfant, dénommé « Pajemploi », constitué au sein de l'URSSAF de la Haute-Loire.

Art. 2. – Le formulaire de déclaration nécessaire à la liquidation du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant est constitué de volets déclaratifs de salaire et de volets d'identification à joindre au volet déclaratif lors d'une nouvelle embauche.

I. – Les volets déclaratifs comportent les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom ;
- numéro d'employeur (pseudo SIRET).

2° Mentions relatives au salarié :
- nom (de naissance ou d'époux), prénom ;
- numéro de sécurité sociale ;
- à défaut, date de naissance.

3° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période d'emploi :

a) Mois d'exercice de l'activité (du .... au .... mois .... année ....) :
- nombre de jours de congés payés.

b) En cas de garde par une assistante maternelle agréée :
- mois et année de naissance de chacun des enfants gardés ;
- montant total des indemnités d'entretien ;
- salaire net total ;
- nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée.

c) En cas de garde d'enfant à domicile :
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- salaire horaire net et salaire net total ;
- option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : base forfaitaire ou salaire réel.

4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.

II. – Les volets d'identification comportent les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom ;
- numéro d'employeur (pseudo SIRET).

2° Mentions relatives au salarié :
- nom de naissance, nom d'époux(se), prénom ;
- adresse ;
- numéro de sécurité sociale ;
- date et lieu de naissance ;
- activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistante maternelle et date d'agrément.

Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
JEAN-FRANÇOIS MATTEI

Le ministre délégué à la famille,
CHRISTIAN JACOB

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant pour l'année 2004 le barème du versement prévu à l'article L. 732-27-1 du code rural

NOR : *AGRF0302576A*

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code rural, notamment l'article L. 732-27-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret nº 2003-1376 du 31 décembre 2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par les articles 29 et 101 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 6 ;

Vu le décret nº 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole, notamment les articles 64 et 65 ;

Vu le décret nº 80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu le décret nº 81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le barème du versement prévu à l'article 65 du décret du 31 mai 1955 susvisé applicable en 2004 est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Agriculteurs non salariés

Barème 2004

Versement pour 1 trimestre, en euros

ÂGE EN 2004	1° TAUX DE LA PENSION			2° TAUX ET POINTS		
	R < 75 % P	75 % P < R < P	P < R	R < 75 % P	75 % P < R < P	P < R
20	779	Montant variable selon le revenu et compris entre les montants indiqués dans les colonnes ci-contre	1 024	1 155	Montant variable selon le revenu et compris entre les montants indiqués dans les colonnes ci-contre	1 518
21	794		1 041	1 177		1 543
22	809		1 066	1 199		1 579
23	832		1 090	1 233		1 616
24	868		1 142	1 286		1 692
25	912		1 195	1 352		1 770
26	949		1 248	1 406		1 850
27	995		1 303	1 475		1 930
28	1 032		1 358	1 530		2 012
29	1 080		1 413	1 601		2 095
30	1 118		1 470	1 657		2 178
31	1 168		1 526	1 730		2 262
32	1 218		1 583	1 805		2 346
33	1 269		1 654	1 881		2 451
34	1 307		1 712	1 936		2 536
35	1 359		1 769	2 013		2 622
36	1 395		1 826	2 067		2 706
37	1 464		1 900	2 169		2 815
38	1 500		1 956	2 222		2 899
39	1 552		2 012	2 300		2 982
40	1 605		2 086	2 379		3 092
41	1 638		2 141	2 427		3 173
42	1 711		2 215	2 535		3 283
43	1 741		2 268	2 581		3 361
44	1 793		2 319	2 657		3 436
45	1 844		2 392	2 732		3 544
46	1 894		2 440	2 807		3 616
47	1 944		2 511	2 881		3 722
48	1 966		2 556	2 913		3 787
49	2 041		2 625	3 025		3 890
50	2 088		2 665	3 094		3 950
51	2 134		2 732	3 163		4 049
52	2 179		2 799	3 229		4 147
53	2 223		2 864	3 294		4 244
54	2 265		2 928	3 357		4 339
55	2 306		2 957	3 417		4 381
56	2 381		3 017	3 528		4 471
57	2 419		3 112	3 585		4 612
58	2 456		3 170	3 640		4 698
59	2 530		3 227	3 750		4 782

R = revenu ; P = plafond de la sécurité sociale.

Art. 2. – Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
HERVÉ GAYMARD

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
FRANCIS MER

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT

MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du 15 décembre 2003 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

NOR : *SPRK0370243A*

Le ministre des sports,

Vu la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 17 ;

Vu le décret nº 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1998 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 26 novembre 2003,

Arrête :

Art. 1er. – L'arrêté du 16 juillet 1998 susvisé est complété, à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 janvier 2005, pour la Fédération française de football américain de la discipline suivante : flag.

Art. 2. – La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. LAURENT

MESURES NOMINATIVES

PREMIER MINISTRE

Arrêtés du 18 décembre 2003 portant réintégration et affectation (administrateurs civils)

NOR : *PRMG0370893A*

Par arrêté du Premier ministre en date du 18 décembre 2003, M. Moreno (Jean-Claude), administrateur civil, en service détaché, rattaché pour sa gestion au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, est, à compter du 4 octobre 2002, réintégré dans le corps des administrateurs civils et affecté au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

NOR : *PRMG0370898A*

Par arrêté du Premier ministre en date du 18 décembre 2003, Mme Hannoyer (Michèle), administratrice civile, en service détaché, rattachée pour sa gestion au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, est, à compter du 3 mai 2003, réintégrée dans le corps des administrateurs civils et affectée au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

Arrêté du 23 décembre 2003 portant détachement (administrateurs civils)

NOR : *INTA0320081A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 23 décembre 2003, M. Paolantoni (Philippe), administrateur civil hors classe, affecté au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, est détaché en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Réunion du 23 septembre 2002 au 2 septembre 2005.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ

PARITÉ ET ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Arrêté du 12 décembre 2003 portant nomination (régisseurs d'avances)

NOR : *PGPC0311941A*

Par arrêté de la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle en date du 12 décembre 2003, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2003, aux fonctions de régisseuse d'avances de Mme Roselyne Batteux, secrétaire administrative, auprès du cabinet de la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle.

Mme Patricia Babluani, adjointe administrative, est nommée régisseuse d'avances auprès du cabinet de la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle à compter du 1er janvier 2004.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêtés du 18 décembre 2003 portant mise à disposition (magistrature)

NOR : *JUSB0310540A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 décembre 2003, Mme Rachida Dati, substitute à l'administration centrale du ministère de la justice, est mise à disposition du cabinet du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2003 afin d'exercer les fonctions de conseillère technique.

NOR : *JUSB0310613A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 décembre 2003, Mme Isabelle Monteils, magistrate du second grade, est mise à disposition du ministère de l'écologie et du développement durable pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2003 afin d'exercer les fonctions de chargée de mission d'inspection au sein de l'inspection générale de l'environnement.

Arrêté du 18 décembre 2003 portant nomination de maîtres de conférences de 1re classe à l'Ecole nationale de la magistrature

NOR : *JUSB0310672A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 décembre 2003, sont nommés maîtres de conférences de 1re classe à l'Ecole nationale de la magistrature à compter du 3 novembre 2003 :

Mme Christine Devesa, épouse Rouger, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse.

Mme Françoise Pieri-Gauthier, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil, chargée du service du tribunal d'instance de Villejuif.

Arrêtés du 22 décembre 2003 relatifs à des sociétés civiles professionnelles (officiers publics ou ministériels)

NOR : *JUSC0320852A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 décembre 2003 :

Mme Porcher (Nadine, Martine, Pierrette), épouse Michel, est nommée notaire associée, membre de la société civile professionnelle Paul Jourdain, Olivier Jourdain et Hubert Gaudré, notaires associés, titulaire d'un office de notaire à la résidence de Bernay (Eure).

Le retrait de M. Gaudré (Hubert, Pierre), notaire associé, membre de la société civile professionnelle Paul Jourdain, Olivier Jourdain et Hubert Gaudré, notaires associés, est accepté.

La raison sociale de la société civile professionnelle Paul Jourdain, Olivier Jourdain et Hubert Gaudré, notaires associés, est ainsi modifiée : « Paul Jourdain, Olivier Jourdain et Nadine Michel-Porcher, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ».

NOR : *JUSC0320853A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 décembre 2003 :

M. Gaudré (Hubert, Pierre) est nommé notaire associé, membre de la société civile professionnelle Jean Bellanger, Guy Riviere et Nicolas Huvey, notaires associés, titulaire d'un office de notaire à la résidence d'Alençon (Orne).

Le retrait de M. Riviere (Guy, Alain, Jacques), notaire associé, membre de la société civile professionnelle Jean Bellanger, Guy Riviere et Nicolas Huvey, notaires associés, est accepté.

La raison sociale de la société civile professionnelle Jean Bellanger, Guy Riviere et Nicolas Huvey, notaires associés, est ainsi modifiée : « Jean Bellanger, Nicolas Huvey et Hubert Gaudré, notaires, associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ».

NOR : *JUSC0320854A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 décembre 2003 :

Le retrait de M. Rouzet (Gilles, Jean-Marie, Fernand), notaire associé, membre de la société civile professionnelle Patrick Mirieu de Labarre et Gilles Rouzet, notaires associés, titulaire d'un office de notaire à la résidence de Bordeaux (Gironde), est accepté.

La raison sociale de la société civile professionnelle Patrick Mirieu de Labarre et Gilles Rouzet, notaires associés, est ainsi modifiée : « Patrick Mirieu de Labarre, notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ».

Arrêté du 23 décembre 2003 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou ministériels)

NOR : *JUSC0320864A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 décembre 2003 :

Par suite du décès de M. Comte (Didier, Jacques), notaire associé, membre de la société civile professionnelle Jean-François Comte et Didier Comte, notaires associés, titulaire d'un office de notaire à la résidence de Lyon (Rhône), la raison sociale de la société civile professionnelle Jean-François Comte et Didier Comte, notaires associés, est ainsi modifiée : « Jean-François Comte, notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ».

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 4 novembre 2003 portant nomination du médiateur de l'éducation nationale

NOR : *MENB0302315A*

Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre délégué à l'enseignement scolaire et de la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies en date du 4 novembre 2003, M. Jacky Simon, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est nommé médiateur de l'éducation nationale pour une durée de trois ans.

Arrêté du 19 décembre 2003 portant nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès d'un groupement d'intérêt public

NOR : *MENE0302781A*

Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 19 décembre 2003, Mme Laurence Védrine, inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est nommée commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public dénommé « GIP FIPAG (groupement d'intérêt public formation et insertion professionnelles de l'académie de Grenoble) ».

RECHERCHE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Arrêté du 9 décembre 2003 portant nomination au conseil d'administration du musée de l'air et de l'espace

NOR : *RECR0300125A*

Par arrêté de la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies en date du 9 décembre 2003, M. Roland Bertrand est nommé membre du conseil d'administration du musée de l'air et de l'espace, en tant que représentant du ministre chargé de la recherche, en remplacement de M. Laurent Péru.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 19 décembre 2003 portant nomination (régisseurs de recettes)

NOR : *MCCB0300918A*

Par arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 19 décembre 2003, Mme Claire Windfohr, chargée de mission, est nommée régisseuse de recettes auprès du directeur de l'architecture et du patrimoine pour le compte des opérations afférentes au centre des hautes études de Chaillot à compter du 1er novembre 2003.

Le montant du cautionnement que doit constituer Mme Claire Windfohr est fixé à 3 800 €.

L'arrêté du 25 octobre 1994 portant nomination de Mme Jida Vincent comme régisseuse de recettes auprès du directeur de l'architecture et du patrimoine est abrogé.

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ETAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Liste des candidats admis au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 2003

NOR : *FPPA0300170K*

Liste d'admission

M. Abate (Grégory).
M. Azoulay (Jack).
Mlle Bernardin (Shanti).
M. Blazy (Florian).
M. Bougeard (Manuel).
M. Brunot (Stéphane).
M. Célestin-Urbain (Joffrey).
M. Cléach (Julien).
M. Colin (Nicolas).
Mlle Corlay (Delphine).
M. De Nervaux (Alban).
Mlle Descard (Raphaëlle).
M. Dossi (Jérôme).
Mlle During (Anne-Laure).
M. Flam (Manuel).
M. Gauvin (Olivier).
M. Gestin (Benjamin).
Mlle Giraud (Amandine).
M. Gourdin (Jean-Baptiste).
M. Gruson (David).
M. Janin (Simon).
M. Johanet (Henri).
M. Jouno (Thurian).
M. Lallet (Alexandre).
Mlle Leca (Charlotte).
Mlle Locquet (Alexandra).
M. Lonné (Philippe).
M. Mangin (Florent).
M. Marchand-Arvier (Jérôme).
Mlle Margerit (Diane).
M. Mentré (Arnaud).
M. Menuet (Vincent).
M. Molgo (Charles-Louis).
Mlle Nguyên-Duy (Pearl).
M. Pescheux (Arnaud).
M. Pichon De Vendeuil (Marc).
M. Pilczer (Jean-Sébastien).
M. Piquemal (Cyril).
Mlle Postel-Vinay (Hélène).
M. Potier (Frédéric).
M. Puigserver (Frédéric).
M. Queyranne (Maximilien).
M. Revial (Thomas).
M. Séquier (Jérôme).
M. Soubrie (David).
M. Souchet (Pierre).
Mlle Terracol (Alice).
M. Tuchscherer (Emmanuel).
Mlle Villiers (Mélanie).
Mlle Wirgin (Maïa).

Liste complémentaire

(par ordre de mérite)

Mlle Herrera (Janaina).
Mlle Seban (Jeanne).
M. de Voyer d'Argenson (Pierre-Henri).

Liste des candidats admis au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 2003

NOR : *FPPA0300171K*

Liste d'admission

M. Abou (Alexandre).
Mlle Aubert (Marie).
M. Barbat (Philippe).
M. Bernadac (Bernadac-Duffau) (Jean-François).
M. Blin (Jérémie).
M. Breton (Thierry).
M. Buchaillat (Laurent).
M. Capini (Franck).
M. Cayron (Emmanuel).
M. Chevallier (Laurent).
Mlle Cluzel (Odile).
Mlle Conesa (Emmanuelle).
Mme Coudret (Coudret Laut) (Laure).
Mlle Ferré (Cécile).
M. Gauci (Pascal).
Mme Geffroy (Brigitte).
Mme Gérard (Clerici) (Alice).
M. Gilles (Dominique).
Mme Goulard (Robinson) (Michèle).
M. Guillemot (Olivier).
M. Héranval-Mallet (Cédric).
M. Jaune (Renaud).
M. Laubriat (Alain).
M. Leblanc (Philippe).
M. Le Fers (Denis).
Mlle Lépine (Carole).
M. Malcor (Fabrice).
Mlle Marienstras (Nadine).
Mme Meyssonnier (Peckeu) (Laure).
M. Monneret (Michel).
M. Mousset (Stéphane).
M. Nicol (Fabrice).
M. Nicoulaud (Bruno).
M. Pelletier (Xavier).
M. Perrault (Pascal).
M. Plaisant (François-Claude).
M. Rouque (Alexis).
M. Stotzenbach (Arnaud).
Mlle Thiéry (Marianne).
Mme Ungerer (Christine).
M. Vanhove (Christophe).

Liste complémentaire

(par ordre de mérite)

M. Beuzelin (Philippe).
Mlle Stutzmann (Marie).

Liste des candidats admis au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de 2003

NOR : *FPPA0300172K*

Liste d'admission

M. Amiot-Chanal (Hervé).
M. Attar (Frank).
M. Bourgeois (Pierre).
M. Combaz (Hervé).
M. Dederen (Guillaume).
M. Jaulmes (David).
Mme Lebel (Frédérique).
M. Prigent (Paul).
Mme Vouette (Blanchard) (Marie-Hélène).

Liste complémentaire

M. Bourgeois (Christophe).

Cour des comptes

Arrêté du 15 décembre 2003 portant délégation de signature

NOR : *CPTP0300161A*

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-4, R. 112-7, R. 212-3 et R. 262-5 ;

Vu le décret du 8 mars 2001 portant cessation de fonctions et nomination du premier président de la Cour des comptes ;

Vu le décret du 16 novembre 2001 déléguant M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller référendaire, dans les fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes ;

Vu le décret du 12 mars 2002 déléguant Mme Catherine Démier, conseillère référendaire, dans les fonctions de secrétaire générale adjointe de la Cour des comptes ;

Vu le décret du 8 octobre 2003 déléguant M. Yves Perrin, conseiller référendaire, dans les fonctions de secrétaire général adjoint à la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1986 chargeant le premier président de la Cour des comptes des fonctions d'ordonnateur principal délégué pour les dépenses à compter de la gestion 1987 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1988 chargeant le premier président de la Cour des comptes des fonctions d'ordonnateur principal délégué pour les recettes à compter de la gestion 1988 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1999 modifié portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du budget annexe des Monnaies et médailles ;

Vu l'arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 8 novembre 2002 portant délégation de signature,

Arrête :

Art. 1er. – L'article 3 de l'arrêté du 8 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 3.* – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ory-Lavollée, les délégations instituées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont dévolues, dans les mêmes limites, à Mme Catherine Démier et à M. Yves Perrin, secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, et, pour les actes et décisions afférents à la gestion des services et des personnels des chambres régionales et territoriales des comptes ainsi qu'à l'ordonnancement des dépenses et des recettes de ces juridictions financières, à M. Patrick Sitbon, premier conseiller de chambre régionale et territoriale des comptes, chargé de mission auprès du secrétariat général. »

Art. 2. – L'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 4.* – En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine Démier et de M. Yves Perrin, secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, et, pour ce qui concerne les actes et décisions afférents à la gestion des services et des personnels des chambres régionales et territoriales des comptes ainsi qu'à l'ordonnancement des dépenses et des recettes de ces juridictions financières, de M. Patrick Sitbon, chargé de mission auprès du secrétariat général, délégation est donnée, dans la limite de leurs attributions respectives, à :

« M. Michel Briand, administrateur civil, chef du bureau du personnel et de l'administration, pour signer, au nom du premier président, d'une part, tous actes et décisions relatifs à la gestion des personnels, à l'exclusion de ceux afférents à la nomination, à l'affectation, à la discipline et au changement de position des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, d'autre part, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 € ainsi que toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait ;

« Mme Marie-France Bonté, première conseillère de chambre régionale des comptes, chef du bureau des affaires financières, pour signer, au nom du premier président, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 €, toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait, tous ordres de paiement, ordonnances de paiement, de virement et de délégation, pièces justificatives de dépenses, tous ordres de recettes et autres pièces comptables ;

« M. Jean-Pierre Bonin, conseiller maître à la Cour des comptes, chef du service des relations internationales et des affaires européennes, pour signer, au nom du premier président, les ordres de mission et les états de frais afférents à l'action internationale de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 € ainsi que toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait ;

« M. Julien Bargeton, conseiller référendaire à la Cour des comptes, chef du service de la documentation et de la formation, pour signer, au nom du premier président, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 € ainsi que toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait ;

« M. Thierry Carréno, agent contractuel, chef du service informatique, pour signer, au nom du premier président, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 € ainsi que toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait ;

« M. Jean-Claude Gagniou, agent contractuel, chef du service de la gestion intérieure, pour signer, au nom du premier président, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 € ainsi que toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait ;

« Mme Danièle Vachoux, attachée d'administration centrale, chef du service de la communication, pour signer, au nom du premier président, les bons de commandes d'un montant inférieur à 8 000 € ainsi que toutes pièces afférentes à la liquidation des recettes et des dépenses, notamment à la certification du service fait. »

Art. 3. – L'arrêté du 9 octobre 2003 portant délégation de signature est abrogé.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.

F. Logerot

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 2003-650 du 25 novembre 2003 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue soit de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre, soit de l'extension ou de l'amélioration de la zone de diffusion d'un service de télévision autorisé en clair par voie analogique terrestre sur la zone de Montpellier (département de l'Hérault)

NOR : *CSAX0301650S*

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour la diffusion en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone de Montpellier (département de l'Hérault) :

1° D'un service privé de télévision à temps complet ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale ;

2° Ou d'un service privé de télévision autre que national déjà titulaire d'une autorisation, afin de permettre une meilleure réception dans sa zone de diffusion ou bien une extension de sa zone de diffusion.

Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet visé au 1° de l'alinéa précédent est tenu d'assurer lui-même, pendant au moins quarante-quatre semaines par an, un minimum de douze heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.

Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien à assurer d'émissions produites localement, en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.

La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.

Art. 2. – La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la fréquence faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur les cartes figurant à l'annexe II de la présente décision (zone de Montpellier). L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.

Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.

Art. 3. – Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.

Art. 4. – Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.

Art. 5. – Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 26 mars 2004 à 17 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.

Pour l'adresse à laquelle le dossier de candidature doit être déposé après le 1er février 2004, la personne morale candidate devra préalablement se renseigner auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par téléphone au 01-40-58-38-00 ou en consultant le site internet www.csa.fr.

Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.

Art. 6. – La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

ANNEXE I

Zone de Montpellier

AGGLOMÉRATION, SITE	ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne	PAR maximale	CANAL	DÉCALAGE
Montpellier - nord-ouest de l'agglomération	175 m	1 kW (1) ou 100 W (2)	34 V ou 34 H	+ 32/12

(1) Pour une utilisation en polarisation verticale, PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 70° et 280°.
(2) Pour une utilisation en polarisation horizontale, PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 70° et 280°.

Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un canal permettant une réception de qualité équivalente.

ANNEXE II

Les cartes visées à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, ainsi que sur le site internet www.csa.fr.

ANNEXE III

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE À L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PRIVÉS À CARACTÈRE LOCAL DIFFUSÉS EN CLAIR PAR VOIE ANALOGIQUE HERTZIENNE TERRESTRE

I. – Descriptif général du projet

Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet en précisant, notamment, la programmation envisagée et le public visé.

Une brochure intitulée « Comment créer une télévision locale hertzienne » est disponible au service documentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que sur le site internet www.csa.fr. Ce document, mis à disposition des candidats, regroupe les différents textes visés dans le texte d'appel et ses annexes, afin de faciliter l'élaboration du dossier de candidature.

II. – Personne morale candidate

Afin de tenir compte des modifications du dispositif anti-concentration prévues par le projet de loi sur les communications électroniques, délibéré en conseil des ministres le 30 juillet 2003, la conformité des candidatures aux règles relatives à la concentration des médias s'appréciera au moment de l'autorisation et non pas au moment du dépôt des dossiers.

Les critères de recevabilité sont :
- le dépôt des dossiers dans le délai fixé par l'appel aux candidatures ;
- l'existence effective de la personne morale ;
- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.

Information sur la personne morale éditrice du service :
- sociétés commerciales ;
- associations.

1. *Sociétés commerciales*

1.1. Société candidate (1) :

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K *bis* de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France, ou attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué pour une société non encore immatriculée ;
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le cas échéant, le pacte d'actionnaires ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les comptes annuels pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.2. Actionnaires ou associés qui détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate :

1.2.1. Pour les personnes physiques :

Identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

1.2.2. Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- comptes annuels pour les trois derniers exercices, le cas échéant ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias :

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (cf. brochure intitulée « Comment créer une télévision locale hertzienne »). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

2. *Associations*

Les pièces suivantes devront être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au *Journal officiel* ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- comptes annuels des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

Respect du dispositif relatif à la concentration des médias :

L'association candidate devra justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle devra indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. – Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des règles fixées en application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, des règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée ; le candidat accompagne sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.

Le dossier comportera des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

3.1. Caractéristiques générales du projet :
- nature et objet du service (obligatoirement en clair et gratuit) : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser, le cas échéant, avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ;
- durée globale quotidienne de diffusion du service ;
- volume de diffusion de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;
- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions, son éventuelle évolution et le descriptif des principales émissions envisagées ;
- volume quotidien et hebdomadaire des programmes produits localement en première diffusion, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;
- en cas d'achats de programmes, préciser leur nature, le volume global de diffusion et, si possible, leur origine ;
- en cas de diffusion de messages publicitaires, indiquer la durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne ;
- en cas de diffusion d'émissions de télé-achat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
- indiquer, le cas échéant, la proportion d'infographie et de vidéographie dans la grille.

3.2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :
- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;
- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;
- nombre de journalistes professionnels ;
- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ; en cas de diffusion

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information ;
- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;
- collaboration envisagée avec les collectivités locales.

3.3. Dispositions en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques :

Le candidat précise la situation du service au regard des dispositions des décrets pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (cf. brochure « Comment créer une télévision locale hertzienne »).

3.4. Données associées :

Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

3.5. Plan d'affaires :

Fournir le plan de financement prévisionnel et les justificatifs des financements prévus sur cinq ans. Le conseil appréciera la cohérence et la crédibilité du projet présenté ainsi que sa viabilité au regard des modalités des financements envisagées.

Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel distinguera, le cas échéant, les recettes liées à la publicité, au parrainage et au télé-achat.

Ressources publicitaires, de parrainage et de télé-achat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.

Soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant. Communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet.

Les charges d'exploitation distingueront les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Les documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VI de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

3.6. Régie publicitaire :

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

3.7. Ressources humaines :

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans, selon le tableau fourni au VI de la présente annexe.

IV. – Capacité technique

4.1. Moyens techniques :

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

4.2. Modalités de diffusion envisagées :
- émetteur prévu ;
- exploitation directe ou sous-traitée ;
- expérience et qualification de l'exploitant ;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.

Pour le site d'émission proposé (qu'il soit ou non mentionné à l'annexe I de l'appel), le candidat devra préciser :
- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire s'il y a lieu ;
- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;
- puissance apparente rayonnée envisagée ;
- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation, constitution) ;
- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence, spécifications techniques) ;
- conditions d'utilisation, sécurisation.

La personne morale candidate indique dans le dossier de candidature si elle envisage de se porter candidate pour un service à vocation locale par voie hertzienne en mode numérique.

V. – Mise en exploitation du service

Le candidat indique la date à laquelle il prévoit de démarrer le début des émissions.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle que toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

VI. – Les tableaux

Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Comme l'ensemble du dossier, ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision analogique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

Tableau des emplois

	2004	2005	2006	2007	2008
Effectifs au 31 décembre.....					

Tableau des investissements prévisionnels

EN MILLIERS D'EUROS	2004	2005	2006	2007	2008

Nota. – Préciser la durée d'amortissement.

Comptes de résultat prévisionnels

EN MILLIERS D'EUROS	2004	2005	2006	2007	2008
Recettes/Produits d'exploitation : - publicité et parrainage - autres					
Charges d'exploitation : - coûts de personnel - coûts de diffusion - achats de programmes - autres charges (à détailler)					
Résultat avant amortissements et charges financières					
Dotation amortissements et provisions					
Charges et produits financiers					
Résultat avant impôt					
Impôt et taxes					
Résultat net					
Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions)					

Bilans prévisionnels détaillés (2004 à 2008)

EN MILLIERS D'EUROS	2004	2005	2006	2007	2008
Immobilisations					
Total actif immobilisé brut					
Amortissements					
Total actif immobilisé net					
Actif d'exploitation					
Actif hors exploitation					
Trésorerie					
Total actif circulant					
Total actif					
Fonds propres et capital social					
Résultat de l'exercice					
Report à nouveau					
Total capitaux propres					
Provisions et charges					

EN MILLIERS D'EUROS	2004	2005	2006	2007	2008
Dettes à long terme (à détailler)					
Dettes à court terme (à détailler)					
Total dettes					
Total passif					

Plan de financement prévisionnel

EN MILLIERS D'EUROS	2004	2005	2006	2007	2008
Emplois : - investissements - remboursement de dettes financières : - de long terme - de court terme - variation de besoin en fonds de roulement					
Total des emplois					
Ressources : - capacité d'autofinancement - apport en fonds propres - emprunts à long terme : - emprunts intragroupes - emprunts bancaires - crédits fournisseurs - autres (à détailler)					
Total des ressources					
Variation de la trésorerie (ressources – emplois)					
Trésorerie en début de l'exercice					
Trésorerie en fin d'exercice					

Autorité de régulation des télécommunications

Décision n° 2003-1119 du 25 novembre 2003 proposant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2004

NOR : *ARTE0300082S*

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, et modifié par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 ;

Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté de la ministre déléguée en date du 2 juillet 2003 fixant les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2001 publié au *Journal officiel* de la République française le 20 juillet 2003 ;

Vu la décision n° 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 avril 2003 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu l'avis n° 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 2002 relatif au retrait pour l'année 2002 de la société Kertel de la prestation de tarifs sociaux ;

Vu le courrier, en date du 3 mai 2002, adressé à Kertel par la direction générale de l'industrie, des technologies, de l'information et des postes, acceptant le retrait progressif de la société Kertel de la fourniture de la réduction sociale tarifaire ;

Vu l'avis n° 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;

Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;

Après en avoir délibéré le 25 novembre 2003,

I. – Cadre réglementaire

I-1. *Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel*

Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au *Journal officiel* le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.

Pour le calcul des contributions 2004, il convient de prendre en compte le dernier coût définitif publié, à savoir celui de 2001.

I-2. *Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité, préalablement à un arrêté fixant les contributions prévisionnelles*

L'article L. 35-3 du code des postes et des télécommunications prévoit que *« le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications par le ministre chargé des télécommunications ».*

Aussi la présente décision a pour objet de proposer au ministre chargé des télécommunications les contributions provisionnelles pour l'exercice prévisionnel 2004.

II. – Répartition des contributions entre les opérateurs

II-1. *Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2004*

L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise que *« si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».*

Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2004 sont ainsi identiques à celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2001.

II-2. *Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2004*

L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications dispose par ailleurs que si pour la dernière année ce solde est créditeur, *« le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ».*

« [...] Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [...]. » Cet alinéa précise que *« si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».*

En 2001, deux opérateurs présentaient un solde créditeur : France Télécom et Kertel.

Conformément à l'avis n° 2002-328 susvisé de l'Autorité, Kertel n'assure plus la réduction sociale téléphonique depuis le 1er juillet 2003. Pour l'année 2004, son crédit au titre des tarifs sociaux est donc nul.

Par ailleurs, l'Autorité a rendu un avis favorable n° 2003-1112 en date du 15 octobre 2003 susvisé suite à la demande formulée par la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés. La ministre déléguée à l'industrie a en date du 19 novembre donné une suite favorable à la demande d'UPC France de prendre en charge les dettes téléphoniques. L'évaluation de la contribution de la société UPC France tient compte de la réponse favorable faite à la société UPC France par la ministre déléguée à l'industrie.

L'Autorité évalue, sur la base des montants constatés pour l'évaluation définitive de l'année 2001 et du parc de clients d'UPC, le crédit lié à la prise en charge des dettes téléphoniques de la société UPC France à 2 milliers d'euros ; en effet, les clients résidentiels de la société UPC France représentent 0,2 % du nombre de clients résidentiels de France Télécom. Sur les 13 000 dossiers pris en charge annuellement, 26 reviendraient à UPC France, à raison de 76 € par dossier, soit un crédit de 2 milliers d'euros. Comme la contribution de la société UPC France au titre du définitif de l'année 2001 était débitrice de 141 milliers d'euros, la contribution provisionnelle nette de l'année 2004 est de 139 milliers d'euros.

France Télécom présente aussi un solde créditeur au titre de l'exercice provisionnel 2004. L'opérateur reçoit donc conformément à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant aux frais de gestion prévisionnels de l'année 2004, égaux à ceux annoncés pour l'année 2003 arrêtés à 24 035 euros, toutes charges comprises. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 48,264 millions d'euros.

Les contributions provisionnelles proposées pour 2004 sont celles décrites en annexe I,

Décide :

Art. 1er. – Les contributions provisionnelles nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées pour l'année 2004 sont celles figurant en annexe I à la présente décision.

Art. 2. – Le président de l'Autorité transmettra à la ministre déléguée à l'industrie la présente décision, qui sera publiée ainsi que son annexe au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Le président,
P. CHAMPSAUR

ANNEXE I

CONTRIBUTIONS NETTES PROVISIONNELLES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 2004

1. *Titulaire créditeur*

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à recevoir du fonds (en milliers d'euros)
France Télécom.	Arrêté du 12 mars 1998.	48 264

2. *Titulaires débiteurs*

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
3 U Télécom.	Arrêté du 9 juin 2000.	1
9 Telecom Réseau.	Arrêtés du 18 décembre 1997 et du 29 juin 1998.	1 056
21st Century.	Arrêté du 4 mai 2000.	0

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
ADP Télécom.	Arrêté du 3 juillet 2001.	101
Altitude.	Arrêté du 4 août 2000.	3
Atos Multimédia.	Arrêté du 26 mai 1999.	2
Bouygues Telecom.	Arrêté du 8 décembre 1994.	6 282
Broadnet SA.	Arrêté du 4 septembre 2000.	0
BT France.	Arrêté du 6 octobre 1997.	0
Cable & Wireless.	Arrêté du 25 août 1998.	4
Cegetel Entreprises.	Arrêté du 11 mars 1998.	4 189
Cegetel La Réunion.	Arrêté du 4 août 2000.	0
COLT Télécommunications France.	Arrêtés du 12 décembre 1996 et du 12 mars 1998.	966
Completel SAS.	Arrêté du 17 novembre 1998.	713
Dauphin Telecom SARL.	Arrêtés du 19 octobre 1998 et du 10 mars 1999.	4
Easynet.	Arrêté du 6 août 1999.	82
Equant Télécommunications.	Arrêté du 20 juin 2000.	0
Estel SA.	Arrêté du 4 novembre 1998.	72
Eurotunnel Développements SA.	Arrêtés du 21 novembre 1996 et du 29 avril 1998.	0
Farland Service France.	Arrêté du 20 janvier 1999.	0
France Caraïbes Mobiles.	Arrêté du 14 juin 1996.	315
France Télécom.	Arrêté du 25 mars 1991.	0
France Télécom.	Arrêté du 12 février 1996.	0
France Télécom.	Arrêté du 21 février 1992.	0
France Télécom.	Arrêté du 1er juillet 1991.	0
France Télécom.	Arrêté du 12 septembre 1996.	0
Free Telecom (Linx).	Arrêté du 9 novembre 1999.	1 469

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
E* Messages Wireless Informations Services France (FTM).	Arrêté du 26 novembre 1993.	0
GC Pan European Crossing France.	Arrêté du 10 mars 1999.	0
Hermes Europe Railtel.	Arrêtés du 22 octobre 1997 et du 25 août 1998.	0
Infomobile.	Arrêté du 26 novembre 1993.	1
Wavecrest Communications France (Interoute).	Arrêté du 28 juillet 1998.	1
Iridium.	Arrêté du 28 octobre 1998.	0
Kaptech.	Arrêté du 19 septembre 2000.	485
KDD France.	Arrêté du 23 septembre 1998.	8
LCR Telecoms (Goldenline Technology).	Arrêté du 7 juillet 1998.	31
Kast Telecom.	Arrêté du 2 février 1999.	0
Landtel.	Arrêté du 4 août 2000.	0
LD Communication.	Arrêté du 6 mars 2000.	0
Level 3.	Arrêté du 23 décembre 1998.	0
Tiscali Telecom (Liberty Surf-AXS Telecom).	Arrêté du 17 juin 1998.	2 160
Marconi.	Arrêté du 17 février 1999.	4
Multicoms (MCN Sat Service).	Arrêté du 16 décembre 1998.	0
MFS Communications (MCI Worldcom).	Arrêtés du 12 décembre 1996 et du 16 avril 1998.	2 360
Nets SA.	Arrêté du 6 octobre 1998.	0
Orange France.	Arrêté du 17 août 2000.	10 216
Orange Réunion.	Arrêté du 24 avril 2001.	42
Outremer (Informatique & Télématique).	Arrêté du 29 avril 1998.	59
One Tel.	Arrêté du 17 novembre 1998.	193
Phone Systems & Network (Startec).	Arrêté du 10 mars 1999.	15

TITULAIRE	AUTORISATION	PROVISIONNEL 2004 Montant à verser au fonds (en milliers d'euros)
Primus Télécommunications France SA (Télécontinent).	Arrêté du 16 septembre 1998.	31
Prosodie.	Arrêté du 29 octobre 1999.	64
Saint-Martin Mobiles.	Arrêté du 4 juillet 1991.	6
SAS SPM Télécom.	Arrêté du 21 juin 2000.	14
SFR.	Arrêté du 25 mars 1991.	10 983
SFR.	Arrêtés du 16 décembre 1987 et du 22 février 1988.	0
SFR.	Arrêté du 8 décembre 1994.	0
SFR.	Arrêtés du 29 mars 1994 et du 23 septembre 1997.	0
Société réunionnaise de radiotéléphonie.	Arrêté du 23 février 1995.	259
Star Télécommunication.	Arrêté du 27 avril 1999.	3
Storm.	Arrêté du 27 avril 1999.	31
Suez Lyonnaise Telecom.	Arrêté du 2 octobre 1998.	5
Swisscom.	Arrêté du 15 octobre 1999.	0
T Systems-Siris.	Arrêté du 18 décembre 1997.	1 680
Telcité (Naxos).	Arrêté du 16 avril 1998.	0
Télé 2 France.	Arrêté du 16 avril 1998.	2 092
Télécom Développement.	Arrêtés du 28 novembre 1996 et du 18 décembre 1997.	1 679
Télia.	Arrêté du 20 juillet 1999.	0
UPC (ex-Médiaréseaux Marne).	Arrêté du 17 juin 1998.	139
Ventelo France.	Arrêté du 18 décembre 1997.	354
Viatel Operations SA.	Arrêté du 5 juin 1998.	94
Western Telecom.	Arrêté du 17 juin 1998.	11
XTS Network.	Arrêté du 4 août 2000.	0
XTS Network Caraïbes.	Arrêté du 4 août 2000.	9

Commission de régulation de l'énergie

Décision du 12 décembre 2003 relative à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie

NOR : *CREX0307019S*

Le président de la Commission de régulation de l'énergie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2000-381 du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité,

Décide :

Art. 1er. – La composition de la commission d'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur général, qui assure la présidence de la commission d'appel d'offres, ou son représentant ;
- le directeur juridique ou son représentant ;
- Le directeur concerné par l'objet de la consultation ou son représentant ;
- le secrétaire général ou son représentant ;
- le chef de département concerné par l'objet de la consultation ou son représentant ;
- un ou plusieurs agents des services de la Commission de régulation de l'énergie, désignés par le président de la commission d'appel d'offres.

b) Membres avec voix consultative :

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- toute personne dont la présence peut être jugée utile par le président de la commission d'appel d'offres.

Art. 2. – La commission d'appel d'offres se réunit à la demande de son président. Un procès-verbal est établi à l'occasion de chaque réunion.

Art. 3. – Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

J. Syrota

Décision du 12 décembre 2003 portant désignation de la personne responsable de marché

NOR : *CREX0307020S*

Le président de la Commission de régulation de l'énergie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 2000-381 du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie,

Décide :

Art. 1er. – Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est désigné comme personne responsable du marché pour tous les marchés de la commission.

Art. 2. – Le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

J. SYROTA

Délibération sur le programme d'investissements de RTE pour 2004

NOR : *CREX0307012X*

En application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000, le gestionnaire du réseau public de transport a soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie son programme d'investissements pour l'année 2004.

1. *Consistance du programme proposé*

1.1. Le programme proposé s'élève à 518,4 M€ pour l'année 2003. Hors éléments exceptionnels, il est inférieur de 7 % au programme approuvé pour l'année 2003 (547,5 M€) et de 18,9 % au programme approuvé pour 2002.

1.2. RTE a informé la CRE de son intention de procéder au rachat du réseau propriété des Houillères du bassin de Lorraine (HBL). L'investissement correspondant fait partie de la demande présentée à la CRE.

1.3. Le poste du grand transport et interconnexions, en baisse de 12,8 %, s'élève à 62 M€, dont 8 M€ pour les interconnexions. Aucun projet d'interconnexion n'est programmé pour 2004. En revanche, le renforcement de la ligne Avelin-Avelgem à la frontière belge est entré en phase d'instruction administrative et le début des travaux est prévu pour 2005. Par ailleurs, des études sont en cours pour déterminer le tracé d'une nouvelle ligne vers l'Espagne.

1.4. Le poste le plus important est celui des réseaux régionaux avec 315,4 M€, en baisse de 13,1 %. Cette tendance générale s'explique par la baisse de 18,3 % du montant des projets de développement, due à des difficultés d'instruction des projets de renforcement de lignes, ou à des reports en raison de la hausse des coûts des projets. Les investissements de renouvellement sont, pour leur part, en baisse de 6,3 %.

1.5. Les dépenses en outils du système électrique (54,5 M€) sont en hausse de 21,1 %. Il s'agit, comme les années précédentes, principalement de programmes de téléconduite, mais aussi du démarrage d'un programme de déploiement sur quatre ans d'un réseau de fibres optiques destiné à la conduite du réseau de transport.

1.6. RTE poursuit le déploiement des outils de gestion et du marché de l'électricité pour un montant de 34,1 M€ en 2003, soit une baisse de 10,3 % par rapport au montant approuvé pour 2003.

1.7. Les dépenses de logistique (43,7 M€) augmentent de 43,8 %, principalement en raison de l'extension et du réaménagement des locaux parisiens de RTE.

1.8. RTE participera également à hauteur de 75 % à l'augmentation de capital de HGRT, destinée à l'augmentation de capital de Powernext.

2. *Observations de la CRE*

2.1. La CRE observe que les investissements de réseaux régionaux représentent 61 % du programme proposé (315,4 M€ prévus en 2004) répartis entre 32 % pour suivre le développement de la demande et 29 % pour le renouvellement de cette catégorie de réseaux. RTE fait état de difficultés croissantes pour l'instruction des projets de renforcement de lignes pour expliquer tant la réduction globale du programme de renforcement que la prépondérance des travaux sur les postes permettant des injections 225 kV/HT. En vue de la présentation de son programme d'investissements pour 2005, la CRE demande à RTE de lui transmettre un état des lieux des difficultés qu'il rencontre pour le développement de son réseau et des conséquences qui pourraient en résulter sur la couverture des besoins et sur l'évolution de la qualité du service.

2.2. La CRE prend note du résultat des études que lui a présentées RTE relatives à sa politique de renouvellement en vue de faire face au vieillissement d'éléments de son réseau à un horizon de quinze ans.

2.3. La CRE prend note des études actualisées que lui a présentées RTE relatives à l'accueil de la production décentralisée : selon les hypothèses et les calculs de RTE, celui-ci est en mesure de raccorder sur son réseau actuel des installations de production éolienne à concurrence de 7 000 MW de puissance installée.

2.4. La CRE prend note du souhait de RTE de développer progressivement son propre réseau de télécommunications de sécurité fondé sur la technologie des fibres optiques destiné à se substituer à terme aux liaisons hertziennes existantes. Tout en observant le caractère peu contestable d'une telle évolution technologique, elle demande à RTE de mieux justifier le rythme de développement de ce projet au regard des objectifs de sécurité visés et de la rentabilité attendue de l'opération.

3. *Décision de la CRE*

3.1. La commission approuve le programme qui lui a été soumis par RTE le 27 novembre 2003.

3.2. Cette approbation exclut toute fongibilité entre les catégories suivantes :

	ANNÉE 2004 (en millions d'euros)
Grand transport et interconnexions	62,0
Réseaux régionaux-Développement y/c reprise du réseau HBL (dépense exceptionnelle)	176,6
Réseaux régionaux-Renouvellement	147,5
Outils du système électrique	54,5
Outils de gestion et du marché de l'électricité	34,1
Logistique	43,7
Total	518,4

3.3. En application de l'article 12 de la loi, la commission demande au directeur de RTE de présenter au début du mois de juillet 2004 un rapport d'exécution du programme ainsi approuvé. La commission rappelle, par ailleurs, que toute modification de ce programme devra lui être soumise pour approbation avant sa mise en œuvre.

3.4. La commission demande à RTE de lui présenter les éléments suivants lors du point d'exécution à mi-année sur le programme 2004 :

- le bilan final d'exécution du programme 2003 ;
- une analyse des projets achevés au cours de l'année 2003 ;
- l'état de l'avancement du renforcement de l'interconnexion France-Belgique et un rapport intermédiaire sur la gestion de l'interconnexion avec l'Allemagne, notamment sur la zone Saint-Avold - Ensdorf.

Fait à Paris, le 27 novembre 2003.

Pour la commission :
Le président,
J. SYROTA

Informations parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire de 2003-2004

ORDRE DU JOUR

NOR : *INPX0303278X*

Mardi 6 janvier 2004

A *9 h 30.* – 1re séance publique :

1. Questions orales sans débat.

2. Fixation de l'ordre du jour.

A *15 heures.* – 2e séance publique :

1. Questions au Gouvernement.

2. Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (no 1233).

3. Projet de loi, adopté par le Sénat (no 549 rect.), autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. – M. Loïc Bouvard, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1268).

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)

4. Projet de loi (no 1147) autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine pour la prévention, la recherche et la sanction des infractions douanières. – M. René Rouquet, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1269).

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)

5. Projet de loi (no 1148) autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Surinam pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières. – M. René Rouquet, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1269).

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)

6. Projet de loi (no 1150) autorisant l'approbation de l'accord d'assistance mutuelle douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières. – M. René Rouquet, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1269).

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)

7. Projet de loi (no 1149) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. – M. Christian Philip, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport no 1296).

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)

8. Discussion de la proposition de résolution (no 907) sur la diversité linguistique dans l'Union européenne (documents nos E 2275-1, E 2024 et E 2182). – Mme Juliana Rimane, rapporteure, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport no 1020).

9. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (no 768), réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. – Mme Brigitte Barèges, rapporteure, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 1250).

A *21 h 30.* – 3e séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

NOR : *INPX0303442X*

Convocation

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le **mardi 6 janvier 2004,** à *10 heures,* dans les salons de la présidence.

COMMISSIONS

NOR : *INPX0303441X*

1. Réunions

Mardi 6 janvier 2004

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à *14 h 45* (salle de la commission) :

– diversité linguistique dans l'Union européenne (no 907) (amendements, art. 88) ;

– nomination rapporteurs pour avis.

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire (salle de la commission) :

A *16 h 45 :*

– développement territoires ruraux (no 1058) (rapport, suite).

Eventuellement, à *21 heures :*

– développement territoires ruraux (no 1058) (rapport, suite).

Commission de la défense nationale et des forces armées, à *16 h 15* (salle de la commission) :

– audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense.

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à *9 h 30* (salle de la commission) :

– nomination rapporteur ;

– statut des professions judiciaires ou juridiques (no 768) (amendements, art. 88).

Commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule (salle Lamartine) :

A *16 h 30 :*

– audition conjointe, ouverte à la presse, de Mme Danièle Dumas, présidente, et M. Jean Vernet, délégué général, de l'Union pour l'aide à domicile en milieu rural (ADMR), et de M. Emmanuel Verny, directeur général, et Mme Frédérique Decherf, directrice de la communication et des ressources humaines, de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD).

A *18 heures :*

– audition conjointe, ouverte à la presse, de M. Jean-Jacques Trégoat, directeur général de la DGAS, et M. Jean-Marie Palach, responsable de la mission Marthe, sur la réforme des EPHAD au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie (salle no 6550) :

A *16 h 15 :*

– audition de M. Edouard Couty, directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé.

A *17 h 15 :*
– audition du docteur Pierre Saltel, responsable de l'unité de psychologie médicale du centre Léon Bérard de Lyon et secrétaire de la Société française de psycho-oncologie.

A *18 h 15 :*
– audition du docteur Jean-Marie Gomas, médecin généraliste, cofondateur de la Société de soins palliatifs.

Mercredi 7 janvier 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à *10 heures* (salle de la commission) :
– économie numérique (deuxième lecture) (n° 991) (amendements, art. 88).

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

A *9 h 30* et à *16 heures :*
– nomination rapporteurs ;
– Polynésie française (projet de loi organique et projet de loi ordinaire) (n° 1323 et n° 1324) (rapport).

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail (salle de la commission des affaires économiques, n° 6241) :

A *16 h 15 :*
– audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Louis Berchet, président-directeur général de Berchet et président de la Fédération nationale des industries du jouet.

A *17 h 15 :*
– audition, ouverte à la presse, de M. François Chérèque, secrétaire général de la CFDT.

Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie (salle n° 6550) :

A *17 h 15 :*
– audition de Mme Marie-Thérèse Garnier, infirmière au sein d'une unité mobile de soins palliatifs.

A *18 h 15 :*
– audition du professeur Michel Dehan, néonatologue à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart.

Jeudi 8 janvier 2004

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail (salle de la commission des affaires économiques, n° 6241) :

A *9 h 30 :*
– audition, ouverte à la presse, de M. Robert Buguet, président de l'UPA.

A *10 h 30 :*
– audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Bur, directeur général des collectivités locales (ministère de l'intérieur).

2. Ordre du jour prévisionnel

Mardi 13 janvier 2004

Commission des affaires étrangères, à 16 h 30 :
– *examen de divers projets de loi.*

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à 10 heures :
– *audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et de M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales ;*
– *responsabilités locales (n° 1218) (rapport) ;*
– *Polynésie française (projet de loi organique et projet de loi ordinaire) (n° 1323 et n° 1324) (amendements, art. 88).*

Commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule :

La commission d'enquête se réunira à 16 h 30.

Mission d'information sur l'accompagement de la fin de vie :

La mission d'information se réunira à 16 h 15.

Mercredi 14 janvier 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 10 heures :
– *développement territoires ruraux (n° 1058) (amendements, art. 88).*

Commission des affaires étrangères, à 10 heures :
– *examen de divers projets de loi.*

Commission de la défense nationale et des forces armées, à 9 h 30 :
– *accession de sept pays au traité de l'Atlantique Nord (n° 1107) (avis) ;*
– *audition du général Richard Wolsztynski, chef d'état-major de l'armée de l'air, sur l'Europe de la défense.*

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail :

A 16 h 15 :
– *audition de M. Jean-François Roubeaud, président de la CGPME.*

A 17 h 15 :
– *audition de M. Alain Lecanu, secrétaire national à l'emploi et à la formation de la CFE-CGC.*

Jeudi 15 janvier 2004

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à 11 heures :
– *nomination rapporteur pour avis ;*
– *nomination rapporteurs spéciaux ;*
– *rôle des rapporteurs spéciaux, contrôles sur pièces et sur place et évaluation (communication du président).*

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail :

A 9 h 30 :
– *audition de M. Ernest-Antoine Seillière, président du MEDEF.*

A 10 h 30 :
– *audition de M. Jacques Voisin, président de la CFTC.*

Mardi 20 janvier 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 16 h 15 :
– *création registre international français (n° 1287) (rapport).*

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à 16 h 15 :
– *responsabilités locales (n° 1218) (avis) ;*
– *proposition création commission enquête Consortium de réalisation (CDR) (n° 1102) (rapport) ;*
– *proposition création commission enquête négociations « Executive Life » (n° 1281) (rapport).*

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à 16 heures :
– *responsabilités locales (n° 1218) (rapport, suite).*

Commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule :

La commission d'enquête se réunira à 16 h 30.

Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie :

La mission d'information se réunira à 16 h 15.

Mercredi 21 janvier 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 9 h 30 :
– *responsabilités locales (n° 1218) (avis).*

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à 9 h 30 et à 16 heures :
– *responsabilités locales (n° 1218) (rapport, suite).*

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail :

A 17 h 15 :
– *audition de Mme Michèle Biaggi, secrétaire confédérale de la CGT-FO, chargée de la négociation collective.*

A 18 h 15 :
– *audition de M. Raymond Soubie, président-directeur général d'Altédia.*

Commission d'enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule :

La commission d'enquête se réunira à 16 h 30.

Jeudi 22 janvier 2004

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail :

A 9 h 30 :

– *audition de M. Jacques Barthelemy, avocat honoraire.*

A 10 h 30 :

– *audition de M. John Martin, directeur du département emploi, travail et affaires sociales de l'OCDE.*

Mercredi 28 janvier 2004

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail :

A 17 h 15 :

– *audition de M. Jacky Richard, directeur général de la fonction publique.*

A 18 h 15 :

– *audition de M. Jean Pisani-Ferry, ancien président délégué du Conseil d'analyse économique et professeur associé à Dauphine.*

Jeudi 29 janvier 2004

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail :

A 9 h 30 :

– *audition de M. Joël Fabiani, directeur des ressources humaines pour la France du groupe Auchan.*

A 10 h 30 :

– *audition de M. Jean Viard, directeur de recherche au CNRS.*

Mercredi 4 février 2004

Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à 16 h 30 :

– *audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères, de M. François David, président de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE).*

Mission d'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, à 17 h 15 :

– *audition de M. Guillaume Sarkozy, président de l'Union des industries textiles.*

Mercredi 11 février 2004

Commission de la défense nationale et des forces armées, à 10 heures :

– *audition de M. Renaud Denoix de Saint Marc, vice-président du Conseil d'Etat, sur la révision du statut général des militaires.*

DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

NOR : *INPX0303423X*

1. Réunions

Mardi 6 janvier 2004

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à *18 heures* (6e bureau) :

– audition de Mme Monique Sassier, directrice générale de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) et présidente du Conseil consultatif national de la médiation familiale.

Jeudi 8 janvier 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à *9 h 30* (salle no 6549) :

– recensement points d'accord sur projet Constitution européenne (échange de vues) ;
– adhésion de Malte à l'Union européenne (rapport de mission) ;
– fixation quotas de pêche par l'Union européenne pour 2004 (communication).

Mercredi 14 janvier 2004

Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire, à *16 h 30* (6e bureau) :

– audition de M. Jean-Christophe Le Duigou, secrétaire de la Confédération générale du travail, chargé des questions économiques, et de Mme Nicole Rondeau, conseillère de la Confédération générale du travail, chargée de l'aménagement du territoire.

2. Ordre du jour prévisionnel

Mercredi 14 janvier 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 16 h 15 :

– *audition de Mme Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable, sur l'environnement et le droit communautaire.*

Mercredi 21 janvier 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 16 h 15 :

– *charte de l'environnement et droit européen (rapport d'information) ;*
– *pays en développement et agriculture à l'OMC (rapport d'information).*

Mardi 27 janvier 2004

Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, à 16 h 15 :

– *fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (rapport d'information) ;*
– *examen de textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution.*

Mercredi 28 janvier 2004

Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire, à 16 h 30 :

– *audition de M. Nicolas Jacquet, délégué général de la DATAR.*

Mercredi 4 février 2004

Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire, à 16 h 30 :

– *audition de M. Kiyoji Katakawa, président de la chambre de commerce et d'industrie japonaise en France, président de Tomen France, M. Yukata Goto, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie japonaise en France, directeur général de Shiseido, M. Katsuyuki Nagatsuka, secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie japonaise en France, et M. Shigefumi Goto, directeur général chargé de la communication de Toyota Europe.*

SÉNAT
Session ordinaire de 2003-2004

ORDRE DU JOUR

NOR : *INPX0303282X*

Mardi 6 janvier 2004

A *11 heures.* – Séance publique :

1. Discussion du projet de loi (n° 371, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre. – Rapport (n° 381, 2002-2003) de M. Jean-Guy Branger, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

2. Discussion du projet de loi (n° 375, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole). – Rapport (n° 9, 2003-2004) de M. Serge Vinçon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (n° 439, 2002-2003) autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles). – Rapport (n° 122, 2003-2004) de M. Xavier Pintat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

4. Discussion du projet de loi (n° 12, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif à la coopération dans le domaine de la défense. – Rapport (n° 124, 2003-2004) de Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (n° 201, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. – Rapport (n° 113, 2003-2004) de M. Jacques Chaumont, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

6. Discussion du projet de loi (n° 13, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense. – Rapport (n° 125, 2003-2004) de Mme Jacqueline Gourault, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (n° 220, 2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et les organismes publics locaux. – Rapport (n° 357, 2002-2003) de M. Pierre Mauroy, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

A *16 heures :*

8. Discussion du projet de loi (n° 260, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. – Rapport (n° 119, 2003-2004) de M. Bruno Sido, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : **lundi 5 janvier 2004,** à *17 heures.*

Délai limite pour le dépôt des amendements : **lundi 5 janvier 2004,** à *17 heures.*

Délais limites pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi relatif au divorce (n° 389, 2002-2003).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : **mardi 6 janvier 2004,** à *17 heures.*

Délai limite pour le dépôt des amendements : **mardi 6 janvier 2004,** à *17 heures.*

INFORMATIONS DIVERSES

NOR : *INPX0303445X*

Dépôt d'une proposition de loi rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2003

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Jacques Hyest une proposition de loi portant sur la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001).

(Dépôt enregistré à la présidence le 31 décembre 2003 et rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18 décembre 2003.)

Cette proposition de loi sera imprimée sous le numéro 130, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

OFFICES PARLEMENTAIRES

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES (OPECST)

NOR : *INPX0303270X*

Réunion

Mercredi 7 janvier 2004

A *17 heures,* à l'Assemblée nationale, 101, rue de l'Université (salle Lamartine) :

– réunion avec les membres du conseil scientifique.

Avis et communications

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Avis aux importateurs de certains produits agricoles transformés originaires d'Islande

NOR : *BUDD0361170V*

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au *Journal officiel de l'Union européenne* n° L 336 du 23 décembre 2003 du règlement (CE) n° 2269/2003 de la Commission du 22 décembre 2003.

Ce règlement reconduit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 le contingent tarifaire à droit réduit ouvert sous le numéro d'ordre 09.0799 repris en annexe.

Sa gestion sera assurée par la Commission de l'Union européenne, le SETICE (service des titres du commerce extérieur, fax n° 01-55-07-45-18) étant chargé de son suivi, selon la procédure habituelle du fur et à mesure.

Le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole n° 3 définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord entre la Communauté et l'Islande (certificat EUR 1 ou « déclaration de l'origine sur facture »).

Ce règlement est applicable à compter du 1er janvier 2004.

ANNEXE

NUMÉRO d'ordre	CODE NC	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	CONTINGENT	TAUX DE DROIT applicable
09.0799	1704.90.10 1704.90.30 1704.90.51 1704.90.55 1704.90.61 1704.90.65 1704.90.71 1704.90.75 1704.90.81 1704.90.99	Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) relevant du code NC 1704.90.	500 tonnes	50 % du taux du droit pays tiers (1) avec un maximum de 35,15 € pour 100 kg
	1806.32.10 1806.32.90 1806.90.11 1806.90.19 1806.90.31 1806.90.39 1806.90.50 1806.90.60 1806.90.70 1806.90.90	Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des codes NC 1806.32 et 1806.90.		
	1905.31.11 1905.31.19 1905.31.30 1905.31.91 1905.31.99 1905.32.11 1905.32.19 1905.32.91 1905.32.99	Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes.		

(1) Taux du droit pays tiers : taux constitué du droit *ad valorem* plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux maximal lorsque le tarif douanier commun le prévoit.

Avis aux importateurs de certains produits agricoles transformés originaires des républiques tchèque et slovaque

NOR : *BUDD0361168V*

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au *Journal officiel de l'Union européenne* n° L 339 du 24 décembre 2003 du règlement (CE) n° 2231/2003 de la Commission du 23 décembre 2003.

Ce règlement reconduit pour la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 les contingents tarifaires communautaires à droit réduit ouverts à l'importation de certains produits agricoles transformés originaires des républiques tchèque et slovaque, selon les conditions mentionnées en annexes.

La gestion de ces contingents tarifaires communautaires est assurée par la Commission de l'Union européenne, le SETICE (service des titres du commerce extérieur, télécopie : 01-55-07-46-91) étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur et à mesure.

Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans les protocoles définissant la notion de « produits originaires » dans les accords entre la Communauté et les pays repris en titre (certificat EUR 1 ou « déclaration de l'origine sur facture »).

Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2004.

ANNEXE I

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NUMÉRO de série	CODE NC	DESCRIPTION	CONTINGENT du 1er janvier au 30 avril 2004	TAUX DES DROITS applicables
09.5417	0403.10.51 0403.10.91 0403.10.93 0403.10.99	Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.	1 812 000 €	0 + EAR (1)
	0405.20.30	Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %.		
	Ex 1704.90.99 (code TARIC 1704.90.99.90)	Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose).		
	1806.10.90	Poudre de cacao d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %.		
	Ex 1806.20.80 (code TARIC 1806.20.80.90)	Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, glaçage au cacao, d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre inverti calculé en saccharose).		
		Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé :		
		- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées :		
	1902.11.00	- - contenant des œufs ;		
		- - autres ;		
	1902.19.10	- - - ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre ;		
	1902.19.90	- - - autres.		
	1902.20.91	- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) ;		
		- - autres ;		
		- - - cuites.		
	2106.90.10	Préparations dites « fondues » (2).		

(1) EAR = éléments agricoles réduits (calculés en fonction des montants de base qui figurent dans le protocole 3 de l'accord) applicables dans les limites quantitatives des contingents. Ces éléments agricoles réduits font l'objet du droit maximal fixé dans le tarif douanier commun, le cas échéant.

(2) L'admission au bénéfice de cette préférence est subordonnée aux conditions énoncées dans les dispositions communautaires concernées.

ANNEXE II

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

NUMÉRO de série	CODE NC	DESCRIPTION	CONTINGENT du 1er janvier au 30 avril 2004	TAUX DES DROITS applicables
09.5417	0403.10.51 0403.10.53 0403.10.59 0403.10.91 0403.10.93 0403.10.99	Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.	906 000 €	0 + EAR (1)

NUMÉRO de série	CODE NC	DESCRIPTION	CONTINGENT du 1er janvier au 30 avril 2004	TAUX DES DROITS applicables
	0403.90.71 0403.90.73 0403.90.79 0403.90.91 0403.90.93 0403.90.99	Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao.		
	1806.10.90	Poudre de cacao d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %.		
	2106.90.10	Préparations dites « fondues » (2).		

(1) EAR = éléments agricoles réduits (calculés en fonction des montants de base qui figurent dans le protocole 3 de l'accord) applicables dans les limites quantitatives des contingents. Ces éléments agricoles réduits font l'objet du droit maximal fixé dans le tarif douanier commun, le cas échéant.
(2) L'admission au bénéfice de cette préférence est subordonnée aux conditions énoncées dans les dispositions communautaires concernées.

Avis aux importateurs de certains produits originaires de Roumanie

NOR : *BUDD0361172V*

Les importateurs sont informés de la reconduction, au 1er janvier 2004, des contingents tarifaires portant réduction des droits spécifiques et des éléments agricoles (règlement [CE] no 2271/2003, *Journal officiel de l'Union européenne* no L 336/2003) à l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Roumanie.

Ce droit réduit, calculé selon les montants de base figurant au protocole 3 de l'accord européen CE-Roumanie, reste soumis au droit maximal éventuellement prévu en régime de droit commun (tarif extérieur commun) et, pour les produits relevant des codes NC 1704.10.91, 1704.10.99, 2105.00.10, 2105.00.91 et 2106.90.10, au droit maximal prévu par l'accord européen.

NUMÉRO D'ORDRE	CODE NC	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	VOLUME du contingent (en tonnes)
09.5431	Ex 1704	Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant du code NC 1704.90.10 (1).	2 100
09.5433	Ex 1806	Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao (1), à l'exclusion de celles relevant des codes NC 1806.10.15 et 1806.20.70.	1 500
09.5435	Ex 1902	Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et 1902.20.30 ; couscous, même préparé.	600
09.5437	Ex 1904	Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains transformés (sauf la farine et la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, à l'exclusion des produits relevant du code NC 1904.20.10.	438
09.5439	1905	Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.	1 875
09.5441	2101.30.19 2101.30.99	Succédanés torréfiés du café. Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée.	163
09.5443	2105.00	Glaces de consommation, même contenant du cacao.	114
09.5445	0405.20.10 0405.20.30 Ex 2106 3302.10.29	Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles relevant des codes NC 2106.10.20, 2106.90.20 et 2106.90.92 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (1). Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons : – autres.	1 050
09.5447	2202.90.91 2202.90.95 2202.90.99	Boissons non alcoolisées, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des nos 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404.	100

(1) A l'exclusion des marchandises contenant en poids 70 % ou plus de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose relevant des codes NC 1704.90.51, 1704.90.99, 1806.20.70, 1806.20.80, 1806.20.95, 1806.90.90 et 2106.90.98).

Avis aux importateurs de produits agricoles transformés originaires de Norvège

NOR : *BUDD0361171V*

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au *Journal officiel de l'Union européenne* n° L 336 du 23 décembre 2003 du règlement (CE) n° 2270/2003 de la Commission du 22 décembre 2003.

Ce règlement reconduit pour le période du 1er janvier au 31 décembre 2004 le contingent tarifaire à taxation spécifique réduite n° 09.0764 dans les conditions définies ci-après :

NUMÉRO d'ordre	CODE NC	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	CONTINGENT (en tonnes)	TAUX DE DROIT applicable
09.0764	Ex 1806 1806.20 1806.31 1806.32 1806.90	Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exception de la poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants du code NC 1806.10.	5 500	35,15 €/100 kg

Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord entre la Communauté et la Norvège (certificat EUR 1 ou « déclaration de l'origine sur facture »).

Sa gestion sera assurée par la Commission de l'Union européenne, le SETICE (service des titres du commerce extérieur, télécopie : 01-55-07-45-18) étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur et à mesure.

Ce règlement est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Avis aux importateurs de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse

NOR : *BUDD0361169V*

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au *Journal officiel de l'Union européenne* n° L 339 du 24 décembre 2003 du règlement (CE) n° 2232/2003 de la Commission du 23 décembre 2003.

Ce règlement reconduit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 les contingents tarifaires communautaires à droit nul ouverts à l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse, selon les conditions mentionnées en annexe.

Pour les importations de marchandises reprises au tableau 2 de l'annexe, après épuisement du contingent n° 09.0916, un droit réduit de 9,1 % est applicable.

La gestion de ces contingents tarifaires communautaires est assurée par la Commission européenne, le SETICE (service des titres du commerce extérieur, télécopie : 01-55-07-46-91) étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur et à mesure.

Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord entre la Communauté et la Suisse (certificat EUR 1 ou « déclaration de l'origine sur facture »).

Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier 2004.

ANNEXE

TABLEAU 1

NUMÉRO d'ordre	CODE NC	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	QUANTITÉS pour l'année 2004 (poids net)	TAUX DE DROIT applicable
09.0911	1302.20.10	Matières pectiques, pectinates et pectates à l'état sec.	666 tonnes	Exemption
09.0912	2101.11.11	Extraits, essences et concentrés d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids.	2 057 tonnes	Exemption
09.0913	2101.20.20	Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté.	145 tonnes	Exemption
09.0914	2106.90.92	Préparations alimentaires/autres ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant, en poids, moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule.	1 029 tonnes	Exemption

TABLEAU 2

NUMÉRO d'ordre	CODE NC	DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	VOLUME	TAUX DE DROIT applicable à l'intérieur du contingent	DROIT hors contingent (%)
09.0916	2202.10.00 Ex 2202.90.10 (code TARIC 10)	Eaux, y compris les eaux minérales et eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées. Autres boissons non alcooliques, contenant du sucre.	109 807 500 litres	Exemption	9,1

Avis aux importateurs de moutons, de chèvres et de leur viande originaires de pays tiers à la Communauté européenne

NOR : *BUDD0361173V*

L'attention des importateurs est appelée sur la publication au *Journal officiel de l'Union européenne* nº L 339/03 du règlement (CE) nº 2233/2003.

Conformément à ses dispositions, des contingents tarifaires à droit de douane réduit ou nul sont ouverts à l'importation sur le territoire communautaire des produits visés en annexe et originaires des pays repris dans le tableau.

La gestion de ces contingents est assurée par les services de la Commission par examen chronologique des demandes d'imputation, suivant des dates d'enregistrement des déclarations de mises en libre pratique au titre desquelles elles sont établies (fur et à mesure).

Le SETICE (service des titres du commerce extérieur) est chargé du suivi de cette procédure.

Dès l'entrée en vigueur de ces contingents tarifaires, les certificats d'importation seront supprimés.

Les demandes d'imputation sur les contingents tarifaires repris en annexe seront établies en fonction du poids net du produit importé, les coefficients de conversion prévus par le règlement (CE) étant appliqués directement par les services de la Commission.

Elles donneront lieu au cautionnement des droits dès que les volumes contingentaires initiaux auront été utilisés à hauteur de 75 %.

Au-delà, les droits normalement applicables (le TEC ou, le cas échéant, un autre taux préférentiel) feront l'objet d'un engagement cautionné, qui sera immédiatement apuré dès réception de la réponse à la demande d'imputation sur contingent.

La recevabilité de la demande d'imputation est subordonnée à la production d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes du pays d'origine :

- certificat d'origine préférentielle (uniquement) si le produit importé bénéficie d'un accord tarifaire,

ou

- certificat d'origine remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) nº 2454/93, sur lequel devront toutefois apparaître les informations suivantes :
  - code NC (SH 4 au minimum) du produit ;
  - poids net total par catégorie de coefficient comme précisé dans le règlement ;
  - numéro d'ordre du contingent sollicité.

Si le certificat d'origine universel (COU) est présenté à l'appui d'une seule déclaration de mise en libre pratique, il peut couvrir plusieurs numéros d'ordre. Dans tous les autres cas, le certificat d'origine universel ne doit porter qu'un seul numéro d'ordre.

Les documents d'origine accompagnant les produits à base de viande de mouton et de chèvre originaires des ACP du groupe 4 devront en outre contenir, dans l'encart relatif à la description de la marchandise, selon le cas, les mentions :

- « produit(s) à base de mouton des espèces ovines domestiques »,

ou

- « produit(s) des espèces ovines non domestiques ».

Ces précisions doivent correspondre aux indications portées sur le certificat vétérinaire accompagnant ces marchandises.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2004 pour les importations originaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande et à compter du 1er janvier 2004 pour les marchandises originaires des autres pays tiers.

Elles sont applicables jusqu'au 30 avril 2004 pour les Etats adhérents à la Communauté qui à compter du 1er mai 2004 sont intégrés à l'Union douanière et jusqu'au 31 décembre 2004 pour les autres pays tiers visés en annexe.

ANNEXE

Contingents tarifaires ouverts :
- du 1er janvier au 30 avril 2004 pour les Etats adhérents qui, au 1er mai 2004, feront partie intégrante de la Communauté européenne ;
- du 1er mai au 31 décembre 2004 pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2004 pour les autres pays visés.

GROUPE	CODES NC	DROIT CONTINGENTAIRE		ANIMAUX vivants	AGNEAUX et chevreaux désossés	VIANDES OVINE et caprine (1) désossées	VIANDES non désossées et carcasses	ORIGINES	VOLUME contingentaire annuel en poids carcasse
		Ad valorem-spécifique		Numéros d'ordre des contingents gérés au fur et à mesure					
1	0204	Exemption	Exemption		09.2101 09.2105 09.2109 09.2111 09.2115 09.2119 09.5931	09.2102 09.2106 09.2110 09.2112 09.2116 09.2120 09.5932	09.2011 09.2012 09.2013 09.2014 09.1922 09.0790 09.1763	Argentine. Australie. Nouvelle-Zélande. Uruguay. Chili. Islande. Slovénie.	23 000 tonnes 18 650 tonnes 226 700 tonnes 5 800 tonnes 5 183 tonnes 1 350 tonnes 50 tonnes
2	0104.10.30 0104.10.80 0104.20.90 0204	Exemption	Exemption	09.5935	09.5936	09.5937	09.5874	République tchèque.	2 150 tonnes
	0104.10.30 0104.10.80 0104.20.90	Exemption	Exemption	09.5939			09.5882	Slovaquie.	4 300 tonnes
	0204	Exemption	Exemption		09.2121	09.2122	09.0781	Norvège.	300 tonnes
3	0204	Exemption	Exemption		09.2125 09.2129 09.2131	09.2126 09.2130 09.2132	09.0693 09.0690 09.0227	Groenland. Iles Feroë. Turquie.	100 tonnes 20 tonnes 200 tonnes
4	0104.10.30 0104.10.80 0104.20.90 Ex 0204* Ex 0210.99.21* Ex 0210.99.29*	Exemption	Exemption	09.2141	09.2145	09.2149	09.1622	ACP.	100 tonnes
	Ex 0204* Ex 0210.99.21** Ex 0210.99.29**	Exemption	35 % des droits spécifiques		09.2161	06.2165	09.1626	ACP.	500 tonnes

GROUPE	CODES NC	DROIT CONTINGENTAIRE		ANIMAUX vivants	AGNEAUX et chevreaux désossés	VIANDES OVINE et caprine (1) désossées	VIANDES non désossées et carcasses	ORIGINES	VOLUME contingentaire annuel en poids carcasse
		Ad valorem-spécifique		Numéros d'ordre des contingents gérés au fur et à mesure					
5	0204	Exemption	Exemption		09.2171	09.2175	09.2015	Toutes origines, sauf celles des postes 1,2 et 3.	200 tonnes
	0104.10.30 0104.10.80 0104.20.90	10 %	Exemption	09.2181			09.2019	Toutes origines, sauf celles des postes 1,2 et 3.	49 tonnes

(1) Autre que chevreau.
(*) L'extrait de position vise exclusivement les produits issus des espèces « ovines non domestiques ».
(**) L'extrait de position vise exclusivement les produits issus des espèces « ovines domestiques ».

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE

Avis relatif à une décision portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public

NOR : *MENE0302782V*

Par une décision du préfet de l'Isère en date du 21 novembre 2003, la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « GIP FIPAG (groupement d'intérêt public formation et insertion professionnelles de l'académie de Grenoble) » est approuvée.

La convention constitutive du groupement peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement et auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Des extraits de la convention constitutive sont publiés au *Journal officiel* de la République française conformément à l'article 3 du décret n° 2001-757 du 28 août 2001 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation.

Extraits de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public

Dénomination

La dénomination du groupement est « GIP FIPAG (groupement d'intérêt public formation et insertion professionnelles de l'académie de Grenoble ».

Objet

Le groupement a pour objet :

- la mise en œuvre et le développement de la formation continue des adultes, de la formation et de l'insertion professionnelles, par la mise en œuvre notamment :
  - d'activités de recherche-développement et d'ingénierie ;
  - d'actions de formation de formateurs et de prestations de services ;
  - d'activités d'information, d'orientation et d'accompagnement des candidats et de sessions de validation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ;
  - d'actions d'ingénierie et de formation à l'international ;
  - des positionnements à caractère réglementaire ;
  - d'actions académiques de promotion et d'animation des dispositifs d'insertion ;
  - d'activités pédagogiques relatives à la formation professionnelle des jeunes sous contrat de travail ;
- l'organisation et la promotion d'actions destinées à développer et à valoriser la relation école-entreprise ;
- la mise en œuvre d'actions, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et dans la programmation des fonds européens ;
- la gestion des équipements et des services d'intérêt commun, nécessaires auxdites activités ;
- la gestion des financements des opérations afférentes à cet objet.

Membres

Le groupement est constitué entre :

- l'Etat, représenté par la rectrice de l'académie de Grenoble ; et
- le lycée Aristide-Bergès de Seyssinet-Pariset ;
- le lycée Les Catalins de Montélimar ;
- le lycée Jules-Algoud de Valence ;
- le lycée Ferdinand-Buisson de Voiron ;
- le collège Pierre-Grange d'Albertville ;
- le lycée Berthollet d'Annecy ;
- le lycée Guillaume-Fichet de Bonneville ;
- le lycée des Glières d'Annemasse ;
- le lycée La Versoie de Thonon-les-Bains ;
- le lycée Vaucanson de Grenoble ;
- le lycée Thomas-Edison d'Echirolles ;
- l'institut universitaire de formation des maîtres de Grenoble.

Siège du groupement

Le siège du groupement est 7, place Bir-Hakeim, BP 1065, 38021 Grenoble.

Durée de la convention

Le groupement est constitué pour une durée de six ans.

Mode de gestion

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial, par un agent comptable public nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Responsabilité des membres

Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement dans les mêmes proportions que leurs droits statutaires. A l'égard des tiers, ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires. Ils ne sont pas solidaires.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Avis relatif aux conditions d'ouverture ou de prolongation d'un compte sur livret d'épargne populaire

NOR : *ECOT0326330V*

En application de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, seuls peuvent être titulaires d'un compte sur livret d'épargne populaire les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond révisé chaque année.

Ce plafond est fixé pour 2004 à 684 €.

En conséquence, les personnes qui ont été redevables en 2003 d'un impôt ainsi défini inférieur ou égal à ce dernier montant, ou chacun des époux dont l'imposition commune remplit la même condition, peuvent obtenir en 2004 soit l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire si elles n'en possèdent pas déjà un, soit la prolongation de leur compte ouvert antérieurement.

Résultats des tirages du Keno du mardi 30 décembre 2003

NOR : *ECOX0303446V*

INDUSTRIE

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000

NOR : *INDI0302214V*

Le ministère de l'industrie a été saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter une turbine à vapeur d'une puissance de 6,37 MW, située 5-7, route de Lourches, 59282 Douchy-les-Mines.

Cette installation utilisera l'énergie dégagée par la combustion de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des déchets industriels banalisés, des boues de station d'épuration et des déchets hospitaliers.

Informations diverses

COURS INDICATIFS DU 31 DÉCEMBRE 2003 COMMUNIQUÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE

Euros contre devises

NOR : *IDIX0303447X*

1 euro	1,263	USD	1 euro	0,672 5	LVL
1 euro	135,05	JPY	1 euro	0,431 7	MTL
1 euro	7,445	DKK	1 euro	4,701 9	PLN
1 euro	0,704 8	GBP	1 euro	41 158	ROL
1 euro	9,08	SEK	1 euro	236,7	SIT
1 euro	1,557 9	CHF	1 euro	41,17	SKK
1 euro	89,46	ISK	1 euro	1 771 638	TRL
1 euro	8,414 1	NOK	1 euro	1,680 2	AUD
1 euro	1,955 7	BGN	1 euro	1,623 4	CAD
1 euro	0,586 37	CYP	1 euro	9,804 9	HKD
1 euro	32,41	CZK	1 euro	1,924 4	NZD
1 euro	15,646 6	EEK	1 euro	2,145	SGD
1 euro	262,5	HUF	1 euro	1 506,32	KRW
1 euro	3,452 4	LTL	1 euro	8,327 6	ZAR

Le numéro : **0,75** €. – Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). – *Le préfet, Directeur des Journaux officiels* : Jean-Paul BOLUFER
101040101-000104

Les Journaux officiels vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2004

Les Journaux officiels, le plus court chemin entre la loi et vous

P1B03 000000072 S